공 정 거 래 위 원 회

전 원 회 의

의 결 제2025 - 137 호 2025. 6. 24.

사 건 번 호	2022입담2043, 2023입담2099, 2023입담2100, 2023입담2101, 2023입담2102, 2023입담2103, 2023입담2014, 2023입담2105, 2023입담2106, 2023입담2107, 2023입담2108, 2023입담2109, 2023입담2110, 2023입담2111, 2024입담1971, 2024입담1972, 2024입담1973, 2024입담1974, 2024입담1975, 2024입담1976, 2024입담1977, 2024입담1978, 2024입담1979, 2024입담1980, 2024입담1981, 2024입담1982, 2024입담1983, 2024입담1984, 2024입담1985, 2024입담1986
사 건 명	한국토지주택공사 등 발주 건설사업관리용역 입찰 관련 24개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건
피 심 인	1. 주식회사 건축사사무소 건원엔지니어링 서울 송파구 송파대로 167, 비동 1606호 대표이사 김OO, 이OO 대리인 변호사 정OO, 최OO, 진OO, 이OO, 강 2. 주식회사 건축사사무소광장 용인시 기흥구 죽전로 39, 707호 대표이사 신OO 대리인 법무법인(유) 태평양 담당변호사 김OO, 김OO, 박OO 3. 주식회사 길종합건축사사무소이엔지

전주시 완산구 서곡5길 14-3

대표이사 이OO

대리인 대한법무법인

담당변호사 이OO

4. 주식회사 다인씨엠건축사사무소

서울 강남구 영동대로96길 20, 8층9층

대표이사 이OO

대리인 법무법인(유) 광장

담당변호사 가OO, 김OO, 지OO

5. 주식회사 대성씨엠건축사사무소

천안시 서북구 축구센터로 13, 203호

대표이사 이OO, 성OO

대리인 법무법인(유) 율촌

담당변호사 박OO, 정OO, 황OO, 임OO, 김OO

6. 주식회사 종합건축사사무소 동일건축

서울 강남구 도산대로46길 8

대표이사 오OO, 윤OO

대리인 법무법인 면

담당변호사 정OO, 김OO, 김OO

7. 주식회사 디엠이엔지종합건축사사무소

과천시 과천대로7나길 37, 1301호

대표이사 김OO

대리인1 법무법인(유) 엘케이비파트너스

담당변호사 이OO, 서OO, 조OO

대리인2 법무법인(유) 화우

담당변호사 전OO, 안OO, 정OO, 이OO

8. 마인엔지니어링건축사사무소 주식회사

나주시 빛가람로 685, 1동 612호

대표이사 김OO

대리인 법무법인(유) 세종

담당변호사 윤OO, 김OO, 고OO, 이OO

9. 주식회사 무영씨엠건축사사무소

과천시 과천대로7길 26, 2층

대표이사 한OO

대리인 법무법인(유) 율촌

담당변호사 정OO, 최OO, 신OO

10. 주식회사 삼우씨엠건축사사무소

서울 송파구 백제고분로69

대표이사 정OO, 강OO

대리인 법무법인(유) 태평양

담당변호사 권OO, 김OO

11. 주식회사 선엔지니어링종합건축사사무소

청주시 상당구 사직대로361번길 91

대표이사 신OO, 오OO

대리인 법무법인(유) 화우

담당변호사 김OO, 전OO, 최OO, 홍OO, 설OO, 안OO

12. 신성종합건축사사무소 주식회사

청주시 흥덕구 2순환로 1261번길 40, 3층

대표이사 권OO, 정OO

대리인 법무법인 이제

담당변호사 권OO, 이OO, 남OO, 김OO, 안OO

13. 주식회사 신화엔지니어링종합건축사사무소

대전 동구 동서대로 1659

대표이사 송OO, 김OO

대리인 법무법인(유) 태평양

담당변호사 강O, 강OO, 김OO, 문OO

14. 주식회사 아이티엠건축사사무소

서울 강남구 선릉로 747

대표이사 임OO

대리인 법무법인 써밋

담당변호사 박OO, 정OO

15. 주식회사 에이치케이건축사사무소

과천시 과천대로7나길 9, 9층

대표이사 서OO

대리인 법무법인(유) 클라스한결

담당변호사 박OO

16. 주식회사 영화키스톤건축사사무소

서울 서초구 강남대로 190

대표이사 김OO

대리인 법무법인(유) 율촌

담당변호사 정OO, 황OO, 임OO

17. 주식회사 유탑엔지니어링

전남 화순군 화순읍 자치샘로 48, 310호

대표이사 이OO, 손OO

18. 주식회사 청우종합건축사사무소

청주시 흥덕구 사운로 190, 2층, 3층

대표이사 연OO

대리인 법무법인(유) 율촌

담당변호사 박OO, 최OO, 신OO, 이OO

19. 주식회사 케이디 엔지니어링 건축사사무소

성남시 분당구 구미로9번길 3-10, 8층

대표이사 서OO

대리인 법무법인 써밋

담당변호사 박OO, 정OO

20. 주식회사 토문엔지니어링건축사사무소

서울 송파구 충민로 52, 8층

대표이사 이OO

대리인 법무법인(유) 대륙아주

담당변호사 이OO, 박OO, 권OO

21. 주식회사 펨코엔지니어링건축사사무소

서울 서초구 반포대로12길 30

대표이사 류OO, 홍OO

22. 주식회사 해마종합건축사사무소

서울 강남구 역삼로 162, 5층

대표이사 전OO

대리인 법무법인(유) 화우

담당변호사 홍OO, 김OO, 김OO, 박OO

23. 주식회사 행림종합건축사사무소
안양시 동안구 흥안대로 516
대표이사 이OO, 한OO, 박OO
대리인 법무법인(유) 광장
담당변호사 정O, 박OO, 정OO, 최OO, 전OO, 김OO

24. 주식회사 희림종합건축사사무소
서울 강동구 상일로6길 39
대표이사 정OO, 권OO
대리인 법무법인(유) 세종
담당변호사 성OO, 이OO, 김OO

심 의 종 결 일 2025. 4. 16

주 문

1. 피심인 주식회사 건축사사무소 건원엔지니어링, 주식회사 건축사사무소광장, 주식회사 길종합건축사사무소이엔지, 주식회사 다인씨엠건축사사무소, 주식회사 종합건축사사무소 동일건축, 주식회사 디엠이엔지종합건축사사무소, 주식회사 무영씨엠건축사사무소, 주식회사 삼우씨엠건축사사무소, 주식회사 선엔지니어링종합건축사사무소, 신성종합건축사사무소 주식회사, 주식회사 신화엔지니어링종합건축사사무소, 주식회사 아이티엠건축사사무소, 주식회사 영화키스톤건축사사무소, 주식회사 유탑엔지니어링, 주식회사 케이디 엔지니어링 건축사사무소, 주식회사 토문엔지니어링건축사사무소, 주식회사 펨코엔지니어링건축사사무소, 주식회사 해마종합건축사사무소, 주식회사 행림종합건축사사무소, 주식회사 희림종합건축사사무소는 한국토지주택공사 또는 조달청 등의 공공기관이 발주하는 건설사업관리용역 입찰에 참가하면서 사전에 낙찰물량을 배분하거나 낙찰예정자를 합의하여 결정하는 방법으로 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니된다.

2. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액

1) 주식회사 건축사사무소 건원엔지니어링 : 3,253,000,000원

2) 주식회사 건축사사무소광장 : 329,000,000원

3) 주식회사 길종합건축사사무소이엔지 : 112,000,000원

4) 주식회사 다인씨엠건축사사무소 : 305,000,000원

5) 주식회사 종합건축사사무소 동일건축 : 1,069,000,000원

6) 주식회사 디엠이엔지종합건축사사무소 : 3,034,000,000원

7) 주식회사 무영씨엠건축사사무소 : 3,357,000,000원

8) 주식회사 선엔지니어링종합건축사사무소 : 1,217,000,000원

9) 신성종합건축사사무소 주식회사 : 1,235,000,000원

10) 주식회사 신화엔지니어링종합건축사사무소 : 429,000,000원

11) 주식회사 아이티엠건축사사무소 : 1,075,000,000원

12) 주식회사 케이디 엔지니어링 건축사사무소 : 2,371,000,000원

13) 주식회사 토문엔지니어링건축사사무소 : 3,131,000,000원

14) 주식회사 펨코엔지니어링건축사사무소 : 35,000,000원

15) 주식회사 해마종합건축사사무소 : 237,000,000원

16) 주식회사 행림종합건축사사무소 : 1,905,000,000원

17) 주식회사 희림종합건축사사무소 : 586,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납 대리점 또는 우체국

3. 피심인 주식회사 대성씨엠건축사사무소가 고(故) 김OO을 매개로 한국토지주택공사가 발주한 '음성읍내 및 음성맹동', '오산세교2 A-6BL', '부천원종 및 부천괴안'의 건설사업관리용역 입찰에 참가하면서 사전에 낙찰물량을 배분하거나 낙찰예정자를 합의하여 결정하는 방법으로 구 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조 제1항 제3호 및 제8호 및 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제40조 제1항 제3호 및 제8호를 위반하였다는 혐의에 대하여 심의절차를 종료한다.

4. 피심인 주식회사 선엔지니어링종합건축사사무소가 고(故) 김OO을 매개로 한국토지주택공사가 발주한 '음성읍내 및 음성맹동', '도청이전 신도시 RH-11', '밀양부북 및 밀양가곡', '천안신부 행복주택', '서울대방 및 동작구 수방사'의 건설사업관리용역 입찰에 참가하면서 사전에 낙찰물량을 배분하거나 낙찰예정자를 합의하여 결정하는 방법으로 구 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조 제1항 제3호 및 제8호 및 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제40조 제1항 제3호 및 제8호를 위반하였다는 혐의에 대하여 심의절차를 종료한다.

5. 피심인 주식회사 청우종합건축사사무소가 고(故) 김OO을 매개로 한국토지주택공사가 발주한 '관악봉천 및 서울산림', '화성동탄2 A-53BL', '서울대방 및 동작구 수방

사'의 건설사업관리용역 입찰에 참가하면서 사전에 낙찰물량을 배분하거나 낙찰예정자를 합의하여 결정하는 방법으로 구 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조 제1항 제3호 및 제8호를 위반하였다는 혐의에 대하여 심의절차를 종료한다.

6. 피심인 주식회사 에이치케이건축사사무소가 조달청이 발주한 '경기남부 직업능력개발원 신축공사' 건설사업관리용역 입찰에 참가하면서 사전에 낙찰예정자를 합의하여 결정하는 방법으로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제40조 제1항 제8호를 위반하였다는 혐의에 대하여 심의절차를 종료한다.

7. 피심인 마인엔지니어링건축사사무소 주식회사가 조달청이 발주한 '미래해양과학관' 건설사업관리용역 입찰에 참가하면서 사전에 낙찰예정자를 합의하여 결정하는 방법으로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제40조 제1항 제8호를 위반하였다는 혐의에 대하여 심의절차를 종료한다.

이 유

1. 기초사실

가. 피심인들의 지위 및 일반현황

1 피심인 주식회사 건축사사무소 건원엔지니어링, 주식회사 건축사사무소광장, 주식회사 길종합건축사사무소이엔지, 주식회사 다인씨엠건축사사무소, 주식회사 대성씨엠건축사사무소, 주식회사 종합건축사사무소 동일건축, 주식회사 디엠이엔지종합건축사사무소(舊 목양종합건축사사무소), 마인엔지니어링건축사사무소 주식회사, 주식회사 무영씨엠건축사사무소, 주식회사 삼우씨엠건축사사무소, 주식회사 선엔지니어링종합건축사사무소, 신성종합건축사사무소 주식회사, 주식회사 신화엔지니어링종합건축사사무소, 주식회사 아이티엠건축사사무소, 주식회사 에이치케이건축사사무소(舊 혜원까치건축사사무소), 주식회사 영화키스톤건축사사무소, 주식회사 유탑엔지니어링, 주식회사 청우종합건축사사무소, 주식회사 케이디 엔지니어링 건축사사무소, 주식회사 토

문엔지니어링건축사사무소, 주식회사 펨코엔지니어링건축사사무소, 주식회사 해마종합건축사사무소, 주식회사 행림종합건축사사무소, 주식회사 희림종합건축사사무소[1]는 「건설기술 진흥법」 제26조에 따라 각 시·도지사에게 '건설엔지니어링사업자'로 등록하고 건설사업용역 업무를 수행하는 자들로서 각각 독점규제 및 공정거래에 관한 법률[2][3] 제2조 제1호에서 규정하고 있는 사업자에 해당한다.

2 피심인들의 일반현황은 아래 <표 1> 기재와 같다.

---

1) 이하 피심인들 및 피심인 외 사업자들의 회사 명칭을 기재할 때 '주식회사'는 생략하고, 피심인명을 기재할 때 '피심인'은 생략하고 상호명만 기재하며, 건원엔지니어링은 '건원'으로, 건축사사무소광장은 '광장'으로, 다인씨엠건축사사무소는 '다인'으로, 대성씨엠건축사사무소는 '대성'으로, 종합건축사사무소 동일건축은 '동일'로, 디엠이엔지종합건축사사무소(舊 목양종합건축사사무소)는 '목양'으로 하되 3. 처분 부분에서의 시정명령 및 과징금조치 대상 사업자는 디엠이엔지(舊 목양)으로, 마인엔지니어링건축사사무소는 '마인'으로, 무영씨엠건축사사무소는 '무영'으로, 삼우씨엠건축사사무소는 '삼우'로, 선엔지니어링종합건축사사무소는 '선'으로, 신성종합건축사사무소는 '신성'으로, 신화엔지니어링종합건축사사무소는 '신화'로, 아이티엠건축사사무소는 '아이티엠'으로, 에이치케이건축사사무소(舊 혜원까치건축사사무소)는 '혜원까치'로, 영화키스톤건축사사무소는 '영화'로, 유탑엔지니어링은 '유탑'으로, 청우종합건축사사무소는 '청우'로, 주식회사 케이디엔지니어링건축사사무소는 '케이디'로, 토문엔지니어링건축사사무소는 '토문'으로, 펨코엔지니어링건축사사무소는 '펨코'로, 해마종합건축사사무소는 '해마'로, 행림종합건축사사무소는 '행림'으로, 희림종합건축사사무소는 '희림'으로 약칭한다.

2) ① 한국토지주택공사(이하 'LH'라 칭함) 발주 2019년 공동행위에서 케이디, 토문, 목양, 아이티엠, 무영에 대하여는 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(2020. 2. 11. 법률 제16998호로 개정되기 전의 것), ② LH 발주 2020년 공동행위에서 영화, 청우, 대성, 선, 광장에 대하여는 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(2020. 5. 19. 법률 제17290호로 개정되기 전의 것), 신화에 대하여는 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(2020. 12. 29. 법률 제17799호로 개정되어 2021. 12. 30. 시행되기 전의 것), 유탑에 대하여는 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(2021. 12. 28. 법률 제18661호로 개정되기 전의 것), 다인, 케이디, 토문, 건원, 무영, 목양, 아이티엠, 신성, 동일, 희림, 해마, 행림에 대하여는 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(2023. 6. 20. 법률 제19510호로 개정되기 전의 것), ③ LH발주 개별 입찰담합에서 '음성금석 A3BL', '정읍수성 행복주택', '화성비봉 A-4,5BL', '수서역세권 A2BL', '파주운정3 A16BL', 수원당수 A-4BL', '화성향남2 A21,22BL', '인천가정2 A-1BL', '인천영종 A-10BL', '여주역세권 3BL', '화성동탄2 A-53BL', '양주옥정 A-25BL', '화성동탄2 A-54BL', '삼척당저 1BL' 입찰에서 행림, 길, 케이디, 동일, 목양, 무영, 삼우, 아이티엠, 신성, 토문, 청우, 펨코, 건원, 광장에 대하여는 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(2020. 5. 19. 법률 제17290호로 개정되기 전의 것), '화성동탄2 트라이엠파크' 입찰에서 건원, 광장에 대하여는 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(2020. 12. 29. 법률 제17799호로 개정되어 2021. 12. 30. 시행되기 전의 것) '파주운정3 A-24,47BL', '고양장항 A-2BL', '서울대방 및 동작구 수방사' 입찰에서 행림, 목양, 선, 청우, 신성, 대성, 건원에 대하여는 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(2022. 6. 29. 법률 제18661호로 개정되기 전의 것), '부천원종 및 부천괴안', '울산다운2 A-5,6,9BL', '평택고덕 A58BL', '아산탕정 2-A8BL', '서울공릉아파트', '화성비봉 A-3BL', '대전장대 1BL', '해남해리 2BL', '경주내남 및 경주황성', '파주운정3 A-22BL', '인천가정 A-2BL' 입찰에서 동일, 행림, 목양, 토문, 선, 신화, 신성, 케이디, 무영, 건원에 대하여는 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(2023. 6. 20. 법률 제19510호로 개정되기 전의 것), ④ 조달청 발주 공동행위에서 토문, 아이티엠, 다인, 건원, 무영, 행림, 신화, 선, 희림, 마인에 대하여는 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(2023. 6. 20. 법률 제19510호로 개정되기 전의 것), 혜원까치에 대하여는 (2021. 12. 28. 법률 제18661호로 개정되기 전의 것)을 적용한다.

3) 이하에서 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」을 지칭할 때, 2023. 6. 20. 법률 제19510호로 개정되기 전의 것 및 2021. 12. 28. 법률 제18661호로 개정되기 전의 것을 '법'으로, 2020. 12. 29. 법률 제17799호로 개정되기 전의 것, 2020. 5. 19. 법률 제17290호로 개정되기 전의 것, 2020. 2. 11. 법률 제16998호로 개정되기 전의 것 등을 구분 없이 '구법'으로 지칭한다.

<표 1>

일 반 현 황

(해당연도 말 기준, 단위: 백만 원)

연번	피심인	연도	자본금	부채총계	자본총계	이익잉여금	매출액	영업이익	당기순이익	설립일
1	건원	2024	930	18,560	35,927	34,997	85,089	7,296	5,147	’99. 12. 2.
		2023	930	13,374	32,779	31,849	77,122	2,618	2,213	
		2022	930	15,532	32,567	31,637	71,048	3,920	2,974	
2	광장	2024	155	9,088	12,550	16,520	46,100	3,309	2,973	’97. 6. 27.
		2023	155	5,811	13,903	13,748	43,884	1,946	1,713	
		2022	155	4,292	12,189	12,034	35,839	551	872	
3	길	2024	510	10,814	32,532	35,761	48,685	4,120	4,366	’97. 6. 26.
		2023	510	10,663	28,125	31,394	26,287	△936	△363	
		2022	510	5,718	28,455	31,757	47,734	7,683	7,286	
4	다인	2024	500	6,995	42,838	43,405	43,583	1,743	1,579	’95. 12. 18.
		2023	500	4,118	42,107	42,705	47,371	260	733	
		2022	500	4,176	42,227	42,851	44,073	2,096	3,356	
5	대성	2024	150	10,777	18,912	19,786	34,059	3,084	3,065	’04. 11. 1.
		2023	150	12,432	15,847	16,720	30,785	1,303	1,314	
		2022	150	9,769	14,533	15,406	24,509	637	1,138	
6	동일	2024	2,580	38,199	6,683	4,103	77,750	1,298	797	’87. 12. 17.
		2023	2,580	43,332	5,886	3,306	71,317	△7,876	△8,097	
		2022	2,580	30,419	13,983	11,403	78,023	862	830	
7	마인	2024	1,402	21,875	17,022	15,543	48,825	6,968	5,718	’15. 6. 11.
		2023	1,402	21,393	10,448	8,969	39,683	4,008	3,657	
		2022	1,402	5,768	6,759	5,312	30,946	3,276	2,787	
8	목양	2024	540	14,658	42,085	43,028	57,855	4,463	5,869	’00. 9. 18.
		2023	540	16,931	36,216	37,158	62,530	6,479	5,620	
		2022	540	16,968	30,896	31,838	58,975	6,688	6,364	
9	무영	2024	700	38,908	27,694	23,040	64,627	2,003	2,642	’04. 12. 16.
		2023	700	39,736	25,513	20,852	63,993	288	7,430	
		2022	700	66,509	18,223	13,592	63,680	2,464	2,136	
10	삼우	2024	1,622	31,173	52,853	53,233	136,390	7,038	6,876	’79. 3. 7.
		2023	1,622	25,819	45,846	46,357	147,797	7,220	8,319	
		2022	1,622	25,130	37,363	38,050	144,771	12,516	5,464	
11	선	2024	2,750	22,830	77,367	69,591	91,073	15,237	17,166	’99. 4. 23.
		2023	2,750	20,843	61,576	52,425	73,079	4,809	4,103	
		2022	2,750	14,578	58,573	49,697	67,585	3,911	2,569	
12	신성	2024	600	14,139	20,843	20,051	47,435	3,557	3,633	’97. 8. 28.
		2023	600	12,742	18,410	17,618	47,991	3,380	3,774	
		2022	600	11,142	15,605	14,843	42,955	3,042	2,514	
13	신화	2024	1,381	7,679	31,901	30,426	47,223	7,295	6,751	’89. 11. 21.
		2023	1,381	6,157	30,149	28,674	42,936	3,250	3,420	
		2022	1,381	7,503	26,729	25,254	47,300	5,386	5,001	
14	아이티엠	2024	1,000	20,095	26,750	29,441	66,837	738	1,361	’97. 3. 28.
		2023	1,000	19,425	25,388	28,079	63,881	△294	△77	
		2022	1,000	15,984	26,186	28,157	59,361	922	1,000	
15	영화	2024	1,120	2,520	23,954	22,834	48,004	2,188	1,663	’94. 1 .25.
		2023	1,120	1,668	22,290	21,170	40,201	606	526	
		2022	1,120	2,129	21,764	20,644	34,848	853	692	

연번	피심인	연도	자본금	부채총계	자본총계	이익잉여금	매출액	영업이익	당기순이익	설립일
16	유탑	2024	2,700	56,721	56,605	56,672	54,726	2,331	2,220	'89. 11. 23.
		2023	2,700	40,715	54,385	50,451	51,783	2,786	4,146	
		2022	2,700	28,364	46,420	46,305	55,926	5,334	4,749	
17	청우	2024	600	11,912	34,000	31,015	26,955	155	△223	'94. 1. 4.
		2023	600	12,634	35,794	35,148	27,853	16	3,342	
		2022	600	9,496	34,331	33,807	33,443	3,504	1,744	
18	케이디	2024	600	3,881	24,280	22,272	42,946	2,179	2,376	'97. 11. 20.
		2023	600	2,431	21,597	20,871	43,109	1,921	2,039	
		2022	600	2,609	20,482	19,782	44,827	2,555	2,518	
19	토문	2024	600	13,707	20,289	23,447	61,616	4,086	4,674	'90. 10. 12.
		2023	600	13,182	16,500	20,742	59,860	5,993	5,202	
		2022	600	9,660	12,978	17,220	56,527	4,213	3,684	
20	펨코	2024	550	10,166	28,367	28,472	41,923	5,613	5,458	'97. 1 30.
		2023	550	9,995	23,372	23,514	38,787	4,790	4,586	
		2022	550	7,002	18,755	18,928	32,286	4,102	3,801	
21	해마	2024	200	15,302	18,776	18,576	42,294	3,954	1,161	'03. 3. 31.
		2023	200	11,429	17,615	17,415	37,862	4,750	4,098	
		2022	200	9,257	17,411	17,211	36,118	6,180	5,535	
22	행림	2024	613	95,482	34,999	34,156	101,848	2,372	△2,758	'92. 3. 18.
		2023	613	98,807	37,756	36,914	92,573	3,744	3,378	
		2022	613	57,729	34,378	33,535	77,331	2,118	2,076	
23	혜원까치	2024	500	51,291	17,301	21,642	68,899	455	1,369	'95. 5. 23.
		2023	500	32,476	15,932	20,273	58,220	2,648	1,483	
		2022	500	35,079	14,449	18,790	52,483	1,819	1,202	
24	희림	2024	6,961	126,169	82,130	76,073	240,961	15,279	13,428	'89. 11. 28.
		2023	6,961	120,218	73,289	65,111	228,652	7,376	6,377	
		2022	6,961	131,057	68,070	60,823	221,067	10,127	7,141	

* 심사보고서 소갑 제3-1호증[4] 내지 소갑 제3-24호증, 피심인 제출자료

나. 시장구조 및 실태

1) 건설산업관리의 개념 및 시장현황

가) 건설사업관리(CM : Construction Management)의 개념

3 '건설사업관리'란 건설산업기본법[5] 제2조 제8호에 따라 건설공사에 관한 기획, 타당성 조사, 분석, 설계, 조달, 계약, 시공관리, 감리, 평가 또는 사후관리 등에 관한 관리를 수행하는 것을 말한다. .

4) 이하 '심사보고서 소갑 제O호증'은 '소갑 제O호증'으로 기재한다.
5) 2022. 2. 3. 법률 제18826호로 일부 개정되어, 2022. 8. 4. 시행된 것을 말한다.

4 건설사업관리의 업무 범위는 건설기술 진흥법 시행령 제59조 제1항[6]에 따라 ① 설계 전 단계, ② 기본설계 단계, ③ 실시설계 단계, ④ 구매조달 단계, ⑤ 시공단계, ⑥ 시공 후 단계로 구분되며, 각 단계별 업무 내용은 제2항[7]에 규정되어 있다.

5 다만, 이 사건 관련 입찰은 건설공사 전 과정이 아닌 '시공단계'의 '발주청 감독권한대행 건설사업관리' 용역과 관련된 것으로서, 이 용역에는 시공계획과 공정표의 검토, 시공이 설계도면 내용에 맞게 이루어졌는지 등에 대한 검토 및 확인 업무 등이 포함되는데, 현업에서는 이러한 '시공단계 감독권한대행 건설사업관리'를 '책임감리'라 한다.[8]

6 참고로 민간부문의 감리는 공동주택의 경우에는 주택법 제43조[9] 등에 따라 사업계획승인권자인 시장, 군수 등이 감리자를 지정하여야 하며, 일반건축물의 경우에는 건축법 제25조[10] 등에 따라 건축주가 공사감리자를 지정하여야 한다.

나) 건설사업관리의 시행

7 공공부문의 감리는 건설기술 진흥법 제39조[11]에 따라 발주청[12]은 건설공사의

---

6) 건설기술 진흥법 시행령 제59조(건설사업관리의 업무범위 및 업무내용) ① 법 제39조 제1항에 따른 건설사업관리의 업무범위는 다음 각 호에 따른 단계별로 구분한다.
1. 설계 전 단계, 2. 기본설계 단계, 3. 실시설계 단계, 4. 구매조달 단계, 5. 시공 단계, 6. 시공 후 단계

7) 건설기술 진흥법 시행령 제59조(건설사업관리의 업무범위 및 업무내용) ② 제1항에 따른 단계별 업무 내용은 다음 각 호로 한다.
1. 건설공사의 계획, 운영 및 조정 등 사업관리 일반, 2. 건설공사의 계약관리, 3. 삭제 <2017. 12. 29.>
4. 건설공사의 사업비 관리, 5. 건설공사의 공정관리, 6. 건설공사의 품질관리, 7. 건설공사의 안전관리
8. 건설공사의 환경관리, 9. 건설공사의 사업정보 관리, 10. 건설공사의 사업비, 공정, 품질, 안전 등에 관련되는 위험요소 관리, 11. 그 밖에 건설공사의 원활한 관리를 위하여 필요한 사항

8) 참고로 발주청의 감독권한을 보조하는데 그치는 '시공단계 건설사업관리'는 '시공감리'라고 한다.

9) 주택법 제43조(주택의 감리자 지정 등) ① 사업계획승인권자가 제15조제1항 또는 제3항에 따른 주택건설사업계획을 승인하였을 때와 시장·군수·구청장이 제66조제1항 또는 제2항에 따른 리모델링의 허가를 하였을 때에는 「건축사법」 또는 「건설기술 진흥법」에 따른 감리자격이 있는 자를 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 주택건설공사의 감리자로 지정하여야 한다. 다만, 사업주체가 국가·지방자치단체·한국토지주택공사·지방공사 또는 대통령령으로 정하는 자인 경우와 「건축법」 제25조에 따라 공사감리를 하는 도시형 생활주택의 경우에는 그러하지 아니하다.

10) 건축법 제25조(건축물의 공사감리) ① 건축주는 대통령령으로 정하는 용도·규모 및 구조의 건축물을 건축하는 경우 건축사나 대통령령으로 정하는 자를 공사감리자(공사시공자 본인 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조에 따른 계열회사는 제외한다)로 지정하여 공사감리를 하게 하여야 한다.

11) 건설기술 진흥법 제39조(건설사업관리 등의 시행) 발주청은 건설공사를 효율적으로 수행하기 위하여

품질 확보 및 향상을 위하여 대통령령으로 정하는 건설공사[13]에 대해서는 법인인 건설엔지니어링사업자[14]로 하여금 건설사업관리(발주청의 감독권한대행 업무를 포함)를 하게 하여야 한다.[15]

8 이에 따라 건설사업관리 업무를 수행한 건설엔지니어링사업자는 건설공사의 주요 구조부에 대한 시공, 검사 및 시험 등 세부적인 업무 내용을 포함한 보고서를 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 작성하여 발주청에 제출하여야 한다.[16]

9 이 사건 물량배분 및 입찰담합은 건설기술 진흥법에 따라 한국토지주택공사(이하 'LH'라 한다) 발주 및 국가·지방자치단체 등이 조달청을 통해 발주한 건설사업관리용역 입찰에서 이루어졌다.

다) 건설사업관리용역 관련 시장 현황

필요한 경우에는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 건설공사에 대하여 건설엔지니어링사업자로 하여금 건설사업관리를 하게 할 수 있다.
1. 설계·시공 관리의 난이도가 높아 특별한 관리가 필요한 건설공사
2. 발주청의 기술인력이 부족하여 원활한 공사 관리가 어려운 건설공사
3. 제1호 및 제2호 외의 건설공사로서 그 건설공사의 원활한 수행을 위하여 발주청이 필요하다고 인정하는 건설공사.

12) 건설기술 진흥법 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
6. "발주청"이란 건설공사 또는 건설엔지니어링을 발주(發注)하는 국가, 지방자치단체,「공공기관의 운영에 관한 법률」제5조에 따른 공기업・준정부기관,「지방공기업법」에 따른 지방공사・지방공단, 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관의 장을 말한다.

13) 건설기술 진흥법 시행령 제55조(감독 권한대행 등 건설사업관리의 시행)
① 법 제39조 제2항에서 "대통령령으로 정하는 건설공사"란 다음 각 호의 건설공사를 말한다.
1. 총공사비가 200억 원 이상인 건설공사로서 별표 7에 해당하는 건설공사
2. 제1호 외의 건설공사로서 교량, 터널, 배수문, 철도, 지하철, 고가도로, 폐기물처리시설, 폐수처리시설 또는 공공하수처리시설을 건설하는 건설공사 중 부분적으로 법 제39조 제2항에 따른 감독 권한대행 업무를 포함하는 건설사업관리(이하 "감독권한대행 등 건설사업관리"라 한다)가 필요하다고 발주청이 인정하는 건설공사 3. (생략)

14) 건설기술 진흥법 제2조(정의) 제3호에 따르면, "건설엔지니어링"이란 다른 사람의 위탁을 받아 건설기술에 관한 업무를 수행하는 것을 말하며, 같은 조 제9호에 따르면 "건설엔지니어링사업자"란 건설엔지니어링을 영업의 수단으로 하려는 자로서 일정한 요건을 갖추어 각 시·도지사에게 등록한 자를 말한다.

15) 건설산업 진흥법 제39조(건설사업관리 등의 시행) ② 발주청은 건설공사의 품질 확보 및 향상을 위하여 대통령령으로 정하는 건설공사에 대하여는 법인인 건설엔지니어링사업자로 하여금 건설사업관리(시공단계에서 품질 및 안전관리 실태의 확인, 설계변경에 관한 사항의 확인, 준공검사 등 발주청의 감독권한대행 업무를 포함한다)를 하게 하여야 한다.

16) 건설산업 진흥법 제39조(건설사업관리 등의 시행) ④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 건설사업관리 업무를 수행한 건설엔지니어링사업자는 건설공사의 주요 구조부에 대한 시공, 검사 및 시험 등 세부적인 업무내용을 포함한 보고서를 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 작성하여 발주청에 제출하여야 한다. 이 경우 건설사업관리보고서는 건설엔지니어링사업자의 소속 건설기술인 중 대통령령으로 정하는 건설기술인이 작성하여야 한다.

10 한국건설엔지니어링협회의 자료에 따르면, 아래 <표 2> 기재와 같이 2024. 6. 30. 현재 국내 건설엔지니어링사업자 수는 총 3,917개이며, 그 가운데 건설사업관리 업무만을 수행하는 사업자 수는 484개인 것으로 확인된다.

<표 2> 국내 건설엔지니어링사업자 현황

건설엔지니어링사업자 및 건설엔지니어링사업 수주실적 현황

(2024. 06. 30. 현재)

Ⅰ. 건설엔지니어링사업자의 수

(단위 : 개사, 전문분야별)

구분	합계	종합	설계.사업관리			품질검사
			일반	설계등	건설사업관리	
사업자수	3,917	1	876	2,384	484	172

Ⅱ. CEMS에 등록된 건설기술인의 수

(단위 : 명, 기술인등급별)

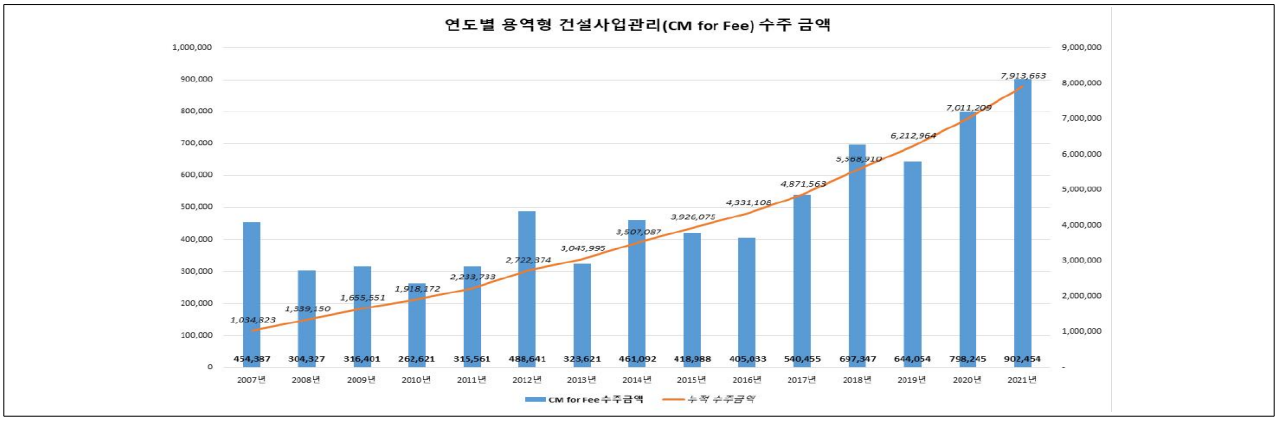
구분	합계	특급	고급	중급	초급	기타
등록인원수	79,443	40,130	13,296	9,598	15,626	793

* 한국건설엔지니어링협회 누리집(www.ekacem.or.kr)

11 국내 건설사업관리용역 관련 시장은 1990년 초부터 시장이 형성되기 시작해서 현재까지 꾸준한 상승세를 유지하고 있으며, 아래 <표 3> 기재와 같이 2022년까지 누적 수주금액은 9조 394억 원으로 파악된다.

<표 3> 용역형 건설사업관리 수주 금액 추이

(단위: 백만 원)



* 한국CM협회(2023년 건설사업관리 능력평가·공시 자료집)

12 참고로 한국CM협회 2024. 8. 29. 보도자료에 따르면, '2023년 용역형 건설사업관리 실적 상위 20개사'의 현황은 아래 <표 4> 기재와 같다.

<표 4> 2023년 용역형 건설사업관리 실적 상위 업체 현황

1. 용역형 CM 실적

(단위 : 백만원)

순번	업 체 명	총액		공공		민간	
		연번	금액	연번	금액	연번	금액
1	㈜삼우씨엠건축사사무소	1	100,991	16	16,924	1	84,067
2	㈜희림종합건축사사무소	2	77,612	7	28,658	2	48,954
3	㈜건축사사무소 건원엔지니어링	3	62,052	10	26,161	3	35,891
4	㈜토펙엔지니어링건축사사무소	4	61,018	11	25,714	4	35,304
5	㈜무영씨엠건축사사무소	5	58,505	5	32,942	8	25,563
6	㈜행림종합건축사사무소	6	56,431	1	47,981	13	8,450
7	㈜정림씨엠건축사사무소	7	44,265	18	12,795	5	31,470
8	㈜경호엔지니어링종합건축사사무소	8	42,940	2	42,940	-	-
9	㈜토문엔지니어링건축사사무소	9	39,982	8	26,446	10	13,536
10	㈜선진엔지니어링종합건축사사무소	10	36,776	3	36,776	-	-
11	㈜선엔지니어링종합건축사사무소	11	33,544	4	33,544	-	-
12	㈜종합건축사사무소동일건축	12	32,264	14	20,944	11	11,320
13	㈜전인씨엠건축사사무소	13	32,242	21	2,700	6	29,542
14	㈜아이티엠건축사사무소	14	31,944	6	30,931	17	1,013
15	㈜해안종합건축사사무소	15	28,802	19	11,959	9	16,843
16	더블유에스피아시아리미티트(영업소)	16	26,595	25	64	7	26,531
17	㈜에이치케이건축사사무소	17	26,391	9	26,345	21	46
18	㈜디엠이엔지종합건축사사무소	18	24,744	12	23,684	16	1,060
19	㈜다인그룹엔지니어링종합건축사사무소	19	21,837	13	21,837	-	-
20	㈜신화엔지니어링종합건축사사무소	20	19,788	15	19,788	-	-

* 소갑 제1-1호증(한국CM협회 2024. 8. 29. 보도자료)

2) 건설산업관리용역 입찰

13 건설사업관리용역 입찰은 '국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률'(국가계약법) 시행령 제42조 제4항[17]에 따라 '종합심사낙찰제'를 적용하여 낙찰자가 결정된다.

14 종합심사낙찰제는 건설사업관리 분야 등에서 기술중심의 경쟁을 유도하기 위한 목적으로 2019. 3. 5.부터 시행되고 있다.

15 국가계약법의 적용을 받는 LH와 조달청은 건설사업관리용역 입찰에서 대부분 종합심사낙찰제를 적용하여 낙찰자를 결정하고 있다.[18]

---

17) 제42조(국고의 부담이 되는 경쟁입찰에서의 낙찰자 결정)
④ 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 공사 또는 용역입찰에 대해서는 예정가격 이하로 입찰한 입찰자 중 각 입찰자의 입찰가격, 공사수행능력(용역입찰의 경우에는 용역수행능력을 말하며, 제40조 제2항 단서 및 이하에서 같다) 및 사회적 책임 등을 종합 심사하여 합산점수가 가장 높은 자를 낙찰자로 결정한다.

18) 참고로, 이 사건 관련 입찰 92건 중 적격심사제가 적용된 입찰은 LH가 발주한 '행정중심복합도시 6-3M2' 및 조달청이 발주한 '구)청사부지 복합건축물' 총 2건이다. 종합심사낙찰제 적용 이전에는 '적격심사제'로 낙찰자를 결정하였고, 현행 지방계약법에는 종합심사낙찰제가 규정되어 있지 않아 여전히 적격심사제가 적용되고 있다.

가) 낙찰자 결정 방법

(1) 적격심사제

(가) 개념

16 적격심사제란 예정가격 이하에서 최저가격으로 입찰한 자 순으로 계약이행 능력 등을 심사하여 낙찰자를 결정하는 방식을 말하며, 현재에는 종합심사낙찰제 적용대상 이외의 건설사업관리용역 입찰 등에 적용되고 있다.

(나) 입찰참가자격 사전심사

17 적격심사제의 입찰참가자격 사전심사는 1단계(사업수행 능력평가) 또는 2단계(사업수행 능력평가와 기술자평가서 평가)로 실시된다.

18 1단계 사업수행 능력평가(Pre-Qualification, 이하 'PQ'라 한다)는 발주자가 입찰참가 적격자를 선정하기 위해 입찰에 참가하고자 등록한 업체에 대해 참가기술인, 유사 용역 수행실적, 신용도, 기술개발 및 투자실적, 업무중복도 등의 사업수행 능력을 평가하는 것을 말한다.

19 1단계 평가만 실시하는 경우에는 PQ 점수가 90점 이상인 자가 적격자로 선정되나, 용역비 20억 원 이상의 감독권한대행 업무를 제외한 건설사업관리(시공단계에서 감리업무를 포함하여 시행하는 용역)의 경우 PQ 점수가 95점 이상인 자를 대상으로 기술자평가서 평가[19]를 실시하여야 한다.

(다) 낙찰자 결정

19) 기술자평가서 평가(State of Qualification, 이하 'SOQ'라 한다)란 건설사업관리용역 입찰에 참가하기 위해 등록한 업체가 제안한 해당 용역의 요구 조건에 부합하는 경력 및 역량을 갖춘 기술자, 수행계획 및 방법 등을 평가하는 것을 말하며 SOQ 평가결과 적격자에 한하여 가격입찰에 참가할 수 있다.

20 입찰참가자격 사전심사를 통과한 입찰참가 적격자들은 입찰에 참가하여 낙찰하한율(예정가격 대비 79.995%) 이상 예정가격 이하 최저가 입찰자 순으로 적격심사를 받아 종합평점이 일정 점수 이상이면 낙찰자로 결정된다.

21 종합평점은 당해 용역 수행 능력과 입찰가격 점수를 합산하여 계산되며, 당해 용역 수행능력 점수는 앞서 실시했던 PQ 점수나 SOQ 점수를 환산하여 적용한다. 따라서 이 단계에서 적격심사가 별도로 진행되는 것은 아니며, 환산된 PQ 점수나 SOQ 점수에 입찰가격점수가 합산되어 종합평점이 계산된다.

(2) 종합심사제

(가) 개념

22 종합심사낙찰제는 입찰에 참가하고자 하는 사업자를 대상으로 사회적 책임 수준을 포함한 사업자의 역량, 당해 과업 수행을 위한 기술 제안 및 투입 핵심인력의 수준 등 종합적인 '기술 제안'과 '입찰가격 제안'을 평가하여 종합심사점수가 높은 자와 계약을 체결하는 입찰 제도를 말한다.

23 종합심사낙찰제에서는 기술점수(비중 80% 이상)와 가격점수를 합하여 가장 높은 점수를 받은 업체를 낙찰자로 결정하므로, 적격심사제와 달리 기술력이 높은 업체가 합당한 가격을 보상받을 수 있다.

24 다만, 예정가격 대비 80% 미만의 낮은 가격으로 입찰하더라도 가격점수가 조금만 오르도록 되어 있어, 가격경쟁이 일정 부분 제한되는 측면도 존재한다.

(나) 적용대상

25 현행 국가계약법 시행령에 따라 '추정가격 50억 원 이상인 감독권한대행 업무를 포함하는 건설사업관리용역', '추정가격 30억 원 이상의 건설공사 기본계획 및

기본설계 용역'과 '추정가격 40억 원 이상의 실시설계 용역' 등에 종합심사낙찰제를 적용하여야 한다.

26 다만, 이 사건 공동행위가 시작된 2019년 10월부터 국가계약법 시행령이 개정된 2023. 11. 16. 이전까지는 '추정가격 20억 원 이상인 감독권한대행 업무를 포함하는 건설사업관리용역', '추정가격 15억 원 이상의 건설공사 기본계획 및 기본설계 용역'과 '추정가격 25억 원 이상의 실시설계 용역' 등에 종합심사낙찰제가 적용되었다.

(다) 심사기준

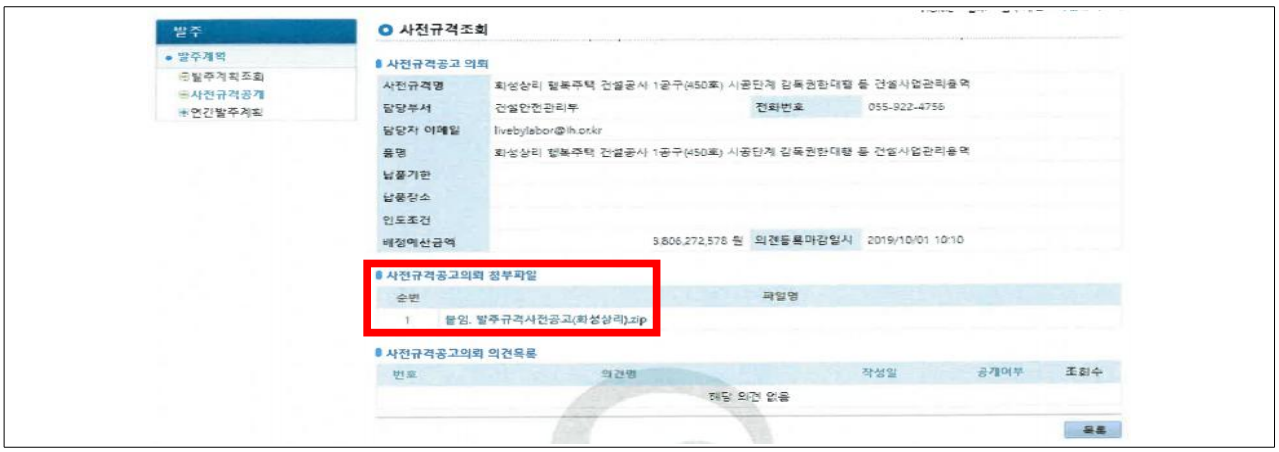
27 국가계약법 시행령에서는 종합심사낙찰제를 적용하는 경우 '용역계약 종합심사낙찰제 심사기준'(기획재정부계약예규)에 따라 발주청이 개별적으로 심사기준을 정하고 입찰 전에 입찰에 참가하려는 자가 그 기준을 열람할 수 있도록 할 것을 규정하고 있다.

28 이에 따라 LH는 '건설사업관리용역 종합심사낙찰제 세부심사기준'을, 조달청은 '조달청 건설엔지니어링 종합심사낙찰제 세부기준' 및 '조달청 기술용역 기술제안서 등 평가위원회 구성 및 운영기준'을 정함으로써 입찰의 세부절차, 평가기준 및 평가위원회 구성 등을 규정하고 있다.

(라) 입찰절차

29 LH와 조달청은 통상 아래 <표 5> 기재와 같이, 본 입찰을 공고하기 약 14일 ~ 60일 이전에 사전규격을 공고하여, 사업자들로 하여금 사전에 본 입찰을 준비할 수 있게 하고 있으며, 이때 본 입찰과 관련된 자료 및 발주의뢰서 등이 공고된다.

<표 5> 사전규격 공고 자료(LH 예시)



23 한편, LH는 통상 매년 3~4월경에 자체 전자조달시스템(http://ebid.lh.or.kr)을 통해 당해 연도의 '연간 건설사업관리용역 발주계획'을 먼저 일괄적으로 공지한 후, 개별 입찰 별로 다시 사전규격을 공고하고 있다.

24 다만, LH의 '연간 건설사업관리용역 발주계획'은 사정에 따라 발주되지 못하는 경우도 있고, 2~3개 공구가 합쳐져 통합 발주되는 경우도 있다.

30 사전규격 공고 이후의 입찰절차는 아래 <표 6> 기재와 같이 입찰공고 → 기술적이행능력 평가 → 종합기술제안서 및 가격제안서 평가 순으로 진행된다.[20]

31 기술적이행능력 평가와 종합기술제안서 평가를 통합하여 종합기술제안서만을 평가하는 경우도 있는데 이를 통합평가방식이라 하며, 이 사건 입찰은 주로 통합평가방식이 적용되었다.

<표 삽입을 위한 여백>

20) 종합심사낙찰제에는 통합평가방식과 2단계 방식이 있으며, 이 사건 입찰은 주로 통합평가방식이 적용되었다. 이 경우 <표 6>에서 기술적이행능력평가서 제출, 평가 및 결과통보 절차는 생략될 수도 있다.

<표 6> 종합심사낙찰제 적용 입찰 관련 절차

입찰공고	→	기술적이행능력 평가서 제출	→	기술적이행능력 평가 및 결과통보	→	종합기술제안서 및 가격제안서 제출(**입찰**)	→	
종합기술제안서 평가 및 결과통보	→	가격제안서 평가(**개찰**)	→	낙찰자 결정	→	계약체결		

* LH 제출자료

(마) 종합기술서 평가

① 평가위원회

32 LH는 '건설사업관리용역 종합심사낙찰제 세부심사기준'에 따라 평가위원회를 구성하고 있는데, 종합심사낙찰제 시행 초기에는 7인(내부위원 5인)으로 구성하였다가 2021년 9월[21]부터는 15인[22]으로 늘리고 모두 외부위원으로 구성하고 있다.

33 조달청은 '기술용역 기술제안서 등 평가위원회 구성 및 운영기준'에 따라 조달청 기술자문위원회 위원 중에서 추정가격 30억 원 미만은 7명, 추정가격 30억 원 이상은 9명을 선정하여 구성하고 있다.

② 평가항목 및 배점

34 종합기술제안서의 평가항목은 크게 정량적 평가항목과 정성적 평가항목으로 구분되며, 정량적 평가항목에는 '신용도', '기술개발 및 투자실적', '유사용역 수행실적', '기술인 등급' 등이 있다.

35 정성적 평가항목에는 '사업수행방법', '전문가 역량' 등이 있으며, 전문가 역량

21) 2021년에 LH 직원들의 부동산 투기 문제로 국토교통부가 2021. 6. 7. 발표한 '국민신뢰 회복을 위한 LH 혁신방안'의 일환으로 7인에서 15인으로 늘어나게 되었다.
22) 건축 분야의 9인과 토목·기계·전기 분야별 각 2인으로 구성된다.

평가를 위한 기술인 발표 및 면접 평가를 실시한다.

36 기술인 발표 및 면접 평가는 LH와 조달청 모두 책임기술자가 발표를 하는 것은 동일하나 면접의 경우 LH는 책임기술자 외에 건축, 전기, 통신, 소방 등 모든 공정에 1명씩이 참여하여야 하는데 반해, 조달청의 경우에는 책임기술자와 주요 공정 1명 등 2명만 참여한다.

37 LH와 조달청의 종합기술제안서 평가항목 및 배점은 아래 <표 7> 및 <표 8> 기재와 같다.

<표 7> LH 종합기술제안서 평가항목 및 배점

평가항목	세부 평가항목	배점	비고
관리역량	신용도	2	정량적 평가
기술역량	용역평가결과, 기술개발 및 투자실적	5	정량적 평가
유사용역 실적	유사용역 수행실적	3	정량적 평가
전문가 역량(정량)	기술인 등급, 실적, 경력, 교육훈련 등	45	정량적 평가
사업수행방법	사업의 성격 및 범위에 대한 이해도, 용역수행조직의 운영방법, 예상되는 문제점 및 개선대책 등	23	정성적 평가
작업 및 직원 투입계획	공종별(단계별) 시공, 품질, 안전, 공정관리계획	12	정성적 평가
전문가 역량(정성)	기술인 발표 및 면접평가	10	정성적 평가
사회적책임	인력고용	최대 +2.0점	
	공정거래	최대 -2점	
평가 관련 신뢰도	평가의 공정성, 적정성 저해우려사항, 제안서 작성위반 등	최대 -10점	
계		100	

* LH 제출자료(종합심사낙찰제 세부심사기준)

<표 삽입을 위한 여백>

<표 8> 조달청 종합기술제안서 평가기준

평가항목	세부 평가항목		배점	비고
관리역량	품질보증 및 관리체계		0.5	정성평가
	사업관리 운영체계		1	정성평가
	신용도(영업정지, 벌점, 품질미흡, 재정건실도)		0.5	정량평가
기술역량	과업에 대한 전문성		1	정량평가
	과업내용에 대한 경험		3	정성평가
	용역평가결과 심사		1	정량평가
유사용역 수행실적	주관사 및 공동참여사의 유사용역 수행실적		3	정량평가
사업수행방법	사업목적의 이해도 및 방법론, 용역수행조직의 운영방법, 과업내용서에 대한 개선사항		25	정성평가
작업 및 직원 투입계획	작업계획 및 직원 투입 계획		10	정성평가
전문가 역량	용역에 투입되는 참여기술인 역량	참여 기술인 수행 능력	20	정량평가
		핵심 기술인 업무 수행의 적합성	15	정성평가
		핵심 기술인 업무 수행의 창의성	10	정성평가
		인터뷰	10	정성평가
사회적책임	인력고용(가점)		최대 +2점	
	공정거래(감점)		최대 -2점	
평가 관련 신뢰도	평가의 공정성·적정성 저해, 제안서 작성위반, 주요벌점 등		최대 -10점	
계			100	

* 조달청 건설엔지니어링 종합심사낙찰제 세부심사기준

③ 평가방법

38 종합기술제안서 평가 시, 정성평가 항목에 대한 변별력 강화를 위해 '위원별 강제 차등 평가'와 '총점 강제 차등 평가'가 적용된다.

39 각 평가위원은 평가항목별로 부여한 점수를 합산하여 사업자 순위를 결정하고, 결정된 순위를 등급별 배분표에 따라 사업자별로 등급을 부여한다.

40 이때 S등급에는 해당 사업자가 획득한 점수를 그 사업자의 기술점수로 하고, A·B·C·D등급에는 S등급 업체 점수를 기준으로 차례로 차등 폭(10%)만큼 차감된 점수(4.5점)를 부여한다. 종합기술평가서에 대한 예시는 아래 <표 9> 기재와 같다.

<표 9> 종합기술제안서 평가표 (예시)

종합기술제안서 평가표			
용 역 명	울산다운2 A-5,6,9BL 건설공사 건설사업관리용역		
평가항목 및 기준	배점	업체별 점수	
		가	나
1) 사업의 성격 및 범위에 대한 이해도	8.0	7.2	8.0
평가내용 : 사업의 특성 및 사업지구 주변환경 등에 대한 이해수준의 적정성 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 8점, (A등급 1개) 7.2점			
2) 용역수행조직의 운영방법	5.0	5	4.5
평가내용 : 현장부서 및 본사 지원부서간의 협업체계, 인력편성의 적절성과 강점 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 5점, (A등급 1개) 4.5점			
3) 예상되는 문제점 및 개선대책	10.0	9	10
평가내용 : 공종별/시공단계별/시공·설계분야별 예상문제점과 개선방안의 효과, 기여도 및 창의성 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 10점, (A등급 1개) 9점			
4) 공종별 시공, 품질, 안전, 공정관리계획	12.0	10.8	12
평가내용 : 시공단계별로 각 공종(건축/토목/기계/전기)의 시공, 품질, 안전, 공정관리계획의 적정성 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 12점, (A등급 1개) 10.8점			
5) 발표 및 면접	10.0	9	10
평가등급별 점수 : (S등급 1개) 10점, (A등급 1개) 9점			
정성평가 총계	45.0	44	44.5
업체별 순위를 구분하기 위하여 평가점수 합계는 동점이 발생하지 않도록 채점			
정성평가점수 등급		A	S
평가등급별 업체수 : (S등급) 1개, (A등급) 1개			
강 제 차 등 최 종 점 수		40	44.5
강제차등 점수산정 : S등급(1위) 업체점수를 기준으로 차등폭(배점의 10%)만큼 강제차등하여 점수배분 예) S등급 업체 : 원점수 사용, A등급(2위) 업체 : S등급 점수-4.5점			

* LH 제출자료

41 위의 <표 9> 기재와 같이 각 평가위원의 평가점수를 사업자별로 합산하여 총점을 산출하고, 아래 <표 10> 기재와 같이 각 사업자의 총점 순위에 따라 다시 강제 차등을 적용하여 최종점수를 산정한다.

42 즉 1위 사업자점수는 원점수를 사용하고, 2위 사업자점수는 1위 사업자의 원점수에서 종합기술제안서 평점의 1%(1점)에 해당되는 점수를 순차적으로 차감하여 산정한다.

<표 삽입을 위한 여백>

<표 10> 평가위원별 심사집계 총괄표 (예시)

종합심사낙찰제 위원별 심사집계 총괄표

■ 용역명 : 울산다운2 A-5,6,9BL 아파트 건설공사(2,753호) 건설사업관리용역

평가분야	위원공종	위원명	평점 가	평점 나
공통	건축1		40.00	44.50
	건축2		40.50	45.00
	건축3		39.00	43.50
	건축4		40.50	45.00
	건축5		38.50	43.00
	건축6		40.00	44.50
	건축7		40.00	44.50
	건축8		39.70	44.20
	건축9		40.00	44.50
	토목1		44.50	40.00
	토목2		38.70	43.20
	기계1		40.50	45.00
	기계2		40.50	45.00
	전기1		44.00	39.50
	전기2		44.00	39.50
정성평가 합계			610.4000	650.9000
A. 정성평가 점수평균			40.6933	43.3933
B. 정량평가 점수			54.7000	53.4469
C. 가감점			1.7540	1.7218
A+B+C 최종합산점수			97.1473	98.5620
순 위			2	1
강제차등 점수			97.5620	98.5620
주관사명				

위 심사집계 총괄표는 심사위원별 채점표와 일치함을 확인합니다.

* LH 제출자료

(바) 입찰가격 평가

43 입찰가격 평가의 경우 예정가격의 100분의 80 이상으로 입찰한 자와 예정가격의 100분의 80 미만으로 입찰한 자로 나누어 평가한다. 입찰가격 산식은 아래 <표 11> 기재와 같다.

<표 11> 입찰가격 산식

예정가격 대비 80% 이상	$\text{평점} = \text{입찰가격평가배점한도} \times \left(\frac{\text{최저입찰가격}}{\text{해당입찰가격}}\right)$
예정가격 대비 80% 미만	$\text{평점} = \text{입찰가격평가배점한도} \times \left(\frac{\text{최저입찰가격}}{\text{추정가격의80\%상당가격}}\right) + a \times \left(\frac{\text{추정가격의80\%상당가격} - \text{해당입찰가격}}{\text{추정가격의80\%상당가격} - \text{추정가격의60\%상당가격}}\right)$
※ 최저입찰가격과 해당입찰가격은 입찰가격이 추정가격의 100분의 60 미만일 경우에는 100분의 60으로 계산하며, a값(가격계수)는 3을 적용함	

* LH 종심제 세부심사기준

44 위 산식에 따르면, 예정가격[23] 대비 80% 미만으로 투찰할 경우 가격 평가점수가 조금만 올라간다. 따라서 입찰참가자들은 일반적으로 기초금액[24] 대비 80% 정도로 투찰하게 된다. 이는 LH가 2019년 5월부터 2022년 말까지 종합심사낙찰제를 적용하여 낙찰자를 결정한 224건의 평균낙찰율이 예정가격 대비 81.2%인 점으로도 확인할 수 있다.

(사) 종합심사점수 산정 및 낙찰자 결정

45 낙찰자는 입찰가격이 예정가격 이하인 자로서 종합심사점수가 가장 높은 자로 결정되며, 종합심사점수는 종합기술제안서 평가점수(가중치 80%)와 입찰가격 평가점수(가중치 20%)에 각각 가중치를 곱한 값의 합으로 산정된다.

46 앞서 설명한 바와 같이, 종합기술제안서 평가 시 총점 차등(1점)이 적용되고, 여기에 기술능력 평가의 가중치 0.8을 적용하면 기술능력 평가 1위와 2위의 종합심사점수 차이는 0.8점이 된다.

47 따라서 최저입찰가격이 예정가격의 80% 이상인 경우, 기술능력 평가 1위 업체의 입찰가격이 2위 업체의 입찰가격보다 약 3.34%p[25] 이상 높지 않다면 2위 업체는 기술평가점수 차이(0.8점)를 극복할 수 없다.

48 그리고 예정가격 대비 80% 미만으로 입찰하더라도 가격점수의 상승 폭을 낮게 하는 산식이 적용되어 순위 역전을 위해서는 입찰가격을 크게 낮춰야 하므로, 최저입찰가격은 예정가격 대비 80%에서 형성되는 것이 일반적이다.

49 결국 기술능력 평가 1위 사업자가 예정가격 대비 80% 정도로 투찰하면 2위 사업자는 기술평가점수 차이를 극복하기 어렵고, 기술력이 높은 업체가 적절한 가격

23) 예정가격은 입찰참가자들이 기초금액 대비 98~102% 범위 안에서 작성된 15개의 복수예비가격 중 2개씩 추첨하여 가장 많이 선택한 번호 4개에 해당하는 복수예비가격을 산술평균한 가격으로 결정된다.
24) 기초금액은 예정가격 산정의 기초가 되는 금액으로 투찰자들에게 공개되는 금액이다.
25) 기술평가 2위 업체가 예정가격의 80%로 투찰했을 경우를 가정하면, 기술평가 1위 업체가 예정가격의 83.34% 이상으로 투찰하지 않는 이상 전체 순위가 바뀌지 않는다는 의미이다.

으로 보상받을 수 있도록 하는 것이 종합심사낙찰제의 도입 취지이다.[26]

나) 이 사건 입찰의 특징

(1) 입찰준비에 많은 시간과 비용 소요

50 이 사건 LH와 조달청이 발주하는 입찰은 기술인력의 구성요건이 엄격하고, 소요 기간이 상대적으로 길어 입찰 준비에 많은 시간과 비용이 필요하다.

51 LH의 '종합심사낙찰제 평가기준 및 평가서류 작성지침'[27]에 따르면, 참가기술인은 입찰 공고일 현재 당해 회사 소속 직원이어야 하며, 입찰 공고일 기준 1년 이내 LH와 계약이 체결된 건설사업관리용역 면접에 참가한 기술인을 포함한 업체는 종합기술제안서 평가대상에서 제외되는데, 이는 조달청도 동일하다.

52 따라서 입찰참가자들은 낙찰 여부가 정해지지 않은 상태에서 최소한 사전규격공고일부터는 위 요건을 만족하는 기술인력을 보유하고 있어야 한다.

53 또한, 주택법상 주택건설공사 감리자 모집 입찰은 공고일로부터 개찰일까지 약 2주 정도가 걸리는 반면에 이 사건 입찰은 LH의 경우 약 2~3개월 정도가 소요되고, 조달청의 경우 약 4~6주 정도가 소요된다. 그에 따라 입찰참가자들은 입찰 준비를 위해서만 약 4주에서부터 3개월 동안 기술인력을 대기상태로 보유하고 있어야 한다.

54 아울러 이 사건 입찰에 종합심사낙찰제가 적용됨에 따라 높은 기술력을 요구하는 종합기술제안서를 작성하여야 하고, 발표 및 면접의 난이도가 높아 수준 높은 책임기술인(단장)이 필요하다. 이러한 부분도 이 사건 입찰 준비의 난이도를 높이는

---

26) 그러한 이유로 입찰에 참가한 이후 일부 피심인들은 종합기술제안서를 평가하는 평가위원들에게 점수를 잘 달라고 미리 접촉하여 금품 등을 제공하는 소위 '홍보'활동을 하였고, 이러한 행위로 기소되기도 하였다. (2024. 7. 30. 배포 서울중앙지방검찰청 보도자료 '공공 건물 감리입찰 담합 및 금품수수 사건 수사 결과' 참조)

27) 해당 지침은 각 입찰공고 시 공고문과 함께 첨부되는 지침이다.

원인으로 작용하고 있다.

(2) 공동수급체[28] 구성이 사실상 필수적

55 이 사건 입찰 준비에 많은 시간과 비용이 소요됨에 따라, 상위사업자라고 하더라도 참가할 수 있는 입찰은 제한적이다. 다시 말해, 모든 입찰에 참가하는 것은 불가능하다.

56 특히, 하나의 사업자가 입찰 준비를 하는 경우 20명~30명 정도가 되는 기술인력을 대기상태로 보유하면서 제안서를 작성하고 건축·토목·기계·전기 등 모든 분야의 발표·면접을 대비(조달청의 경우 주요 공정만 해당)하여야 하는데, 이는 경제적·시간적으로도 매우 어려운 일이다.

57 따라서 이 사건 입찰에 참가하는 사업자들은 입찰 준비 비용과 탈락될 경우 매몰 비용 부담의 위험을 분산하고자 적절한 기술인력과 현장 관리능력을 보유하고 있는 사업자와 공동수급체를 구성할 필요가 있다.

(3) LH의 상호 공동도급 제한

58 LH는 과도한 경쟁, 낙찰 편중 현상 완화 및 대·중소기업 상생을 이유로 2018년부터 아래 <표 12> 기재와 같이 전년도 수주 상위업체 간의 상호 공동도급을 제한하고 있다.

<표 삽입을 위한 여백>

28) 공동수급체 혹은 컨소시엄에서 맨 앞에 있는 회사를 업계에서는 주관사, 주간사, 대표자 등의 용어를 사용한다. 다만, 이하에서는 현업에서 주로 사용되고 있는 '주관사'로 기재하되, 필요할 경우 '대표자'라고도 한다. 또한, 공동수급체 혹은 컨소시엄에서 주관사 아래 회사를 부주관사, 파트너사, 협력사 등이라고 하는데, 이하에서는 '부관사'라고 기재하되, 필요할 경우 '공동수급체 구성원' 또는 단순히 '구성원'이라고 한다.

<표 12> LH의 2018년 상호 공동도급 제한 공지 내용 (2017. 12. 27.)

공지사항 상세조회

제목	[특별] 2017년도 건설사업관리용역(건축부문) 낙찰횟수 상위(1~5위)업체 공고				
등록자	운영자	등록일시	2017/12/27 09:17:03	조회수	785
유형	심사	특별공지기간	2017/12/27 ~ 2018/01/27		
첨부파일					

내용

2017년도 건설사업관리용역(건축부문) 낙찰횟수 상위(1~5위)업체 공고

건설사업관리용역(건축부문) 발주량 증가와 더불어 과다경쟁 및 일부업체에 낙찰편중이 심화되고 있고
현 정부의 100대 국정과제인 더불어 발전하는 대중소기업 상생협력 목표에 부응하고자
건설사업관리용역 낙찰 상위업체간 상호 공동도급(이하 컨소시엄) 제한를 위해 아래와 같이
2017년 건설사업관리용역(건축부문) 상위 1~5위를 공고하오니 향후 일정에 참고하시기 바랍니다

59 예를 들어, 아래 <표 13> 기재와 같이 2018년부터 2020년 8월까지는 전년도 수주 상위업체 1위~5위 사업자 간에 공동도급을 제한하였고, 그 이후부터는 상호 공동도급 제한을 확대 시행하여 상위업체 1위~10위 사업자 간 공동도급을 제한하였다.

<표 13> LH의 상호 공동도급 제한 대상 사업자 현황 (2018년~2024년)

연번	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
1	케이디	무영	대성	동일	대성	진전기	케이디
2	토문	삼우	무영	대성	진전기	케이디	다인
3	다인	케이디	목양	케이디	에스아이	다인	광장
4	목양	펨코	케이디	토문	케이디	광장	토문
5	무영	행림	행림	아이티엠	광장	토문	아이티엠
6			건원	행림	희림	건원	건원
7			신화	건원	무영	무영	무영
8			아이티엠	무영	선	선	신성
9			동일	신성	신화	신화	신화
10			토문	목양	목양	목양	목양

* LH 제출자료

60 참고로, LH발주 건설사업관리용역 입찰업무는 2024. 4. 1.부터 조달청에서 대행하고 있음에도 불구하고 상호 공동도급이 제한되고 있다. 다만, 용역예정금액이 150억 원 이상일 경우에는 상호 공동도급이 허용되고 있다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

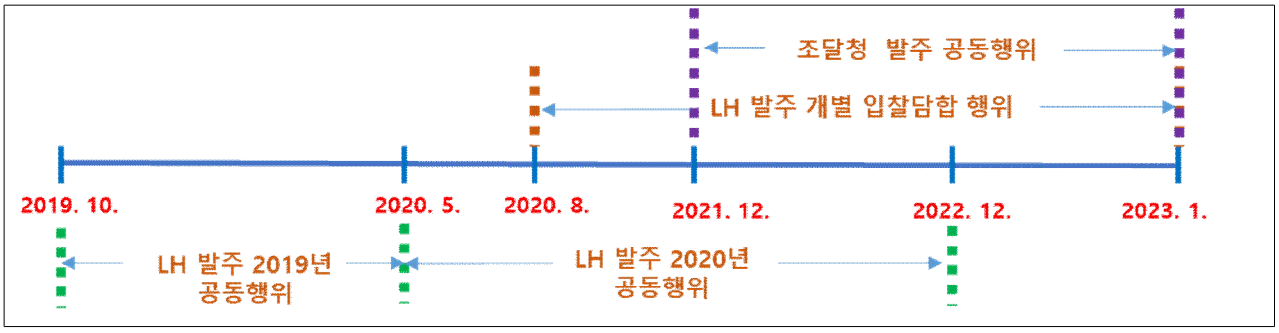
가. 인정사실 및 근거

1) 인정사실

가) 이 사건 공동행위의 개관

61 이 사건 공동행위는 LH가 2019년 10월부터 2022년 12월까지 사이에 발주한 건설사업관리용역 입찰과 조달청이 2021년 12월부터 2022년 12월까지 사이에 발주한 건설사업관리용역 입찰과 관련하여 이루어졌으며 합의 내용에 따라 크게 네 가지로 구분할 수 있다. 구체적으로, LH 발주 관련 ① 2019년 10월부터 2020년 5월까지 이루어진 피심인 4개 사의 물량 배분 합의와 입찰담합, ② 2020년 5월부터 2022년 12월까지 이루어진 LH 발주 물량에 대한 조별 물량 배분 합의와 입찰담합, ③ 물량 배분 합의는 없었지만 2020년 8월부터 2023년 1월까지 이루어진 LH 발주 개별적 입찰담합, ④ 2021년 12월부터 2023년 1월까지 이루어진 조달청 발주 물량 배분 합의와 이의 실행을 위한 입찰담합으로 구분할 수 있다. 4가지 유형의 담합 행위에 대한 개괄적인 시기 및 종기는 아래 <표 14> 기재와 같다.

<표 14> 이 사건 공동행위의 개괄적인 시기와 종기



62 이하 각 행위들에 대해 살펴보도록 하겠다.

(1) LH 발주 2019년 공동행위

63 2019년 10월 LH가 6건의 입찰을 한꺼번에 발주하자 케이디, 토문, 목양 그리고 아이티엠은 서로 과도한 경쟁을 피하고 안정적인 물량 확보를 위해 6건의 입찰 중 4건의 입찰에 대하여 각 사가 1건씩 나누어 입찰에 참가하기로 합의한 후, 이를 실행하였다.

(2) LH 발주 2020년 공동행위

64 LH가 2020. 5. 14. 공고한 '2020년 건설사업관리용역 발주계획'의 물량이 전년도에 비해 2배 이상 증가하자, 민간부문 부동산 경기 활성화로 감리인력 수급에 곤란을 겪고 있던 피심인 5개 사는 65개 공구를 합의하여 배분하였으며, 이후 합의 참가자 수 증가 등의 사유로 재배분하고, 필요한 경우 서로 형식적으로 입찰에 참가(이하 '들러리'라 한다)하는 등으로 입찰담합을 하였다.

(3) LH 발주 개별적 입찰담합

65 공구 배분 합의가 있었던 2019년과 2020년 5월의 입찰담합과는 별개로 총 29건의 입찰에서 개별적 입찰담합(일)이 이루어졌다.[29)]

(4) 조달청 발주 공동행위

66 피심인들은 조달청이 2021년 12월부터 2023년 1월까지 총 15건의 입찰 건에 대하여 서로 경쟁을 회피할 것을 합의하고 이 중 6건에 대해 물량 배분을 합의하고 이를 실행하였다.

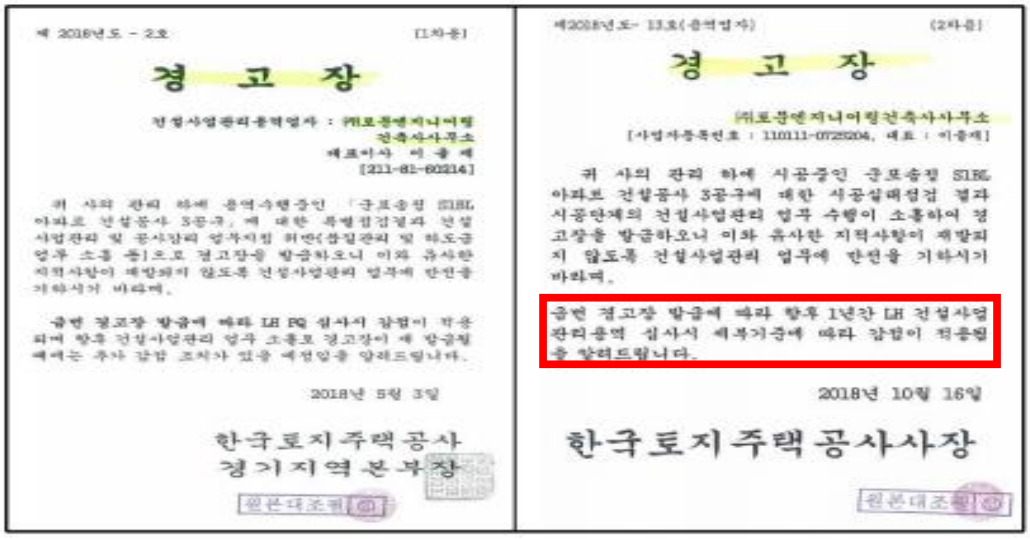
나) LH 발주 2019년 공동행위

(1) 합의의 배경

29) 일부 입찰은 하나의 공동행위로 묶이거나 심의절차 종료되어 결과적으로 24개의 공동행위가 된다.

67 토문에 대한 LH의 경고 기간 종료일이 다가오면서, 토문이 LH 발주 건에 참가하는 것이 용이해졌다. 그 이전까지 토문은 아래 <표 15> 기재와 같이 2018. 5. 3. 및 10. 16.에 LH로부터 건설사업관리 관련 업무 수행 소홀 등을 이유로 건설사업관리용역 심사 시 감점이 적용되는 경고를 받아, 경고 기간의 종료일(2019. 10. 15.)까지 사실상 LH가 발주하는 입찰에 참가하지 못하였다.

<표 15> LH의 토문에 대한 경고장



제 2018년도 - 2호 [1차분]

경 고 장

건설사업관리용역업자 : 케이토문엔지니어링 건축사사무소
대표이사 이 종 재
[211-81-60214]

귀 사의 관리 하에 용역수행중인 「금호종합 SIBL 아파트 건설공사 3공구」에 대한 품질점검결과 건설사업관리 및 공사감리 업무지침 하반(품질관리 및 하도급 업무 소홀 등)으로 경고장을 발급하오니 이와 유사한 지적사항이 재발되지 않도록 건설사업관리 업무에 만전을 기하시기 바라며,

금번 경고장 발급에 따라 LH PQ 심사시 감점이 적용되며 향후 건설사업관리 업무 소홀로 경고장이 재 발급될 때에는 추가 감점 조치가 있을 예정임을 알려드립니다.

2018년 5월 3일

한국토지주택공사
경기지역본부장

원본대조필

제2018년도- 13호(용역업자) [2차분]

경 고 장

케이토문엔지니어링건축사사무소
[사업자등록번호 : 110111-0725204, 대표 : 이종재]

귀 사의 관리 하에 시공중인 금호종합 SIBL 아파트 건설공사 3공구에 대한 시공상태점검 결과 시공단계의 건설사업관리 업무 수행이 소홀하여 경고장을 발급하오니 이와 유사한 지적사항이 재발되지 않도록 건설사업관리 업무에 만전을 기하시기 바라며,

금번 경고장 발급에 따라 향후 1년간 LH 건설사업관리용역 심사시 세부기준에 따라 감점이 적용됨을 알려드립니다.

2018년 10월 16일

한국토지주택공사사장

원본대조필

* 소갑 제1-4호증

68 토문의 공격적인 입찰 참가가 예상되는 즈음에 LH가 6건의 건설사업관리용역 입찰을 공고함에 따라, 해당 입찰을 준비하던 경쟁사업자들은 토문과의 과도한 경쟁을 피할 필요가 있었다. 이와 같은 사실은 아래 <표 16> 기재의 토문 조OO, <표 17> 기재의 케이디 오OO의 진술을 통해 확인할 수 있다.

<표 16> 토문 조OO 진술(2024. 10. 8.) 발췌

문) 이러한 합의를 하신 이유는 무엇인가요? 답) 당사인 토문이 LH로부터 경고를 받아 감점을 받는 기간이 종료(2019.10.15.)됨에 따라 당사의 공격적 입찰참가를 예상한 케이디 등이 당사와의 경쟁을 회피하는 차원에서 당사에 그러한 제의를 한 것으로 알고 있습니다.

* 소갑 제2-3호증

<표 17> 케이디 오OO 진술(2024.10.7.) 발췌

문) 이러한 합의를 하신 이유는 무엇인가요? 답) 토문이 LH로부터 경고를 받아 감점을 받는 기간이 종료(2019. 10. 15.)됨에 따라 토문의 공격적 입찰참가가 예상되어 서로 경쟁을 회피하는 차원에서 주관사로 입찰에 참가할 현장을 정한 것입니다.

* 소갑 제2-1호증

(2) 합의의 과정 및 내용

69 LH는 2019년 10월 아래 <표 18> 기재와 같이 총 6건의 건설사업관리용역 입찰을 공고한 바 있다.

<표 18> LH의 입찰 공고 내용 (2019년 10월)

연번	용역명	사전규격 공개일	공고일
1	경산하양 A-4BL 아파트 건설공사 2공구(723호) 시공단계 감독권한대행 등 건설사업관리용역	2019-09-17	2019-10-11
2	화성상리 행복주택 건설공사 1공구(450호) 시공단계 감독권한대행 등 건설사업관리용역	2019-09-24	2019-10-11
3	화성병점 A-1BL 아파트 건설공사 1공구(행복862호) 시공단계 감독권한대행 등 건설사업관리용역	2019-09-25	2019-10-18
4	화성태안3 A-1BL 1공구 및 A-2BL 2공구 아파트 건설공사 시공단계 감독권한대행 등 (통합)건설사업관리용역	2019-10-10	2019-10-25
5	정선신동 1BL 아파트 건설공사 1공구(국민120호) 시공단계 감독권한대행 등 건설사업관리용역	2019-10-11	2019-10-24
6	완주삼례 A-1BL 행복주택 건설공사 1공구(300호) 시공단계 감독권한대행 등 건설사업관리용역	2019-10-17	2019-10-24

* 소갑 제1-5호증

70 이에, 토문의 조OO, 케이디의 오OO, 목양의 김OO은 2019년 10월 하순에 대응책 마련을 위해 케이디 사무실에서 모임을 가졌다. 이와 같은 사실은 아래 <표 19> 기재의 관련자들 진술을 통해 확인할 수 있다.

<표 삽입을 위한 여백>

<표 19> 관련자 진술 내용

<토문 조OO 진술조서(2024.10.8.) (소갑 제2-3호증) 발췌> 문) 진술인은 2019년 10월 당시 업계 다른 회사들과 입찰 관련 만남을 가진 적이 있나요? 답) 정확하게 기억나지는 않지만 2019년 10월 하순쯤 케이디 사무실에서 목양 김OO, 케이디 오OO 그리고 본인 3명이 만났습니다. <케이디 오OO 진술조서(2024.10.7.) (소갑 제2-1호증) 발췌> 문) 진술인은 2019년 10월 당시 업계 다른 회사들과 입찰 관련 만남을 가진 적이 있나요? 답) 있습니다. 2019년 10월 하순에 3개 회사가 케이디 사무실에서 만났습니다. 토문 조OO, 목양 김OO, 그리고 제가 만났습니다. <목양 김OO 진술조서(2024.10.4.) (소갑 제2-11호증) 발췌> 문) 진술인은 2019년 10월 당시 업계 다른 회사들과 입찰 관련 만남을 가진 적이 있나요? 답) 있습니다. 2019년 10월 하순에 3개 회사가 케이디 사무실에서 만났습니다. 케이디 오OO, 토문 조OO, 그리고 제가 만났습니다.

71 이 모임에 참석한 피심인 3개 사와 참석하지 않았던 아이티엠[30] 등 4개 사는 위 <표 18>의 6건 중 1~4번 입찰을 각 1건씩 배분하여 서로 경쟁하지 않기로 합의하였으며, 위 <표 18> 기재의 5번, 6번 입찰에는 모두 참가하지 않기로 하였다.[31]

72 구체적으로 아래 <표 20> 기재의 관련자 진술에서 살펴볼 수 있는 바와 같이, ① 목양은 '경산하양 A-4BL'[32] 건에, ② 아이티엠은 '화성상리 행복주택' 건에, ③ 토문은 '화성병점 A-1BL' 건에, ④ 케이디는 '화성태안3 A-1,2BL' 건에 각각 주관사로 입찰에 참가하고, 서로 경쟁하지 않기로 합의하였다.

30) 당시 모임에 참석하지 않았던 아이티엠에게도 한 건을 배정한 이유에 대해 케이디의 오OO은 '아이티엠과 케이디는 이 모임 전에 컨소시엄으로 같이 하기로 되어 있었기 때문'이라고 진술한 바 있다. (소갑 제2-1호증, 오OO 진술조서 참조).

31) 위 4개 사가 본문 <표 18> 기재의 5번, 6번 입찰 건에 참가하지 않기로 한 이유와 관련하여, 토문의 조OO는 '비슷한 시기에 2개 현장을 주관사로 입찰에 참가하기는 사실상 힘들기 때문입니다.'라고 진술하였고(소갑 제2-3호증 참조), 케이디의 오OO도 '2개를 동시에 주관사로 참가하기도 어려웠기 때문입니다'라고 진술한 바 있다.(소갑 제2-1호증 참조).

32) 이하, 각 개별 입찰의 용역명을 기재할 때에는 각 용역명의 주요 부분만 기재하고, '아파트 건설공사 몇공구, 시공단계 감독권한대행, 건설사업관리용역 등'과 같은 문구는 생략한다.

<표 20> 관련자 진술 내용

<케이디 오OO 진술조서(2024.10.7.) (소갑 제2-1호증) 발췌>
문) 2019년 10월 합의 내용에 대하여 자세히 설명해 주시겠습니까?
답) ……구체적으로 말씀드리면 아래 <표>와 같이 4개 입찰에서 4개 사가 주관사로 하나씩만 참가하고, 나머지 두 건은 참가하지 않기로 합의하였습니다.

연번	사전규격공개	LH 공고일자	현장명	입찰참가 주관사
1	2019.9.17.	2019.10.11.	경산하양 A-4BL 2공구 입찰 건	목양
2	2019.9.24.	2019.10.11.	화성상리 1공구 입찰 건	아이티엠
3	2019.9.25.	2019.10.18.	화성병점 A-1BL 1공구 입찰 건	토문
4	2019.10.10.	2019.10.25.	화성태안3 A-1BL 1공구 및 A-2BL 2공구 입찰 건	케이디
5	2019.10.11.	2019.10.24.	정선신동 1BL 1공구 입찰 건	미참가
6	2019.10.17.	2019.10.24.	완주삼례 A-1BL 1공구 입찰 건	미참가

<토문 조OO 진술조서(2024.10.8.) (소갑 제2-3호증) 발췌>

문) 2019년 10월 합의 내용에 대하여 구체적으로 말씀하여 주십시오.
답) ……구체적으로 말씀드리면 아래 <표>와 같이 4개 입찰에서 4개 사가 하나씩만 주관사로 참가하고, 나머지 두 건은 참가하지 않기로 합의하였습니다.

연번	사전규격공개	LH 공고일자	현장명	입찰참가 주관사
1	2019.9.17.	2019.10.11.	경산하양 A-4BL 2공구 입찰 건	목양
2	2019.9.24.	2019.10.11.	화성상리 1공구 입찰 건	아이티엠
3	2019.9.25.	2019.10.18.	화성병점 A-1BL 1공구 입찰 건	토문
4	2019.10.10.	2019.10.25.	화성태안3 A-1BL 1공구 및 A-2BL 2공구 입찰 건	케이디
5	2019.10.11.	2019.10.24.	정선신동 1BL 1공구 입찰 건	미참가
6	2019.10.17.	2019.10.24.	완주삼례 A-1BL 1공구 입찰 건	미참가

<목양 김OO 진술조서(2024.10.4.) (소갑 제2-11호증) 발췌>

문) 만나서 무슨 이야기를 하셨나요?
답) 목양은 '경산하양 A-4BL'(공고 2019.10.11.)으로 가겠다고 말했습니다.

73 이후 케이디의 오OO은 아래 <표 21> 기재와 같이 이 사건 2019년 물량배분 합의 내용을 아이티엠의 윤OO에게 전달하였으며, 아이티엠은 합의 내용대로 배분받은 공구의 입찰에 주관사로 참가하였다.

<표 21> 아이티엠 윤OO 진술(2024. 10. 8.) 발췌

문) 케이디 오OO으로부터 전해 들은 내용은 무엇인가요?
답) 당시에 LH가 발주한 입찰에 6건 있었는데, 그 중 4건을 경쟁하지 말자고 합의 하였다고 들었습니다. 물론 그 4건의 입찰에 다른 사업자가 참가할 수도 있지만, 그런 위험은 안고 가고, 다만 4개사는 경쟁하지 않기로 했다고 전화통화로 전해 들었습니다.

* 소갑 제2-2호증

74 한편 이들은 아래 <표 22> 기재의 진술에서 확인할 수 있는 바와 같이 각 입찰 건에서 서로 들러리를 서주기로 하는 합의까지는 하지 않았다.

<표 22> 관련자 진술 내용

<케이디 오OO 진술조서(2024.10.7.) (소갑 제2-1호증) 발췌> 문) 들러리를 서주기로 합의하신 건 아닌가요? 답) 그건 아닙니다. 합의는 서로 경쟁하지 말자는 것이었습니다. <토문 조OO 진술조서(2024.10.8.) (소갑 제2-3호증) 발췌> 문) 들러리를 서주기로도 합의하셨나요? 답) 서로 경쟁하지 말자는 합의였으며, 들러리 합의는 없었습니다. <목양 김OO 진술조서(2024.10.4.) (소갑 제2-11호증) 발췌> 문) 들러리를 서주기로 합의하신 건 아닌가요? 답) 그건 아닙니다. 들러리에 대한 이야기는 없었습니다.

75 아울러 LH가 2019년 이후에 발주한 건설사업관리용역 입찰에서는 대부분 종합심사낙찰제 방식으로 낙찰자가 결정되어 투찰가격은 큰 의미가 없었기 때문에[33], 위 4개 피심인은 들러리 합의 시에 투찰가격에 대해 별도의 협의를 하지 않았던 것으로 확인된다.[34]

76 그 대신 들러리로 참가하는 사업자는 아래 <표 23> 기재의 관련자들 진술에서 확인할 수 있는 바와 같이, 종합기술제안서의 내용이나 발표, 면접 평가 등이 종합심사낙찰제에서 중요한 요소라는 점을 감안하여 해당 제안서를 다소 미흡하게 작성하거나 질의응답을 소홀히 하는 방식 등으로 평가점수가 낮게 나오도록 하였다.[35]

<표 삽입을 위한 여백>

33) 본문 1. 나. 1)의 종합심사낙찰제 관련 부분 참조
34) 2019년 및 2020년 이후 공동행위의 각 개별 입찰 건에서 다수의 들러리 합의가 이루어졌으나, 같은 이유로 피심인들 간에 투찰가격에 대한 별도의 협의는 없었던 것으로 확인된다. 따라서 이하 각 개별 입찰 건에서 들러리 합의 내용을 기재할 때 투찰가격 관련 부분은 설명을 생략한다.
35) 이와 같은 방식은 이하 각 개별 입찰 건에서도 동일하게 적용되었다.

<표 23> 관련자 진술 내용

<목양 김OO 진술조서(2024.10.4.) (소갑 제2-11호증) 발췌> 문) 건설사업관리용역 입찰에서 들러리로 할 경우 어떻게 하시는 건가요? 답) 제안서를 작성할 때 큰 노력을 들여 만들지 않습니다. 예전 프로젝트에 있는 내용을 그대로 쓰기도 합니다. 또한, 실무진에게 이 입찰 건은 정리된 프로젝트라고 말을 할 수 없으니, 현장이나 편집비용 등에 대하여 지원을 해주지 않으면서 자연스럽게 들러리 역할을 하도록 합니다. <케이디 오OO 진술조서(2024.10.7.) (소갑 제2-1호증) 발췌> 문) 건설사업관리용역 입찰에서 들러리로 참가할 경우 제안서를 수준 낮게 만드나요? 답) 그렇지 않습니다. 제안서를 함부로 쓰면 LH로부터 경고를 받기도 합니다. 다만, 제안서 내용도 일부 미흡하고 발표, 질의응답을 소홀히 하기도 합니다.

77 결론적으로 피심인 4개 사는 이 사건 2019년 물량배분 합의에 따라 각각 자신이 배분받은 입찰에 주관사로 참가하면서 들러리는 개별적으로 섭외하거나 수락하였다. 이와 관련된 구체적 내용은 아래에서 구체적으로 서술한다.

(3) 각 입찰별 합의의 실행

(가) ‘경산하양 A-4BL’ 입찰 건

① 합의 내용

78 LH는 2019. 10. 11. 자체 전자조달시스템(http://ebid.lh.or.kr)을 통해 아래 <표 24> 기재와 같이 ‘경산하양 A-4BL’ 건을 공고하였다.

<표 삽입을 위한 여백>

<표 24> LH의 전자입찰 공고문 (2019. 10. 11.) (발췌)

LH가 함께하는 청렴한 세상

본 계약은 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 제5조의2에 따라 청렴계약제가 적용됩니다. 입찰에 참가 하는 자는 반드시 가격제안서(입찰서) 제출시 한국토지주택공사(이하 "LH"라 함) 「청렴계약입찰특별유의서」에 따른 청렴계약(서약)서에 관한 내용을 숙지 · 승낙하여야 하며, 동 내용을 위반한 경우 LH의 조치에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없습니다.

전 자 입 찰 공 고

1. 입찰에 부치는 사항

용 역 명	용역기간	설계금액*)	기술제안평가서 제출기한	가격제안서(입찰서) 제출		개찰일시
				개시일시	마감일시	
경산하양 A-4BL 아파트 건설공사 2공구(723호) 시공단계 감독권한대행 등 건설사업관리용역	착수일로부터 770일	• 설계금액 : 4,801,049,768원 - 추정가격 : 4,364,590,698원 - 부가가치세 : 436,459,070원	2019.10.30 (17:00)	2019.12.06 (09:00)	2019.12.10 (18:00)	2019.12.24 (11:00)

*) 설계금액 중 소방용역 설계금액 : 622,955,300원(추정가격 : 566,323,000원, 부가가치세 : 56,632,300원)

2. 입찰방법 : 총액입찰, 전자입찰, 일반경쟁입찰

3. 낙찰자 결정방법 : 건설기술용역 종합심사낙찰제 [2단계 평가방식]

* 소갑 제1-7호증

79 목양은 아래 <표 25> 기재에서 확인할 수 있는 바와 같이 이 사건 2019년 물량배분 합의에 따른 주관사로 토문 등과 공동수급체를 구성하여 아이티엠에게 들러리를 요청하고 입찰에 참가하였으며, 아이티엠도 들러리로 입찰에 참가하였다.[36)]

<표 25> 목양과 아이티엠의 입찰참가 및 들러리 현황

구분	용역명	공고일	입찰참가 주관사		들러리 요청 및 수락
			낙찰	들러리	
1	경산하양 A-4BL	2019-10-11	목양	아이티엠	김OO→조OO→윤OO

80 이 사건 2019년 물량배분 합의 시에 들러리에 대한 합의는 없었으므로, 목양의 김OO은 공동수급체 구성원이었던 토문 조OO를 통해 아이티엠 윤OO에게 들러리를 요청하였고, 윤OO은 들러리를 수락하였다.

81 이러한 사실은 아래 <표 26> 기재와 같이 목양 김OO, 토문 조OO 및 아이티엠 윤OO의 진술을 통해 확인된다.

<표 삽입을 위한 여백>

36) 참고로 컨소시엄은 건축 분야 이외에 전기, 통신, 소방 분야 등의 사업자 등을 포함하여 3~5개 사업자로 구성된다. 목양의 김OO은 토문을 제외한 구성원들(지에스엠, 신원기술단, 대성)에게는 이 사건 2019년 물량배분 합의와 관련된 내용을 전달하지 않았던 것으로 확인된다.

<표 26> 관련자 진술 내용

<목양 김OO 진술조서(2024.10.4.) (소갑 제2-11호증) 발췌> 문) 목양이 주관사로 참가한 '경산하양 A-4BL'은 아이티엠을 들러리로 요청한 것입니까? 답) …토문 조OO를 통해 다시 아이티엠 윤OO에게 부탁하였고, 아이티엠이 들러리로 참가해 주었습니다. <토문 조OO 진술조서(2024.10.8.) (소갑 제2-3호증) 발췌> 문) '경산하양 '의 경우 주관사가 목양임에도 부관사인 토문이 아이티엠을 들러리로 요청한 이유는? 답) 목양 김OO의 부탁을 받고 아이티엠 윤OO에게 들러리 요청을 하였습니다. <아이티엠 윤OO 진술조서(2024.10.28.) (소갑 제2-2호증) 발췌> 문) 토문 조OO가 2건을 아이티엠에게 들러리 요청을 한 이유는 무엇입니까? 답) '경산하양 A-4BL 2공구'입찰 건의 주관사인 목양 김OO이 케이디 오OO을 통해 당사에 요청한 들러리 참가를 거절했었는데, 다시 토문 조OO가 본인에게 요청을 해서 들러리 주관사로 참가하였습니다.

② 합의 실행 결과

82 목양과 아이티엠이 들러리를 합의한 입찰에서 목양은 아래 <표 27> 기재와 같이 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였다.[37]

<표 27> '경산하양 A-4BL' 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

용역명	투찰일[38]	입찰 참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
경산하양 A-4BL	2019. 12. 10.	A	목양	4,180,000,000	87.78	낙찰	4,180,000,000
		B	아이티엠	4,128,900,000	86.70	-	

* 소갑 제1-5호증 및 제1-9호증

37) 참고로, 아이티엠의 투찰가격은 목양보다 낮았으나, 2019. 12. 17.에 실시된 기술제안서 평가에서 목양이 아래 <표> 기재와 같이 높은 점수를 받아 낙찰자로 선정되었다.

<표> '경산하양 A-4BL' 입찰 건의 종합심사결과 (소갑 제1-8호증 발췌)

개찰순위	사업자번호	업체명	기술제안서 평가(80점)	가격제안서평가(20점)		종합심사 점수	입찰서 제출일시
				입찰가격	가격점수		
1	408-81-42391	주식회사 목양종합건축사사무소	79.1867	4,180,000,000	19.7555	98.9422	2019/12/10 16:52:21
2	211-86-20779	주식회사 아이티엠코퍼레이션건축사사무소	78.3867	4,128,900,000	20.0000	98.3867	2019/12/10 15:02:38

38) 각 입찰참가자의 투찰일이 다른 경우, 마지막 입찰참가자의 투찰일을 기재하였다. 이하 같다.

(나) ‘화성상리 행복주택’ 입찰 건

83 LH가 2019. 10. 11. 입찰공고한 ‘화성상리 행복주택’ 입찰에서 아이티엠은 이 사건 2019년 물량배분 합의에 따라 아래 <표 28> 기재와 같이 주관사로 입찰에 참가하였다.

<표 28> 아이티엠과 동일의 입찰참가 현황

구분	용역명	공고일	입찰참가 주관사		비고
			낙찰	탈락	
3	화성상리 행복주택	2019-10-11	동일	아이티엠	경쟁

84 다만, 이 입찰 건에서는 아래 <표 29> 기재의 관련자들 진술에서 확인할 수 있는 바와 같이 동일이 사전 협의 없이 입찰에 참가하여 아이티엠과 경쟁이 이루어졌던 것으로 확인된다.

<표 29> 관련자 진술 내용

<아이티엠 윤OO 진술조서(2024.10.28.) (소갑 제2-2호증) 발췌>

문) 3건이나 주관사로 참가한 이유는 무엇입니까?
답) 당사가 배분받은 ‘화성상리 행복주택’ 입찰에서는 주관사로 참가하였으나 사전 협의 없이 참가한 동일 컨소시엄과 경쟁 끝에 패찰하였고,….

<동일 이OO 진술조서(2024.10.15.) (소갑 제2-7호증) 발췌>

문) 동일은 ‘화성상리 행복주택’(2019.10.11. LH 공고) 입찰과 관련하여 아이티엠에게 들러리 입찰 참가를 요청한 사실이 있습니까?
답) 없습니다. 당사의 판단에 따라 컨소시엄을 구성하고 입찰에 참가하여 아이티엠과 경쟁 끝에 낙찰 받았습니다.

85 경쟁 결과 동일 공동수급체가 아래 <표 30> 기재와 같이 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였다.

<표 삽입을 위한 여백>

<표 30> ‘화성상리 행복주택’ 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

용역명	투찰일	입찰 참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
화성상리 행복주택	2019. 12. 10.	A	동일	3,253,000,000	86.47	낙찰	3,253,000,000
		B	아이티엠	3,270,280,000	86.93	-	

* 소갑 제1-5호증 및 제1-9호증

(다) ‘화성병점 A-1BL’ 입찰 건

① 합의 내용

86 LH가 2019. 10. 18. 입찰공고한 ‘화성병점 A-1BL’ 입찰에서 이 사건 2019년 물량배분 합의에 따라 토문은 주관사로 입찰에 참가하면서 아이티엠에게 들러리를 요청하였고, 이에 아이티엠은 들러리로 입찰에 참가하였다.

87 아래 <표 31> 기재와 같이 토문 조OO는 단독입찰에 따른 유찰방지를 위해 아이티엠 윤OO에게 입찰공고 후 휴대폰으로 들러리를 요청하였고, 윤OO은 들러리를 수락하였다.

<표 31> 토문과 아이티엠의 입찰참가 및 들러리 현황

구분	용역명	공고일	입찰참가 주관사		들러리 요청 및 수락
			낙찰	들러리	
3	화성병점 A-1BL	2019-10-18	토문	아이티엠	조OO→윤OO

88 이러한 사실은 아래 <표 32> 기재의 토문 조OO와 아이티엠 윤OO의 진술을 통해 확인된다.

<표 삽입을 위한 여백>

<표 32> 관련자 진술 내용

<토문 조OO 진술조서(2024.10.8.) (소갑 제2-3호증) 발췌> 문) 토문은 들러리를 요청하였습니까? 답) …… '화성병점' 입찰에서 제안서 제출 마감일 2~3일전에 단독 입찰에 따른 유찰방지를 위하여 아이티엠에게 들러리를 요청하였습니다. <아이티엠 윤OO 진술조서(2024.10.28.) (소갑 제2-2호증) 발췌> 문) 토문 조OO가 2건을 아이티엠에게 들러리 요청을 한 이유는 무엇입니까? 답) …그리고 '화성병점 A-1BL 1공구' 입찰 건에서는 낙찰 주관사인 토문 조OO의 요청을 받고 들러리 주관사로 참가하였습니다.

② 합의 실행 결과

89 토문과 아이티엠이 들러리를 합의한 입찰에서 토문은 아래 <표 32> 기재와 같이 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였다.

<표 32> '화성병점 A-1BL' 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

용역명	투찰일	입찰 참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
화성병점 A-1BL	2019. 12. 12.	A	토문	4,322,000,000	86.17	낙찰	4,322,000,000
		B	아이티엠	4,345,090,000	86.63	-	

* 소갑 제1-5호증 및 제1-9호증

(라) '화성태안3 A-1,2BL' 입찰 건

① 합의 내용

90 LH가 2019. 10. 25. 입찰공고한 '화성태안3 A-1,2BL' 입찰에서 이 사건 2019년 물량배분 합의에 따라 케이디는 주관사로 입찰에 참가하면서 무영에게 들러리를 요청하였고, 이에 무영은 들러리로 입찰에 참가하였다.

91 아래 <표 33> 기재에서 확인할 수 있는 바와 같이 케이디 오OO은 단독입찰에 따른 유찰방지를 위해 제안서 마감일 직전에 무영 최OO에게 들러리를 요청하였

고, 무영 최OO은 들러리를 수락하였다.

<표 33> 케이디와 무영의 입찰참가 및 들러리 현황

구분	용역명	공고일	입찰참가 주관사		들러리 요청 및 수락
			낙찰	들러리	
4	화성태안3 A-1,2BL	2019-10-25	케이디	무영	오OO→최OO

92 이러한 사실은 <표 34> 기재의 케이디 오OO과 무영 최OO의 진술을 통해 확인할 수 있다.

<표 34> 관련자 진술 내용

<케이디 오OO 진술조서(2024.10.7.) (소갑 제2-1호증) 발췌>

문) 상기 <표> '화성태안3 A-1BL 1공구 등'입찰에 참가한 무영은 들러리로 참가한 입찰입니까?
답) 그렇습니다. 케이디 컨소시엄 외에 입찰에 참가하는 컨소시엄이 없어 제안서 제출 마감일 2~3일전에 단독 입찰에 따른 유찰방지를 위하여 무영 최OO에게 들러리 입찰 참가를 요청하였습니다.

<무영 최OO 진술조서(2024.10.15..) (소갑 제2-9호증) 발췌>

문) "화성태안3 A-1BL 및 A-2BL"(LH 공고 2019. 10. 25., 224개 입찰 중 연번 19번) 입찰 건은 …무영은 케이디로부터 입찰참가를 요청받고 컨소시엄을 구성하여 입찰에 참가하였나요?
답) 케이디 오OO으로부터 "화성태안3 A-1BL 및 A-2BL" 관련 제안서 마감일 직전에 휴대폰 통화로 입찰 참가를 요청받은 사실이 있습니다.

② 합의 실행 결과

93 케이디와 무영이 들러리를 합의한 입찰에서 케이디는 아래 <표 35>과 같이 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였다.

<표 35> '화성태안3 A-1,2BL' 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

용역명	투찰일	입찰 참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
화성태안3 A-1,2BL	2019. 12. 27.	A	케이디	6,435,240,000	87.04	낙찰	6,435,240,000
		B	무영	6,890,000,000	93.19	-	

* 소갑 제1-5호증 및 제1-9호증

다) LH 발주 2020년 공동행위

(1) 합의의 배경

94 2020년에는 LH의 연간 발주계획 물량이 2019년에 비해 대폭 증가하였다. 아래 <표 36> 및 <표 37> 기재와 같이 LH가 2020. 5. 14. 공지한 '2020년 건설사업관리용역 발주계획'에 따르면, 2020년도 주택 분야의 건설사업관리용역의 규모는 총 124개 공구에 추정용역비는 5,118억 원으로, 이는 전년도인 2019년(58개 공구, 추정용역비 2,317억 원) 대비 2배 이상 증가한 수치였다.[39]

<표 36> LH의 '2020년 건설사업관리용역 발주계획' 공지 (2020. 5. 14.)

* 소갑 제1-10호증

<표 삽입을 위한 여백>

39) 다만, LH가 2020. 5. 14.에 공지한 발주계획에 포함되어 있던 건들 중에는 아래 <표> 기재의 케이디 오OO 진술에서 살펴볼 수 있는 바와 같이 추후 발주가 되지 않은 건들도 다수 있었으며, 2022년에 발주되는 건들도 있었다. 결과적으로 피심인들이 물량배분 담합 대상에 넣었다가 추후 미발주되어 합의가 실행되지 않은 현장은 총 8곳(군산신역세권, 청주동남 A2, 청주지북 뉴스테이 B1, 인천검단 AA19, 남양주별내 A1-1, 국토지리정보원, 서울노원과기대, 김포마송 도시지원시설)으로 확인된다.

<표> 케이디 오OO 진술(소갑 제2-1호등) 발췌

문) 계획대로 발주되지 않은 이유는 무엇일까요?
답) LH가 연초에 허구로 많이 넣어 버리는 경우가 많습니다. 예를 들어 3기 신도시는 설계도 안 끝났는데, 미리 공고하는 경우도 있습니다. 2020년 합의 대상인 공구 중 토문이 배분받은 '시흥정왕 행복주택 공구'의 경우는 2022.9.14.에 발주되기도 했습니다.

<표 37> LH의 2020년 주택분야 건설사업관리용역 발주계획 (발췌)

(단위: 억 원)

연번	본부	용역명	규모(호)	통합	주택유형	추정용역비	발주(월)
1	서울	서울번동3(고령자복지) 1	268	통합	영구+행복	26	6
2	서울	양주회천 A-18	1,304	단독	공분	111	7
3	서울	양주회천 A-21	995	단독	공분	99	7
4	서울	양주회천 A-24	870	통합	공분	62	7
5	서울	강동천호 01	110	통합	행복	33	9
6	서울	양주고읍 아파트형공장	372	통합	행복	29	9
7	서울	성남 위례 A2-6BL	800	단독	공분+행복	72	9
8	서울	남양주별내 A1-1	577	단독		58	10
9	서울	관악봉천	250	통합	행복	27	9
10	서울	서울 강서아파트	499	단독	공분+행복	111	9
· ·	· ·	· ·	· ·	· ·	· ·	· ·	· ·
117	경남	산청신안	92	통합	국민+행복	16	3
118	경남	창원태백 A1	414	단독	행복	38	5
119	경남	창원명곡 A1-2	271	통합		26	6
120	제주	제주삼도이동 H-1	60	통합	행복	14	9
121	제주	제주삼도이동 H-2	38	통합	행복	12	9
122	세종	행정중심복합도시 64UR2	600	단독	행복	49	2
123	세종	행정중심복합도시 6-3M2	1,000	단독	공분	86	6
124	세종	세종조치원역 1	152	단독	행복	30	6

* 소갑 제1-10호증

95 한편, 2020년에는 건설경기 호황으로 민간부문의 주택건설 수요도 대폭 증가하였다. 대한건설협회의 '월간건설경제동향' 자료에 따르면, 아래 <표 38> 기재와 같이 2020년에는 전체적으로 민간부문(발주자)의 국내 건설공사 수주실적이 2019년에 비해 약 20.4% 증가하였고, 특히 건축 주거 부문은 약 41.9% 증가하는 등 전체적으로 민간부문의 건설 수요가 증가함에 따라 감리인력도 민간부문으로 쏠리는 현상이 발생하였다.

<표 삽입을 위한 여백>

<표 38> 2020년 국내 건설공사 수주실적 현황 (발췌)

(단위: 억 원, %)

구분	합계	발주자별						공종별			
		공공			민간			토목	건축		
			토목	건축		토목	건축			주거	비주거
2020년 12월누계	1,940,750	520,953	292,645	228,308	1,419,796	153,947	1,265,850	446,592	1,494,158	928,139	566,019
2019년 12월누계	1,660,352	480,692	280,636	200,055	1,179,661	214,174	965,485	494,811	1,165,542	654,291	511,250
2018년 12월누계	1,545,277	423,447	249,345	174,101	1,121,832	214,572	907,259	463,918	1,081,360	564,957	516,402
전년동기비	16.9	8.4	4.3	14.1	20.4	△28.1	31.1	△9.7	28.2	41.9	10.7
전전년동기비	25.6	23.0	17.4	31.1	26.6	△28.3	39.5	△3.7	38.2	64.3	9.6

* 대한건설협회 누리집(www.cak.or.kr)

96 따라서 피심인들로서는 한정된 감리인력을 갖고 LH가 발주할 입찰을 준비하기가 어려웠고, 설사 입찰에 참가하더라도 탈락할 경우 매몰 비용[40] 등을 부담해야 할 위험이 있었으므로, LH의 발주 건에 대해서는 어떤 건에 참가할지 여부를 독자적으로 결정하기가 어려웠다.

97 결국 피심인들로서는 아래 <표 39> 기재의 관련자 진술에서 살펴볼 수 있는 바와 같이 LH가 발주할 124개 공구에 대해 다수의 사업자가 함께 모여 사전에 물량을 일괄적으로 배분하는 합의를 하는데 이르렀다.

<표 39> 관련자 진술 내용

<케이디 오OO 진술조서(2024.10.7.) (소갑 제2-1호증) 발췌>

문) 2020년에 건설사업관리용역 업계 소속 사업자들이 왜 입찰 참가 여부를 결정하기가 더 어려워진 것인가요?

답) 2020년에는 건설사업관리 기술인력, 즉 감리인력이 부족하였음에도 LH 발주 건은 크게 증가하는 상황이었기 때문입니다.

다시 말해, 인력은 부족한데 물량은 더 많아, 어느 입찰에 참가할 지를 결정하기가 다른 연도에 비해 어려운 상황이었습니다. 어느 업체와 컨소시엄을 이루고, 어느 입찰에 참가할 지를 결정하는 것이 매우 어려웠습니다. 이를 보다 구체적으로 설명드리겠습니다.

우선, 2020년 건설경기 호황입니다. COVID-19로 재정이 확대되고 금리가 인하되면서 부동산 가격이 폭등하였습니다. 그에 따라 건설수요가 급증하였는데, 특히 민간공동주택 건설수요가 크게 증가하면서 감리인력이 민간건설공사로 쏠림 현상이 발생하였습니다.

40) 입찰 준비를 위해 상당수의 기술 인력을 대기 상태로 두어야 하는 비용 등을 의미한다.

앞에서 말씀드린 것과 같이 민간 발주 건설공사관리용역 입찰은 입찰 조건이 까다롭지 않고 준비할 것도 별로 없어서, 그쪽으로 감리인력이 집중된 것입니다.

<토문 조OO 진술조서(2024.10.8.) (소갑 제2-3호증) 발췌>

문) 2020년 5월 합의는 많은 사업자들이 모여서 전체 물량을 배분하는 합의를 하였습니다. 2020년 합의가 이루어진 배경은 무엇인가요?
답) 2019년, 2021년, 2022년의 경우 건설사업관리용역 업계 소속 사업자들이 어느 입찰에 참가할지 결정하는 것이 그렇게 어렵지 않았습니다. 그에 따라 입찰 참가 결정 후 경쟁사업자가 입찰에 참가하지 않을 경우 단독입찰에 따른 유찰방지를 위한 합의가 이루어진 반면, 2020년은 건설사업관리용역 업계 소속 사업자들은 어느 입찰에 참가할지 여부를 결정하기가 매우 어려운 상황이었습니다.

<건원 정OO 진술조서(2024.10.17.) (소갑 제2-5호증) 발췌>

문) 2020년 5월 모임에서 이루어진 합의는 사업자들이 LH 물량을 배분하는 합의를 하였습니다. 2020년 합의가 이루어진 배경은 무엇입니까?
답) 2020.5.14. LH가 124개 공구에 대해 발주계획을 발표할 당시 업계는 어느 입찰에 참가할지 여부를 결정하기가 매우 어려운 상황이었습니다.
감리인력은 부족한데 대규모 물량 발주가 예고되었기 때문입니다. 해서 어느 정도의 물량 배분이 회사에 도움이 되겠다는 생각을 대부분 한 것으로 생각됩니다.

<무영 최OO 진술조서(2024.10.15.) (소갑 제2-9호증) 발췌>

문) 2020년 5월 모임에 이루어진 합의는 사업자들이 모여서 전체 물량을 배분하는 합의를 하였습니다. 2020년 합의가 이루어진 배경에 대하여 설명해주시기 바랍니다.
답) 2020.5.14. LH가 124개 공구에 대해 발주계획을 발표할 당시 업계는 어느 입찰에 참가할지 여부를 결정하기가 매우 어려운 상황이었습니다.
감리인력은 부족한데 대규모 물량 발주가 예고되었기 때문입니다. 해서 어느 정도의 물량 배분이 회사에 도움이 되겠다는 생각을 대부분 한 것으로 생각됩니다.

<목양 김OO 진술조서(2024.10.4.) (소갑 제2-11호증) 발췌>

문) 2020.5.15.의 합의는 다른 연도와는 달리 많은 사업자들이 모여서 전체 물량을 배분하는 합의를 하였습니다. 2020년 합의의 배경은 무엇입니까?
답) 물량은 쏟아지고 인력이 부족했기 때문입니다. 당시에는 인력이 있으면 수주라는 말도 있었습니다. 특히 LH는 요구하는 인력의 등급이 너무 높아서 어려웠습니다. 그래서 업체들이 모여 경쟁을 하지 말자는 합의를 했습니다.

(2) LH 발주 2020년 공동행위의 개요

98 2020년 공동행위는 크게 물량 배분과 관련된 기본합의와 이를 실행하기 위한 입찰담합으로 나누어진다.

99 물량 배분과 관련된 기본합의는 두 차례 조정되었다. ① 주요 5개 사의 기본합의 성립 → ② 고(故) 김OO[41]과 행림의 공구 요구 및 피심인들 간 공구교환 등으로 인한 재배분 → ③ LH의 상호 공동도급 제한 대상 확대에 따른 재배분 순으로 변경되었다.

100 각 피심인은 위와 같은 과정을 거쳐 최종적으로 배분받은 공구에 대해 개별적으로 들러리 요청을 하거나 수락하는 방법으로 기본합의를 실행하였다. 2020년 공동행위의 기본합의 및 각 공동수급체별 공동행위의 구체적 내용은 다음과 같다.

(3) LH 발주 2020년 공동행위의 기본합의 과정 및 구체적 내용

(가) 기본합의 과정

101 2020. 5. 14. LH의 '2020년 건설사업관리용역 발주계획'이 공지된 후, 케이디의 오OO은 아래 <표 40> 기재의 진술에서 확인할 수 있는 바와 같이 경쟁사업자 중 경쟁력이 있다고 판단한 토문, 건원, 무영 및 목양에 연락하여 2020. 5. 15. 케이디 본사(경기도 성남시 소재) 인근의 '남도미락'이라는 식당에서 모임을 가졌다.

102 동 모임[42]에는 케이디의 오OO, 토문의 조OO, 목양의 김OO, 무영의 최OO

41) 고(故) 김OO은 이 사건 조사 기간 중인 2023. 9. 4.에 사망하였다(소갑 제1-11호증 참조). 관계자들의 진술에 따르면 고(故) 김OO은 직원 20명 규모의 소규모 감리업체인 신원기술단 소속이면서 선, 광장, 대성 등의 명함을 가지고 다니면서 사장 행세를 하면서 이들과 관련된 컨소시엄 구성을 담당하였다.

42) 해당 모임이 2020. 5. 15.에 있었던 사실은 아래와 같이 오OO의 결제 내역을 통해 확인된다.

마스터2817	0514	짬뽕지존모리역점	경기 성남시 분당구 성남대로 36	19,000	19,000
마스터2817	0515	남도식당	경기 성남시 분당구 구미로 11	108,000	108,000

* 소갑 제2-1호증

그리고 건원의 정OO과 유OO가 참석하였다. 다만, 건원의 유OO는 식사만 하고 돌아가 물량배분 논의 당시에는 없었다.

<표 40> 관련자 진술 내용

<케이디 오OO 진술조서(2024.10.7.) (소갑 제2-1호증) 발췌>

문) 당시 모임에 참석한 사람들은 누구였습니까?
답) 토문 조OO, 목양 김OO, 무영 최OO, 건원 유OO와 정OO, 그리고 케이디 저였습니다.
문) 진술인이 5개 사에게만 연락한 이유는 무엇인가요?
답) 제가 생각하기에 경쟁사들 중 강하다고 생각한 회사들에게만 연락을 했습니다. 건원에서 온 두 사람을 제외한 나머지 네 명은 바로 결정을 할 수 있는 사람들이었습니다. 참고로, 유OO는 식사가 끝나고 곧바로 돌아가서 합의 당시에는 없었습니다.

<토문 조OO 진술조서(2024.10.8.) (소갑 제2-3호증) 발췌>

문) 귀하는 2020. 5월 중순경 경기 성남시 분당구 소재 남도미락 식당에서 경쟁사업자와 만남을 가진 사실이 있는지요?
답) 2020. 5. 15. 성남시 분당구 소재 남도미락식당에서 당사인 토문, 케이디, 무영, 목양, 건원 5개 사가 만남을 가진 사실이 있으며, 식사비용은 케이디 오OO이 계산하였습니다.
문) 귀하가 당일 모임에 참석하시게 된 경위는?
답) 모임 하루 전에 케이디 오OO의 전화를 받고 참석하였습니다.

<건원 정OO 진술조서(2024.10.17.) (소갑 제2-5호증) 발췌>

문) 누가 연락한 건가요?
답) 당시 부사장 이중호(LH 출신, 현재에도 근무)가 케이디 오OO으로부터 같이 점심을 먹자는 연락을 받았는데 선약이 있어서 제가 대신 유OO와 같이 케이디로 갔습니다.

<무영 최OO 진술조서(2024.10.15.) (소갑 제2-9호증) 발췌>

문) LH의 이러한 공고와 관련하여 진술인이 건설사업관리용역 업계 회사들과 만난 적이 있습니까?
답) 네, 있습니다. 2020.5.15. 케이디 옆에 있는 남도미락에서 만났습니다.
문) 누가 연락한 건가요?
답) 케이디 오OO에게 핸드폰으로 연락을 받았는데 정확한 날짜는 기억나지 않습니다.

<목양 김OO 진술조서(2024.10.4.) (소갑 제2-11호증) 발췌>

문) LH의 이러한 공고와 관련하여 진술인은 건설사업관리용역 업계 관계자들과 만난 적이 있습니까?
답) 네, 있습니다. 2020.5.15. 케이디 사무실 옆에 있는 남도미락이라는 식당에서 만났습니다.
문) 만나게된 경위는 무엇입니까?
답) 하루전인가 케이디 오OO이 휴대폰으로 연락을 해와서 만났습니다.

(나) 기본합의 내용

103 위 모임에 참석한 5인은 LH가 2020. 5. 14.에 공지한 124개 공구를 어떻게 할 것인지에 대해 논의하였다. 그 결과 아래 <표 41> 기재의 담당자들 진술에서 확인할 수 있는 바와 같이 5개 조가 안분하여 조별로 추정용역비의 합이 718~719억 원 정도가 되도록 공구를 배분하기로 하는 합의(이하 '2020년 기본합의'라 한다)에 이르렀다.

<표 41> 관련자 진술 내용

<케이디 오OO 진술조서(2024.10.7.) (소갑 제2-1호증) 발췌>

문) 2020.5.15. 남도미락 모임에서 5개 컨소시엄이 합의를 하였는데, 합의 내용에 대하여 설명해 주시기 바랍니다.
답) 이 날 모임에 제가 2020.5.14. LH가 공고한 주택 분야 건설사업관리용역 발주계획에 있는 총 124개 공구를 가져가서 5개 컨소시엄이 각각 몇 개 공구씩 배분받을지 논의했습니다. 이에 대하여 서로 논의하는 과정에서 총 124개 공구에서 5개 컨소시엄이 안분하여 조별로 추정용역비의 합이 각 720억 원 정도로 공구를 배분받기로 합의하였습니다. 추정용역비의 합 720억 원에 대하여 합의를 한 것입니다.
5개 컨소시엄이 합의한 대로 추정용역비의 합이 720억 원씩 배분할 공구의 입찰 리스트를 정리하기 위하여 식당에서 가장 가까운 회사에 근무하고 있던 제가 사무실로 가서 리스트를 A4로 5장 만든 후 가지고 왔습니다. 5개 사가 각각 10개 공구가 정리된 5개의 공구 리스트를 제비뽑기하는 방식으로 배분하였습니다. 그리고 5개 리스트가 한 장의 A4지에 모두 담긴 것도 따로 한 장 준비하여 참석자들이 모두 볼 수 있도록 하였습니다

<토문 조OO 진술조서(2024.10.8.) (소갑 제2-3호증) 발췌>

문) 2020.5.15. 모임에서 논의하신 내용은 무엇입니까?
답) LH에서 2020.5.14. 2020년도 주택분야 건설사업관리용역 발주계획(124개 공구, 5,118억 원)을 공고하였는데, 이 공고 물량 중 5개사가 추정용역비의 합이 720억여 원이 되도록 50개 공구를 10개 공구씩 배분하자는 것이었습니다. 또한, 배분받은 공구를 5개 사가 컨소시엄 파트너사를 정하여 함께 입찰에 참가하기로 합의하였습니다.

<건원 정OO 진술조서(2024.10.17.) (소갑 제2-5호증) 발췌>

문) 2020. 5. 15. 남도미락에서 5개 사가 합의한 내용에 대하여 설명해 주시기 바랍니다.
답) 2020. 5. 14. LH가 공고한 주택 분야 총 124개 공구에서 5개사가 안분하여 추정용역비의 합이 각 720억 원 정도로 공구를 배분하기로 합의하였습니다. 추정용역비의 합 720억 원에 대하여 합의를 한 것입니다.

<무영 최OO 진술조서(2024.10.15.) (소갑 제2-9호증) 발췌>

문) 2020. 5. 15. 남도미락 모임에서 5개 컨소시엄이 합의를 하였는데, 합의 내용에 대하여 설명해주시기 바랍니다.
답) …2020. 5. 14. LH가 공고한 주택 분야 건설사업관리용역 발주계획에 있는 총 124개 공구를 …서로 논의하는 과정에서 총 124개 공구에서 5개 컨소시엄이 안분하여 조별로 추정용역비의 합이 각 720억 원 정도로 공구를 배분하기로 합의하였습니다. 추정용역비의 합 720억 원 정도씩의 공구 배분에 대하여 합의를 한 것입니다.

<목양 김OO 진술조서(2024.10.4.) (소갑 제2-11호증) 발췌>

문) 2020. 5. 15. 남도미락 모임에서 5개 사가 합의한 내용은 무엇입니까?
답) 2020. 5. 14. LH가 공고한 주택 분야 건설사업관리용역 발주계획에 있는 총124개 공구 중 5개 컨소시엄이 조별로 추정용역비의 합이 720억 원 정도가 되도록 각각 10개 공구를 배분받기로 합의하였습니다. 총 50개 공구를 합의한 것입니다.

104 이에 케이디의 오OO은 자신의 사무실로 가서 각 사에게 배분할 공구의 추정용역비 합이 718 ~ 719억 원 정도 되도록 공구 목록을 A4 용지 5장으로 만들어 다시 남도미락으로 돌아왔다. 오OO이 참석자들에게 해당 목록을 모두 보여준 후, 참석자들은 제비뽑기 방식으로 순서를 정하여 차례대로 각 사가 배분받을 목록이 기재된 용지를 1장씩 선택하여 가져갔다. 이와 같은 사실은 <표 42> 기재의 케이디 오OO 진술 및 <표 43>의 당시 합의 모임에서 케이디 오OO이 작성하여 5개 사가 뽑아간 배분 목록 사진을 통해 확인할 수 있다.

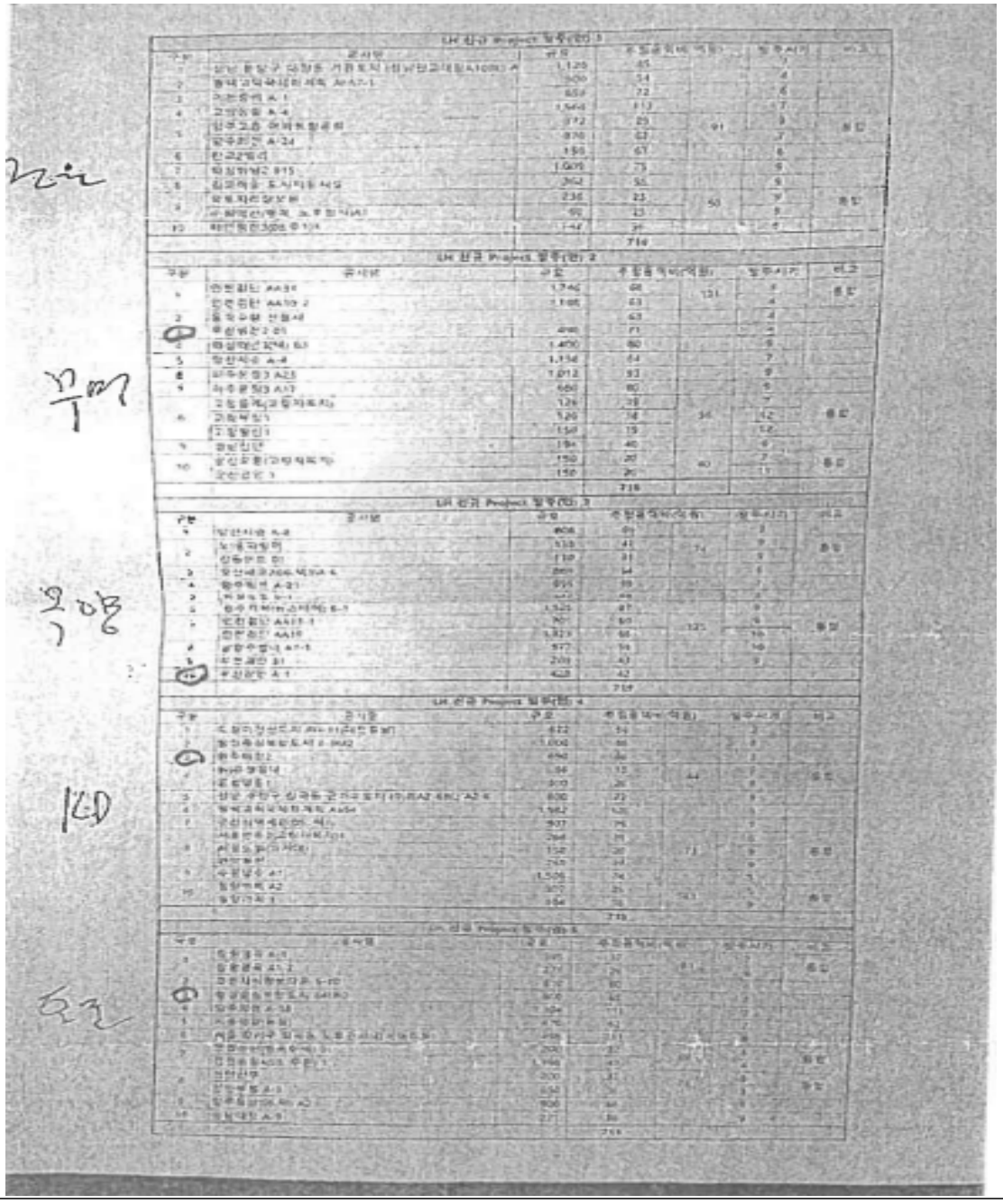
<표 42> 케이디 오OO 진술(2024. 10. 7.) 발췌

문) 50개 공구를 10개 공구씩 나누었다고 하였습니다. 이날 모인 5개사는 해당 리스트를 다 볼 수 있었나요, 아니면 내용은 확인하지 않고 밀봉된 봉투를 제비뽑기에 의하여 순서대로 가져간 것인가요?
답) 번호를 매겨서 A4 용지로 5장을 만들어 왔습니다. 한 장당 10개 공구가 들어가 있었습니다. 이날 모임에 온 사람들이 다 리스트를 볼 수 있도록 만들었습니다.
그 다음에는 작은 함을 만들어 리스트를 선택할 순서를 정하는 제비뽑기를 했습니다. 누가 먼저 함에서 뽑을지는 가위바위보로 정했습니다. 저는 맨 마지막에 뽑겠다고 했습니다.
그 결과 입찰 건 리스트 중 1번을 무영, 2번을 목양, 3번을 케이디, 4번을 토문, 5번을 건원이 뽑았습니다.

문) 2020. 5. 15. 모임에 참석한 5개사는 모두 5장의 리스트를 가져갔나요?
답) 본인이 뽑은 번호의 리스트만 1장씩 가져갔습니다.

* 소갑 제2-1호증

<표 43> 케이디 오OO이 작성하여 피심인 5개사가 가져간 물량 배분 목록 사진



* 소갑 제2-1호증

105 당시 위 5개 사가 각자 가져간 공구 목록을 구체적으로 살펴보면, 아래 <표 44> 기재와 같다. LH가 공고한 124개 공구 중 65개 공구를 통합발주가 예상되는 2~3개 공구를 하나의 공구로 묶어 50건으로 정리한 뒤 추정용역비의 합이 718~719억 원 정도 되도록 10건씩 배분한 것이다.

106 5개 사에 배분된 실제 공구는 케이디 14개(추정용역비의 합 719억 원), 토문 13개(추정용역비의 합 718억 원), 건원 12개(추정용역비의 합 718억 원), 무영 14개(추정용역비의 합 718억 원), 목양 12개(추정용역비의 합 719억 원)였다.

<표 44> 5개 사(케이디, 토문, 건원, 무영, 목양) 공구 배분 세부 내역

건수	케이디		토문		건원		무영		목양	
	연번[1]	공구 명	연번	공구 명	연번	공구 명	연번	공구 명	연번	공구 명
①	74	도청이전신도시 RH-11(대전충남)	112	창원명곡 A-1	44	성남판교대장 A-10BL	16	인천검단AA34	106	양산사송 A-8
②	112	행정중심복합도시 6-3M2	119	창원명곡 A1-2	35	평택고덕 Ab57-1	17	인천검단 AA10-2	11	노)송파방이
③	58	원주태장2	34	과천지식 S-10	39	이천중리A-1	13	동작구청 신청사	5	강동천호 01
④	73	뉴)음성읍내	122	행정중심복합도시 64UR2	21	고양장항A-4	54	부산범천2 01	40	오산세교2(06, 택3)A-6
⑤	69	음성맹동1	2	양주회천A-18	6	양주고읍 아파트형공장	49	화성태안3(택) B3	3	양주회천 A-21
⑥	7	위례A2-6BL	19	시흥정왕(뉴딜)	4	양주회천A-24	111	양산사송 A-4	33	화성능동 B-1
⑦	47	평택고덕 Aa54	10	화곡동 강서아파트	45	판교2밸리	30	파주운정3 A23	70	청주지북(뉴스테이) B-1
⑧	87	군산신역세권 (05, 택1)	22	인천용현(행복주택) 01	50	화성향남2 B15	29	파주운정3 A17	27	인천검단 AA13-1
⑨	1	서울번동3	20	인천송림4(08, 주환)1	28	김포마송 도시지원시설	88	고창율계 (고령자복지)	18	인천검단 AA19
⑩	9	관악봉천	78	천안신부	52	국토지리 정보원	93	고창무장 1	8	남양주별내 A1-1
⑪	12	서울노원 (과기대)	75	천안부성 A-1	46	수원매산(행복, 노후청사) A1	92	고창황산 1	23	부천괴안B1
⑫	38	수원당수 A1	68	청주동남 (05,택)A2	76	태안평천3 (08,주1)A	41	성남산단	56	부산장안 A-1
⑬	110	밀양부북 A2	53	성남대장 A-9			89	군산오룡 (고령자복지)		
⑭	115	밀양가곡 1	-		-		91	군산금암1	-	-

1」위 연번은 <표 37> 기재의 LH의 발주계획연번을 말하며, 이하에서도 같다.
2」음영은 통합발주가 예상되는 곳으로 하나의 공구로 간주되었다.

107 최초 5개 사가 합의하여 배분한 공구의 세부 내역은 아래 <표 45> 기재와 같다.

<표 삽입을 위한 여백>

<표 45> 2020. 5. 15. 합의 당시 피심인들간 배분된 공구 리스트

	구분	공사명	규모	추정용역비		발주시기	비고
케이디	1	도청이전신도시 RH-11	822	56		3	
	2	행정중심복합도시 6-3M2	1,000	86		6	
	3	원주태장2(05,택) A-1	690	66*		3	
	4	뉴)음성읍내	56	18	44	9	통합
		음성맹동1	300	26		8	
	5	성남 수정구 창곡동 군기부토지 (위례A2-6BL) A2-6	800	72		9	
	6	평택고덕국제화계획 Aa54	1,582	126		9	
	7	군산신역세권(05,택1) B-1	907	79		7	
	8	서울번동3(고령자복지) 1	268	26	73	6	통합
		서울노원(과기대)	150	20		9	
		관악봉천	250	27		9	
	9	수원당수 A1	1,500	74		5	
	10	밀양부북 A2	307	25	43	5	통합
		밀양가곡 1	104	18		9	
	719						

	구분	공사명	규모	추정용역비		발주시기	비고
토문	1	창원명곡 A-1	395	37	63	7	통합
		창원명곡 A1-2	271	26		6	
	2	과천지식정보타운 S-10	610	60		4	
	3	행정중심복합도시 64UR2	600	65*		2	
	4	양주회천 A-18	1,304	111		7	
	5	시흥정왕(뉴딜)	470	62		7	
	6	서울 강서구 화곡동 노후군관사(강서아파트)	499	111		9	
	7	인천용현(행복주택) 01	200	22	69	12	통합
		인천송림4(08,주환) 1	1,198	47		4	
	8	천안신부	700	37	73	9	통합
		천안부성 A-1	650	36		3	
	9	청주동남(05,택) A2	900	66		7	
	10	성남대장 A-9	221	38		9	
	718						

	구분	공사명	규모	추정용역비		발주시기	비고
건원	1	성남 분당구 대장동 기관토지(성남 판교대장 A10BL) A-10	1,120	85		7	
	2	평택고덕국제화계획 AB57-1	900	54		4	
	3	이천중리 A-1	658	72		6	
	4	고양장항 A-4	1,566	113		7	
	5	양주고읍 아파트형공장	372	29	91	9	통합
		양주회천 A-24	870	62		7	
	6	판교2밸리	150	67		8	
	7	화성향남2 B15	1,009	75		9	
	8	김포마송 도시지원시설	362	55		9	
	9	국토지리정보원	236	25	50	9	통합
		수원매산(행복, 노후청사) A1	60	25		10	
	10	태안평천3(08,주1) A	742	56		8	
	718						

	구분	공사명	규모	추정용역비		발주시기	비고
무영	1	인천검단 AA34	1,746	68	131	3	통합
		인천검단 AA10-2	1,188	63		4	
	2	동작구청 신청사	-	63		4	
	3	부산범천2 01	498	71		4	
	4	화성태안3(택) B3	1,400	80		9	
	5	양산사송 A-4	1,156	64		7	
	6	파주운정3 A23	1,012	93		9	
	7	파주운정3 A17	660	80		9	
	8	고창율계(고령자복지)	126	19	56	7	통합
		고창무장 1	120	18		12	
		고창환산 1	150	19		12	
	9	성남산단	194	40		6	
	10	군산오룡(고령자복지)	150	20	40	7	통합
		군산금암 1	150	20		11	
	718						

	구분	공사명	규모	추정용역비		발주시기	비고
목양	1	양산사송 A-8	808	69			
	2	노)송파방이	138	41	74		통합
		강동천호 01	110	33			
	3	오산세교2(06,택3) A-6	869	54			
	4	양주회천 A-21	995	99			
	5	화성능동 B-1	447	68			
	6	청주지북(뉴스테이) B-1	1,525	87			
	7	인천검단 AA13-1	701	60	125		통합
		인천검단 AA19	1,323	65			
	8	남양주별내 A1-1	577	58			
	9	부천괴안 B1	289	43			
	10	부산장안 A-1	428	42*			
	719						

108 또한, 위 5개 사는 2020. 5. 15. 모임에서 50건에 대한 공구 배분 기본합의 외에 자신들의 부관사에 대한 정보도 공유하였다.[43] 이 부관사는 배분된 공구 중 자신의 몫으로 할당된 공구의 입찰에 같이 참가하는 파트너사를 의미한다.[44]

43) 건설사업관리는 1개 사업자가 단독으로 사업을 수행하기가 어렵고, 입찰이 발주될 때마다 부관사를 찾기가 어렵다. 따라서 위 5개 사는 사전에 부관사를 정하여 둘 필요가 있었다.

44) 피심인들은 건축 분야 이외에 전기, 통신, 소방 분야 등의 사업자를 포함하여 보통 3~5개 사업자로 공동수급체를 구성하였다. 피심인들은 2020년 5월 15일 모임에서 공유된 5개의 부관사 이외에 일반적인 공동수급체 구성원들에게는 이 사건 공동행위와 관련된 내용을 전달하지 않았던 것으로 확인된다. 이와 같은 사실은 관련자 진술을 통해 확인된다.

<표> 케이디 오OO 진술(소갑 제2-1호) 발췌

문) 상기 7건의 입찰은 모두 들러리로 참가한 것입니까?
답) <중략> 통상 들러리로 입찰참가를 부탁할때는 주관사에게만 부탁을 하고, 그 부탁을 받은 들러리 주관사는 부주관사를 포함한 컨소시엄 구성사업자들에게 들러리 입찰임을 알려주지 않는 것이 업계의 관행입니다.

109 구체적으로 아래 <표 46> 기재와 같이 케이디는 아이티엠을, 토문은 신성을, 건원은 동일을, 무영은 희림을 각각 자신의 부관사로 한다는 사실을 서로에게 알려주었다. 다만, 목양의 김OO은 2020. 5. 15. 이후 2~3일 뒤에 케이디의 오OO에게 별도로 자신의 부관사를 '해마'라고 통지하였으며, 오OO은 이를 다른 3개 사인 토문, 건원 및 무영에게 전달하였다.

<표 46> 케이디 오OO 진술(2024. 10. 7.) 발췌

문) 2020.5.15. 모임에 참석한 5개 사의 각각의 파트너사는 이날 모임에서 서로 이야기했습니까? 답) 이날 모임에서 이야기했습니다. 케이디는 아이티엠(이하 두 회사를 한 번에 지칭할 때는 '케이디조'라 한다.), 토문은 신성, 무영은 희림, 건원은 동일이라고 했습니다. 다만, 목양은 나중에 알려주겠다고 하였고 2-3일 뒤 해마종합건축사사무소(이하'해마')라고 하여 나머지 3개사에게 이 사실을 알려주었습니다.

* 소갑 제2-1호증

110 또한, 위 5개 사는 부관사로 각자 지정한 5개 사에게 2020. 5. 15. 모임의 공구 배분 등에 대한 합의 내용을 전달[45]하였다. 이와 같은 사실은 <표 47> 기재의 담당자들 진술을 통해 확인할 수 있다.

<표 47> 관련자 진술 내용

<아이티엠 윤OO 진술조서(2024.10.28.) (소갑 제2-2호증) 발췌> 문) 2020.5.15. 모임에서 상기 5개 사는 …… 또한, 5개 사는 배분받은 물량에 대한 입찰참가 시 컨소시엄을 구성할 파트너도 정했는데, 케이디는 아이티엠으로 정했습니다. 관련 내용을 케이디 오OO으로부터 듣고 이에 동의한 사실이 있나요? 답) 네, 있습니다. 2020.5.15. 2~3일 후 케이디 오OO이 휴대폰 통화를 통해 합의내용(5개 컨소시엄이 10개 공구씩 배분 및 파트너사 지정)을 전달해 주었고, 본인도 이에 동의하였습니다. <신성 주OO 진술조서(2024.10.30.) (소갑 제2-4호증) 발췌> 문) 2020.5.15. 모임에서 상기 5개 사는 …… 또한, 5개 사는 배분받은 물량에 대한 입찰참가 시 컨소시엄을 구성할 파트너도 정했는데, 토문은 신성으로 정했습니다. 관련 내용을 토문 조OO로부터 듣고 이에 동의한 사실이 있나요?… 답) 네, 있습니다. 2020.5.15. 토문 조OO가 휴대폰 통화를 통해 개략적인 합의내용(5개 컨소시엄이 10개 공구씩 배분 및 파트너사 지정)을 전달해 주었고, 본인도 이에 동의하였습니다.

45) 케이디는 아이티엠에게, 토문은 신성에게, 건원은 동일에게, 무영은 희림에게 목양은 해마에게 전달하였다.

<동일 이OO 진술조서(2024.10.15.) (소갑 제2-7호증) 발췌>

문) 진술인이 건원 정OO으로부터 전달받은 2020. 5월 합의 내용에 대해 설명해주십시오.
답) 2020.5.15. 케이디, 토문, 건원, 목양, 무영 5개 사가 모여 2020.5.14. LH 발주계획에 있는 50개 공구를 각각 10개 공구씩 배분하였다고 하였습니다. 그리고 각 주관사들은 컨소시엄에 함께할 부관사들을 정했다고 했는데, 건원은 동일로 정했다고 했습니다.

<희림 박OO 진술조서(2024.10.17.) (소갑 제2-10호증) 발췌>

문) 2020년 5월 모임에서 5개 사는 …… 10개 공구씩 배분하였고, 배분 받은 공구를 각 사별 컨소시엄 파트너[…무영은 희림…]를 정하여 함께 하기로 합의하였습니다. 이에 대해 알고 계신가요?
답) 정확한 날짜는 기억나지 않지만, 무영 최OO으로부터 무영은 희림과 컨소시엄을 구성하여 1년간 LH입찰에 참가하겠다는 말을 들었습니다. <후략>

문) 앞으로 1년간 무영은 희림과 같이 LH를 할 것이라는 최OO의 말에 동의하였습니까?
답) 네, 당시 희림은 LH 입찰 시장에 진입하여야 할 처지에 있었기 때문에 동의하였습니다.

<해마 전OO 진술조서(2024.8.9.) (소갑 제2-13호증) 발췌>

문) 2020.5.15. 모임에서 상기 5개사는 …… 또한, 5개사는 배분받은 물량에 대한 입찰참가 시 컨소시엄을 구성할 파트너도 정했는데, 목양은 해마로 정했습니다. 관련 내용을 목양 김OO으로부터 듣고 이에 동의한 사실이 있나요?…
답) 2020.5.15. 이후 목양 김OO과 당사 직원인 송영암(2024년 1월 사망)이 만나 개략적인 합의 내용(5개 컨소시엄이 10개 공구씩 배분 및 파트너사 지정)을 전달받았고, 송영암도 이에 동의하였다는 사실을 나중에 송영암으로부터 보고 받아 알고 있습니다.

111 한편, 위 5개 사는 2020. 5. 15. 모임에서 공구 배분에 대한 합의만 하였을 뿐 들러리 합의까지 하지는 않은 것으로 확인된다. 즉, 피심인들은 자신이 배분받은 입찰 건에 대해서는 각 공동수급체의 주관사가 알아서 공동수급체 구성과 들러리를 요청하는 것으로 이해하였다. 이와 같은 사실은 <표 48> 기재의 담당자들 진술을 통해 확인할 수 있다.

<표 삽입을 위한 여백>

<표 48> 관련자 진술 내용

<케이디 오OO 진술조서(2024.10.7.) (소갑 제2-1호증) 발췌> 문) 2020.5.15. 모임에서 들러리를 서주는 합의도 하셨나요? 답) 그런 합의는 하지 않았습니다. 자신이 배분받은 공구에 대해서는 해당 주관사가 컨소시엄을 구성하고 들러리도 섭외하는 것으로 이해했을 뿐입니다. <토문 조OO 진술조서(2024.10.8.) (소갑 제2-3호증) 발췌> 문) 2020.5.15. 모임에서 들러리를 서주는 합의도 하셨나요? 답) 그런 합의는 하지 않았습니다. 자신이 배분받은 입찰 건에 대해서는 해당 주관사가 들러리를 섭외하는 것으로 이해했을 뿐입니다. <건원 정OO 진술조서(2024.10.17.) (소갑 제2-5호증) 발췌> 문) 2020.5.15. 5개사가 합의해서 배분한 50개 공구의 물량에 대해 다른 회사의 입찰 시 유찰방지 등의 도움을 주기로 하는 합의도 하셨나요? 답) 그런 합의를 별도로 하지는 않았습니다. 자신이 배분받은 공구의 입찰 건에 대해서는 해당 주관사가 도움을 줄 회사를 섭외하는 것으로 이해했을 뿐입니다. <무영 최OO 진술조서(2024.10.15.) (소갑 제2-9호증) 발췌> 문) 2020.5.15. 5개사가 합의해서 배분한 50개 공구의 물량에 대해 다른 회사의 입찰 시 유찰방지를 위한 도움을 주기로 하는 합의도 하셨나요? 답) 그런 합의는 하지 않았습니다. 자신이 배분받은 입찰 건에 대해서는 해당 주관사가 도움을 줄 회사를 섭외하는 것으로 이해했을 뿐입니다. <목양 김OO 진술조서(2024.10.4.) (소갑 제2-11호증) 발췌> 문) 들러리를 서주는 합의도 하셨나요? 답) 그런 합의는 하지 않았습니다. 자신이 배분받은 공구에 대해서는 해당 주관사가 들러리를 섭외하는 것으로 이해했습니다.

(다) 기본합의의 조정을 통한 공구 재배분 및 공구 교환

① 고(故) 김OO와 행림 신OO의 요구에 따른 공구 재배분 합의

112 2020. 5. 15. 이후, '2020년 기본합의'가 있었음을 알게 된 고(故) 김OO과 행림의 신OO은 2020년 6월 케이디의 오OO에게 자신들도 합의에 참여하겠다고 하며 일정 공구의 배분을 요구하였다. 이와 같은 사실은 <표 49> 기재의 케이디 오OO 및 행림 신OO의 진술을 통해 확인할 수 있다.

<표 49> 관련자 진술 내용

<케이디 오OO 진술조서(2024.10.7.) (소갑 제2-1호증) 발췌>

문) 2020년 5월 남도미락 모임 이후 대성 김OO과 행림이 물량배분 합의 주체로 추가된 사실이 있습니까?
답) 네, 있습니다. 2020. 5월말~6월초 경부터 대성 김OO, 행림 신OO에게서 연락이 왔습니다. 자신들도 합의에 끼워달라고 했습니다.

문) 대성 김OO과 행림은 왜 추가하신 건가요?
답) 대성과 행림은 LH가 상호 컨소시엄 구성을 제한한 상위 5개사에 포함된 회사였습니다. 자기들도 상위 회사인데 왜 안 끼워주냐며 전화가 왔습니다.

구체적으로 이 사건 2020년 5월 합의를 알게 된 행림(2020년에는 특별히 컨소시엄을 구성하지 않음)과 대성 컨소시엄(선, 광장)을 대표하는 김OO이 2020년 5월말~6월초 경부터 진술인에게 배분된 물량을 나눠줄 것을 요구하였습니다.

<행림 신OO 진술조서(2024.9.5.) (소갑 제2-19호증) 발췌>

문) 진술인은 LH의 2020.5.14. 발주계획 공고와 관련하여 … 5개사가 2020.5.15. 모임을 가졌다는 사실을 알고 있습니까?
답) 네, 알고 있습니다. 2020. 5월경에 5개사가 모여 2020.5.14. 공고된 124개 공구 중 50개 공구를 10개 공구씩 배분였다고 2020년 6월 중순에 대학 후배로부터 듣고 알게 되었습니다.

문) 진술인은 2020. 6월경 케이디 오OO에게 행림도 2020년 5월 물량배분 합의에 동참하겠다는 의사를 표시한 적이 있습니까?
답) 동참하겠다는 의사표시라기 보다는 물량 중 일부를 달라는 취지로 부탁하였습니다. 물량을 주지 않으면 당사처럼 그 합의에 끼지 않은 회사들이 경쟁을 통해서 입찰에 참가할 수 있기 때문에 물량을 배분한 10개사 입장에서도 부담이 됐을 겁니다. 대성, 선, 광장 3개사를 대표하던 김OO도 10개사 중 일부 회사에게 당사와 비슷한 취지로 얘기를 한 것으로 알고 있습니다.

113 케이디의 오OO은 이러한 요구 사실을 아래 <표 50> 기재와 같이 아이티엠의 윤OO과 2020년 기본합의에 참가하였던 4명[46] 모두에게 전달하였다.

46) 토문 조OO, 건원 정OO, 무영 최OO, 목양 김OO을 의미한다.

<표 51> 케이디 오OO 진술(2024. 10. 7.) 발췌

문) 대성 김OO과 행림이 이 사건 2020년 5월 합의에 참가한 10개사 중 다른 회사가 아닌 케이디 대표인 진술인에게 요구한 이유는 무엇인가요? 답) 제가 소통의 창구이고, 5개 회사에게 배분된 50개 공구의 리스트를 모두 가지고 있어서 그런 듯 합니다. 문) 진술인은 대성 김OO과 행림의 요구를 어떤 방식으로 이 사건 2020년 5월 합의에 참가한 다른 사업자들에게 알렸습니까? 답) 네, 저와 컨소시엄을 구성한 아이티엠(윤OO) 및 토문(조OO), 건원(정OO), 무영(최OO), 목양(김OO)에게 모두 전화를 돌렸습니다. 문) 2020년 5월 합의에 참가한 회사들의 반응은 어땠습니까? 답) 특별한 반대는 없었으며 모두 알았다고 했습니다.

* 소갑 제2-1호증

114 이에 케이디, 토문, 목양, 건원은 휴대폰 통화나 대면을 통해 고(故)김OO과 행림에게 2020년 기본합의를 통해 배분받은 공구 중 일부를 각각 재배분 해주었다.

㉮ 고(故) 김OO에게 재배분된 공구

115 이를 구체적으로 구체적으로 살펴보자면, 아래 <표 52> 기재와 같이 케이디 오OO은 2020년 6월경 고(故) 김OO을 만나 8개 공구를, 토문 조OO, 건원 정OO, 목양 김OO은 김OO과의 휴대폰 통화를 통해 각각 1개 공구를 재배분해주었다.[47]

<표 삽입을 위한 여백>

47) 다만 무영 최OO은 고(故) 김OO을 직접 만났으나, 고(故) 김OO이 쓸만한 공구가 없다며 배분을 받지 않았을 뿐만 아니라, 후에 케이디로부터 배분받은 2개 공구(관악봉천 및 서울노원)을 무영에게 재배분 해주기도 하였다.

<표 52> 고(故) 김OO에게 재배분된 공구

구분	연번	공구 명	추정 용역비	원 배분자	배분시기	배분방법
1	74	도청이전신도시 RH-11	56억 원	케이디	’20. 6월	대면(오OO→김OO)
2	73	뉴)음성읍내	44억 원	케이디		
	69	음성맹동1				
3	1	서울번동3(고령자복지) 1	73억 원	케이디		
	12	서울노원(과기대)				
	9	관악봉천				
4	110	밀양부북 A2	43억 원	케이디		
	115	밀양가곡 1				
5	78	천안신부	37억 원	토문	’20. 11월	휴대폰(조OO→김OO)
6	28	김포마송 도시지원시설	55억 원	건원	’20. 8월	휴대폰(정OO→김OO)
7	40	오산세교2(06,택3) A-6	54억 원	목양	’20. 9월	휴대폰(김OO→김OO)

㉯ 행림에게 재배분된 공구

116 토문 조OO, 건원 정OO, 무영 최OO 및 목양 김OO은 아래 <표 53> 기재와 같이 행림 천OO에게 휴대폰 통화를 통해 각각 1개 공구를 재배분 해주었고, 케이디는 경기도시공사에서 발주되는 용역에 행림을 부관사로 같이 하겠다고 약속하고 공구를 재배분하지는 아니하였다.

<표 53> 행림에게 재배분된 공구

구분	연번	공구 명	추정 용역비	원 배분자	배분시기	배분방법
1	10	강서아파트	111억 원	토문	’20. 10월 중순	휴대폰(조OO→천OO)
2	76	태안평천3(08,주1) A	56억 원	건원	’20. 8월	휴대폰(정OO→천OO)
3	41	성남산단	40억 원	무영	’20. 7월	휴대폰(최OO→천OO)
4	23	부천괴안 B1	43억 원	목양	’20. 11월	휴대폰(김OO→천OO)

117 이와 같은 사실은 아래 <표 54> 기재의 행림 신OO의 진술을 통해 확인할 수 있다.

<표 삽입을 위한 여백>

<표 54> 행림 신OO 진술(2024. 9. 5.) 발췌

문) 2020년 5월 합의에서 … 4개 공구를 … 4개사로부터 … 어떤 방법으로 배분받았나요?
답) …당사 직원 천OO이 휴대폰 연락을 통해 배분받고 입찰에 참가한 것으로 알고 있습니다.

	구분	124개중 순번	공사명	재배분 시기	배분 당사자		배분 방법
					배분	수령	
행림	1	10	강서아파트	2020.10월 경	토문 조OO	행림 천OO	휴대폰 통화
	2	76	태안평천3(08,주1) A	2020.10월 경	건원 정OO	행림 천OO	휴대폰 통화
	3	41	성남산단	2020.7월 경	무영 최OO	행림 천OO	휴대폰 통화
	4	23	부천괴안 B1	2020.11월 경	목양 김OO	행림 천OO	휴대폰 통화

* 소갑 제2-19호증

② 피심인들 간 공구 교환 합의 등을 통한 공구 재배분

㉮ 토문과 건원의 공구 교환 합의

118 이 사건 2020년 기본합의 대상이었던 공구 중 토문이 배분받은 ‘성남대장 A-9’와 건원이 배분받은 ‘성남대장 A-10’은 2020. 10. 16. 통합발주(‘성남대장 A9BL 및 A10BL’) 되었다.

119 이에 토문 조OO와 건원 정OO은 2020년 10월 휴대폰 통화를 통해 토문이 배분받은 ‘과천지식정보타운 S-10’과 건원이 배분받은 ‘성남대장 A-10’을 교환하기로 합의한 후 토문이 주관사로 입찰에 참가하여 낙찰자로 선정되었다.

120 이와 같은 사실은 아래 <표 55> 기재의 토문 조OO와 건원 정OO의 진술을 통해 확인할 수 있다.

<표 55> 관련자 진술 내용

<토문 조OO 진술조서(2024.10.8.) (소갑 제2-3호증) 발췌>

문) 토문조가 배분받은 10개 공구는 모두 발주되었나요?
답) ……토문조 배분물량 ‘성남대장 A-9’와 건원조 배분물량 ‘성남대장 A-10’이 통합 발주되어 토문조가 배분받은 ‘과천지식 S-10’과 건원조의 ‘성남대장 A-10’을 교환하였습니다. ‘성남대장 A-9’의 입찰공고(일자 2020.10.16.) 후 건원 정OO과 휴대폰 통화로 2개 물량의 교환에 합의하였습니다.

<건원 정OO 진술조서(2024.10.17.) (소갑 제2-5호증) 발췌> 문) 1번'성남 판교대장 A10BL'을 토문과 교환한 이유는 무엇입니까? 답) '성남 판교대장 A10BL'이 토문이 배분받은 '성남대장 A-9BL'과 통합발주(입찰공고 2020.10.16.) 되어, 토문의 조OO와 본인이 상의하에 토문의 '과천지식 S-10'공구와 교환하였습니다.

㉯ 고(故) 김OO과 무영의 공구 재배분 합의

121 LH가 2020. 10. 18. 공고한 '관악봉천 및 서울산림 지식산업센터'[48] 입찰은 2020년 기본합의 당시 케이디가 배분받았다가 고(故) 김OO에게 재배분[49]한 공구와 관련된 건이다. 고(故) 김OO은 이 입찰의 사전규격공개일(2020.10.6.) 직후, 무영 최OO에게 휴대폰 통화를 통해 무영에게 다시 배분하였고, 무영이 주관사로 입찰에 참가하여 낙찰자로 선정되었다. 이와 같은 사실은 아래 <표 56> 기재의 무영 최OO의 진술을 통해 확인할 수 있다.

<표 56> 무영 최OO 진술(2024. 10. 15.) 발췌

문) '서울번동, 서울노원 및 관악봉천'(3공구 통합 공구)은 당초 케이디가 배분받은 물량인데 무영이 입찰에 참가한 이유는 무엇입니까? 답) 무영은 서울번동(지식산업센터) 및 관악봉천이 케이디가 2020.5.15. 배분받은 물량인지도 몰랐습니다. 다만, 이 입찰이 사전규격공개(2020.10.6.)된 이후인 2020. 10월 중순경 김OO이 본인에게 전화하여 입찰참가가 가능하면 서울번동 및 관악봉천을 가져가라고 하여 당사가 참가하여 낙찰 받았습니다. 서울번동 및 관악봉천은 설계금액이 36억이라 작고, 복잡한 프로젝트라 김OO이 당사에게 배분해준 것으로 기억되며, 금액이 작아서 희림을 참가시키지 않았습니다.

* 소갑 제2-9호증

㉰ 건원과 목양의 공구 재배분 합의

122 LH가 2020. 5. 15. 공고한 '부산장안' 공구 입찰은 이 사건 2020년 기본합의 당시 목양이 배분받은 공구였으나, 2020. 4. 29.에 사전규격이 공개된 후 신화, 건원 및 동일이 컨소시엄으로 입찰에 참가하여 목양 및 대흥과 경쟁 끝에 낙찰받았다.

48) 2020년 5월 배분 시 공구명은 '서울번동3, 관악봉천'이었다.
49) 케이디는 고(故) 김OO에게 '서울번동3, 관악봉천, 서울노원'을 재배분 하였고, 고(故) 김OO은 이 중 '서울번동3, 관악봉천'을 무영에 다시 배분하였다. '서울노원'은 미발주 되었다.

123 이에 목양의 김OO은 건원 정OO에게 '부산장안'은 목양이 배분받은 공구임을 이유로 대가를 요구하였고, 건원 정OO은 2020. 8월 휴대폰 통화를 통해 건원이 배분받은 '국토지리정보원과 수원매산'을 목양에게 배분하였으며, 목양은 주관사로 '수원매산' 입찰[50]에 참가하여 낙찰자로 선정되었다.

124 이와 같은 사실은 아래 <표 57> 기재의 신화 정OO, 건원 정OO 및 목양 김OO의 진술로 확인된다.

<표 57> 관련자 진술 내용

<신화 정OO 진술조서(2024.8.23.) (소갑 제2-8호증) 발췌>

문) 신화를 주관사로 하여 건원과 동일 3개사가 컨소시엄을 구성하여 참가한 '부산장안 A-1'입찰은 어떤 경위로 참가한 것입니까?
답) '부산장안 A-1'입찰은 2020.4.29. 사전규격 공개 직후 당사가 입찰참가를 결정하고 주관사로서 건원 및 동일을 부관사로 컨소시엄을 구성하고 목양 및 대흥과 경쟁 끝에 낙찰을 받은 공구입니다.

<건원 정OO 진술조서(2024.10.17.) (소갑 제2-5호증) 발췌>

문) 9번 '수원매산'을 목양이 입찰참가한 이유는 무엇입니까?
답) … 이후, 목양 김OO이 '부산장안'은 2020. 5월 합의에서 목양이 배분받은 현장인데 건원이 낙찰을 받아 갔으므로 그 대가로 다른 공구를 달라고 요구하여 건원조가 배분받은 '국토지리정보원과 수원매산'을 2020.8월쯤 휴대폰 통화로 목양 김OO에게 가져가라고 했습니다.

<목양 김OO 진술조서(2024.10.4.) (소갑 제2-11호증) 발췌>

문) 목양은 2020.12.13. 입찰공고된 '수원매산'입찰에 참가하였는데, ……목양이 건원조의 배분물량에 입찰참가한 경위는 무엇입니까?
답) 2020.5.15. 목양이 배분받은 '부산장안'입찰에 목양이 참가하였는데, 들러리로 요청하지도 않은 신화, 건원 및 동일이 컨소시엄을 구성하고 입찰에 참가하여 낙찰을 받았습니다.

이에, 건원 정OO에게 목양 물량인데 왜 건원조가 낙찰을 받아 갔느냐고 항의 하였더니, '부산장안'은 합의 이전인 2020.4.29. 사전규격이 공개되어 신화가 입찰참가를 준비한 입찰이라고 양해를 구하면서,

2020.5.15. 합의에서 건원조가 배분받은'국토지리정보원과 수원매산'을 2020.8월쯤 본인에게 휴대폰 통화로 양보를 해주었습니다.

50) '국토지리정보원'은 미발주 되었다.

㉱ 무영의 건원에 공구 재배분 합의

125 LH가 2020. 12. 11. 공고한 '군산금암 및 군산오룡' 입찰은 2020년 기본합의 당시 무영이 배분받은 공구이나, 무영의 최OO은 인천영종 입찰에 전념하기 위하여 이 입찰의 사전규격공개일(2020.11.4.) 직후 건원 정OO에게 휴대폰 통화를 통해 건원에게 배분하였고, 건원이 주관사로 입찰에 참가하여 낙찰자로 선정되었다.

126 이와 같은 사실은 아래 <표 58> 기재의 무영 최OO 및 건원 정OO의 진술을 통해 확인할 수 있다.

<표 58> 관련자 진술 내용

<무영 최OO 진술조서(2024.10.15.) (소갑 제2-9호증) 발췌> 문) 무영조가 배분받은 '군산오룡 및 군산금암'을 건원조에 재배분한 이유는 무엇입니까? 답) '군산오룡 및 군산금암'은 2020.12.11. 공고(설계금액 50억)된 건인데, 무영은 2020.12.13. 공고된 '인천영종 A-42BL'(설계금액 100억) 입찰에 전념하기 위하여 2020.12월경 건원 정OO에게 휴대폰 통화를 통해 여력이 되면 입찰에 참가하라고 하였습니다. <건원 정OO 진술조서(2024.10.17.) (소갑 제2-5호증) 발췌> 문) 건원은 2020.12.11. 입찰공고된 '군산오룡 및 군산금암'의 입찰에 참가하였는데, … 경위는 무엇입니까? 답) …2020.12월 중순 경 무영 최OO이 무영은 인천영종에 집중한다며, 군산오룡은 건원이 여력이 되면 가져가라고 하여 입찰에 참가하였습니다.

㉲ LH의 상호공동도급 제한 확대에 따른 재배분 합의

127 LH는 2020. 8. 28. 아래 <표 59> 기재와 같이 '입찰참가업체 간의 과다경쟁 및 일부업체의 낙찰편중 현상 완화'를 이유로 2020. 9. 15.부터 12. 31.까지 공고하는 사전규격 공고 분에 대해 상호 공동도급 제한 대상 사업자를 기존 5개사에서 10개사로 확대하였다.

<표 삽입을 위한 여백>

<표 59> LH의 상호 공동도급 제한사업자 추가 공지 내용

2020년도 건설사업관리용역 (건축분야)
상호 공동도급 제한사업자 추가 공지

입찰참여업체간 과다경쟁 및 일부업체 낙찰편중현상을 완화하기 위하여 시행하고 있는 **건설사업관리용역 계약규모 상위업체간 상호 공동도급 제한제도**를 아래와 같이 **확대시행**하오니 향후 건설사업관리용역 입찰에 참고하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 상호 공동도급 제한사업자 : 총 10개사 (가나다 순)

(현, 5개) 제한사업자	- ㈜대성종합건축사사무소 (105-86-72502) - ㈜무영씨엠건축사사무소 (220-87-01360) - ㈜목양종합건축사사무소 (408-81-42391) - ㈜케이디엔지니어링건축사사무소(124-81-52860) - ㈜행림종합건축사사무소(213-81-54324)
(추가, 5개) 제한사업자	- ㈜건축사사무소건원엔지니어링 (220-81-71530) - ㈜신화엔지니어링종합건축사사무소 (306-81-09266) - ㈜아이티엠코퍼레이션건축사사무소 (211-86-20779) - ㈜종합건축사사무소동일건축 (105-81-32709) - ㈜토문엔지니어링건축사사무소 (211-81-60214)

2. 상호 공동도급 제한기간 : 2020년 9월 15일 ~ 12월 31일 사전규격 공고분
3. 제한내용 : 해당 사업자간 상호 공동이행 및 분담이행 불가
4. 기타 : 자세한 내용은 기술심사처 김영준 과장(055-922-5384)에게 문의

한국토지주택공사 기술심사처장

* 소갑 제1-12호증

128 이로 인해 이 사건 2020년 기본합의 시에 주관사와 부관사로 짝을 이루었던 케이디와 아이티엠, 건원과 동일은 위 기간 동안 함께 공동수급체를 구성하여 입찰에 참가할 수 없게 되었다.[51]

129 이에 케이디-아이티엠조 및 건원-동일조는 이 사건 2020년 기본합의를 통해 배분받았던 공구 중 2020. 9. 15. 기준으로 사전규격이 공고되지 않은 공구들에 대해 내부적으로 재배분하였고, 케이디-아이티엠조는 최종 배분 받은 6개 공구 중 사전규격이 공고되지 아니한 2개 공구에 대해 아래 <표 60> 기재와 같이 모두 케이디에게 배분하였다.

51) 신성·희림·해마는 상호 공동도급 제한사업자 적용대상에 포함되지 않았으므로, 기존에 짝을 이루었던 토문과 신성, 무영과 희림, 목양과 해마는 계속 함께 공동수급체를 구성할 수 있었다.

<표 60> 케이디 및 아이티엠의 공구 재배분

연번	공구명	사전규격 공개일	공고일	비고
7	성남 위례A2-6BL	2020-09-16	2020-10-08	케이디 몫
87	군산신역세권(05,택1) B-1	미발주	미발주	케이디 몫

130 한편 건원조는 상호 공동도급 제한 당시 사전규격이 공고되지 아니한 5개 공구에 대해 아래 <표 61> 기재와 같이 건원, 동일 및 신화 3개사에 재배분하였다.

<표 61> 건원, 동일, 신화의 공구 재배분

연번	공구명	사전규격 공개일	공고일	비고
44	성남 판교대장 A10BL[52]	2020-09-24	2020-10-16	건원몫
6	양주고읍 아파트형공장	2020-10-23	2020-11-11	신화몫
4	양주회천 A-24			
45	판교2밸리	2021-03-08	2021-04-26	동일몫
50	화성향남2 B15	2020-10-06	2020-10-20	건원몫

131 이와 같은 사실은 아래 <표 62> 기재의 담당자들의 진술을 통해 확인할 수 있다.

<표 62> 관련자 진술 내용

<케이디 오OO 진술조서(2024.10.7.) (소갑 제2-1호증) 발췌>

문) 케이디와 아이티엠은 상호컨소시엄 제한에 따라 물량을 다시 배분하였나요?
답) 이미 낙찰받은 물량, 사전규격이 공고된 물량, 대성조에 재배분한 물량 등을 제외한 나머지가 2건(위례A2-6BL, 군산신역세권) 이었는데, 2건 모두 케이디가 주관사를 하기로 하였습니다.

<아이티엠 윤OO 진술조서(2024.10.28.) (소갑 제2-2호증) 발췌>

문) 케이디와 아이티엠은 상호컨소시엄 제한에 따라 배정받은 물량을 다시 배정하였나요?
답) 이미 낙찰받은 물량, 사전규격이 공고된 물량, 대성조에 재배정한 물량 등을 제외한 나머지가 2건(위례A2-6BL, 군산신역세권) 이었는데, 2건 모두 케이디가 주관사를 하기로 하였습니다.

52) '성남 판교대장 A10BL' 공구는 전술한 바와 같이 토문의 '과천지식 S-10BL' 공구와 교환 되었다.

<건원 정OO 진술조서(2024.10.17.) (소갑 제2-5호증) 발췌>

문) 건원조의 물량을 건원과 동일이 다시 배분하였나요?
답) 2020. 9월 초 …아래 <표>와 같이 건원, 동일 및 신화와 배분하였습니다.

	구분	124개 중 순번	공사명	규모	입찰공고일	발주여부	비고
건원	1	44	성남 판교대장 A10BL	1,120	2020.10.16.	발주	건원 몫
	2	6	양주고읍 아파트형공장	372	2020.11.11.	발주	신화 몫
		4	양주회천 A-24	870			
	3	45	판교2밸리	150	2021.04.26.	발주	동일 몫
	4	50	화성향남2 B15	1,009	2020.10.20.	발주	건원 몫

<동일 이OO 진술조서(2024.10.15.) (소갑 제2-7호증) 발췌>
문) 신화는 '판교2밸리'공구가 2020.5.15. 모임에서 건원이 배분받은 현장인지 알고 있었나요?
답) …아래 <표>와 같이 건원, 동일 및 신화와 배분하였습니다.

	구분	124개 중 순번	공사명	규모	입찰공고일	발주여부	비고
건원	1	44	성남 판교대장 A10BL	1,120	2020.10.16.	발주	건원 몫
	2	6	양주고읍 아파트형공장	372	2020.11.11.	발주	신화 몫
		4	양주회천 A-24	870			
	3	45	판교2밸리	150	2021.04.26.	발주	동일 몫
	4	50	화성향남2 B15	1,009	2020.10.20.	발주	건원 몫

<신화 정OO 진술조서(2024.8.23.) (소갑 제2-8호증) 발췌>

문) 아래 <표>는 2020.5.15. 합의에 따라 건원이 배분받은 공구입니다. 보신적이나 들은신 적이 있습니까?
답) …아래 <표>의 물량이 건원이 배분받은 물량인데 2020년 9월부터 건원, 동일, 신화가 상호 공동도급 제한 사업자가 되었으니, 나누어서 입찰에 참가 하자는 말을 듣고 4개 물량에 대해서만 알게 되었습니다.…

	구분	124개중 순번	공사명	규모	입찰공고일	발주여부	비고
건원	1	44	성남 판교대장 A10BL	1,120	2020.10.16.	발주	건원 몫
	2	6	양주고읍 아파트형공장	372	2020.11.11.	발주	신화 몫
		4	양주회천 A-24	870			
	3	45	판교2밸리	150	2021.04.26.	발주	동일 몫
	4	50	화성향남2 B15	1,009	2020.10.20.	발주	건원 몫

㉲ 소결

132 결론적으로 65개 공구는 2020년 기본합의 당시에는 케이디 14, 토문 13, 건원 12, 무영 14, 목양 12개 공구로 배분되었다가, 최종적으로는 아래 <표 63> 내지 <표 64> 기재와 같이 케이디 6, 토문 11, 건원 10, 무영 12, 목양 13, 고(故) 김OO 9, 행림 4개 공구로 재배분되었다.

<표 63> 2020년 5월 15일 최초 공구 배분 결과

케이디조	토문조	건원조	무영조	목양조
도청이전 신도시	창원명곡 A-1, A1-2	성남 판교대장	인천검단 AA34 ·AA10-2	양산사송 A-8
행정중심 복합도시 6-3M2	과천지식	평택고덕 Ab57-1	동작구청 신청사	송파방이·강동천호
원주태장2	행정중심 복합도시 64UR2	이천중리	부산범천2	오산세교2
음성읍내·음성맹동	양주회천 A-18	고양장항	화성태안3	양주회천 A-21
위례A2-6BL	시흥정왕	양주고읍·양주회천	양산사송 A-4	화성능동
평택고덕 Aa54	강서아파트	판교2밸리	파주운정3 A23	청주지북
군산 신역세권	인천용현·인천송림	화성향남2	파주운정3 A17	인천검단 AA13-1·AA19
서울번동·관악봉천·서울노원	천안신부·천안부성	김포마송	고창율계·무장·황산	남양주별내
수원당수	청주동남	국토지리정보원·수원매산	성남산단	부천괴안
밀양부북·밀양가곡	성남대장	태안평천3	군산오룡·군산금암	부산장안

<표 64> 공구 재배분 결과[53]

케이디조	토문조	건원조	무영조	목양조	행림	故김종선조
행정중심 복합도시 6-3M2	창원명곡 A-1, A1-2	과천지식	인천검단 AA34	양산사송 A-8	강서아파트	도청이전 신도시
원주태장2	행정중심 복합도시 64UR2	평택고덕 Ab57-1	인천검단 AA10-2	송파방이·강동천호	태안평천3	음성읍내·음성맹동
위례A2-6BL	양주회천 A-18	이천중리	동작구청 신청사	양주회천 A-21	성남산단	**서울노원**
평택고덕 Aa54	시흥정왕	고양장항	부산범천2	화성능동	부천괴안	밀양부북·밀양가곡
군산 신역세권	인천용현·인천송림	양주고읍·양주회천	화성태안3	**청주지북**		천안신부
수원당수	천안부성	판교2밸리	양산사송 A-4	인천검단 AA13-1		**김포마송**
	청주동남	화성향남2	파주운정3 A23	**인천검단 AA19**		오산세교2
	성남대장 성남판교대장	군산오룡·군산금암	파주운정3 A17	**남양주별내**		
			고창율계·무장·황산	부산장안		
			서울번동·관악봉천	**국토지리정보원**		
				수원매산		

53) 밑줄 친 공구(군산신역세권, 서울노원, 청주동남, 인천검단 AA19, 청주지북, 남양주별내, 국토지리정보원, 김포마송)은 미발주되었다.

(4) 2021. 3. 4. 합의파기 선언 및 공동행위의 지속

133 LH 발주 개별 입찰담합 행위에서 후술할 '수서역세권 A2BL' 입찰에서 목양이 무영을 들러리로 요청하고 참가하였는데, 목양의 실격으로 무영이 낙찰받았고 이에 목양 김OO은 무영 최OO에게 그에 대한 대가를 요구하였으나 무영이 들어주지 않아 분쟁이 생기게 되었다. 이와 같은 사실은 아래 <표 65> 기재의 담당자들 진술을 통해 확인할 수 있다.

<표 65> 관련자 진술 내용

<케이디 오OO 진술(소갑 제2-1호증) 발췌> 문) 목양 김OO이 그렇게 한 이유는 무엇인가요? 답) 무양과의 분쟁때문인 것으로 알고 있습니다. 목양이 무영을 들러리로 요청하고 참가한 입찰이 있었는데, 목양의 실격으로 무영이 낙찰받았습니다. 목양 김OO이 무영 최OO에게 그 대가를 요구하였는데, 무영이 들어주지 않아서 분쟁이 생긴 것으로 알고 있습니다. <목양 김OO 진술(소갑 제2-1호증) 발췌> 문) 목양은 2020. 11. 10. 입찰공고된 '인천검단 AA10-2' 입찰에 참가하였는데, 동 현장은 무영조가 2020. 5. 15. 배분받은 공구입니다. 목양이 무영의 배분물량에 입찰참가한 경위는 무엇입니까? 답) '인천검단 AA10-2'입찰(공고일 2020.11.10.) 직전에 발주된 '수서역세권 A2BL' 입찰(공고일 2020. 9. 18.)에서 목양이 무영에게 들러리를 요청하고 입찰에 참가하였습니다. 그런데 이 입찰에서 목양이 자격미충족으로 평가 제외되는 바람에 무영이 낙찰을 받았고, 목양이 무영 최OO에게 그 대가를 요구하자 무영 최OO이 '고창율계 통합 3개 현장'을 준다고 하여 거절하고, '인천검단 AA10-2' 입찰에 무영이 참가한다는 것을 알고, 목양도 참가하여 경쟁 끝에 낙찰 받았습니다.

134 이에, 2020년 말 목양 김OO은 아래 <표 66> 기재와 같이 2020년 기본합의는 2020년에 낙찰자가 결정되는 공구에 대한 합의이므로 2020년 합의에 따른 배분공구라 하더라도 2021년에 낙찰자가 결정되는 입찰, 즉 2020년 11월부터 발주되는 입찰부터는 경쟁하겠다는 의사를 표명하였다.

<표 삽입을 위한 여백>

<표 66> 목양 김OO 진술(2024. 10. 4.) 발췌

문) 지속되지 못한 이유는 무엇입니까? 답) 케이디 오OO에게 2020년 5월 합의했던 다른 회사들과 2020년 11월부터는 경쟁하겠다고 말한 사실이 있습니다. … 구체적으로는, 2020년 11월에 공고가 되면 대략 두 달 뒤인 2021년에 낙찰자가 결정됩니다. 이 건들부터 경쟁하겠다고 말한 것입니다.

* 소갑 제2-11호증

135 이에 케이디의 오OO은 2021. 3. 4. 경기도 성남시 분당구에 있는 '광명수산'이라는 식당에서 아이티엠의 윤OO, 토문의 조OO, 무영의 최OO과 신성의 주OO을 만났다.

136 이 자리에서 케이디의 오OO은 목양 등이 2020년 11월부터 무차별적으로 입찰에 참가하고 있기 때문에, 이 사건 2020년 기본합의를 파기하겠다고 선언하였다. 그리고, 이와 같은 사실을 2020. 5. 15. 합의와 관련이 있던 사람들에게 통지하였다. 이와 같은 사실은 <표 67> 기재의 관련자들 진술을 통해 확인할 수 있다.

<표 67> 관련자 진술 내용

<케이디 오OO 진술조서(2024.10.7.) (소갑 제2-1호증) 발췌> 문) 2021년 이후 건설사업관리용역 업계 회사들과의 모임이나 연락은 없었습니까? 답) 2021. 3. 4. 경기도 성남시 분당구 광명수산 식당에서 아이티엠, 토문, 신성, 무영하고 모여 합의파기 선언했습니다. 그 증빙으로 제가 사용한 케이디 법인카드 사용내역을 제출합니다.[54] 2021. 5. 15. 합의에 참가한 회사들 중 오지 않은 회사들에게는 전화로 제가 이야기 했습니다. 문) 합의 파기를 하자고 한 이유는 무엇인가요? 답) 목양과 대성조가 2020.5.15. 합의된 물량임에도 2021년부터 발주된 입찰에서 무차별적으로 참가(목양은 2020년 11월부터)하기 시작하였습니다. 그리하여 2020.5.15. 합의의 의미가 없어져서 파기하였습니다. <아이티엠 윤OO 진술조서(2024.10.28.) (소갑 제2-2호증) 발췌> 문) 그날 모임에서 2020.5.15. 합의에 대한 파기 선언을 했다는데 사실인가요? 답) 네, 맞습니다. 목양이 2020.5.14. LH발주계획에 있는 124건 중 2020년 연내에 낙찰자가 결정되는 건만 2020.5.15. 합의의 대상이라고 하여 합의를 파기한 것이라고 생각합니다. 케이디 오OO이 2021.3.4. 파기 선언은 했지만, 그것을 케이디 오OO 혼자서 결정할 수 있는 부분은 아니고 목양의 파기하기로 함에 따라 나머지 4개사가 모여서 협의를 했다고 생각합니다.

<토문 조OO 진술조서(2024.10.8.) (소갑 제2-3호증) 발췌>

문) 2021년 이후 건설사업관리용역 업계 회사들과의 모임이나 연락은 없었습니까?
답) 2021.3월 초에 경기도 성남시 분당구 광명수산 식당에서 본인 및 케이디 오OO, 아이티엠 윤OO, 신성 주OO, 무영 최OO이 모인 자리에서 오OO이 2020.5월 합의의 파기를 선언했습니다.

<신성 주OO 진술조서(2024.10.30.) (소갑 제2-4호증) 발췌>

문) 합의 파기 선언을 한 이유는 무엇인가요?
답) 목양이 2020년 말에 배신을 하면서, 5개사가 합의를 파기하기로 한 것이라고 생각합니다. 케이디 오OO이 2021.3.4. 파기 선언은 했지만, 그것을 케이디 오OO 혼자서 결정할 수 있는 부분은 아니고 목양의 배신에 따라 나머지 4개사가 모여서 협의를 했다고 생각합니다.

<무영 최OO 진술조서(2024.10.15.) (소갑 제2-9호증) 발췌>

문) 2021년 이후 건설사업관리용역 업계 회사들과의 모임이나 연락은 없었습니까?
답) 2021.3월 초에 오OO의 연락을 받고 경기도 성남시 분당구 광명수산 식당에서 케이디, 아이티엠, 토문, 신성, 무영하고 모여 합의파기 선언했습니다.

137 그럼에도 불구하고, 2020년 기본합의에 의해 배분된 공구 중 2021. 3. 4. 피심인들의 합의파기 주장 이후 아래 <표 68> 기재와 같이 6건이 발주되었는데, 6건 모두 당초 배분받은 조가 낙찰 받았고, 특히 4건의 입찰에서는 들러리 합의도 있었다.

138 즉, 합의를 파기하자는 의사는 공유되었으나, 그럼에도 기존의 합의는 충실히 이행되었음이 확인된다.

<표 삽입을 위한 여백>

54) 오OO이 제출한 결제 내역은 아래와 같다. (* 출처: 소갑 제2-1호증)

마스터2817	0304	광명수산	경기 성남시 분당구 구미로9번길 7	280,000

<표 68> 합의 파기 이후 배분 공구 발주 현황

구분	공고일	용역명	입찰참가 주관사		들러리 합의 여부	배분조
			낙찰	탈락		
1	2021-04-26	판교 제2테크노벨리	동일	목양	확인되지 않음	건원조
2	2021-05-14	파주운정3 A23BL	무영	광장	확인되지 않음	무영조
3	2021-12-15	창원명곡 A-1,2BL[55]	토문	목양	들러리 합의	토문조
4	2022-04-04	인천용현 및 인천서구[56]	신성	건원	들러리 합의	토문조
5	2022-09-14	시흥정왕 행복주택[57]	토문	다인	들러리 합의	토문조
6	2022-10-31	화성태안3 B3BL[58]	무영	케이디	들러리 합의	무영조

(5) 구체적인 합의의 실행

(가) 케이디조 (케이디-아이티엠)

① 공구 배분 합의 내용

139 케이디조는 2020. 5. 15. 이 사건 2020년 기본합의 시에 14개 공구를 배분 받았으나, 고(故) 김OO에게 8개 공구를 재배분함에 따라 케이디조가 최종적으로 배분받은 공구는 아래 <표 69> 기재와 같이 6개 공구이며, 이중 '군산신역세권'을 제외한 5개 공구가 발주되었다.

<표 삽입을 위한 여백>

55) <표 74> 기재의 토문조 최종 배분 물량 입찰참가 및 들러리 현황의 구분1 입찰이다.
56) <표 74> 기재의 토문조 최종 배분 물량 입찰참가 및 들러리 현황의 구분5 입찰이다.
57) <표 74> 기재의 토문조 최종 배분 물량 입찰참가 및 들러리 현황의 구분4 입찰이다.
58) <표 84> 기재의 무영조 최종 배분 물량 입찰참가 및 들러리 현황의 구분1 입찰이다.

<표 69> 케이디조 배분공구 및 변동 내역

건수	케이디조 최초 배분 공구(14개)		변동 사유	건수	케이디조 최종 배분 공구(6개)	
	연번	공구명			연번	공구명
①	74	도청이전신도시 RH-11	고(故) 김OO에 재배분			
②	112	행정중심복합도시 6-3M2		①	112	행정중심복합도시 6-3M2
③	58	원주태장2(05.택) A-1		②	58	원주태장2(05.택) A-1
④	73	뉴)음성읍내	고(故) 김OO에 재배분			
⑤	69	음성맹동1	고(故) 김OO에 재배분			
⑥	7	성남 군기부토지(위례A2-6BL)		③	7	성남 군기부토지(위례A2-6BL)
⑦	47	평택고덕국제화계획 Aa54		④	47	평택고덕국제화계획 Aa54
⑧	87	군산신역세권(05, 택1) B-1		⑤	87	미발주
⑨	1	서울번동3(고령자복지) 1	고(故) 김OO에 재배분			
⑩	12	서울노원(과기대)	고(故) 김OO에 재배분			
⑪	9	관악봉천	고(故) 김OO에 재배분			
⑫	38	수원당수 A1		⑥	38	수원당수 A1
⑬	110	밀양부북 A2	고(故) 김OO에 재배분			
⑭	115	밀양가곡 1	고(故) 김OO에 재배분			

② 들러리 합의

140 케이디조는 발주된 5건의 입찰에서 토문 및 신성에게 들러리를 요청하고 입찰에 참가하였으며, 토문과 신성은 들러리로 입찰에 참가하였다.

141 구체적으로 아래 <표 70> 기재와 같이 케이디 오OO은 '행정심복합도시 6-3M2BL' 및 '평택고덕 A54BL' 건에서는 신성 주OO에게, '원주태장2 A-1BL' 및 '위례 A2-6BL' 건에서는 토문 조OO에게 입찰공고 후 휴대폰으로 각각 들러리를 요청하였고, 주OO과 조OO는 들러리 요청을 수락하였다.

142 한편, 아이티엠 윤OO은 '수원당수 A1BL' 건에서 토문 조OO에게 입찰공고

후 휴대폰으로 들러리를 요청하였고, 조OO는 들러리 요청을 수락하였다.

<표 70> 케이디조 최종 배분 공구 입찰참가 및 들러리 현황

구분	연번	용역명	공고일	입찰참가 주관사		들러리 요청 및 수락
				낙찰[59]	들러리	
1	123	행정중심복합도시 6-3M2BL	2020-07-15	케이디+(아이티엠)	신성	오OO → 주OO
2	58	원주태장2 A-1BL	2020-05-22	케이디+(아이티엠)	토문	오OO → 조OO
3	7	위례 A2-6BL	2020-10-08	케이디	토문	오OO → 조OO
4	47	평택고덕 A54BL	2020-09-24	케이디	신성	오OO → 주OO
5	38	수원당수 A1BL	2020-10-07	아이티엠+(케이디)	토문	윤OO → 조OO

143 이러한 사실은 아래 <표 71> 기재의 케이디 오OO, 아이티엠 윤OO, 토문 조OO 및 신성 주OO의 진술을 통해 확인된다.

<표 71> 관련자 진술 내용

<케이디 오OO 진술조서(2024.10.7.) (소갑 제2-1호증) 발췌>

문) 누가 언제쯤 토문 및 신성의 누구에게 들러리 입찰참가를 요청한 것입니까?
답) …아래 <표>와 같이 2건은 토문 조OO에게, 2건은 신성 주OO에게 입찰공고 직후 각각 휴대폰으로 들러리 입찰참가를 요청하였습니다.

	연번	124개중 순번	공사명	들러리 요청		요청방법
				요청자	수락자	
케이디	1	123	행정중심복합도시 6-3M2	케이디 오OO	신성 주OO	휴대폰
	2	58	원주태장2(05,택) A-1	케이디 오OO	토문 조OO	휴대폰
	3	7	위례A2-6BL A2-6	케이디 오OO	토문 조OO	휴대폰
	4	47	평택고덕국제화계획 Aa54	케이디 오OO	신성 주OO	휴대폰

<아이티엠 윤OO 진술조서(2024.10.28.) (소갑 제2-2호증) 발췌>

문) 아이티엠이 요청한 1개 공구 입찰의 들러리는 구체적으로 누구인가요?
답) 아래 <표>와 같이 토문 조OO에게 휴대폰으로 입찰공고 직후 들러리 요청을 하였습니다.…

	연번	124개중 순번	공사명	입찰공고일	들러리 요청		요청방법
					요청자	수락자	
아이티엠	1	38	수원당수 A1	2020.10.7.	아이티엠 윤OO	토문 조OO	휴대폰

<토문 조OO 진술조서(2024.10.8.) (소갑 제2-3호증) 발췌>

문) 케이디와 아이티엠의 누구로부터 언제쯤 들러리 입찰참가를 요청 받은 것입니까?
답) 입찰공고 후 아래 <표>와 같이 케이디 오OO과 아이티엠 윤OO으로부터 각각 본인 휴대폰으로 들러리 입찰참가를 요청 받았으며,….

59) 괄호 표기는 부관사를 의미한다.

	구분	124개중 순번	공사명	입찰공고일	들러리 수락		수락방법
					요청자	수락자	
토문	1	58	원주태장2(05,택) A-1	2020.5.22.	케이디 오OO	토문 조OO	휴대폰
	2	7	위례A2-6BL A2-6	2020.10.8.	케이디 오OO	토문 조OO	휴대폰
	3	38	수원당수 A1	2020.10.7.	아이티엠 윤OO	토문 조OO	휴대폰

<신성 주OO 진술조서(2024.10.30.) (소갑 제2-4호증) 발췌>

문) 구체적으로 누구의 요청을 받고 들러리로 참가한 것입니까?
답) …. 신성은 아래 <표>와 같이 들러리 주관사를 한 2개 공구의 입찰에서 케이디 오OO으로부터 들러리 요청을 받고 입찰에 참가 하였습니다.…

	구분	124개중 순번	용역명	입찰공고일	들러리 수락		수락방법
					요청자	수락자	
신성	1	123	행정중심복합도시 6-3M2	2020.7.15.	케이디 오OO	신성 주OO	휴대폰
	2	47	평택고덕국제화계획 Aa54	2020.9.24.	케이디 오OO	신성 주OO	휴대폰

③ 합의실행 결과

144 케이디조는 이 사건 2020년 공동행위를 통해 최종 배분받은 물량과 관련된 5건의 입찰을 신성 등에게 들러리를 요청하였으며, 아래 <표 72> 기재에서 살펴볼 수 있는 바와 같이 5건 모두에서 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였다.

<표 72> 케이디조의 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

구분	용역명	투찰일	입찰 참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
1	행정중심복합도시 6-3M2BL	2022-09-07	A	케이디 및 아이티엠	7,250,000,000	80.43	낙찰	7,250,000,000
			B	신성	7,400,000,000	82.09	-	
2	원주태장2 A-1BL	2020-07-01	A	케이디 및 아이티엠	5,448,150,000	81.82	낙찰	5,448,150,000
			B	토문	5,454,809,000	81.92	-	
3	위례 A2-6BL	2020-11-17	A	케이디	6,052,100,000	80.87	낙찰	6,052,100,000
			B	토문	6,059,530,000	80.97	-	
4	평택고덕 A54BL	2020-11-04	A	케이디	7,608,800,000	81.09	낙찰	7,608,800,000
			B	신성	7,627,522,000	81.29	-	
5	수원당수 A1BL	2020-11-06	A	아이티엠 및 케이디	6,027,400,000	81.51	낙찰	6,027,400,000
			B	토문	6,060,000,000	81.95	-	

* 소갑 제1-5호증 및 제1-13호증

(나) 토문조 (토문-신성)

① 공구 배분 내용

145 토문조는 2020. 5. 15. 이 사건 2020년 기본합의 시에 13개 공구를 배분 받았으나, 건원조와의 공구 교환과 고(故) 김OO·행림에의 공구 재배분으로 토문조가 최종적으로 배분 받은 공구는 아래 <표 73> 기재와 같이 11개 공구이며, 이 중 '청주동남'을 제외한 10개 공구가 발주되었다.

<표 73> 토문조 배분공구 변동 내역

건수	토문조 최초 배분 공구(13개)		배분공구 변동 사유	건수	토문조 최종 배분 공구(11개)	
	연번	공구명			연번	공구명
①	112	창원명곡A-1		①	112	창원명곡A-1
②	119	창원명곡A1-2		②	119	창원명곡A1-2
③	34	과천지식정보타운 S-10	건원조와 공구 교환	③	44	성남판교대장 A-10BL
④	122	행정중심복합도시 64UR2		④	122	행정중심복합도시 64UR2
⑤	2	양주회천A-18		⑤	2	양주회천A-18
⑥	19	시흥정왕(뉴딜)		⑥	19	시흥정왕(뉴딜)
⑦	10	화곡동 강서아파트	행림에 재배분			
⑧	22	인천용현(행복주택) 01		⑦	22	인천용현(행복주택) 01
⑨	20	인천송림4(08, 주환)1		⑧	20	인천송림4(08, 주환)1
⑩	78	천안신부	고(故) 김OO에 재배분			
⑪	75	천안부성 A-1		⑨	78	천안부성 A-1
⑫	68	청주동남(05,택)A2		⑩	68	미발주
⑬	53	성남대장 A-9		⑪	53	성남대장 A-9

② 들러리 합의

146 토문조는 배분받은 10개 공구를 포함하여 발주된 7건의 입찰[60]에서 케이디, 다인, 건원, 아이티엠 및 유탑에게 들러리를 요청하고 입찰에 참가하였으며, 케이디, 다인, 건원, 아이티엠 및 유탑은 들러리로 입찰에 참가하였다.

147 구체적으로 아래 <표 74> 기재와 같이 토문 조OO는 '행정중심복합도시 64UR2BL', '양주회천 A-18BL' 및 '성남대장 A9,10BL' 건에서는 케이디 오OO에게, '시흥정왕 행복주택' 건에서는 다인 박OO에게, '창원명곡 A-1,2BL' 입찰에서는 유탑 박OO에게 입찰공고 후 휴대폰으로 각각 들러리를 요청하였고, 오OO, 박OO 및 박OO는 토문의 들러리 요청을 수락하였다.

60) 6개 공구가 2개 공구씩 통합발주되어 결과적으로 7개의 공구가 되었다.

148 또한, 토문 조OO는 '창원명곡 A-1,2BL' 입찰 참가 후 목양이 입찰에 참가한 사실을 인지하고 김OO과의 휴대폰 통화로 2020. 5월 토문이 배정받은 물량이므로 양보해 달라고 요청하였고, 목양 김OO은 다른 입찰에서 지분을 받는 조건으로 이에 합의하였다.

149 아울러, 신성의 주OO은 '인천용현 및 인천서구' 건에서 건원 곽OO에게, '천안부성 행복주택' 건에서는 아이티엠의 윤OO에게 입찰공고 후 휴대폰으로 각각 들러리를 요청하였고, 곽OO와 윤OO은 들러리 요청을 수락하였다.

<표 74> 토문-신성조 최종 배분 물량 입찰참가 및 들러리 현황

구분	연번	용역명	공고일	입찰참가 주관사		들러리 요청 및 수락
				낙찰[61]	들러리	
1	112	창원명곡 A-1BL	2021-12-15	토문	①유탑 ②목양	①조OO→박OO ②조OO→김OO
	119	창원명곡 A-2BL				
2	122	행정중심복합도시 64UR2BL	2020-05-15	토문+(신성)	케이디	조OO→오OO
3	2	양주회천 A-18BL	2020-09-17	토문+(신성)	케이디	조OO→오OO
4	19	시흥정왕 행복주택	2022-09-14	토문+(신성)	다인	조OO→박OO
5	22	인천용현	2022-04-04	신성+(토문)	건원	주OO→곽OO
	20	인천서구				
6	75	천안부성 행복주택	2020-07-13	신성+(토문)	아이티엠	주OO→윤OO
7	53	성남대장 A9BL	2020-10-16	토문+(신성)	케이디	조OO→오OO
	44	성남대장 A10BL				

150 이러한 사실은 아래 <표 75> 기재의 토문 조OO, 신성 주OO, 케이디 오OO, 다인 박OO, 건원 곽OO, 아이티엠 윤OO 및 유탑 박OO의 진술을 통해 확인된다.

<표 75> 관련자 진술 내용

<토문 조OO 진술조서(2024.10.8.) (소갑 제2-3호증) 발췌>

문) 누가 언제쯤 케이디, 건원, 아이티엠, 목양, 유탑의 누구에게 들러리 입찰참가를 요청한 것입니까?
답) …본인이 각 입찰의 입찰공고 후 휴대폰으로 케이디 오OO에게 3건, 다인 박OO에게 1건, 유탑 박OO에게 1건을 들러리로 요청하였고 또한 목양 김OO에게 양보 받았습니다.

61) 괄호 표기는 부관사를 의미한다.

	구분	124개중 순번	공사명	입찰공고일	들러리 요청		요청방법
					요청자	수락자	
토문	1	122	행정중심복합도시 64UR2	2020.5.15.	토문 조OO	케이디 오OO	휴대폰
	2	2	양주회천 A-18	2020.9.17.	토문 조OO	케이디 오OO	휴대폰
	3	19	시흥정왕(뉴딜)	2020.9.14.	토문 조OO	다인 박OO	휴대폰
	4	53	성남대장 A-9	2020.10.16.	토문 조OO	케이디 오OO	휴대폰
	5	112	창원명곡 A-1	2021.12.15.	토문 조OO	①유탑 박OO ②목양 김OO	휴대폰
		119	창원명곡 A1-2				

문) '창원명곡'입찰에서 유탑 박OO에게 들러리를 요청하고, 목양 김OO에게 양보를 받은 이유는 무엇입니까?

답) 목양을 처음부터 들러리로 요청한 것은 아닌데, 목양이 입찰에 참가한 것을 알고, 본인이 휴대폰으로 목양 김OO에게 창원명곡은 2020.5월 합의 시 토문의 물량이므로 양보해 달라는 취지를 전달하였고, 목양 김OO은 다른 입찰에서 지분을 받는 조건으로 양보하였습니다.

추후 '인천용현 및 인천송림'(공고일 2022. 4. 4., 주관사 신성) 입찰에서 목양에게 지분(17.53%)을 주었습니다.

<신성 주OO 진술조서(2024.10.30.) (소갑 제2-4호증) 발췌>

문) 신성이 요청한 2개 공구 현장의 들러리는 구체적으로 누구 인가요?

답) 아래 <표>와 같이 건원의 곽OO와 아이티엠의 윤OO에게 휴대폰으로 입찰공고 직후 들러리 요청을 하였습니다.…

	구분	124개중 순번	공사명	입찰공고일	들러리 요청		요청방법
					요청자	수락자	
신성	1	22	인천용현(행복주택) 01	2022.4.4.	신성 주OO	건원 곽OO	휴대폰
		20	인천송림4(08,주환) 1				
	2	75	천안부성 A-1	2020.7.4.[62]	신성 주OO	아이티엠 윤OO	휴대폰

<케이디 오OO 진술조서(2024.10.7.) (소갑 제2-1호증) 발췌>

문) 케이디가 주관사로 참가한 4건의 입찰은 들러리 요청을 받은 입찰입니까?

답) 입찰공고 후 아래 <표>와 같이 토문 조OO……로부터 각각 핸드폰으로 들러리 입찰참가를 요청해와 입찰에 참가하였습니다.

	구분	124개중 순번	공사명	들러리 수락		수락방법
				요청자	수락자	
케이디	1	122	행정중심복합도시 64UR2	토문 조OO	케이디 오OO	휴대폰
	2	2	양주회천 A-18	토문 조OO	케이디 오OO	휴대폰
	3	53	성남대장 A-9	토문 조OO	케이디 오OO	휴대폰

<다인 박OO 진술조서(2024.10.14.) (소갑 제2-22호증) 발췌>

문) 다인은 상기 <표> 3건의 입찰에 들러리 요청을 받고 입찰에 참가하였습니까?

답) 아래 <표>와 같이 입찰공고 후 …토문 조OO로부터 휴대폰 통화로 들러리 요청을 받고 입찰에 참가하였습니다.

	구분	124개중 순번	공사명	입찰공고일	들러리 수락		요청(수락)방법
					요청자	수락자	
다인	3	19	시흥정왕(뉴딜)	2022.9.14.	토문 조OO	다인 박OO	휴대폰

<유탑 박OO 진술조서(2024.10.14.) (소갑 제2-22호증) 발췌>

문) 창원명곡 입찰에서 언제 누구의 요청을 받고 들러리로 참가한 것인가요?
답) 입찰공고 후 토문 조OO로부터 휴대폰 통화를 통해 요청받고, 들러리로 입찰에 참가하였습니다.

<건원 곽OO 진술조서(2024.10.11.) (소갑 제2-6호증) 발췌>

문) 언제 누구의 요청을 받고 들러리로 참여한 것인가요?
답) 입찰공고 후 아래 <표>와 같이 신성(주관사) 주OO으로부터 휴대폰 통화를 통해 요청받았습니다.

건원	연번	공사명	입찰공고일	들러리 수락		수락방법
				요청자	수락자	
	1	인천용현(행복주택) 이 인천송림4(08,주환) 1	2022.4.4.	신성 주OO	건원 곽OO	휴대폰

<아이티엠 윤OO 진술조서(2024.10.28.) (소갑 제2-2호증) 발췌>

문) 구체적으로 누구의 요청을 받고 들러리로 참가한 것입니까?
답) 아이티엠은 아래 <표>와 같이 들러리 주관사를 한 3개 공구의 입찰에서 신성 주OO,…으로부터 들러리 요청을 받고 입찰에 참가 하였습니다.…

아이티엠	연번	124개중 순번	공사명	입찰공고일	들러리 수락		수락방법
					요청자	수락자	
	1	75	천안부성 A-1	2020.7.13.	신성 주OO	아이티엠 윤OO	휴대폰

③ 합의실행 결과

151 토문조는 이 사건 2020년 공동행위를 통해 최종 배분받은 물량과 관련된 7건의 입찰에서 목양 등에게 들러리를 요청하였으며, 아래 <표 76> 기재와 같이 7건 모두 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였다.

<표 삽입을 위한 여백>

62) '2022. 7. 13.'의 오기이다.

<표 76> 토문-신성조의 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

구분	용역명	투찰일	입찰 참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
1	창원명곡 A-1,2BL	2022-01-27	A	토문	6,356,000,000	81.31	낙찰	6,356,000,000
			B	목양	6,360,000,000	81.36	-	
			C	유탑	6,370,000,000	81.48	-	
2	행정중심 64UR2BL	2020-06-22	A	토문 및 신성	5,314,000,000	81.16	낙찰	5,314,000,000
			B	케이디	5,366,630,000	81.96	-	
3	양주회천 A-18BL	2020-10-28	A	토문 및 신성	9,800,000,000	81.49	낙찰	9,800,000,000
			B	케이디	9,843,540,000	81.85	-	
			C	선	9,759,000,000	81.15	평가제외	
4	시흥정왕 행복주택	2022-10-25	A	토문 및 신성	6,200,000,000	81.57	낙찰	6,200,000,000
			B	다인	6,220,000,000	81.84	-	
5	인천용현 및 인천서구	2022-05-06	A	신성 및 토문	7,179,940,440	81.23	낙찰	7,179,940,440
			B	건원	7,185,000,000	81.29	-	
6	천안부성 행복주택	2020-08-19	A	신성 및 토문	4,170,918,000	81.26	낙찰	4,170,918,000
			B	아이티엠	4,145,300,000	80.76	-	
7	성남대장 A9,10BL	2020-11-25	A	토문 및 신성	8,640,000,000	81.38	낙찰	8,640,000,000
			B	케이디	8,649,840,000	81.47	-	

* 소갑 제1-5호증 및 제1-14호증

(다) 건원조 (건원-동일, 신화[63])

① 공구 배분 합의 내용

152 건원조는 2020. 5. 15. 기본합의 시에 12개 공구를 배분 받았으나, 토문조와의 공구 교환, 고(故) 김OO·행림·목양으로 공구 재배분 및 무영으로부터 공구를 받는 등 건원조가 최종적으로 배분 받은 공구는 아래 <표 77> 기재와 같이 10개 공구이며, 10개 공구는 모두 발주되었다.

<표 삽입을 위한 여백>

63) 앞서 살펴본 바와 같이 2020년 8월 LH의 상호 공동도급 제한에 따라 건원조(건원-동일)이 물량을 재배분할 시 신화도 해당 재배분에 참여한 바 있다.

<표 77> 건원조 배분공구 변동 내역

건수	건원조 최초 배분공구(12개)		배분공구 변동 사유	건수	건원조 최종 배분공구(10개)	
	연번	공구 명			연번	공구 명
①	44	성남판교대장 A-10BL	토문조와 공구교환	①	34	과천지식 S-10
②	35	평택고덕 Ab57-1		②	35	평택고덕 Ab57-1
③	39	이천중리A-1		③	39	이천중리A-1
④	21	고양장항A-4		④	21	고양장항A-4
⑤	6	양주고읍 아파트형공장		⑤	6	양주고읍 아파트형공장
⑥	4	양주회천A-24		⑥	4	양주회천A-24
⑦	45	판교2밸리		⑦	45	판교2밸리
⑧	50	화성향남2 B15		⑧	50	화성향남2 B15
⑨	28	김포마송 도시지원시설	고(故) 김OO에 재배분			
⑩	52	국토지리정보원	목양에 재배분			
⑪	46	수원매산 A1	목양에 재배분			
⑫	76	태안평천3(08,주1)A	행림에 재배분			
			무영으로부터 재배분	⑨	89	군산오룡 (고령자복지)
			무영으로부터 재배분	⑩	91	군산금암1

② 들러리 합의

153 건원조는 10개 공구를 포함하여 발주된 8건의 입찰[64] 중 6건의 입찰에서 무영, 목양 및 아이티엠에게 들러리를 요청하고 입찰에 참가하였으며, 무영, 목양 및 아이티엠은 들러리로 입찰에 참가하였다.

154 구체적으로 이를 살펴보자면, 건원 정OO은 '과천지식 S-10BL', '고양장항 A-4BL' 건에서는 무영 최OO에게, '화성향남2 B15', '평택고덕 A57-1BL', '군산오룡 및 군산금암' 건에서는 목양 김OO에게 입찰공고 후 휴대폰으로 각각 들러리를 요청하였고, 최OO과 김OO은 들러리를 수락하였다. 아울러 동일 이OO는 '이천중리 A1BL' 건에서 아이티엠 윤OO에게 입찰공고 후 휴대폰으로 들러리를 요청하였고, 윤OO은 들러리를 수락하였다.

155 한편, 건원조가 합의를 통하여 배분받은 공구와 관련하여 참가한 8건의 입찰

64) 4개 공구가 2개 공구로 통합발주되어 결과적으로 8개의 공구가 되었다.

중 2건의 입찰에서는 들러리 합의가 확인되지 아니하였다.

156 건원조의 최종 배분 물량 입찰 및 해당 입찰의 들러리 현황은 아래 <표 78> 기재와 같다.

<표 78> 건원-동일조 최종 배분 물량 입찰의 들러리 현황

구분	연번	용역명	공고일	입찰참가 주관사		들러리 요청 및 수락
				낙찰[65]	들러리[66] (탈락사)	
1	34	과천지식 S-10BL	2020-12-22	건원	무영	정OO→최OO
2	35	평택고덕 A57-1BL	2020-07-29	동일+(건원)	목양	정OO→김OO
3	39	이천중리 A1BL	2020-09-18	동일+(건원)	아이티엠	이OO→윤OO
4	21	고양장항 A-4BL	2020-09-02	건원+(동일)	무영	정OO→최OO
5	50	화성향남2 B15	2020-10-20	건원	목양	정OO→김OO
6	4	양주회천	2020-11-11	신화	선, 다인 (탈락사)	들러리 미확인
	6	양주고읍				
7	89	군산오룡 (고령자복지)	2020-12-11	건원	목양	정OO→김OO
	91	군산금암1				
8	45	판교 제2테크노밸리	2021-04-26	동일+신화	목양 (탈락사)	들러리 미확인

157 이와 같은 사실은 아래 <표 79> 기재의 건원 정OO, 동일 이OO, 무영 최OO, 목양 김OO, 아이티엠 윤OO의 진술을 통해 확인할 수 있다.

<표 79> 관련자 진술 내용

<건원 정OO 진술조서(2024.10.17.) (소갑 제2-5호증) 발췌>

문) 목양(3건), 무영(2건), 아이티엠의 누구에게 건원조의 누가 들러리 입찰참가를 요청한 것입니까?
답) …아래 <표>와 같이 무영은 최OO, 목양은 김OO에게 입찰공고 후 각각 핸드폰으로 들러리 입찰참가를 요청하였습니다.

	구분	124개중 순번	공사명	입찰공고일	들러리 요청		요청방법
					요청자	수락자	
건원	1	34	과천지식 S-10	2020.12.22.	건원 정OO	무영 최OO	휴대폰
	2	21	고양장항 A-4	2020.9.2.	건원 정OO	무영 최OO	휴대폰
	3	50	화성향남2 B15	2020.10.20.	건원 정OO	목양 김OO	휴대폰
	4	89	군산오룡(고령자복지)	2020.12.11.	건원 정OO	목양 김OO	휴대폰
		91	군산금암				

문) 동일 이OO는'평택고덕 AB57-1' 입찰에서 진술인이 목양 김OO을 들러리로 요청했다고

65) 괄호 표기는 부관사를 의미한다.
66) 들러리가 확인되지 않은 입찰의 경우 (탈락사)로 표기하였다.

하는데 사실입니까?

답) 이OO가 목양 김OO을 잘 알지 못하여, 본인이 목양 김OO에게 들러리 요청을 해준 것으로 기억됩니다.

<동일 이OO 진술조서(2024.10.15.) (소갑 제2-7호증) 발췌>

문) 언제 목양과 아이티엠의 누구에게 들러리 요청을 한 것입니까?

답) 아래 <표>와 같이 입찰공고 후 휴대폰 통화를 통하여 아이티엠의 윤OO에게 들러리 요청을 하였고, 목양 김OO에게는 건원 정OO이 요청한 것으로 알고 있습니다.

동일	구분	124개중 순번	공사명	입찰공고일	들러리 요청		요청방법
					요청자	수락자	
	1	35	평택고덕 AB57-1	2020.7.29.	건원 정OO	목양 김OO	휴대폰
	2	39	이천중리 A-1	2020.9.18.	동일 이OO	아이티엠 윤OO	휴대폰

<무영 최OO 진술조서(2024.10.15.) (소갑 제2-9호증) 발췌>

문) 목양 및 건원의 누구에게 입찰 참여를 요청받은 것입니까?

답) 아래 <표>와 같이 …건원은 정OO에게 입찰공고 후 핸드폰으로 입찰참가를 요청받은 것으로 기억하고 있습니다.

무영	구분	124개중 순번	입찰공고일	공사명	들러리 수락		수락방법
					요청자	수락자	
	1	34	2020.12.22.	과천지식 S-10	건원 정OO	무영 최OO	휴대폰
	2	21	2020.9.2.	고양장항 A-4	건원 정OO	무영 최OO	휴대폰

<목양 김OO 진술조서(2024.10.4.) (소갑 제2-11호증) 발췌>

문) 건원, 동일 및 무영의 누구에게 입찰 참여를 요청 받은 것입니까?

답) 아래 <표>와 같이 동일은 이OO, …건원은 정OO으로부터 입찰공고 후 휴대폰으로 입찰참가를 요청받은 것으로 기억하고 있습니다.

목양	구분	124개중 순번	공사명	입찰공고일	들러리 수락		수락방법
					요청자	수락자	
	1	35	평택고덕국제화계획 AB57-1	2020.7.29.	동일 이OO	목양 김OO	휴대폰
	3	50	화성향남2 B15	2020.10.20.	건원 정OO	목양 김OO	휴대폰
	4	89	군산오룡(고령자복지)	2020.12.11.	경쟁[67]		
		91	군삼금암 1				

<아이티엠 윤OO 진술조서(2024.10.28.) (소갑 제2-2호증) 발췌>

문) 구체적으로 누구의 요청을 받고 들러리로 참가한 것입니까?

답) 아이티엠은 아래 <표>와 같이 들러리 주관사를 한 3개 공구의 입찰에서 …동일 이OO…로부터 들러리 요청을 받고 입찰에 참가 하였습니다.…

아이티엠	연번	124개중 순번	공사명	입찰공고일	들러리 수락		수락방법
					요청자	수락자	
	2	39	이천중리 A-1	2020.9.18.	동일 이OO	아이티엠 윤OO	휴대폰

67) 목양은 '군산오룡 및 군산금암' 입찰에서 건원과 경쟁을 하였다고 주장한다. 이에 대한 자세한 사항은 2. 라. 피심인 주장에 대한 검토 부분에서 살펴보도록 한다.

③ 합의실행 결과

158 건원조는 2020년 기본합의를 통해 최종 배분받은 물량과 관련된 8건의 입찰 중 들러리를 요청한 입찰 6건을 포함하여 8건 모두에서 아래 <표 80> 기재와 같이 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였다.

<표 80> 건원조 배분 공구 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

구분	용역명	투찰일	입찰 참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
1	과천지식 S-10BL	2021-02-24	A	건원	4,020,250,000	81.85	낙찰	4,020,250,000
			B	무영	4,025,000,000	81.94	-	
2	평택고덕 A57-1BL	2020-09-02	A	동일 및 건원	4,809,000,000	79.43	낙찰	4,809,000,000
			B	목양	4,870,000,000	80.44	-	
3	이천중리 A1BL	2020-10-28	A	동일 및 건원	4,178,900,000	81.83	낙찰	4,178,900,000
			B	아이티엠	4,158,700,000	81.43	-	
4	고양장항 A-4BL	2020-10-14	A	건원 및 동일	9,079,000,000	79.78	낙찰	9,079,000,000
			B	무영	9,200,000,000	80.85	-	
5	양주회천 및 양주고읍	2020-12-23	A	신화	9,570,500,000	80.59	낙찰	9,570,500,000
			B	선	9,523,500,000	80.20	-	
			C	다인	9,511,644,000	80.10	-	
6	판교 제2테크노밸리	2021-05-21	A	동일 및 신화	9,095,094,800	81.11	낙찰	9,095,094,800
			B	목양	9,146,000,000	81.56	-	
7	화성향남2 B15	2020-11-27	A	건원	4,698,000,000	81.50	낙찰	4,698,000,000
			B	목양	4,698,200,000	81.51	-	
			C	대흥	4,690,000,000	81.37	-	
8	군산오룡 및 군산금암	2021-01-28	A	건원	4,127,000,000	81.26	낙찰	4,127,000,000
			B	목양	4,130,000,000	81.31	-	

* 소갑 제1-5호증 및 제1-15호증

(라) 무영조 (무영 + 희림)

① 공구 배분 내용

159 무영조는 2020. 5. 15. 2020년 기본합의 시에 14개 공구를 배분 받았으나, 행림·건원으로 공구 재배분 및 고(故) 김OO으로부터 공구를 받는 등 무영조가 최종적으로 배분 받은 공구는 아래 <표 81> 기재와 같이 총 13개 공구이며, 13개 공구 모두 발주 되었다.

<표 81> 무영조 배분공구 변동 내역

건수	무영조 최초 배분 공구(14개)		배분공구 변동 사유	건수	무영조 최종 배분공구(13개)	
	연번	공구 명			연번	공구 명
①	16	인천검단AA34		①	106	인천검단AA34
②	17	인천검단 AA10-2		②	17	인천검단 AA10-2
③	13	동작구청 신청사		③	5	동작구청 신청사
④	54	부산범천2 01		④	40	부산범천2 01
⑤	49	화성태안3(택) B3		⑤	3	화성태안3(택) B3
⑥	111	양산사송 A-4		⑥	33	양산사송 A-4
⑦	30	파주운정3 A23		⑦	70	파주운정3 A23
⑧	29	파주운정3 A17		⑧	27	파주운정3 A17
⑨	88	고창율계 (고령자복지)		⑨	18	고창율계(고령자복지)
⑩	93	고창무장 1		⑩	8	고창무장 1
⑪	92	고창황산 1		⑪	23	고창황산 1
⑫	41	성남산단	행림에 재배분			
⑬	89	군산오룡 (고령자복지)	건원에 재배분			
⑭	91	군산금암1	건원에 재배분			-
			김OO으로부터 재배분	⑫	1	서울번동3
			김OO으로부터 재배분	⑬	9	관악봉천

② 들러리 합의

160 무영조는 발주된 13개 공구가 포함된 10건의 입찰[68] 중 5건의 입찰에서는 케이디, 목양, 다인, 건원 및 고(故) 김OO에게 들러리를 요청하고 입찰에 참가하였으며, 케이디, 목양, 다인, 건원 및 고(故) 김OO이 들러리로 참가하게 한 청우가 들러리로 입찰에 참가하였다.

161 구체적으로 무영 최OO은 '화성태안3 B3BL' 건에서는 케이디 오OO에게, '양산사송 A-4BL' 건에서는 목양 김OO에게, '파주운정3 A17 등' 건에서는 다인 박OO에게, '고창(율계·무장·황산)' 건에서는 건원 정OO에게 입찰공고 후 휴대폰으로 각각 들러리를 요청하였고, 오OO, 김OO, 박OO, 정OO은 들러리를 수락하였다.

162 한편, 무영조가 합의를 통하여 배분받은 공구와 관련하여 참가한 10건의 입찰 중 5건의 입찰에서는 들러리 합의가 확인되지 아니하였다.

68) 3개 공구가 1개, 2개 공구가 1개로 통합 발주되어 결과적으로 10개 공구가 되었다.

163 무영조의 최종 배분 물량 입찰 및 해당 입찰의 들러리 현황은 아래 <표 82> 기재와 같다.

<표 82> 무영조 최초 배분 입찰의 들러리(탈락사) 현황

구분	연번	용역명	공고일	입찰참가 주관사		들러리 요청 및 수락
				낙찰[69]	들러리 (탈락사[70])	
1	49	화성태안3 B3BL	2022-10-31	무영	케이디	최OO→오OO
2	54	부산범천2	2020-06-08	선	무영+(희림), 목양 (탈락사)	들러리 미확인
3	16	인천검단 AA34BL	2020-06-16	무영+(희림)	선 (탈락사)	들러리 미확인
4	13	동작구 복합청사	2020-08-06	삼우	무영+(희림) (탈락사)	들러리 미확인
5	111	양산사송 A-4BL	2020-08-27	무영+(희림)	목양	최OO→김OO
6	17	인천검단 AA10-2BL	2020-11-10	목양	희림+(무영), 동일 (탈락사)	들러리 미확인
7	29	파주운정3 A17 및 파주교하 A16BL	2020-11-17	무영+(희림)	다인	최OO→박OO
8	88	고창율계	2020-12-30	무영+(희림)	건원	최OO→정OO
	93	고창무장				
	92	고창황산				
9	1	서울산림	2020-10-28	무영	청우	최OO→고(故) 김OO[71]→청우
	9	관악봉천				
10	30	파주운정3 A23BL	2021-05-14	무영+(희림)	광장 (탈락사)	들러리 미확인

164 이와 같은 사실은 아래 <표 83> 기재의 무영 최OO, 케이디 오OO, 목양 김OO, 다인 박OO, 건원 정OO의 진술을 통해 확인할 수 있다.

<표 83> 관련자 진술 내용

<무영 최OO 진술조서(2024.10.15.) (소갑 제2-9호증) 발췌>
문) 무영조가 배분받은 물량(입찰기준 10건) 중 경쟁입찰(5건) 및 관악봉천을 제외한 4건의

69) 괄호 표기는 부관사를 의미한다.
70) 들러리가 확인되지 않은 입찰의 경우 (탈락사)로 표기하였다.
71) 무영 최OO은 '서울번동 및 관악봉천' 입찰은 청우에게 직접 들러리 요청을 한 사실은 없으나 당시 유찰 방지를 위해 고(故) 김OO에게 요청을 한 것도 같다고 진술한 바 있다. 이와 관련된 사항은 2. 다. 3) 부분에서 상세히 살펴보도록 한다.

입찰에서는 다른 회사에 들러리 입찰참가를 요청하였습니까?

답) 당사는 아래 <표>와 같이 4건에 대해 케이디 오OO 등에게 입찰공고 후 휴대폰을 통해 들러리 입찰참가를 요청하였으며, 이들은 당사의 요청대로 들러리 입찰에 참가하여 주었습니다.

	구분	124개중 순번	공사명	입찰공고일	들러리 요청		요청방법
					요청자	수락자	
무영	1	49	화성태안3(택) B3	2022.10.31.	무영 최OO	케이디 오OO	휴대폰
	2	111	양산사송 A-4	2020.8.27.	무영 최OO	목양 김OO	휴대폰
	3	29	파주운정3 A17	2020.11.17.	무영 최OO	다인 박OO	휴대폰
	4	88	고창율계(고령자복지)	2020.12.30.	무영 최OO	건원 정OO	휴대폰
		93	고창무장 1				
		92	고창황산 1				

<케이디 오OO 진술조서(2024.10.7.) (소갑 제2-1호증) 발췌>

문) 케이디가 주관사로 참가한 4건의 입찰은 들러리 요청을 받은 입찰입니까?

답) 입찰공고 후 아래 <표>와 같이 ……무영 최OO으로부터 각각 핸드폰으로 들러리 입찰참가를 요청해와 입찰에 참가하였습니다.

케이디	연번	124개중 순번	공사명	들러리 수락		수락방법
				요청자	수락자	
	4	49	화성태안3(택) B3	무영 최OO	케이디 오OO	휴대폰

<목양 김OO 진술조서(2024.10.4.) (소갑 제2-11호증) 발췌>

문) 건원, 동일 및 무영의 누구에게 입찰 참여를 요청 받은 것입니까?

답) 아래 <표>와 같이 …, 무영은 최OO, …으로부터 입찰공고 후 휴대폰으로 입찰참가를 요청받은 것으로 기억하고 있습니다.

목양	구분	124개중 순번	공사명	입찰공고일	들러리 수락		수락방법
					요청자	수락자	
	2	111	양산사송 A-4	2020.8.27.	무영 최OO	목양 김OO	휴대폰

<다인 박OO 진술조서(2024.10.14.) (소갑 제2-22호증) 발췌>

문) 다인은 상기 <표> 3건의 입찰에 들러리 요청을 받고 입찰에 참가하였습니까?

답) 아래 <표>와 같이 입찰공고 후 무영 최OO…로부터 휴대폰 통화로 들러리 요청을 받고 입찰에 참가하였습니다.

다인	구분	124개중 순번	공사명	입찰공고일	들러리 수락		요청(수락)방법
					요청자	수락자	
	1	29	파주운정3 A17	2020.11.17.	무영 최OO	다인 박OO	휴대폰

<건원 정OO 진술조서(2024.10.17.) (소갑 제2-5호증) 발췌>

문) 누구에게 들러리 입찰 참여를 요청받은 것입니까?

답) 아래 <표>와 같이 …무영 최OO,… 휴대폰으로 입찰참가를 요청받은 것으로 기억하고 있습니다.

건원	구분	124개중 순번	공사명	입찰공고일	들러리 수락		수락방법
					요청자	수락자	
	1	88	고창율계(고령자복지)	2020.12.30.	무영 최OO	건원 정OO	휴대폰
		93	고창무장 1				
		92	고창황산 1				

③ 합의실행 결과

165 무영조는 아래 <표 84> 기재와 같이 2020년 공동행위를 통해 최종 배분받은 물량과 관련된 10건의 입찰 중 들러리를 요청한 5건 등 7건에서 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였고, 나머지 3건에서는 낙찰받지 못하였다.

<표 84> 무영조의 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

구분	용역명	투찰일	입찰 참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
1	인천검단 AA34BL	2020-07-28	A	무영 및 희림	7,648,000,000	81.87	낙찰	7,648,000,000
			B	선	7,461,000,000	79.87	-	
2	인천검단 AA10-2BL	2020-12-22	A	목양	6,895,000,000	80.87	낙찰	6,895,000,000
			B	희림 및 무영	6,933,305,000	81.32	-	
			C	동일	6,820,000,000	79.99	-	
3	동작구 복합청사	2020-08-25	A	삼우	6,400,000,000	80.40	낙찰	6,400,000,000
			B	무영 및 희림	6,440,000,000	80.91	-	
4	부산범천2	2020-07-16	A	선	6,898,000,000	80.39	낙찰	6,898,000,000
			B	무영 및 희림	6,924,000,000	80.70	-	
			C	목양	6,923,900,000	80.69	-	
5	화성태안3 B3BL	2022-12-14	A	무영	7,670,600,000	82.42	낙찰	7,670,600,000
			B	케이디	7,642,400,000	82.11	-	
6	양산사송 A-4BL	2020-10-08	A	무영 및 희림	7,546,000,000	81.23	낙찰	7,546,000,000
			B	목양	7,454,600,000	80.25	-	
7	파주운정3 A23BL	2021-06-25	A	무영 및 희림	8,654,600,000	81.82	낙찰	8,654,600,000
			B	광장	8,601,530,000	81.32	-	
			C	대흥	8,495,348,000	80.31		
8	파주운정3 A17 및 파주교하 A16BL	2021-01-06	A	무영 및 희림	8,862,000,000	81.53	낙찰	8,862,000,000
			B	다인	8,818,760,000	81.13	-	
9	고창율계, 무장, 황산	2021-03-10	A	무영 및 희림	4,562,000,000	82.28	낙찰	4,562,000,000
			B	건원	4,557,000,000	82.19	-	
10	관악봉천 및 서울산림	2020-12-08	A	무영	2,966,000,000	81.04	낙찰	2,966,000,000
			B	에이프러스	2,911,481,000	79.55	-	
			C	청우	2,900,000,000	79.24	-	

* 소갑 제1-5호증 및 제1-16호증, 구분에서 2 내지 4는 무영조가 탈락한 입찰임

(마) 목양조 (목양 + 해마)

① 공구 배분 합의 내용

166 목양조는 2020. 5. 15. 12개 공구를 배분 받았으나, 고(故) 김OO과 행림으로 공구 재배분 및 건원조로부터 공구를 받는 등 목양조가 최종적으로 배분 받은 공구는 아래 <표 85> 기재와 같이 12개 공구이며, 청주지북·인천검단·남양주별내·국토

지리정보원을 제외한 8개 공구가 발주되었다.

<표 85> 목양조 배분공구 변동 내역

건수	목양조 최초 배분 공구(12개)		건수	건수	목양조 최종 배분 공구(12개)	
	연번	공구 명			연번	공구 명
①	106	양산사송 A-8		①	106	양산사송 A-8
②	11	노)송파방이		②	11	노)송파방이
③	5	강동천호 01		③	5	강동천호 01
④	40	오산세교2(06,택3)A-6	고(故) 김OO에 재배분			
⑤	3	양주회천A-21		④	3	양주회천 A-21
⑥	33	화성능동 B-1		⑤	33	화성능동 B-1
⑦	70	청주지북(뉴스테이) B-1		⑥	70	미발주
⑧	27	인천검단 AA13-1		⑦		인천검단 AA13-1
⑨	18	인천검단 AA19		⑧	18	미발주
⑩	8	남양주별내A1-1		⑨	8	미발주
⑪	23	부천괴안B1	행림에 재배분			
⑫	56	부산장안 A-1		⑩	56	부산장안 A-1
			건원으로부터 재배분	⑪	52	국토지리정보원 (미발주)
			건원으로부터 재배분	⑫	46	수원매산(행복, 노후청사) A1

② 들러리 합의

167 목양조는 발주된 8개 공구를 포함한 7건의 입찰[72] 중 5건의 입찰에서는 건원 및 무영에게 들러리를 요청하고 입찰에 참가하였으며, 건원 및 무영은 들러리로 입찰에 참가하였다.

23 구체적으로 목양 김OO은 '양산사송 A-8BL', '송파방이 및 강동천호' 건에서는 건원 정OO에게, '양주회천 A-21BL', '화성능동 B-1BL' 건에서는 무영 최OO에게 입찰공고 후 휴대폰으로 각각 들러리를 요청하였고, '인천검단 AA13-1,2BL' 건에서는 고(故) 김OO을 통해 건원 정OO에게 들러리를 요청하였으며, 건원 정OO과 무영 최OO은 들러리를 수락하였다.

168 다만, 목양조가 합의를 통하여 배분받은 공구와 관련하여 참가한 7건의 입찰

72) 2개의 공구가 1개로 통합 발주되어 결과적으로 7건의 입찰이 되었다.

중 2건의 입찰에서는 들러리 합의가 확인되지 아니하였다.

169 목양조의 최종 배분 물량 입찰 및 해당 입찰의 들러리 현황은 아래 <표 86> 기재와 같다.

<표 86> 목양조 최종 배분 물량 입찰의 들러리(탈락사) 현황

구분	연번	용역명	공고일	입찰참가 주관사		들러리 요청 및 수락
				낙찰[73]	들러리[74] (탈락사)	
1	56	부산장안 A-1	2020-05-15	신화	목양, 대흥 (탈락사)	들러리 미확인
2	106	양산사송 A-8BL	2020-08-26	목양+(해마)	건원	김OO → 정OO
3	11	송파방이	2020-10-16	목양	건원	김OO → 정OO
	5	강동천호				
4	3	양주회천 A-21BL	2020-08-24	목양+(해마)	무영	김OO → 최OO
5	33	화성능동 B-1BL	2020-06-08	목양+(해마)	무영	김OO → 최OO
6	27	인천검단 AA13-1,2BL	2020-11-25	목양	건원	김OO→ 고(故) 김OO → 정OO
7	46	수원매산 행복주택	2020-12-23	목양+(해마)	대흥 (탈락사)	들러리 미확인

170 이와 같은 사실은 아래 <표 87> 기재의 목양 김OO, 건원 정OO, 무영 최OO의 진술을 통해 확인할 수 있다.

<표 삽입을 위한 여백>

73) 괄호 표기는 부관사를 의미한다.
74) 들러리가 확인되지 않은 입찰의 경우 (탈락사)로 표기하였다.

<표 87> 관련자 진술 내용

<목양 김OO 진술조서(2024.10.4.) (소갑 제2-11호증) 발췌>

문) 목양의 누가 언제쯤 건원, 희림 및 무영의 누구에게 들러리 입찰참가를 요청한 것입니까?
답) …아래 <표>와 같이 2건은 건원 정OO에게, 2건은 무영 최OO에게 입찰공고 후 각각 휴대폰으로 들러리 입찰참가를 요청하였습니다.

	구분	124개 중 순번	공사명	입찰공고일	들러리 요청		요청방법
					요청자	수락자	
목양	1	33	화성능동 B-1	2020.06.08.	목양 김OO	무영 최OO	휴대폰
	2	3	양주회천 A-21	2020.08.24.	목양 김OO	무영 최OO	휴대폰
	3	106	양산사송 A-8	2020.08.26.	목양 김OO	건원 정OO	휴대폰
	4	11	노)송파방이	2020.10.16.	목양 김OO	건원 정OO	휴대폰
		5	강동천호 01				

<건원 정OO 진술조서(2024.10.17.) (소갑 제2-5호증) 발췌>

문) 누구에게 들러리 입찰 참여를 요청받은 것입니까?
답) 아래 <표>와 같이 목양 김OO, …그리고 김OO의 부탁을 받은 김OO에게 입찰공고 후 휴대폰으로 입찰참가를 요청받은 것으로 기억하고 있습니다.

	구분	124개중 순번	공사명	입찰공고일	들러리 수락		수락방법
					요청자	수락자	
건원	2	106	양산사송 A-8	2020.8.26.	목양 김OO	건원 정OO	휴대폰
	3	11	노)송파방이	2020.10.16.	목양 김OO	건원 정OO	휴대폰
		5	강동천호 01				
	4	27	인천검단 AA13-1	2020.11.25.	목양 김OO →김OO	건원 정OO	휴대폰

<무영 최OO 진술조서(2024.10.15.) (소갑 제2-15호증) 발췌>

문) 목양 및 건원의 누구에게 입찰 참여를 요청받은 것입니까?
답) 아래 <표>와 같이 목양은 김OO,…에게 입찰공고 후 핸드폰으로 입찰참가를 요청받은 것으로 기억하고 있습니다.

	구분	124개중 순번	입찰공고일	공사명	들러리 수락		수락방법
					요청자	수락자	
무영	3	3	2020.8.24.	양주회천 A-21	목양 김OO	무영 최OO	휴대폰
	4	33	2020.6.8.	화성능동 B-1	목양 김OO	무영 최OO	휴대폰

③ 합의실행 결과

171 목양조는 아래 <표 88> 기재와 같이 이 사건 2020년 공동행위를 통해 최종 배분받은 물량과 관련된 7건의 입찰 중 들러리를 요청한 5건 등 6건에서 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였고, 나머지 1건에서는 낙찰받지 못하였다.

<표 88> 목양조의 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

구분	용역명	투찰일	입찰 참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
1	양산사송 A-8BL	2020-10-07	A	목양 및 해마	6,282,000,000	80.49	낙찰	6,282,000,000
			B	건원	6,276,000,000	80.42	-	
2	송파방이 및 강동천호	2020-11-25	A	목양	6,891,600,000	81.10	낙찰	6,891,600,000
			B	건원	6,802,000,000	80.04	-	
			C	펨코	6,860,000,000	80.73	-	
3	양주회천 A-21BL	2020-09-25	A	목양 및 해마	7,477,800,000	81.08	낙찰	7,477,800,000
			B	무영	7,431,000,000	80.57	-	
4	화성능동 B-1BL	2020-07-16	A	목양 및 해마	5,155,200,000	80.72	낙찰	5,155,200,000
			B	무영	5,092,000,000	79.73	-	
5	인천검단 AA13-1,2BL	2021-01-15	A	목양	12,300,000,000	81.44	낙찰	12,300,000,000
			B	건원	12,239,800,000	81.04	-	
6	부산장안 A-1	2020-06-23	A	신화	3,366,538,000	79.27	낙찰	3,366,538,000
			B	대흥	3,428,340,000	80.73	-	
			C	목양	3,430,000,000	80.77	-	
7	수원매산 행복주택	2021-03-04	A	목양 및 해마	2,900,000,000	81.67	낙찰	2,900,000,000
			B	대흥	2,833,840,000	79.81	-	

* 소갑 제1-5호증 및 제1-17호증, 구분에서 6은 목양조가 탈락한 입찰임

(바) 고(故) 김OO조 (대성, 선, 광장)

① 공구 배분 내용

172 앞서 살펴본 바와 같이 고(故) 김OO은 2020. 5. 15. 기본합의 사실을 인지한 후, 2020년 5 ~ 6월경에 케이디 오OO에게 공구 배분을 요구하여, 케이디, 토문, 건원 및 목양으로부터 11개 공구를 재배분받았으나, 무영에게 2개 공구를 재배분함에 따라 김OO이 최종적으로 배분 받은 공구는 아래 <표 89> 기재와 같이 9개 공구이며, 서울노원, 김포마송 도시지원시설을 제외한 7개 공구가 발주되었다.

<표 삽입을 위한 여백>

<표 89> 김OO의 배분공구 변동 내역

건수	김OO 최초 배분 공구 (11개)		공구 변동 사유	건수	김OO 최종 배분 공구(9개)	
	연번	공구 명			연번	공구 명
①	74	도청이전신도시 RH-11		①	74	도청이전신도시 RH-11
②	73	뉴)음성읍내		②	73	뉴)음성읍내
③	69	음성맹동1		③	69	음성맹동1
④	1	서울번동3(고령자복지) 1	무영에 재배분			
⑤	12	서울노원(과기대)		④	12	미발주
⑥	9	관악봉천	무영에 재배분			
⑦	110	밀양부북 A2		⑤	110	밀양부북 A2
⑧	115	밀양가곡 1		⑥	115	밀양가곡 1
⑨	78	천안신부		⑦	78	천안신부
⑩	28	김포마송 도시지원시설		⑧	28	미발주
⑪	40	오산세교2(06,택3) A-6		⑨	40	오산세교2(06,택3) A-6

② 들러리 합의

173 고(故) 김OO은 발주된 7개 공구와 관련된 5건의 입찰[75]에서 아래 <표 90> 기재와 같이 대성, 선 및 광장을 주관사로 하는 낙찰 컨소시엄과 들러리 컨소시엄을 구성하여 입찰에 참가하도록 하였다.

<표 90> 고(故) 김OO조의 최종 배분 공구 입찰참가 현황

구분	연번	용역명	공고일	입찰참가		낙찰 및 들러리 컨소시엄 구성
				낙찰	들러리	
1	74	도청이전신도시 RH-11[76]	2020-06-18	광장+대성+신원기술단[77]	선+GSM[78] (평가제외)	고(故) 김OO
2	73	음성읍내	2020-08-26	대성+GSM+신원기술단	선+광장	고(故) 김OO
	69	음성맹동				
3	110	밀양부북	2020-11-05	광장+GSM+신원기술단	선+대성	고(故) 김OO
	115	밀양가곡				
4	78	천안신부 행복주택	2020-09-24	선+대성+신원기술단	광장	고(故) 김OO
5	40	오산세교2 A-6BL	2020-10-07	광장+GSM+신원기술단	대성+선	고(故) 김OO

75) 4개의 공구가 2개로 통합 발주되어 결과적으로 5건의 입찰이 되었다.
76) 해당 입찰에는 희림 컨소시엄도 참가하여 경쟁하였다.
77) 고(故) 김OO이 사망할 당시 재직 중이었던 회사로, 전기, 통신, 소방 분담업체이다.
78) 고(故) 김OO이 최대주주(2023년 10월 기준 34.67%)이며 직원 수는 20여 명 정도인 건설기술용역업체이다.

174 이러한 사실은 아래 <표 91> 기재의 대성 김OO, 선 이OO, 광장 고OO, 케이디 오OO, 토문 조OO, 건원 정OO, 무영 최OO, 목양 김OO의 진술로 확인된다.[79]

<표 91> 관련자 진술 내용

<대성 김OO 진술조서(2024.10.4.) (소갑 제2-11호증) 발췌>

문) 상기 <표> 9건의 입찰에서 대성이 참가한 입찰의 컨소시엄은 주관사가 구성하였나요?
답) 상기 <표> 9건 중 대성이 주관사로 참가한 3건과 부관사로 참가한 6건의 컨소시엄은 모두 김OO이 구성하였으며, 대성은 김OO의 지시에 따라 입찰을 준비하고 참가하였습니다.

2019.6월경 당시 신원기술단 소속이던 김OO으로부터 LH발주 입찰 건의 컨소시엄 구성 및 낙찰에 도움을 주겠으며, 낙찰이 되면 참여 지분의 1%를 수수료로 달라는 제안을 받고, LH발주 입찰 건에서 낙찰 받을 수 있으면 회사 입장에서는 좋은 기회가 될것으로 판단하고 그때부터 대성의 컨소시엄 구성에 관한 모든 사항은 김OO이 하였습니다.

<선 이OO 진술조서(2024.9.12.) (소갑 제2-15호증) 발췌>

문) 상기 <표> 10건의 입찰에서 선이 참가한 입찰의 컨소시엄은 주관사가 구성하였나요?
답) 상기 <표> 10건 중 선이 주관사로 참가한 7건과 부관사로 참가한 3건의 컨소시엄은 모두 김OO이 구성하였으며, 선은 김OO의 지시에 따라 컨소시엄을 구성해 입찰을 준비하고 참가하였습니다.
2020.6월경 당시 신원기술단 소속이던 김OO으로부터 LH발주 입찰 건의 컨소시엄 구성에 도움을 주겠다는 취지의 연락을 받고, LH발주 입찰 건에서 낙찰 받을 수 있으면 회사 입장에서는 좋은 기회가 될것으로 판단하고 그때부터 김OO에게 컨소시엄 구성을 위임하였습니다.

<광장 고OO 진술조서(2024.9.26.) (소갑 제2-16호증) 발췌>

문) 진술인의 진술을 아래 표와 같이 정리하였는데 맞습니까?

연번	공사명	입찰참가 경위	광장
2	도청이전신도시 RH-II	김OO의 요청으로 참가, 김OO이 선을 들러리로 참가 시켰을 것이라 생각	낙찰 주관사
3	뉴)음성읍내 음성맹동I	김OO의 요청으로 들러리 참가	탈락 부관사
4	오산세교2(06,택3) A-6	김OO의 요청으로 참가, 김OO이 경쟁이 아니라고 함 김OO이 대성을 들러리로 정함	낙찰 주관사
5	밀양부북 A2 밀양가곡 I	김OO의 요청으로 참가, 경쟁이 아님을 알고 참가 김OO이 선을 들러리로 정함	낙찰 주관사
6	천안신부	김OO의 요청으로 들러리 참가	탈락 주관사

답) 네, 맞습니다.
문) 김OO의 요청으로 참가한 입찰의 경우 광장이 주관사로 참가한 입찰이라 하더라도 컨소시엄은 모두 김OO이 구성하였습니까?
답) 그렇습니다. 김OO이 선, 대성, 신원, GSM, SI, 건창, 베스텍, 청우 등으로 구성하였습니다.

79) 다만 광장을 제외한 대성 및 선의 행위에 대해서는「공정거래위원회의 회의 운영 및 사건절차 등에 관한 규칙」 제53조 제4호에 의거 심의절차가 종료되었는 바, 이에 대한 사항은 2. 다. 2) 부분에서 상세히 기술할 예정이다.

<케이디 오OO 진술조서(2024.9.26.) (소갑 제2-16호증) 발췌>

문) 김OO은 대성, 선, 광장을 대표한 것입니까?
답) 2020년 6월부터 2022년까지 케이디를 포함한 업계에서는 대성, 선, 광장과 의사결정(컨소시엄 구성이나 들러리 요청 등)을 할 일이 있으면 모두 김OO과 했습니다.

<토문 조OO 진술조서(2024.10.8.) (소갑 제2-3호증) 발췌>

문) 김OO이 대성조(대성, 선, 광장)를 대표한 것입니까?
답) 당시 감리업계는 모두 대성조는 김OO이 대표하는 것으로 알고 있었습니다. 대성조와 관계되는 일은 모두 김OO과 논의 하였습니다.

<건원 정OO 진술조서(2024.10.17.) (소갑 제2-5호증) 발췌>

문) 김OO은 누구입니까?
답) 당시 대성 사장행세를 하면서 대성, 선 및 광장 3개사를 대표하였습니다. 건원은 대성, 선, 광장 세 개 회사와 소통할 일이 있을 경우 김OO을 통해서 했습니다. 3개사는 주관사를 바꿔 가면서 입찰에 참가하였습니다.

<무영 최OO 진술조서(2024.10.15.) (소갑 제2-9호증) 발췌>

문) 김OO은 누구입니까?
답) 당시에는 대성 사장행세를 하면서 대성, 선 및 광장 3개사를 대표하였습니다. 무영은 대성, 선, 광장 세개 회사와 소통할 일이 있을 경우 김OO을 통해서 했습니다. 3개사는 주관사를 바꿔 가면서 입찰에 참가하였습니다.

<목양 김OO 진술조서(2024. 10. 4.) (소갑 제2-11호증) 발췌

문) 김OO은 누구인가요?
답) 대성의 사장으로 알고 있고, 대성, 광장, 선과 관련된 일은 모두 김OO 사장하고만 연락했습니다.

③ 합의실행 결과

175 고(故) 김OO이 이 사건 2020년 공동행위를 통해 최종 배분받은 물량과 관련된 5건의 입찰에서 대성, 선, 광장은 고(故) 김OO을 매개로 다음 <표 92> 기재와 같이 낙찰예정자와 들러리로 번갈아 입찰에 참가하였으며 5건 모두에서 낙찰예정자는 낙찰되어 계약을 체결하였다.

<표 91> 대성, 선, 광장의 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

구분	용역명	투찰일	입찰 참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
1	도청이전신도시 RH-11	2020-07-28	A	광장	5,712,310,000	81.02	낙찰	5,712,310,000
			B	희림	5,712,000,000	81.01	-	
			C	선	5,641,000,000	80.01	-	
2	음성읍내 및 음성맹동[80]	2020-10-07	A	대성	3,777,000,000	81.70	낙찰	3,777,000,000
			B	선	3,791,000,000	82.01	-	
3	밀양부북 및 밀양가곡	2020-12-17	A	광장	3,845,700,000	81.91	낙찰	3,845,700,000
			B	선	3,860,100,000	82.22	-	
4	천안신부 행복주택	2020-12-17	A	선	5,702,900,000	81.65	낙찰	5,702,900,000
			B	광장	5,724,000,000	81.95	-	
5	오산세교2 A-6BL	2020-10-19	A	광장	4,247,200,000	81.23	낙찰	4,247,200,000
			B	대성	4,262,000,000	81.52	-	

* 소갑 제1-5호증 및 제1-18호증

(사) 행림

① 공구 배분 내용

176 앞서 살펴본 바와 같이 행림의 신OO은 2020. 5. 15. 기본 합의 사실을 인지한 후, 2020년 6월경 케이디 오OO에게 공구 배분을 요구하여, 토문, 건원, 목양 및 무영으로부터 다음 <표 93> 기재와 같이 4개 공구를 재배분 받았으며, 4개 공구는 모두 발주 되었다.

<표 93> 행림에 재배분된 공구

구분	연번	공구명	원 배분자	배분시기	배분방법
1	10	강서아파트	토문	20.10월 중순	휴대폰(조OO→천OO)
2	76	태안평천3 ABL	건원	20.8월	휴대폰(정OO→천OO)
3	41	성남산단 A-3BL	무영	20.7월	휴대폰(최OO→천OO)
4	23	부천괴안 B1	목양	20.11월	휴대폰(김OO→천OO)

② 들러리 합의

80) 대성 및 선의 행위가 「공정거래위원회의 회의 운영 및 사건절차 등에 관한 규칙」 제53조 제4호에 의거, 심의절차가 종료됨에 따라 대성과 선이 각 입찰참가 주관사였던 '음성읍내 및 음성맹동'의 경우 <별지 2> 기재의 최종 담합 목록에서 제외한다.

177 행림은 재배분 받은 4개 공구와 관련된 4건의 입찰에서 아이티엠, 다인, 영화 및 동일에게 들러리를 요청하고 입찰에 참가하였으며, 아이티엠, 다인, 영화 및 동일은 들러리로 입찰에 참가하였다.

178 구체적으로 아래 <표 94> 기재와 같이 행림 장OO은 '강서아파트' 건에서는 아이티엠 윤OO[81]에게, 태안평천3' 건에서는 다인 박OO에게, '성남산단' 건에서는 영화 정OO[82]에게, '부천괴안 B1' 건에서는 동일 이OO에게 입찰공고 후 휴대폰으로 각각 들러리를 요청하였고, 윤OO, 박OO, 정OO, 이OO는 들러리 요청을 수락하였다.

<표 94> 행림의 배분 공구 입찰참가 및 들러리 현황

구분	연번	용역명	공고일	입찰참가 주관사		들러리 요청 및 수락
				낙찰	들러리	
1	10	강서아파트	2020-10-14	행림	아이티엠	장OO→윤OO
2	76	태안평천3 ABL	2020-10-20	행림	다인	장OO→박OO
3	41	성남산단 A-3BL	2020-07-23	행림	영화	장OO→정OO
4	23	부천괴안 B1	2020-11-17	청우 (행림 패찰)	동일	장OO→이OO

179 이러한 사실은 아래 <표 95> 기재와 같이 행림 신OO, 아이티엠 윤OO, 다인 박OO, 영화 정OO, 동일 이OO의 진술을 통해 확인된다.

<표 95> 관련자 진술 내용

<행림 신OO 진술조서(2024.9.5.) (소갑 제2-19호증) 발췌>

문) 상기 <표> 4건의 입찰은 모두 들러리를 요청하고 참가한 입찰입니까?
답) 아래 <표>와 같이 아이티엠 윤OO, 다인 박OO, ㈜영화키스톤건축사사무소(현재 담당자인 원영 전무의 전임자인데 이름은 미상) 및 동일 이OO에게 입찰공고 직후 행림 장OO이 휴대폰 통화로 들러리 입찰참가를 요청하였다고, 장OO의 보고를 받았습니다.

	구분	124개중 순번	공사명	입찰공고일	들러리 요청		요청방법
					요청자	수락자	
행림	1	10	강서아파트	2020.10.14.	행림 장OO	아이티엠 윤OO	휴대폰
	2	76	태안평천3(08,주1) A	2020.10.20.	행림 장OO	다인 박OO	휴대폰
	3	41	성남산단	2020.7.23.	행림 장OO	영화(이름 모름)	휴대폰
	4	23	부천괴안 B1	2020.11.17.	행림 장OO	동일 이OO	휴대폰

81) 다만, 아이티엠의 윤OO은 장OO이나 천OO 둘 중 한명으로부터 들러리 요청을 받은 것으로 기억한다고 진술한 바 있다.
82) 다만, 영화의 정OO는 행림 신OO으로부터 들러리 요청을 받은 것으로 기억한다고 진술하였다.

<아아티엠 윤OO 진술조서(2024.10.28.) (소갑 제2-2호증) 발췌>

문) 구체적으로 누구의 요청을 받고 들러리로 참가한 것입니까?
답) 아이티엠은 아래 <표>와 같이 …행림 장OO이나 천OO(둘중 한명으로 기억됨)으로부터 들러리 요청을 받고 입찰에 참가…

아이티엠	연번	124개중 순번	공사명	입찰공고일	들러리 수락		수락방법
					요청자	수락자	
	3	10	강서아파트	2020.10.14.	행림 장OO 또는 천OO	아이티엠 윤OO	휴대폰

<다인 박OO 진술조서(2024.10.14.) (소갑 제2-22호증) 발췌>

문) 다인은 상기 <표> 3건의 입찰에 들러리 요청을 받고 입찰에 참가하였습니까?
답) 아래 <표>와 같이 입찰공고 후 …행림 장OO…로부터 휴대폰 통화로 들러리 요청을 받고 입찰에 참가하였습니다.

다인	구분	124개중 순번	공사명	입찰공고일	들러리 수락		요청(수락)방법
					요청자	수락자	
	2	76	태안평천3(08,주1) A	2020.10.20.	행림 장OO	다인 박OO	휴대폰

<영화 정OO 진술조서(2024.10.14.) (소갑 제2-22호증) 발췌>

문) 영화는 상기 <표> '성남산단 A3BL' 입찰은 행림의 들러리 요청을 받고 참가한 입찰입니까?
답) 아래 <표>와 같이 행림 신OO으로부터 입찰공고 후 휴대폰으로 들러리 입찰참가를 요청받고 입찰에 참가한 것으로 기억하고 있습니다.

구분	공사명	입찰공고일	들러리 수락		수락방법
			요청자	수락자	
1	성남산단 A3BL	2020.7.23.	행림 신OO	영화 정OO	휴대폰

<동일 이OO 진술조서(2024. 10. 15.) (소갑 제2-7호증) 발췌>

문) 행림의 누구에게 들러리 입찰 참여를 요청받은 것입니까?
답) 아래 <표>와 같이 행림 장OO으로부터 입찰공고 후 휴대폰으로 들러리 입찰참가를 요청받은 것으로 기억하고 있습니다.

동일	구분	124개중 순번	공사명	입찰공고일	들러리 수락		수락방법
					요청자	수락자	
	1	23	부천괴안 B1	2020.11.17.	행림 장OO	동일 이OO	휴대폰

③ 합의실행 결과

180 행림은 아래 <표 96> 기재에서 살펴볼 수 있는 바와 같이 2020년 기본합의를 통해 배분받은 물량과 관련된 4건의 입찰에서 3건은 낙찰받아 계약을 체결하였으나, 1건은 낙찰받지 못하였다.

<표 96> 행림의 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

구분	용역명	투찰일	입찰 참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
1	강서아파트	2020-11-20	A	행림	4,195,000,000	81.89	낙찰	4,195,000,000
			B	아이티엠	4,166,000,000	81.32	-	
2	태안평천3 ABL	2020-11-27	A	행림	4,285,000,000	82.03	낙찰	4,285,000,000
			B	다인	4,259,400,000	81.54	-	
3	성남산단 A-3BL	2020-08-27	A	행림	2,707,000,000	81.82	낙찰	2,707,000,000
			B	영화	2,658,694,000	80.36	-	
			C	청우	2,648,390,000	80.05	-	
4	부천괴안 B1	2021-01-06	A	청우	4,643,000,000	80.49	낙찰	4,643,000,000
			B	행림	4,673,500,000	81.02	-	
			C	동일	4,614,600,000	79.99	-	

* 소갑 제1-5호증 및 제1-19호증, 구분의 4가 행림이 탈락한 입찰임

라) LH 발주 개별 입찰담합 행위

(1) 합의의 배경

181 피심인들은 전술한 2020년 기본합의에 따른 물량 배분 외에 각 피심인들이 개별적으로 입찰에 참가하면서 낙찰예정자 합의 등의 입찰담합을 하였다. 이와 같은 건들은 아래 <표 97> 기재와 같이 25개의 공동행위로 확인된다.[83]

<표 97> 개별 입찰 건들의 들러리 합의 내역

구분	입찰 연번[84]	용역명	공고일	투찰일	낙찰 주관사[85]	들러리 요청
①	49	음성금석 A2BL	2020-06-25	2020-08-04	행림	·행림 이OO → 길 이OO
	84	정읍수성 행복주택	2020-10-22	2020-12-01	길	·길 이OO → 행림 이OO
②	55	화성비봉 A-4,5BL	2020-08-05	2020-09-10	케이디	·케이디 오OO → 동일 이OO
③	69	수서역세권 A2BL	2020-09-18	2020-10-27	무영	·목양 김OO → 무영 최OO
④	87	파주운정3 A16BL	2020-10-29	2020-12-10	케이디	·케이디 오OO → 무영 최OO
⑤	88	수원당수 A-4BL	2020-10-29	2020-12-10	행림	·행림 장OO → 삼우 김OO
⑥	94	화성향남 A21,22BL	2020-11-11	2020-12-23	아이티엠	·아이티엠 윤OO → 신성 주OO
⑦	97	인천가정2 A-1BL	2020-11-19	2021-01-13	동일	·동일 이OO → 행림 장OO

83) 입찰 건수로는 29건이나, 서로 번갈아 들러리를 서준 경우 하나의 공동행위로 보았다.
84) 소갑 제1-5호증(LH 건설사업관리용역 입찰 내역 및 결과)의 연번을 말한다.

구분	입찰 연번[84]	용역명	공고일	투찰일	낙찰 주관사[85]	들러리 요청
⑧	98	인천영종 A-10BL	2020-11-19	2021-01-13	아이티엠	·아이티엠 윤OO → 토문 조OO
⑨	104	여주역세권 3BL	2020-11-26	2021-01-20	(선)	·행림 장OO → 동일 이OO
⑩	105	화성동탄2 A-53BL	2020-11-26	2021-01-20	케이디	·케이디 오OO → (고(故)김OO) → 청우
⑪	106	양주옥정 A-25BL	2020-11-27	2021-01-20	토문	·토문 조OO → 행림 장OO
⑫	109	화성동탄2 A-54BL	2020-12-11	2021-01-28	케이디	·케이디 오OO → 행림 장OO
⑬	111	삼척당저 1BL	2020-12-11	2021-01-28	펨코	·펨코 양OO → 행림 장OO
⑭	150	화성동탄2 트라이엠파크	2021-11-05	2021-11-18	건원	·건원 곽OO → 광장 임OO
⑮	159	파주운정3 A-24,47BL	2021-12-13	2022-01-25	행림	·행림 천OO → 목양 김OO
	163	고양장항 A-2BL	2021-12-21	2022-02-08	(광장)	·목양 김OO → 행림 천OO
⑯	162	서울대방 및 동작구수방사	2021-12-16	2022-01-27	선	·선 이OO → (고(故) 김OO) → 청우
⑰	171	부천원종 및 부천괴안	2022-01-25	2022-02-24	신성	·신성 주OO → (고(故) 김OO) → 대성
⑱	179	울산다운2 A-5,6,9BL	2021-11-05	2022-05-31	건원	·건원 곽OO → 신성 주OO
⑲	180	평택고덕 A58BL	2022-04-18	2022-05-30	동일	·동일 이OO → 행림 장OO
	182	아산탕정2 A8BL	2022-05-19	2022-06-30	행림	·행림 장OO → 동일 이OO
⑳	181	서울공릉아파트	2022-05-17	2022-06-29	목양	·목양 김OO → 토문 조OO
㉑	185	화성비봉 A-3BL	2022-06-02	2022-07-12	토문	·토문 조OO → 선 이OO
㉒	193	대전장대 1BL	2022-06-29	2022-08-30	신화	·신화 정OO → 신성 주OO
㉓	203	해남해리 2BL	2022-04-07	2022-11-18	동일	·동일 이OO → 행림 장OO
	207	경주내남 및 경주황성	2022-04-13	2022-11-24	행림	·행림 장OO → 동일 이OO
㉔	206	파주운정3 A-22BL	2022-04-13	2022-11-24	케이디	·케이디 오OO → 무영 최OO
㉕	218	인천가정 A-2BL	2022-12-05	2023-01-27	신성	·신성 주OO → 건원 곽OO

182 이하에서 각 개별 입찰 건의 구체적 합의 과정 및 결과를 살펴보도록 하겠다.

① ‘음성금석 A2BL’ 및 ‘정읍수성 행복주택’ 입찰 건

㉮ 합의과정 및 내용

85) 괄호 안은 합의에 가담하지 않고 경쟁하여 낙찰받은 컨소시엄의 주관사를 의미한다.

183 LH는 2020. 6. 25.에 ‘음성금석 A2BL’ 건을, 약 4개월 후인 2020. 10. 22.에는 ‘정읍수성 행복주택’ 건을 공고하였다.

184 행림과 길은 위 2건의 입찰에 서로 들러리를 서주는 방식으로 참가하여 1건씩 낙찰 받았다.

185 구체적으로 살펴보면, 아래 <표 98> 기재와 같이 ‘음성금석 A2BL’ 건에서는 행림 이OO이 길 이OO에게, ‘정읍수성 행복주택’ 건에서는 길 이OO가 행림 이OO에게 입찰공고 후 휴대폰으로 들러리를 요청하였고, 이OO과 이OO는 들러리를 수락하였다.

<표 98> 행림과 길의 입찰참가 및 들러리 현황

구분	입찰 연번	용역명	공고일	입찰참가 주관사		들러리 요청 및 수락
				낙찰	들러리	
①	49	음성금석 A2BL	2020-06-25	행림	길	이OO→이OO
	84	정읍수성 행복주택	2020-10-22	길	행림	이OO→이OO

186 이러한 사실은 아래 <표 99> 기재의 행림 신OO의 진술 및 <표 100> 기재의 길 윤OO이 행림 이OO에게 보낸 ‘정읍수성 LH건 정량평가 작성자료‘의 검토를 부탁하는 이메일[86]을 통해 확인할 수 있다.

<표 99> 행림 신OO 진술(2024. 9. 5.) 발췌

86) 동일한 입찰에 투찰한 경쟁사업자에게 자신이 작성한 정량평가 작성자료의 검토를 요청하는 것은 일반적인 경쟁 상황이라 보기 어렵고, 이와 같은 사실은 아래 <표> 기재와 같이 길의 이OO도 인정하고 있다.

<표> 길 이OO 진술(소갑 제2-25호) 발췌

문) 입찰의 경쟁사업자인 행림에게 투찰 전 입찰관련 자료를 보내는 것이 일반적인가요? 답) 일반적이지 않습니다.

문) 행림이 주관사로 참가한 14건의 입찰은 모두 들러리를 요청하였거나 요청받고 입찰에 참가한 것입니까?

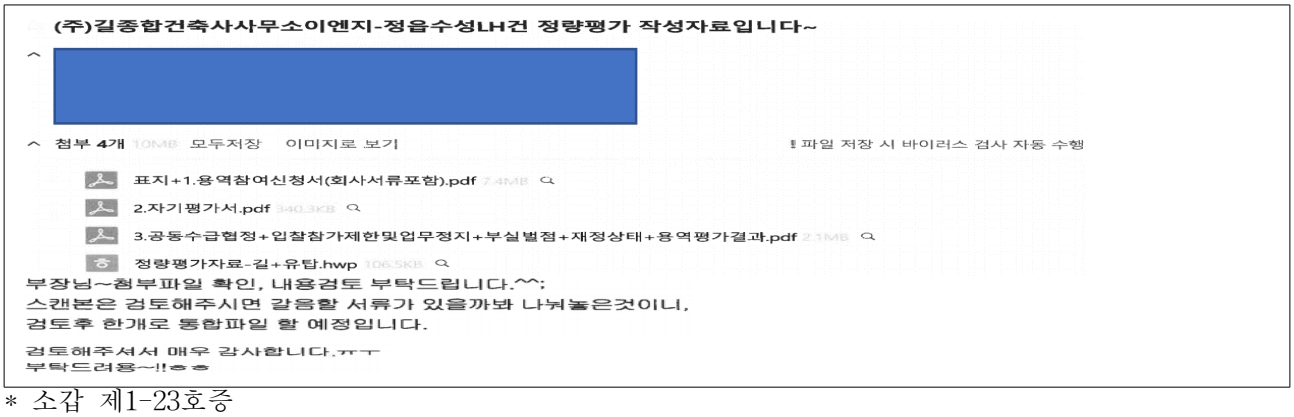
답) 아래 <표>와 같이 행림은 …입찰공고 후 휴대폰 통화를 통해 들러리를 요청하고 …입찰공고 후 휴대폰 통화로 들러리를 요청받고 입찰에 참가하였습니다.

구분	공고일	공고명	들러리 요청		요청방법
			요청자	수락자	
1	2020.6.25.	음성금석 A2BL	행림 이OO	길 이OO	휴대폰

구분	공고일	공고명	들러리 수락		수락방법
			요청자	수락자	
1	2020.10.22	정읍수성	길 이OO	행림 이OO	휴대폰

* 소갑 제2-19호증

<표 100> 길(윤OO)이 행림(이OO)에게 보낸 메일 내용


(주)길종합건축사사무소이엔지-정읍수성LH건 정량평가 작성자료입니다~

첨부 4개 10MB 모두저장 이미지로 보기 파일 저장 시 바이러스 검사 자동 수행

표지+1.용역참여신청서(회사서류포함).pdf 7.4MB

2.자기평가서.pdf 340.3KB

3.공동수급협정+입찰참가제한및업무정지+부실벌점+재정상태+용역평가결과.pdf 2.1MB

정량평가자료-길+유탑.hwp 106.5KB

부장님~첨부파일 확인, 내용검토 부탁드립니다.^^;
스캔본은 검토해주시면 갈음할 서류가 있을까봐 나눠놓은것이니,
검토후 한개로 통합파일 할 예정입니다.

검토해주셔서 매우 감사합니다.ㅠㅜ
부탁드려용~!!ㅎㅎ

* 소갑 제1-23호증

㉯ 합의실행 결과

187 행림과 길은 들러리를 합의한 2건의 입찰에서 다음 <표 101> 기재와 같이 각 1건씩 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였다.

<표 101> ‘음성금석 A2BL’ 및 ‘정읍수성 행복주택’ 건의 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

용역명	투찰일	입찰 참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
음성금석 A2BL	2020-08-04	A	행림	4,434,850,000	81.36	낙찰	4,434,850,000
		B	길	4,361,643,400	81.01	-	
정읍수성 행복주택	2020-12-01	A	길	2,738,790,000	80.94	낙찰	2,738,790,000
		B	행림	2,755,700,000	81.44	-	

* 소갑 제1-5호증 및 제1-20호증

② ‘화성비봉 A-4,5BL’ 입찰 건

㉮ 합의과정 및 내용

188 LH가 2020. 8. 5. 공고한 '화성비봉 A-4,5BL' 입찰에서 케이디는 동일에게 들러리를 요청하고 입찰에 참가하였으며, 동일은 들러리로 입찰에 참가하였다.

189 구체적으로 아래 <표 102> 기재와 같이 케이디 오OO은 동일 이OO에게 입찰공고 후 휴대폰으로 들러리를 요청하였고, 이OO는 들러리를 수락하였다.

<표 102> 케이디와 동일의 입찰참가 및 들러리 현황

구분	입찰 연번	용역명	공고일	입찰참가 주관사		들러리 요청 및 수락
				낙찰	들러리	
②	55	화성비봉 A-4,5BL	2020-08-05	케이디	동일	오OO→이OO

190 이와 같은 사실은 아래 <표 103> 기재의 케이디 오OO과 동일 이OO의 진술을 통해 확인된다.

<표 103> 관련자 진술 내용

<케이디 오OO 진술조서(2024.10.7.) (소갑 제2-19호증) 발췌>

문) 상기 2020.5.15. 합의한 입찰 이외 케이디는 LH발주 다음 <표>의 입찰에 주관사로 참가한 사실이 있는데, 모두 들러리를 요청한 입찰입니까?…

답) 케이디는 아래 <표>와 같이 …동일 이OO, …에게 입찰공고 후 휴대폰으로 들러리 입찰참가를 요청하였습니다.…

구분	공고일	공고명	들러리 요청		요청방법
			요청자	수락자	
1	2020.8.5.	화성비봉 A-4BL	케이디 오OO	동일 이OO	휴대폰

<동일 이OO 진술조서(2024.10.15.) (소갑 제2-7호증) 발췌>

문) 동일은 2020.5월 합의한 물량 외에 다른 사업자의 요청을 하거나 요청을 받고 참가한 입찰이 있나요?

답) 아래 <표>와 같이 … 케이디 오OO…으로부터 입찰공고 후 휴대폰 통화로 들러리 입찰참가를 요청받았습니다.

구분	공고일	공고명	들러리 수락		수락방법
			요청자	수락자	
1	2020.8.5.	화성비봉 A-4,5BL	케이디 오OO	동일 이OO	휴대4

㉯ 합의실행 결과

191 케이디와 동일이 들러리를 합의한 입찰에서 케이디는 아래 <표 104> 기재와 같이 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였다.

<표 104> ‘화성비봉 A,5BL’ 건의 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

용역명	투찰일	입찰 참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
화성비봉 A-4, 5BL	2020-09-10	A	케이디	7,108,460,000	81.89	낙찰	7,108,460,000
		B	동일	6,968,043,000	80.27	-	

* 소갑 제1-5호증 및 제1-20호증

③ ‘수서역세권 A2BL’ 입찰 건

㉮ 합의과정 및 내용

192 LH가 2020. 9. 18. 공고한 ‘수서역세권 A2BL’ 입찰에서 목양은 무영에게 들러리를 요청하고 입찰에 참가하였으며, 무영은 들러리로 입찰에 참가하였다.

193 다음 <표 105> 기재와 같이 목양 김OO은 무영 최OO에게 입찰공고 후 휴대폰으로 들러리를 요청하였고, 최OO은 들러리를 수락하였다.

<표 105> 목양과 무영의 입찰참가 및 들러리 현황

구분	입찰 연번	용역명	공고일	입찰참가 주관사		들러리 요청 및 수락
				낙찰 예정	들러리 예정	
③	69	수서역세권 A2BL	2020-09-18	목양	무영	김OO→최OO

194 이와 같은 사실은 아래 <표 106> 기재의 목양 김OO과 무영 최OO의 진술을 통해 확인된다.

<표 106> 관련자 진술 내용

<목양 김OO 진술조서(2024.10.4.) (소갑 제2-11호증) 발췌> 문) 상기 <표> 4건의 입찰은 들러리를 요청하거나 요청받고 참가한 입찰입니까? 답) 아래 <표>와 같이 1건은 들러리 입찰참가를 요청하였으나, ….

구분	공고일	공고명	들러리 요청(수락)		들러리 요청(수락) 방법
			들러리 요청	들러리 수락	
1	2020.9.18.	수서역세권 A2BL	목양 김OO	무영 최OO	휴대폰

<무영 최OO 진술조서(2024.10.15.) (소갑 제2-9호증) 발췌>

문) 무영에게 들러리를 누가 언제쯤 요청하였나요?
답) 아래 <표>와 같이 목양 김OO…으로부터 입찰공고 후 휴대폰으로 들러리 입찰참가를 요청받고 입찰에 참가하였습니다.

구분	입찰공고일	공고명	들러리 수락		수락방법
			요청자	수락자	
1	2020.9.18.	수서역세권 A2BL	목양 김OO	무영 최OO	휴대폰

㉯ 합의실행 결과

195 목양과 무영이 들러리를 합의한 입찰에서 아래 <표 107> 기재와 같이 들러리로 참가한 무영이 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였고, 목양은 평가 제외되었다.

<표 107> ‘수서역세권 A2BL’ 건의 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

용역명	투찰일	입찰 참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
수서역세권 A2BL	2020-10-27	A	무영	5,050,000,000	80.93	낙찰	5,050,000,000
		B	목양	5,085,000,000	81.49	평가제외	

* 소갑 제1-5호증 및 제1-20호증

④ ‘파주운정3 A16BL’ 입찰 건

㉮ 합의과정 및 내용

196 LH가 2020. 10. 29. 입찰공고한 ‘파주운정3 A16BL’ 입찰에서 케이디는 무영에게 들러리를 요청하고 입찰에 참가하였으며, 무영은 들러리로 입찰에 참가하였다.

197 아래 <표 108> 기재와 같이 케이디 오OO은 무영 최OO에게 입찰공고 후 휴대폰으로 들러리를 요청하였고, 최OO은 들러리를 수락하였다.

<표 108> 케이디와 무영의 입찰참가 및 들러리 현황

구분	입찰 연번	용역명	공고일	입찰참가 주관사		들러리 요청 및 수락
				낙찰	들러리	
④	87	파주운정3 A16BL	2020-10-29	케이디	무영	오OO→최OO

198 이와 같은 사실은 아래 <표 109> 기재의 케이디 오OO과 무영 최OO의 진술을 통해 확인된다.

<표 109> 관련자 진술 내용

<케이디 오OO 진술조서(2024.10.7.) (소갑 제2-1호증) 발췌>

문) 상기 2020.5.15. 합의한 입찰 이외 … 들러리를 요청한 입찰입니까?…
답) 케이디는 아래 <표>와 같이 …무영 최OO…에게 입찰공고 후 휴대폰으로 들러리 입찰참가를 요청하였습니다.…

구분	공고일	공고명	들러리 요청		요청방법
			요청자	수락자	
2	2020.10.29.	파주운정3 A16BL	케이디 오OO	무영 최OO	휴대폰

<무영 최OO 진술조서(2024.10.15.) (소갑 제2-9호증) 발췌>

문) 무영에게 들러리를 누가 언제쯤 요청하였나요?
답) 아래 <표>와 같이 …케이디 오OO으로부터 입찰공고 후 휴대폰으로 들러리 입찰참가를 요청받고 입찰에 참가하였습니다.

구분	입찰공고일	공고명	들러리 수락		수락방법
			요청자	수락자	
2	2020.10.29.	파주운정3 A16BL	케이디 오OO	무영 최OO	휴대폰

㉯ 합의실행 결과

199 케이디와 무영이 들러리를 합의한 입찰에서 케이디는 아래 <표 110> 기재와 같이 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였다.

<표 110> ‘파주운정3 A16BL’ 건의 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

용역명	투찰일	입찰참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
파주운정3 A16BL	2020-12-10	A	케이디	9,997,240,000	82.34	낙찰	9,997,240,000
		B	무영	10,064,000,000	82.89	-	

* 소갑 제1-5호증 및 제1-20호증

⑤ ‘수원당수 A-4BL’ 입찰 건

㉮ 합의과정 및 내용

200 LH가 2020. 10. 29. 입찰공고한 ‘수원당수 A-4BL’ 입찰에서 행림은 삼우에게 들러리를 요청하고 입찰에 참가하였으며, 삼우는 들러리로 입찰에 참가하였다.

201 아래 <표 111> 기재와 같이 행림 장OO은 삼우 김OO에게 입찰공고 후 휴대폰으로 들러리를 요청하였고, 김OO은 들러리를 수락하였다.

<표 111> 행림과 삼우의 입찰참가 및 들러리 현황

구분	입찰 연번	용역명	공고일	입찰참가 주관사		들러리 요청 및 수락
				낙찰	들러리	
⑤	88	수원당수 A-4BL	2020-10-29	행림	삼우	장OO→김OO

202 이와 같은 사실은 아래 <표 112> 기재의 행림 신OO의 진술 및 <표 113> 기재의 2020. 10. 16. 삼우 김OO이 행림 장OO에게 ‘수원당수 A-4BL’ 입찰의 제안서 작성비용 지급을 요청하는 메일[87]을 통해 확인할 수 있다.

<표 112> 행림 신OO 진술(2024. 9. 5.) 발췌

문) 행림이 주관사로 참가한 … 입찰은 모두 들러리를 요청하였거나 요청받고 입찰에 참가한 것입니까?
답) 아래 <표>와 같이 행림은 …입찰공고 후 휴대폰 통화를 통해 들러리를 요청하고….

구분	공고일	공고명	들러리 요청		요청방법
			요청자	수락자	
2	2020.10.29.	수원당수 A-4BL	행림 장OO 또는 천OO	삼우 김도영	휴대폰

* 소갑 제2-19호증

87) 동일한 입찰에 투찰한 경쟁사업자에게 자신이 작성한 제안서 작성비용을 경쟁업체에 청구하는 것은 일반적인 경쟁 상황이라 보기는 어렵다.

<표 113> 삼우 김OO이 행림 장OO에게 보낸 메일(2020. 12. 16.) 발췌

보낸 사람:	[redacted]
보낸 날짜:	
받는 사람:	
제목:	LH 수원당수 A-4BL 아파트 CM용역 - 제안서 작성 비용 관련
첨부 파일:	[제안서 작성 경비_정산공문]_수원당수_A-3BL_아파트_건설공사_3공구(610 감독권한대행_등_건설사업관리용역-1.pdf

좋은 아침

LH 수원 당수 관련 제안서 작성 경비 지급 요청을 첨부와 같이 요청하오니

확인 후 지급을 부탁합니다.

오늘 도 즐겁게.... 화이팅

* 소갑 제1-26호증

㉯ 합의실행 결과

203 행림과 삼우가 들러리를 합의한 입찰에서 행림은 아래 <표 114> 기재와 같이 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였다.

<표 114> ‘수원당수 A-4BL’ 건의 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

용역명	투찰일	입찰참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
수원당수 A-4BL	2020-12-10	A	행림	5,235,000,000	81.69	낙찰	5,235,000,000
		B	삼우	5,185,000,000	80.91	-	

* 소갑 제1-5호증 및 제1-20호증

⑥ ‘화성향남 A21,22BL’ 입찰 건

㉮ 합의과정 및 내용

204 LH가 2020. 11. 11. 입찰공고한 ‘화성향남 A21,22BL’ 입찰에서 아이티엠은 신성에게 들러리를 요청하고 입찰에 참가하였으며, 신성은 들러리로 입찰에 참가하였다.

205 아래 <표 115> 기재와 같이 아이티엠 윤OO은 신성 주OO에게 입찰공고 후 휴대폰으로 들러리를 요청하였고, 주OO은 들러리를 수락하였다.

<표 115> 아이티엠과 신성의 입찰참가 및 들러리 현황

구분	입찰 연번	용역명	공고일	입찰참가 주관사		들러리 요청 및 수락
				낙찰	들러리	
⑥	94	화성향남 A21,22BL	2020-11-11	아이티엠	신성	윤OO→주OO

206 이러한 사실은 아래 <표 116> 기재의 아이티엠 윤OO과 신성 주OO의 진술을 통해 확인할 수 있다.

<표 116> 관련자 진술 내용

<아이티엠 윤OO 진술조서(2024.10.28.) (소갑 제2-2호증) 발췌>

문) 2020. 5월의 물량배분 합의 이외, 아이티엠이 들러리를 요청하거나 요청 받아 참가한 입찰이 있습니까?
답) 아이티엠은 아래 <표>와 같이 …입찰공고 후 신성 주OO…에게 들러리 입찰참가를 요청한 사실이 있습니다.…

구분	공고일	공고명	들러리 입찰		요청(수락) 방법
			요청자	수락자	
1	2020.11.11.	화성향남2 A21BL	아이티엠 윤OO	신성 주OO	휴대폰

<신성 주OO 진술조서(2024.10.30.) (소갑 제2-4호증) 발췌>

문) 2020. 5월의 물량배분 합의 이외, 신성이 들러리를 …요청 받아 참가한 입찰이 있습니까?
답) 신성은 …입찰공고 직후 아이티엠 윤OO…으로부터 들러리를 요청 받고 …

구분	공고일	공고명	들러리 수락		수락방법
			요청자	수락자	
1	2020.11.11.	화성향남2 A21BL	아이티엠 윤OO	신성 주OO	휴대폰

㉯ 합의실행 결과

207 아이티엠과 신성이 들러리를 합의한 입찰에서 아이티엠은 아래 <표 117> 기재와 같이 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였다.

<표 117> ‘화성향남 A21,22BL’ 건의 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

용역명	투찰일	입찰참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
화성향남 A21,22BL	2020-12-23	A	아이티엠	5,671,600,000	81.17	낙찰	5,671,600,000
		B	신성	5,650,760,000	80.87	-	

* 소갑 제1-5호증 및 제1-20호증

⑦ ‘인천가정2 A-1BL’ 입찰 건

㉮ 합의과정 및 내용

208 LH가 2020. 11. 19. 입찰공고한 ‘인천가정2 A-1BL’ 입찰에서 동일은 행림에게 들러리를 요청하고 입찰에 참가하였으며, 행림은 들러리로 입찰에 참가하였다.

209 아래 <표 118> 기재와 같이 동일 이OO는 행림 장OO에게 입찰공고 후 휴대폰으로 들러리를 요청하였고, 장OO은 들러리를 수락하였다.

<표 118> 동일과 신성의 입찰참가 및 들러리 현황

구분	입찰 연번	용역명	공고일	입찰참가 주관사		들러리 요청 및 수락
				낙찰	들러리	
⑦	97	인천가정2 A-1BL	2020-11-19	동일	행림	이OO→장OO

210 이와 같은 사실은 아래 <표 119> 기재의 동일 이OO와 행림 신OO의 진술을 통해 확인된다.

<표 삽입을 위한 여백>

<표 119> 관련자 진술 내용

<동일 이OO 진술조서(2024.10.15.) (소갑 제2-7호증) 발췌>

문) 동일은 2020.5월 합의한 물량 외에 다른 사업자의 요청을 하거나 요청을 받고 참가한 입찰이 있나요?
답) 아래 <표>와 같이 …행림 장OO에게 입찰공고 후 휴대폰 통화로 들러리 입찰 참가를 요청하였고, ….

구분	공고일	공고명	들러리 요청		요청방법
			요청자	수락자	
1	2020.11.19.	인천가정2 A-1BL	동일 이OO	행림 장OO	휴대폰

<행림 신OO 진술조서(2024.9.5.) (소갑 제2-19호증) 발췌>

문) 행림이 주관사로 참가한 14건의 입찰은 모두 들러리를 요청하였거나 요청받고 입찰에 참가한 것입니까?
답) 아래 <표>와 같이 행림은 ……입찰공고 후 휴대폰 통화로 들러리를 요청받고 입찰에 참가하였습니다.

구분	공고일	공고명	들러리 수락		수락방법
			요청자	수락자	
2	2020.11.19.	인천가정2 A-1BL	동일 이OO	행림 장OO	휴대폰

㉯ 합의실행 결과

211 동일과 행림이 들러리를 합의한 입찰에서 동일은 다음 <표 120> 기재와 같이 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였다.

<표 120> ‘인천가정2 A-1BL’ 건의 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

용역명	투찰일	입찰참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
인천가정2 A-1BL	2021-01-13	A	동일	4,900,500,000	81.52	낙찰	4,900,500,000
		B	행림	4,915,000,000	81.76	-	

* 소갑 제1-5호증 및 제1-20호증

⑧ ‘인천영종 A-10BL 6공구’ 입찰 건

㉮ 합의과정 및 내용

212 LH가 2020. 11. 19. 입찰공고한 ‘인천영종 A-10BL’ 입찰에서 아이티엠은 토

문에게 들러리를 요청하고 입찰에 참가하였으며, 토문은 들러리로 입찰에 참가하였다.

213 아래 <표 121> 기재와 같이 아이티엠 윤OO은 토문 조OO에게 입찰공고 후 휴대폰으로 들러리를 요청하였고, 조OO는 들러리를 수락하였다.

<표 121> 아이티엠과 토문의 입찰참가 및 들러리 현황

구분	입찰 연번	용역명	공고일	입찰참가 주관사		들러리 요청 및 수락
				낙찰	들러리	
⑧	98	인천영종 A-10BL	2020-11-19	아이티엠	토문	윤OO→조OO

214 이와 같은 사실은 아래 <표 122> 기재의 아이티엠 윤OO와 토문 조OO의 진술을 통해 확인된다.

<표 122> 관련자 진술 내용

<아이티엠 윤OO 진술조서(2024.10.28.) (소갑 제2-2호증) 발췌>

문) 2020. 5월의 물량배분 합의 이외, 아이티엠이 들러리를 요청하거나 …
답) 아이티엠은 아래 <표>와 같이 …입찰공고 후…토문 조OO에게 들러리 입찰참가를 요청한 사실이 있습니다.…

구분	공고일	공고명	들러리 입찰		요청(수락) 방법
			요청자	수락자	
2	2020.11.19	인천영종 A-10BL	아이티엠 윤OO	토문 조OO	휴대폰

<토문 조OO 진술조서(2024.10.8.) (소갑 제2-3호증) 발췌>

문) …아이티엠의 누구… 언제쯤 입찰참가를 요청 받은 것입니까?
답) 아래 <표>와 같이 …아이티엠 윤OO…으로부터 입찰공고 후 휴대폰으로 각각 들러리 요청을 받은 사실이 있습니다.

구분	입찰연번	공고일	공고명	입찰참가		요청(수락)방법
				요청자	수락자	
3	98	2020.11.19	인천영종 A-10BL	아이티엠 윤OO	토문 조OO	휴대폰

㉯ 합의실행 결과

215 아이티엠과 토문이 들리리를 합의한 입찰에서 아이티엠은 아래 <표 123> 기재와 같이 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였다.

<표 123> ‘인천영종 A-10BL’ 건의 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

용역명	투찰일	입찰참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
인천영종 A-10BL	2021-01-13	A	아이티엠	6,498,200,000	81.13	낙찰	6,498,200,000
		B	토문	6,510,260,000	81.28	-	

* 소갑 제1-5호증 및 제1-20호증

⑨ ‘여주역세권 3BL’ 입찰 건

216 LH가 2020. 11. 26. 입찰공고한 ‘여주역세권 3BL’ 입찰에서 행림은 동일에게 들러리를 요청하고 입찰에 참가하였으며, 동일은 들러리로 입찰에 참가하였다.

217 아래 <표 124> 기재와 같이 행림 장OO은 동일 이OO에게 입찰공고 후 휴대폰으로 들러리를 요청하였고, 이OO는 들러리를 수락하였다.

<표 124> 행림과 동일의 입찰참가 및 들러리 현황

구분	입찰 연번	용역명	공고일	입찰참가 주관사		들러리 요청 및 수락
				낙찰 예정	들러리	
⑨	104	여주역세권 3BL	2020-11-26	행림	동일	장OO→이OO

218 이러한 사실은 아래 <표 125> 기재의 행림 신OO 진술 및 장OO의 검찰진술을 통해 확인된다.[88)]

<표 125> 관련자 진술 내용

<행림 신OO 진술조서(2024.9.5.) (소갑 제2-19호증) 발췌>

문) 행림이 주관사로 참가한 14건의 입찰은 모두 들러리를 요청하였거나 요청받고 입찰에 참가한 것입니까?

답) 아래 <표>와 같이 행림은 …입찰공고 후 휴대폰 통화를 통해 들러리를 요청하고 입찰에 참가하였으며,….

88) 한편 동일 이OO는 동 입찰이 들러리 요청을 받지 않았고 경쟁을 한 것으로 기억한다고 진술한 바 있으나, 행림은 동일에게 들러리 요청을 하였다고 진술하고 있는 점, 동일은 입찰심사에서 평가제외되었다는 점, 행림의 장OO이 진술한대로 앞서 비슷한 시기(2020. 11. 19.)에 공고한 ‘인천가정 2A-1BL’은 동일이 낙찰받고 행림이 들러리를 서주었으며 해당 입찰이 담합 현장임을 양측 모두 부인하지 않는 점 등을 종합적으로 고려할 때 동일의 주장은 이유 없다.

구분	공고일	공고명	들러리 요청		요청방법
			요청자	수락자	
3	2020.11.26.	여주역세권 3BL	행림 장OO	동일 이OO	휴대폰

<행림 장OO 검찰 진술조서(2024.7.17.) (추가 소갑호증) 발췌>

문) 연번 51번 '인천가정2A-1BL', 연번 54번 '여주역세권3BL'은 동일과 하나씩 낙찰받고 들러리를 서주기로 합의한 것인가요
답) 구체적으로 이 건들에 대해 기억나지는 않는데, 정황상 그런 것으로 보입니다. 연락을 했다면 저와 이OO 부사장이었을 것 같습니다. 동일과 연락할만한 사람이 저 밖에 없습니다.
문) 공고일이 비슷한 두 가지 용역을 한 번에 준비하는 것이 가능한가요
답) 준비하기 어렵다고 보면 됩니다.

㉯ 합의실행 결과

219 행림과 동일이 들러리를 합의한 입찰에서 아래 <표 126> 기재와 같이 합의에 참가하지 아니한 선이 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였다.

<표 126> '여주역세권 3BL' 건의 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

용역명	투찰일	입찰참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
여주역세권 3BL	2021-01-20	A	선	4,513,000,000	80.76	낙찰	4,513,000,000
		B	행림	4,543,000,000	81.30	-	
		C	동일	4,506,000,000	80.63	평가 제외	

* 소갑 제1-5호증 및 제1-20호증

⑩ '화성동탄2 A-53BL' 입찰 건

㉮ 합의과정 및 내용

220 LH가 2020. 11. 26. 입찰공고한 '화성동탄2 A-53BL' 입찰에서 케이디는 김OO에게 들러리를 요청하고 입찰에 참가하였고, 고(故) 김OO은 청우를 들러리로 입찰에 참가하게 하였다.

221 아래 <표 127> 기재와 같이 케이디 오OO은 고(故) 김OO에게 입찰공고 후 휴대폰으로 들러리를 요청하였고, 김OO은 이를 수락하고 청우를 들러리로 입찰에

참가하도록 하였다.[89)]

<표 127> 케이디와 청우의 입찰참가 및 들러리 현황

구분	입찰 연번	용역명	공고일	입찰참가 주관사		들러리 요청 및 수락
				낙찰	들러리	
⑩	105	화성동탄2 A-53BL	2020-11-26	케이디	청우	오OO→ 고(故) 김OO

222 이러한 사실은 아래 <표 128> 기재의 케이디 오OO과 청우 순OO의 진술을 통해 확인된다.

<표 128> 관련자 진술 내용

<케이디 오OO 진술조서(2024.10.7.) (소갑 제2-1호증) 발췌>

문) 상기 2020. 5. 15. 합의한 입찰 이외 케이디는 LH발주 다음 <표>의 입찰에 주관사로 참가한 사실이 있는데, 모두 들러리를 요청한 입찰입니까?…

답) 케이디는 아래 <표>와 같이 …김OO에게 입찰공고 후 휴대폰으로 들러리 입찰참가를 요청하였습니다. 김OO은 청우를 들러리로 입찰에 참가하게 한 것으로 알고 있습니다.

구분	공고일	공고명	들러리 요청		요청방법
			요청자	수락자	
3	2020.11.26.	화성동탄2 A53BL	케이디 오OO	김OO	휴대폰

<청우 순OO 진술조서(2024.9.25.) (소갑 제2-18호증) 발췌>

문) 청우는 2020~2021년 LH가 발주한 아래 <표> …입찰에 참가한 사실이 있습니까?…

답) 아래 <표>와 같이 …㈜상우엔지니어링건축사사무소(이하'상우')…등과 컨소시엄을 구성하여 참가…하였습니다.

연번	공사명	입찰참가		청우
		낙찰	탈락	
3	화성동탄2 A53BL	케이디+GSM+해우+삼진	청우+상우	탈락 주관사 (평가제외)

문) 상기 <표> 6건의 입찰에서 청우가 참가한 입찰의 컨소시엄은 주관사가 구성하였나요?

답) …컨소시엄은 모두 김OO이 구성하였으며, 청우는 김OO의 지시에 따라 컨소시엄에 참여하고 입찰에 참가하였습니다.

89) 다만 청우에 대해서는「공정거래위원회의 회의 운영 및 사건절차 등에 관한 규칙」 제53조 제4호에 의거 심의절차가 종료되었는 바, 이에 대한 사항은 2. 다. 2) 부분에서 상세히 기술할 예정이다.

㉯ 합의실행 결과

223 케이디와 고(故) 김OO이 들러리를 합의한 입찰에서 고(故) 김OO은 청우를 들러리로 입찰에 참가하도록 하였고, 케이디는 아래 <표 129> 기재와 같이 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였다.

<표 129> ‘화성동탄2 A-53BL’ 건의 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

용역명	투찰일	입찰참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
화성동탄2 A53BL	2021-01-20	A	케이디	4,041,380,000	80.98	낙찰	4,041,380,000
		B	청우	4,034,500,000	80.84	평가제외	

* 소갑 제1-5호증 및 제1-20호증

⑪ ‘양주옥정 A-25BL’ 입찰 건

㉮ 합의과정 및 내용

224 LH가 2020. 11. 27. 입찰공고한 ‘양주옥정 A-25BL’ 입찰에서 토문은 행림에게 들러리를 요청하고 입찰에 참가하였으며, 행림은 들러리로 입찰에 참가하였다.

225 아래 <표 130> 기재와 같이 토문 조OO는 행림 장OO에게 입찰공고 후 휴대폰으로 들러리를 요청하였고, 장OO은 들러리를 수락하였다.

<표 130> 토문과 행림의 입찰참가 및 들러리 현황

구분	입찰 연번	용역명	공고일	입찰참가 주관사		들러리 요청 및 수락
				낙찰	들러리	
⑪	106	양주옥정 A-25BL	2020-11-27	토문	행림	조OO→장OO

226 이러한 사실은 아래 <표 131> 기재의 토문 조OO와 행림 신OO의 진술, 행림 장OO의 검찰 진술을 통해 확인된다.

<표 131> 관련자 진술 내용

<토문 조OO 진술조서(2024.10.8.) (소갑 제 2-3호증) 발췌>

문) 행림…의 누구에게 언제쯤 입찰참가를 요청하였으며,…?
답) 아래 <표>와 같이 행림 장OO…에게 본인이 입찰공고 후 휴대폰으로 각각 들러리 요청을 하였고….

구분	입찰연번	공고일	공고명	입찰참가		요청(수락)방법
				요청자	수락자	
1	106	2020.11.27.	양주옥정 A-25BL	토문 조OO	행림 장OO	휴대폰

<행림 신OO 진술조서(2024.9.5.) (소갑 제2-19호증) 발췌>

문) 행림이 주관사로 참가한 14건의 입찰은 모두 들러리를 요청하였거나 요청받고 입찰에 참가한 것입니까?
답) 아래 <표>와 같이 행림은……입찰공고 후 휴대폰 통화로 들러리를 요청받고 입찰에 참가하였습니다.

구분	공고일	공고명	들러리 수락		수락방법
			요청자	수락자	
3	2020.11.27.	양주옥정 A-25BL	토문 조OO	행림 장OO	휴대폰

<행림 장OO 검찰 진술조서(2024.7.17.) (추가 소갑호증) 발췌>

문) 연번 56번 '양주옥정A-25BL' 관련해서는 토문 누구와 연락하였나요
답) 이 건도 확실히 기억나는 것은 아닌데, 제가 토문의 조OO와 연락했을 것으로 보입니다. 아마 '토문에서 이 용역의 참여업체가 없으니 행림에서 들어와달라'라는 식으로 참여 요청을 했을 것입니다.

㉯ 합의실행 결과

227 토문과 행림이 들러리를 합의한 입찰에서 토문은 아래 <표 132> 기재와 같이 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였다.

<표 132> '양주옥정 A-25BL' 건의 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

용역명	투찰일	입찰참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
양주옥정 A-25BL	2021-01-20	A	토문	6,800,000,000	79.52	낙찰	6,800,000,000
		B	목양	6,950,000,000	81.27	-	
		C	대흥	6,850,000,000	80.11	-	
		D	행림	6,965,000,000	81.45	평가제외	

* 소갑 제1-5호증 및 제1-20호증

⑫ ‘화성동탄 A-54BL’ 입찰 건

㉮ 합의과정 및 내용

228 LH가 2020. 12. 11. 입찰공고한 ‘화성동탄2 A-54BL’ 입찰에서 케이디는 행림에게 들러리를 요청하고 입찰에 참가하였으며, 행림은 들러리로 입찰에 참가하였다.

229 아래 <표 133> 기재와 같이 케이디 오OO은 행림 장OO에게 입찰공고 후 휴대폰으로 들러리를 요청하였고, 장OO은 들러리를 수락하였다.

<표 133> 케이디와 행림의 입찰참가 및 들러리 현황

구분	입찰 연번	용역명	공고일	입찰참가 주관사		들러리 요청 및 수락
				낙찰	들러리	
⑫	109	화성동탄2 A-54BL	2020-12-11	케이디	행림	오OO→장OO

230 이러한 사실은 아래 <표 134> 기재의 케이디 오OO과 행림 신OO의 진술을 통해 확인할 수 있다.

<표 134> 관련자 진술 내용

<케이디 오OO 진술조서(2024.10.7.) (소갑 제2-1호증) 발췌>

문) 상기 2020.5.15. 합의한 입찰 이외 케이디는 LH발주 다음 <표>의 입찰에 주관사로 참가한 사실이 있는데, 모두 들러리를 요청한 입찰입니까?…

답) 케이디는 아래 <표>와 같이 …행림 장OO…에게 입찰공고 후 휴대폰으로 들러리 입찰참가를 요청하였습니다.…

구분	공고일	공고명	들러리 요청		요청방법
			요청자	수락자	
4	2020.12.11.	화성동탄2 A-54BL	케이디 오OO	행림 장OO	휴대폰

<행림 신OO 진술조서(2024.9.5.) (소갑 제2-19호증) 발췌>

문) 행림이 주관사로 참가한 14건의 입찰은 모두 들러리를 요청하였거나 요청받고 입찰에 참가한 것입니까?

답) 아래 <표>와 같이 행림은 …입찰공고 후 휴대폰 통화로 들러리를 요청받고 입찰에 참가

하였습니다.…

구분	공고일	공고명	들러리 수락		수락방법
			요청자	수락자	
4	2020.12.11.	화성동탄2 A-54BL	케이디 오OO	행림 장OO	휴대폰

㉯ 합의실행 결과

231 케이디와 행림이 들러리를 합의한 입찰에서 케이디는 아래 <표 135> 기재와 같이 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였다.

<표 135> ‘화성동탄2 A-54BL’ 건의 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

용역명	투찰일	입찰참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
화성동탄2 A-54BL	2021-01-28	A	케이디	6,007,860,000	81.29	낙찰	6,007,860,000
		B	행림	6,019,000,000	81.44	-	

* 소갑 제1-5호증 및 제1-20호증

⑬ ‘삼척당저1BL’ 입찰 건

㉮ 합의과정 및 내용

232 LH가 2020. 12. 11. 입찰공고한 ‘삼척당저 1BL’ 입찰에서 펨코는 행림에게 들러리를 요청하고 입찰에 참가하였으며, 행림은 들러리로 입찰에 참가하였다.

233 아래 <표 136> 기재와 같이 펨코 양OO은 행림 장OO에게 입찰공고 후 휴대폰으로 들러리를 요청하였고, 장OO은 들러리를 수락하였다.

<표 136> 펨코와 행림의 입찰참가 및 들러리 현황

구분	입찰 연번	용역명	공고일	입찰참가 주관사		들러리 요청 및 수락
				낙찰	들러리	
⑬	111	삼척당저 1BL	2020-12-11	펨코	행림	양OO→장OO

234 이러한 사실은 아래 <표 137> 기재와 같이 펨코 양OO과 행림 장OO의 검찰진술을 통해 확인된다.

<표 137> 관련자 진술 내용

<펨코 양OO 진술조서(2024.9.24.) (소갑 제2-28호증) 발췌>

문) 펨코는 상기 LH 발주 '삼척당저 1BL 입찰 건'에 들러리를 요청한 사실이 있습니까?
답) …용역비가 작고 강원도 오지 프로젝트여서 참여업체가 없을 것 같으니 전 직장의 친한 형님인 장OO 상무에게 참여해줄 수 있느냐고 부탁한 사실이 있습니다.

공고번호	공고일자	공고명	들러리 요청		요청(수락)방법
			요청자	수락자	
2005263	2020/12/11.	삼척당저 1BL	펨코 양OO	행림 장OO	휴대폰

<행림 장OO 검찰 진술조서(2024.7.17.) (추가 소갑호증) 발췌>

문) 연번 59번 '삼척당저 1BL' 현장은 행림에서 펨코에 들러리 서준 현장인가요
답) 네, 맞습니다.
문) 펨코에서 서달라는 것은 '들러리 서달라'는 뜻 맞나요
답) 네, 맞습니다.
문) 진술인은 펨코의 누구로부터 들러리 요청 받았나요.
답) 양OO 이사였을 것 같습니다. 행림에서 근무하다가 펨코로 옮겼습니다. 양OO이 저에게 유찰이 될 것 같다고 하면서 행림이 들어와달라고 부탁랬습니다.

㉯ 합의실행 결과

235 펨코와 행림이 들러리를 합의한 입찰에서 펨코는 아래 <표 138> 기재와 같이 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였다.

<표 138> '삼척당저 1BL' 건의 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

용역명	투찰일	입찰참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
삼척당저 1BL	2021-01-28	A	펨코	2,356,100,000	81.14	낙찰	2,356,100,000
		B	행림	2,357,000,000	81.17	-	

* 소갑 제1-5호증 및 제1-20호증

⑭ '화성동탄2 트라이엠파크' 입찰 건

㉮ 합의과정 및 내용

236 LH가 2021. 11. 5. 입찰공고한 '화성동탄2 트라이엠파크' 입찰에서 건원과 광장은 입찰 참가 후 들러리를 합의하였다.

237 아래 <표 139> 기재와 같이 건원 곽OO와 광장 임OO는 입찰참가 후 만남을 갖고 들러리를 합의한 사실이 있다.

<표 139> 건원과 광장의 입찰참가 및 들러리 현황

구분	입찰 연번	용역명	공고일	입찰참가 주관사		들러리 요청 및 수락
				낙찰	들러리	
⑭	150	화성동탄2 트라이엠파크	2021-11-05	건원	광장	곽OO, 임OO

238 당초 건원과 광장은 투찰 전 들러리 합의 없이 입찰에 참가하였으나, 평가 2~3일 전 광장 임OO가 건원 곽OO에게 입찰을 양보하겠으니, 추후 같이 컨소시엄을 구성하자는 요청을 하여 건원 곽OO는 이에 동의하였다.[90]

239 이와 같은 사실은 아래 <표 140> 기재의 건원 곽OO와 광장 임OO의 진술을 통해 확인할 수 있다.

<표 140> 관련자 진술 내용

<건원 곽OO 진술조서(2024.10.11.) (소갑 제2-6호증) 발췌> 문) '화성동탄2 트라이엠파크' 입찰에서 광장에게 들러리를 요청한 사실은 없습니까? 답) '화성동탄2 트라이엠파크' 입찰은 사전에 광장을 들러리로 요청하고 참가한 입찰은 아니

90) 추후 건원은 '성남복정1 A-1,2,3BL' 입찰에서 아래 <표> 기재와 같이 컨소시엄을 구성하면서 광장에게 지분을 준 사실이 있다.

<표> 성남복정1 A-1,2,3BL 입찰에서의 광장 지분 (소갑 제1-27호증)

용역명	입찰공고일	입찰 참가사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
성남복정1 A-1,2,3BL	2021-10-20	A	건원 (35.06)	10,996,000,000	81.11	낙찰	7,179,940,440
			혜원까치 (23.63)				
			광장 (23.92)				
			진전기 (14.89)				
			대평 (8.89)				

었습니다. 다만, '화성동탄2 트라이엠파크' 입찰의 평가일(2021.12.3.)일 2~3일 전에 광장의 임OO를 만난 사실이 있는데, 임OO가 "광장은 '화성동탄2 트라이엠파크' 입찰을 포기할 테니 추후 100억 원 정도 입찰의 지분을 달라"고 하여, 본인이 동의하였고, 이후 '성남복정 A-1,2,3BL' 입찰에서 광장에게 지분(23.92%)을 준 사실이 있습니다.

<광장 임OO 진술조서(2024.10.23.) (소갑 제2-17호증) 발췌>

문) 광장이 참가한 상기 <표> 입찰은 들러리 요청을 받고 참가한 입찰입니까?
답) '화성동탄2 트라이엠파크' 입찰은 사전에 건원으로부터 들러리 요청을 받고 참가한 입찰은 아니었습니다. '화성동탄2 트라이엠파크' 입찰의 평가일(2021.12.3.)일 2~3일 전에 문정동 식당에서(상호는 기억나지 않음) 본인, 광장의 고OO 사장, 그리고 건원의 곽OO 3인이 만나 광장이 '화성동탄2 트라이엠파크' 입찰에서 영업을 하지 않는 대신 건원에서는 100억원대의 컨소시엄에 광장과 같이 가기로 합의한 사실이 있습니다. 이후 '성남복정 A-1,2,3BL' 입찰에 건원과 함께 광장(23.92%)이 컨소시엄을 구성하여 낙찰 받은 사실이 있습니다.

㉯ 합의실행 결과

240 건원과 광장이 들러리를 합의한 입찰에서 건원은 아래 <표 141> 기재와 같이 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였다.

<표 141> '화성동탄2 트라이엠파크' 건의 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

용역명	투찰일	입찰참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
화성동탄2 트라이엠파크	2021-11-18	A	건원	5,135,520,000	81.03	낙찰	5,135,520,000
		B	광장	5,104,010,000	80.53	-	

* 소갑 제1-5호증 및 제1-20호증

⑮ '파주운정3 A-24,47BL' 및 '고양장항 A-2BL' 입찰 건

㉮ 합의과정 및 내용

241 LH는 2021. 12. 13. '파주운정3 A-24,47BL' 건을 공고하였고, 약 1주일 후인 12. 21.에는 '고양장항 A-2BL' 건을 공고하였다.

242 행림은 희림을 부관사로 컨소시엄을 구성하여 2건의 입찰에 참가하였고, 목

양 역시 2건의 입찰에 참가하였다. 이 후, 행림과 목양은 서로가 2건의 입찰에 참가하게 된 사실을 알고 서로 1건씩을 낙찰 받기로 합의하였다.

243 이를 구체적으로 살펴보자면, 아래 <표 142> 기재와 같이 '파주운정3 A-24,47BL' 건에서는 행림이 낙찰예정자, 목양이 들러리로, '고양장항 A-2BL' 건에서는 목양이 낙찰예정자, 행림이 들러리로 각각 참가하는 것으로 행림 천OO과 목양 김OO이 합의하였다.[91]

<표 142> 행림과 목양의 들러리 요청 및 수락 현황

구분	입찰연번	용역명	공고일	들러리 요청	
				요청자	수락자
⑮	159	파주운정3 A-24,47BL	2021-12-13	행림 천OO	목양 김OO
	163	고양장항 A-2BL	2021-12-21	목양 김OO	행림 천OO

244 이와 같은 사실은 아래 <표 143> 기재의 행림 천OO과 희림 박OO 진술을 통해 확인할 수 있다.

<표 143> 관련자 진술 내용

<행림 천OO 진술조서(2024.10.11.) (소갑 제2-20호증) 발췌>

문) 상기 2건의 입찰은 행림이 들러리를 요청하거나 들러리를 수락하고 참가한 입찰입니까?
답) 상기 건의 입찰은 경쟁을 하기 위하여 희림과 컨소시엄을 구성하여 참가하였고, 업무중첩도 공개 이후 2건의 입찰에서 목양도 입찰에 참가하게된 사실을 알게 되었습니다.
이후 희림 박OO이 본인에게 연락하여 목양과 2건에서 경쟁을 하기보다는 목양과 협의하여 1건씩 낙찰 받는게 어떠냐고 제안을 해와서 협의를 해보라고 하였습니다.
이후 희림 박OO이 목양의 누군가와 합의를 하였는지 '파주운정3' 입찰에서는 목양이 힘을 빼주어서 행림이 낙찰을 받았으나, '고양장항' 입찰에서는 행림이 힘을 빼주었음에도 목양이 낙찰을 받지는 못하였습니다.
문) 힘을 뺀다는 것은 무슨 뜻입니까?
답) 단장 인터뷰(질의응답) 시 점수를 받지 않도록 성의 없이 인터뷰를 한다는 뜻입니다.

91) 이와 관련하여 행림 천OO은 자신의 부관사인 희림의 박OO과 목양 김OO이 합의하였다고 주장하고 있고, 희림 박OO은 행림과 목양이 합의한 것이라고 주장하고 있으나, 행림 천OO이 '고양장항 A-2BL' 현장의 들러리로 참가할 때 '인터뷰에서 힘을 빼주었다'고 진술하고 있는 점, 희림 박OO은 '들러리로 참가할 때 행림이 홍보활동을 하지 아니해서 무언가 있구나' 알게 되었다는 점, 실제 평가결과 '파주운정3 A-24,47BL' 입찰에서는 행림 14 : 목양 1이었고, '고양장항 A-2BL' 입찰에서는 광장 7 : 목양 7 : 행림 0 이었다는 사실 등을 종합적으로 고려할 때 두 현장 모두 담합 현장임이 부인되지 않으며 행림과 목양의 들러리 합의가 충분히 인정된다.

<희림 박OO 진술조서(2024.10.17.) (소갑 제2-10호증) 발췌>

문) 행림에서는 상기 <표> 2건의 입찰에서 진술인이 목양과 1건씩 낙찰받기로 합의하였다고 진술하고 있는데, 사실인가요?
답) 전혀 사실이 아닙니다. 희림은 단순히 부관사로 참가하였고, 행림과 목양이 합의한 것으로 알고 있습니다.
문) 행림과 목양이 합의를 한 것으로 아시게 된 경위는 무엇입니까?
답) 낙찰자가 결정되기 전까지 희림은 부관사로 열심히 하였지만, 행림은 너무 홍보활동[92] 등을 하지 않아서, 무언가 있구나라고 알게 되었습니다.

⑯ '서울대방 및 동작구수방사' 입찰 건 [93]

㉮ 합의과정 및 내용

245 LH가 2021. 12. 16. 입찰공고한 '서울대방 및 동작구수방사' 입찰에서 고(故) 김OO은 아래 <표 144> 기재와 같이 선을 낙찰자로, 들러리는 청우로하는 컨소시엄을 구성하고 입찰에 참가하게 하였다.

<표 144> 김OO의 낙찰 및 들러리 컨소시엄 구성

구분	입찰 연번	용역명	공고일	입찰참가 주관사		낙찰 및 들러리 컨소시엄 구성
				낙찰	들러리	
⑯	162	서울대방 및 동작구수방사	2021-12-16	선	청우	고(故) 김OO

246 이러한 사실은 아래 <표 145> 기재의 선 이OO, 청우 순OO 및 토문 조OO의 진술을 통해 확인할 수 있다.

<표 삽입을 위한 여백>

92) '홍보'활동은 앞서 살펴본 바와 같이 입찰에 참가한 이후 평가위원 들에게 제안서 평가 및 단장 등의 면접 평가 시 점수를 잘 달라고 미리 접촉하는 활동을 말한다.
93) 다만, 해당 현장의 입찰 참가 주관사였던 선 및 청우에 대해「공정거래위원회의 회의 운영 및 사건절차 등에 관한 규칙」 제53조 제4호에 의거 심의절차가 종료되었는 바, 이에 대한 사항은 2. 다. 2) 부분에서 상세히 기술할 예정이다. 아울러 이에 따라 '서울대방 및 동작구 수방사' 현장은 <별지2> 기재의 최종 담합 목록에서 제외한다.

<표 145> 관련자 진술 내용

<선 이OO 진술조서(2024.9.12.) (소갑 제2-15호증) 발췌>

문) 상기 <표> 5건의 입찰도 모두 경쟁하였다고 생각하나요?
답) …'서울대방 및 동작구 수방사'는 김OO이 청우와 대성을 들러리로 참가시켰는지 여부는 알수 없으나 선에서 들러리 참가를 요청한 사실은 없습니다.

<청우 순OO 진술조서(2024.10.17.) (소갑 제2-18호증) 발췌>

문) 청우는 2020~2021년 LH가 발주한 아래 … 입찰에 참가한 사실이 있습니까?…
답) 아래 <표>와 같이 …㈜대성씨엠건축사사무소(이하'대성')…등과 컨소시엄을 구성하여 참가…하였습니다.

연번	공사명	입찰참가		청우
		낙찰	탈락	
5	서울대방 및 동작구수방사	선+GSM+토문+신원+건창	청우+대성	탈락 주관사

문) 상기 <표> 6건의 입찰에서 청우가 참가한 입찰의 컨소시엄은 주관사가 구성하였나요?
답) …컨소시엄은 모두 김OO이 구성하였으며, 청우는 김OO의 지시에 따라 컨소시엄에 참여하고 입찰에 참가하였습니다.

<토문 조OO 진술조서(2024.10.8.) (소갑 제2-3호증) 발췌>

문) 토문은 상기 <표>의 입찰에 부관사로 참가하면서 주관사와 함께 들러리 요청 및 수락의 합의를 한 사실이 있습니까?
답) …다만, '서울대방 및 동작구수방사'입찰의 경우 김OO으로부터 컨소시엄 참여를 요청받았는데 당시 김OO이 낙찰주관사는 선이고, 들러리 주관사는 청우나 대성이라는 말을 한 적은 있습니다

㉯ 합의실행 결과

247 고(故) 김OO이 선과 청우를 낙찰 및 들러리 컨소시엄의 주관사로 참가하도록 한 입찰에서 선은 아래 <표 146> 기재와 같이 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였다.

<표 146> '서울대방 및 동작구수방사' 건의 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

용역명	투찰일	입찰참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
서울대방 및 동작구 수방사	2022-01-27	A	선	12,490,800,000	80.50	낙찰	12,490,800,000
		B	청우	12,537,000,000	80.80	-	

* 소갑 제1-5호증 및 제1-20호증

⑰ ‘부천원종 및 부천괴안’ 입찰 건

㉮ 합의과정 및 내용

248 LH가 2022. 1. 25. 입찰공고한 ‘부천원종 및 부천괴안’ 입찰에서 신성은 고(故) 김OO에게 들러리를 요청하고 입찰에 참가하였고, 고(故) 김OO은 대성을 들러리로 입찰에 참가하게 하였다.[94]

249 아래 <표 147> 기재와 같이 신성 주OO은 고(故) 김OO에게 입찰공고 후 휴대폰으로 들러리를 요청하였고, 고(故) 김OO은 들러리를 수락하고 대성이 들러리로 입찰에 참가하도록 하였다.

<표 147> 신성과 고(故) 김OO의 입찰참가 및 들러리 현황

구분	입찰 연번	용역명	공고일	입찰참가 주관사		들러리 요청 및 수락
				낙찰	들러리	
⑰	171	부천원종 및 부천괴안	2022-01-25	신성	대성	주OO→고(故)김OO

250 이와 같은 사실은 아래 <표 148> 기재의 신성 주OO의 진술을 통해 확인된다.

<표 148> 신성 주OO 진술(2024. 10. 30.) 발췌

문) 2020. 5월의 물량배분 합의 이외, 신성이 들러리를 요청하거나 요청 받아 참가한 입찰이 있습니까?

답) 신성은 아래 <표>와 같이 …입찰공고 직후 대성 김OO…에게 휴대폰을 통해 들러리를 요청하였고,…

구분	공고일	공고명	들러리 요청		요청방법
			요청자	수락자	
1	2022.1.25	부천원종 및 부천괴안	신성 주OO	대성 김OO	휴대폰

문) ‘부천원종 및 부천괴안’ 입찰에서 대성과 선이 들러리로 입찰 참가를 하였는데 진술인은 김OO과 합의 당시 대성과 선의 들러리 입찰 참가를 알고 있었나요?

답) 합의 당시 김OO이 대성조(대성, 광장, 선) 중 한 두 곳의 회사가 컨소시엄을 구성하여 들러리로 참가할 것이라고 이야기하였습니다.

* 소갑 제2-4호증

94) 다만, 본 입찰과 관련하여 대성의 행위는「공정거래위원회의 회의 운영 및 사건절차 등에 관한 규칙」제53조 제4호에 의거 심의절차가 종료되었는 바, 이에 대한 사항은 2. 다. 2) 부분에서 상세히 기술할 예정이다.

㉯ 합의실행 결과

251 신성과 고(故) 김OO이 들러리를 합의한 입찰에서 고(故) 김OO은 대성을 들러리로 입찰에 참가하도록 하였고, 신성은 아래 <표 149> 기재와 같이 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였다.

<표 149> ‘부천원종 및 부천괴안’ 건의 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

용역명	투찰일	입찰참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
부천원종 및 부천괴안	2022-02-24	A	신성	8,514,882,000	80.79	낙찰	8,514,882,000
		B	대성	8,546,000,000	81.09	-	

* 소갑 제1-5호증 및 제1-20호증

⑱ ‘울산다운2 A-5,6,9BL’ 입찰 건

㉮ 합의과정 및 내용

252 LH가 2021. 11. 5. 입찰공고한 ‘울산다운2 A-5,6,9BL’ 입찰에서 건원은 신성에게 들러리를 요청하고 입찰에 참가하였고, 신성은 들러리로 입찰에 참가하였다.

253 아래 <표 150> 기재와 같이 건원 곽OO는 신성 주OO에게 입찰공고 후 휴대폰으로 들러리를 요청하였고, 주OO은 들러리를 수락하였다.

<표 150> 건원과 신성의 입찰참가 및 들러리 현황

구분	입찰 연번	용역명	공고일	입찰참가 주관사		들러리 요청 및 수락
				낙찰	들러리	
⑱	179	울산다운2 A-5,6,9BL	2021-11-05	건원	신성	곽OO→주OO

254 이러한 사실은 아래 <표 151> 기재의 건원 곽OO와 신성 주OO의 진술을 통해 확인된다.

<표 151> 관련자 진술 내용

<건원 곽OO 진술조서(2024.10.11.) (소갑 제2-15호증) 발췌>

문) 언제 신성의 누구와 들러리 요청을 하거나 받은 건가요?
답) 아래 <표>와 같이 입찰공고 후 휴대폰 통화를 통해 신성 주OO에게 요청하거나 요청받았습니다.

연번	공고일	공고명	들러리 입찰		요청(수락)방법
			요청자	수락자	
2	2022.4.18.	울산다운 A-5.6.9BL	건원 곽OO	신성 주OO	휴대폰

<신성 주OO 진술조서(2024.10.30.) (소갑 제2-4호증) 발췌>

문) 2020. 5월의 물량배분 합의 이외, 신성이 들러리를 요청하거나 요청 받아 참가한 입찰이 있습니까?
답) 신성은 아래 <표>와 같이 …건원 곽OO,…로부터 들러리를 요청 받고 입찰에 참가한 사실이 있습니다.

구분	공고일	공고명	들러리 수락		수락방법
			요청자	수락자	
2	2022.4.18.	울산다운 A-5.6.9BL	건원 곽OO	신성 주OO	휴대폰

㉯ 합의실행 결과

255 건원과 신성이 들러리를 합의한 입찰에서 건원은 아래 <표 152> 기재와 같이 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였다.

<표 152> ‘울산다운2 A-5,6,9BL’ 건의 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

용역명	투찰일	입찰참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
울산다운2 A-5,6,9BL	2022-05-31	A	건원	14,341,000,000	81.48	낙찰	14,341,000,000
		B	신성	14,174,722,170	80.54	-	

* 소갑 제1-5호증 및 제1-20호증

⑲ ‘평택고덕 A58BL’ 및 ‘아산탕정2 A8BL’ 입찰 건

㉮ 합의과정 및 내용

256 LH는 2022. 4. 18.에 ‘평택고덕 A58BL’ 건, 약 1개월 후인 2022. 5. 19. 에는 ‘아산탕정2 A8BL’ 건을 공고하였다.

257 동일과 행림은 '평택고덕 A58BL' 과 '아산탕정2 A8BL' 입찰에 서로 들러리를 서주고 각각 1건씩을 낙찰 받았다.

258 아래 <표 153> 기재와 같이 '평택고덕 A58BL' 건에서는 동일 이OO가 행림 장OO에게, '아산탕정2 A8BL' 건에서는 행림 장OO이 동일 이OO에게 입찰공고 후 휴대폰으로 들러리를 요청하였고, 장OO과 이OO는 들러리를 수락하였다.

<표 153> 동일과 행림의 입찰참가 및 들러리 현황

구분	입찰 연번	용역명	공고일	입찰참가 주관사		들러리 요청 및 수락
				낙찰	들러리	
⑲	180	평택고덕 A58BL	2022-04-18	동일	행림	이OO→장OO
	182	아산탕정2 A8BL	2022-05-19	행림	동일	장OO→이OO

259 이러한 사실은 아래 <표 154> 기재의 동일 이OO 및 행림 신OO의 진술로 확인된다.

<표 154> 관련자 진술 내용

<동일 이OO 진술조서(2024.10.15.) (소갑 제2-7호증) 발췌>

문) 동일은 2020.5월 합의한 물량 외에 다른 사업자의 요청을 하거나 요청을 받고 참가한 입찰이 있나요?
답) 아래 <표>와 같이 …행림 장OO에게 입찰공고 후 휴대폰 통화로 들러리 입찰 참가를 요청하였고, …행림 장OO으로부터 입찰공고 후 휴대폰 통화로 들러리 입찰참가를 요청받았습니다.

구분	공고일	공고명	들러리 요청		요청방법
			요청자	수락자	
2	2022.4.18.	평택고덕 A58BL	동일 이OO	행림 장OO	휴대폰

구분	공고일	공고명	들러리 수락		수락방법
			요청자	수락자	
3	2022.5.19.	아산탕정2 A8BL	행림 장OO	동일 이OO	휴대폰

<행림 신OO 진술조서(2024.9.5.) (소갑 제2-19호증) 발췌>

문) 행림이 주관사로 참가한 14건의 입찰은 모두 들러리를 요청하였거나 요청받고 입찰에 참가한 것입니까?
답) 아래 <표>와 같이 행림은 …입찰공고 후 휴대폰 통화를 통해 들러리를 요청하고 입찰에 참가하였으며, …입찰공고 후 휴대폰 통화로 들러리를 요청받고 입찰에 참가하였습니다.

구분	공고일	공고명	들러리 요청		요청방법
			요청자	수락자	
5	2022.5.19.	아산탕정 2-A8BL	행림 장OO	동일 이OO	휴대폰

구분	공고일	공고명	들러리 수락		수락방법
			요청자	수락자	
7	2022.4.18.	평택고덕 A58BL	동일 이OO	행림 장OO	휴대폰

㉯ 합의실행 결과

260 동일과 행림이 서로 들러리를 합의한 2건의 입찰에서 동일과 행림은 아래 <표 155> 기재와 같이 각각 1건씩 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였다.

<표 155> ‘평택고덕 A58BL 및 아산탕정2 A8BL’ 건의 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

용역명	투찰일	입찰참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
평택고덕 A58BL	2022-05-30	A	동일	8,134,500,000	81.59	낙찰	8,134,500,000
		B	행림	8,157,000,000	81.82	-	
아산탕정2 A8BL	2022-06-30	A	행림	7,220,000,000	81.66	낙찰	7,220,000,000
		B	동일	7,197,600,000	81.41	-	

* 소갑 제1-5호증 및 제1-20호증

⑳ ‘서울공릉아파트’ 입찰 건

㉮ 합의과정 및 내용

261 LH가 2022. 5. 17. 입찰공고한 ‘서울공릉아파트’ 입찰에서 목양은 토문에게 들러리를 요청하고 입찰에 참가하였으며, 토문은 들러리로 입찰에 참가하였다.

262 아래 <표 156> 기재와 같이 목양 김OO은 고(故) 김OO을 통하여 토문 조OO에게 입찰공고 후 휴대폰으로 들러리를 요청하였고, 조OO는 들러리를 수락하였다.

<표 156> 목양과 토문의 입찰참가 및 들러리 현황

구분	입찰 연번	용역명	공고일	입찰참가 주관사		들러리 요청 및 수락
				낙찰	들러리	
⑳	181	서울공릉아파트	2022-05-17	목양	토문	김OO→조OO

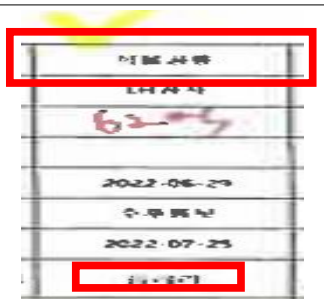
263 이와 같은 사실은 <표 157> 기재의 토문 조OO의 진술 <표 158> 내지 <표 159> 기재의 토문이 해당 입찰을 '들러리'로 구분하였던 내부 자료 등을 통해 확인할 수 있다.[95]

<표 157> 토문 조OO 진술(2024. 10. 8.) 발췌

문) '서울공릉'입찰의 낙찰 주관사는 목양인데 김OO이 들러리 요청을 한 이유는 무엇입니까? 답) 목양 김OO이 김OO에게 토문을 들러리로 요청해 달라고 부탁하여 김OO이 본인에게 들러리를 요청하는 것이라고 당시에 김OO이 이야기 하였습니다.

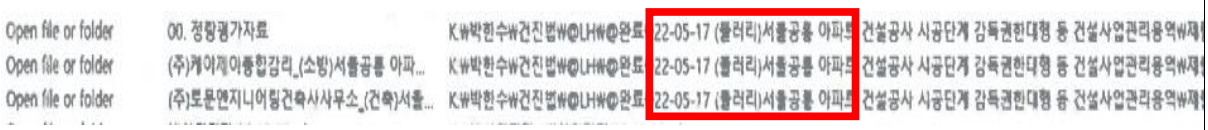
* 소갑 제2-3호증

<표 158> 토문의 내부문서 발췌



* 소갑 제1-6호증

<표 159> 토문 김우영 팀장의 PC에서 발견된 자료



* 소갑 제1-6호증

㉯ 합의실행 결과

264 목양과 토문이 들러리를 합의한 입찰에서 목양은 아래 <표 160> 기재와 같이 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였다.

95) 목양의 김OO은 고(故) 김OO이 토문을 들러리로 요청하였는지 알지 못한다고 진술하고 있으나, 토문 조OO는 고(故) 김OO이 목양 김OO으로부터 부탁을 받아 자신에게 들러리 요청을 하였음을 명확하게 진술하고 있고 현장조사시 수집한 자료에도 '서울공릉아파트'를 '들러리'로 기재하였던 제반 사정들을 종합적으로 고려할 때 목양의 주장은 이유 없다.

<표 160> ‘서울공릉아파트’ 건의 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

용역명	투찰일	입찰참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
서울공릉아파트	2022-06-29	A	목양	7,033,000,000	82.14	낙찰	7,033,000,000
		B	토문	7,050,000,000	82.34	-	

* 소갑 제1-5호증 및 제1-20호

㉑ ‘화성비봉 A-3BL’ 입찰 건

㉮ 합의과정 및 내용

265 LH가 2022. 6. 2. 입찰공고한 ‘화성비봉 A-3BL’ 입찰에서 토문은 선에게 들러리를 요청하고 입찰에 참가하였고, 선은 들러리로 입찰에 참가하였다.

266 아래 <표 161> 기재와 같이 토문 조OO는 선 이OO에게 입찰공고 후 휴대폰으로 들러리를 요청하였고, 이OO는 들러리를 수락하였다.

<표 161> 토문과 선의 입찰참가 및 들러리 현황

구분	입찰 연번	용역명	공고일	입찰참가 주관사		들러리 요청 및 수락
				낙찰	들러리	
㉑	185	화성비봉 A-3BL	2022-06-02	토문	선	조OO→이OO

267 이러한 사실은 아래 <표 162> 기재의 토문 조OO 및 선 이OO의 진술로 확인된다.

<표 162> 관련자 진술 내용

<토문 조OO 진술조서(2024.10.8.) (소갑 제2-3호증) 발췌>

문) …선의 누구에게 언제쯤 입찰참가를 요청하였으며,…?
답) 아래 <표>와 같이 …선 이OO에게 본인이 입찰공고 후 휴대폰으로 각각 들러리 요청을 하였고,….

구분	입찰연번	공고일	공고명	입찰참가		요청(수락)방법
				요청자	수락자	
2	185	2022.6.2.	화성비봉 A-3BL	토문 조OO	선 이OO	휴대폰

<선 이OO 진술조서(2024.9.12.) (소갑 제2-15호증) 발췌>

문) 상기 <표> 5건의 입찰도 모두 경쟁하였다고 생각하나요?
답) …'화성비봉 A-3BL'은 김OO이 토문에서 연락이 오면 따라줘라는 말을 하였고, 이후 입찰 공고 후 토문 조OO로부터 휴대폰으로 들러리 요청을 받고 입찰에 참가하였습니다. 조OO의 들러리 요청 이전에는 준비를 하던 입찰이었는데, 제안서까지만 제출하고 그 이후로는 준비하지 않았습니다.

㉯ 합의실행 결과

268 토문과 선이 들러리를 합의한 입찰에서 토문은 아래 <표 163> 기재와 같이 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였다.

<표 163> '화성비봉 A-3BL' 건의 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

용역명	투찰일	입찰참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
화성비봉 A-3BL	2022-07-12	A	토문	8,710,000,000	80.89	낙찰	8,710,000,000
		B	선	8,719,000,000	80.98	-	

* 소갑 제1-5호증 및 제1-20호

㉒ '대전장대 1BL' 입찰 건

㉮ 합의과정 및 내용

269 LH가 2022. 06. 29. 입찰공고한 '대전장대 1BL' 입찰에서 신화는 신성에게 들러리를 요청하고 입찰에 참가하였으며, 신성은 들러리로 입찰에 참가하였다.

270 아래 <표 164> 기재와 같이 신화 정OO은 신성 주OO에게 입찰공고 후 휴대폰으로 들러리를 요청하였고, 주OO은 들러리를 수락하였다.

<표 164> 토문과 선의 입찰참가 및 들러리 현황

구분	입찰 연번	용역명	공고일	입찰참가 주관사		들러리 요청 및 수락
				낙찰	들러리	
㉒	193	대전장대 1BL	2022-06-29	신화	신성	정OO→주OO

271 이러한 사실은 아래 <표 165> 기재의 신화 정OO 및 신성 주OO의 진술로 확인된다.

<표 165> 관련자 진술 내용

<신화 정OO 진술조서(2024.8.23.) (소갑 제2-8호증) 발췌>

문) 신화는 2020.5월 합의한 물량 외에 다른 사업자의 요청을 하거나 요청을 받고 참가한 입찰이 있나요?
답) 아래 <표>와 같이 1건의 입찰에서 신성 주OO에게 입찰공고 후 휴대폰 통화로 들러리 입찰 참가를 요청한 사실이 있습니다.…

구분	공고일	공고명	들러리 요청		요청방법
			요청자	수락자	
1	2022.7.19.	대전장대 1BL 1공구	신화 정OO	신성 주OO	휴대폰

<신성 주OO 진술조서(2024.10.30.) (소갑 제2-4호증) 발췌>

문) 2020. 5월의 물량배분 합의 이외, 신성이 들러리를 요청하거나 요청 받아 참가한 입찰이 있습니까?
답) 신성은 아래 <표>와 같이 … 입찰공고 직후 …신화 정OO으로부터 들러리를 요청 받고 입찰에 참가한 사실이 있습니다.…

구분	공고일	공고명	들러리 수락		수락방법
			요청자	수락자	
3	2022.7.19.	대전장대 1BL	신화 정OO	신성 주OO	휴대폰

㉯ 합의실행 결과

272 신화와 신성이 들러리를 합의한 입찰에서 신화는 아래 <표 166> 기재와 같이 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였다.

<표 166> ‘대전장대 1BL’ 건의 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

용역명	투찰일	입찰참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
대전장대 1BL	2022-08-30	A	신화	5,186,000,000	81.61	낙찰	5,186,000,000
		B	신성	5,223,974,000	82.21	-	

* 소갑 제1-5호증 및 제1-20호증

㉓ ‘해남해리 2BL’ 및 ‘경주내남 및 경주황성’ 입찰 건

㉮ 합의과정 및 내용

273 LH는 2022. 4. 7.에 ‘해남해리 2BL’ 건, 약 1주일 후인 4. 13.에는 ‘경주내남 및 경주황성’ 건을 공고하였다.

274 동일과 행림은 ‘해남해리 2BL’ 과 ‘경주내남 및 경주황성’ 입찰에 서로 들러리를 서주면서 참가하였다.

275 아래 <표 167> 기재와 같이 ‘해남해리 2BL’ 건에서는 동일 이OO가 행림 장OO에게, ‘경주내남 및 경주황성’ 건에서는 행림 장OO이 동일 이OO에게 입찰공고 후 휴대폰으로 들러리를 요청하였고, 장OO과 이OO는 들러리를 수락하였다.

<표 167> 동일과 행림의 입찰참가 및 들러리 현황

구분	입찰 연번	용역명	공고일	입찰참가 주관사		들러리 요청 및 수락
				낙찰	들러리	
㉓	203	해남해리 2BL	2022-4-07	동일	행림	이OO→장OO
	207	경주내남 및 경주황성	2022-4-13	행림	동일	장OO→이OO

276 이러한 사실은 아래 <표 168> 기재의 동일 이OO 및 행림 신OO의 진술로 확인된다.

<표 168> 관련자 진술 내용

<동일 이OO 진술조서(2024.10.15.) (소갑 제2-7호증) 발췌>

문) 동일은 2020.5월 합의한 물량 외에 다른 사업자의 요청을 하거나 요청을 받고 참가한 입찰이 있나요?

답) 아래 <표>와 같이 …행림 장OO에게 입찰공고 후 휴대폰 통화로 들러리 입찰 참가를 요청하였고, …행림 장OO으로부터 입찰공고 후 휴대폰 통화로 들러리 입찰참가를 요청받았습니다.

구분	공고일	공고명	들러리 요청		요청방법
			요청자	수락자	
3	2022.10.7.	해남해리 2BL	동일 이OO	행림 장OO	휴대폰

구분	공고일	공고명	들러리 수락		수락방법
			요청자	수락자	
4	2022.10.13.	경주내남 및 경주황성	행림 장OO	동일 이OO	휴대폰

<행림 신OO 진술조서(2024.9.5.) (소갑 제2-19호증) 발췌>

문) 행림이 주관사로 참가한 14건의 입찰은 모두 들러리를 요청하였거나 요청받고 입찰에 참가한 것입니까?

답) 아래 <표>와 같이 행림은 …입찰공고 후 휴대폰 통화를 통해 들러리를 요청하고 입찰에 참가하였으며, …입찰공고 후 휴대폰 통화로 들러리를 요청받고 입찰에 참가하였습니다.

구분	공고일	공고명	들러리 요청		요청방법
			요청자	수락자	
6	2022.10.13.	경주내남 및 경주황성	행림 장OO	동일 이OO	휴대폰

구분	공고일	공고명	들러리 수락		수락방법
			요청자	수락자	
8	2022.10.7.	해남해리 2BL	동일 이OO	행림 장OO	휴대폰

㉯ 합의실행 결과

277 동일과 행림이 서로 들러리를 합의한 2건의 입찰에서 동일과 행림은 다음 <표 169> 기재와 같이 각각 1건씩 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였다.

<표 169> ‘해남해리 2BL’ 및 ‘경주내남 및 경주황성’ 건의 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

용역명	투찰일	입찰참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
해남해리 2BL	2022-11-18	A	동일	4,299,999,000	82.06	낙찰	4,299,999,000
		B	행림	4,305,000,000	82.12	-	
경주내남 및 경주황성	2022-11-24	A	행림	5,104,000,000	83.32	낙찰	5,104,000,000
		B	동일	5,105,170,000	83.34	-	

* 소갑 제1-5호증 및 제1-20호증

㉔ ‘파주운정3 A-22BL’ 입찰 건

㉮ 합의과정 및 내용

278 LH가 2022. 4. 13. 입찰공고한 ‘파주운정3 A-22BL’ 입찰에서 케이디는 무영에게 들러리를 요청하고 입찰에 참가하였고, 무영은 들러리로 입찰에 참가하였다.

279 아래 <표 170> 기재와 같이 케이디 오OO은 무영 최OO에게 입찰공고 후 휴대폰으로 들러리를 요청하였고, 최OO은 들러리를 수락하였다.

<표 170> 케이디와 무영의 입찰참가 및 들러리 현황

구분	입찰 연번	용역명	공고일	입찰참가 주관사		들러리 요청 및 수락
				낙찰	들러리	
㉔	206	파주운정3 A-22BL	2022-04-13	케이디	무영	오OO→최OO

280 이러한 사실은 아래 <표 171> 기재의 케이디 오OO과 무영 최OO의 진술을 통해 확인된다.

<표 171> 관련자 진술 내용

<케이디 오OO 진술조서(2024.10.7.) (소갑 제2-1호증) 발췌>

문) 상기 2020.5.15. 합의한 입찰 이외 케이디는…들러리를 요청한 입찰입니까?…
답) 케이디는 아래 <표>와 같이 ……무영 최OO(2건), ……입찰공고 후 휴대폰으로 들러리 입찰참가를 요청하였습니다. …

구분	공고일	공고명	들러리 요청		요청방법
			요청자	수락자	
5	2022.10.31.	파주운정3 A-22BL	케이디 오OO	무영 최OO	휴대폰

<무영 최OO 진술조서(2024.10.25.) (소갑 제2-9호증) 발췌>

문) 무영에게 들러리를 누가 언제쯤 요청하였나요?
답) 아래 <표>와 같이 …케이디 오OO으로부터 입찰공고 후 휴대폰으로 들러리 입찰참가를 요청받고 입찰에 참가하였습니다.

구분	입찰공고일	공고명	들러리 수락		수락방법
			요청자	수락자	
3	2022.10.31.	파주운정3 A-22BL	케이디 오OO	무영 최OO	휴대폰

㉯ 합의실행 결과

281 케이디와 무영이 들러리를 합의한 입찰에서 케이디는 아래 <표 172> 기재와 같이 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였다.

<표 172> ‘파주운정3 A-22BL’ 건의 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

용역명	투찰일	입찰참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
파주운정3 A-22BL	2022-11-24	A	케이디	9,546,890,000	81.30	낙찰	9,546,890,000
		B	무영	9,629,000,000	82.00	-	

* 소갑 제1-5호증 및 제1-20호증

㉕ ‘인천가정2 A-2BL’ 입찰 건

㉮ 합의과정 및 내용

282 LH가 2022. 12. 5. 입찰공고한 ‘인천가정2 A-2BL’ 입찰에서 신성은 건원에게 들러리를 요청하고 입찰에 참가하였고, 건원은 들러리로 입찰에 참가하였다.

283 아래 <표 173> 기재와 같이 신성 주OO은 건원 곽OO에게 입찰공고 후 휴대폰으로 들러리를 요청하였고, 곽OO는 들러리를 수락하였다.

<표 173> 신성과 건원의 입찰참가 및 들러리 현황

구분	입찰 연번	용역명	공고일	입찰참가 주관사		들러리 요청 및 수락
				낙찰	들러리	
㉕	218	인천가정2 A-2BL	2022-12-05	신성	건원	주OO→곽OO

284 이러한 사실은 아래 <표 174> 기재의 신성 주OO과 건원 곽OO의 진술을 통해 확인할 수 있다.

<표 174> 관련자 진술 내용

<신성 주OO 진술조서(2024.10.30.) (소갑 제2-4호증) 발췌>

문) 2020. 5월의 물량배분 합의 이외, 신성이 들러리를 요청하거나 요청 받아 참가한 입찰이 있습니까?
답) 신성은 아래 <표>와 같이 … 건원 곽OO에게 휴대폰을 통해 들러리를 요청하였고….…

구분	공고일	공고명	들러리 요청		요청방법
			요청자	수락자	
2	2022.12.6.	인천가정2 A-2BL	신성 주OO	건원 곽OO	휴대폰

<건원 곽OO 진술조서(2024.10.11.) (소갑 제2-6호증) 발췌>

문) 언제 신성의 누구와 들러리 요청을 하거나 받은 건가요?
답) 아래 <표>와 같이 입찰공고 후 휴대폰 통화를 통해 신정 주OO에게 요청하거나 요청받았습니다.

연번	공고일	공고명	들러리 입찰		요청(수락)방법
			요청자	수락자	
4	2022.12.6.	인천가정2 A-2BL	신성 주OO	건원 곽OO	휴대폰

㉯ 합의실행 결과

285 신성과 건원이 들러리를 합의한 입찰에서 신성은 아래 <표 175> 기재와 같이 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였다.

<표 175> ‘인천가정2 A-2BL’ 건의 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

용역명	투찰일	입찰참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
인천가정2 A-2BL	2023-01-27	A	신성	8,767,082,790	82.11	낙찰	8,767,082,790
		B	건원	8,788,730,000	82.31	-	

* 소갑 제1-5호증 및 제1-20호증

마) 조달청 발주 공동행위

(1) 합의의 배경

286 피심인 토문 등 11개 사는 조달청이 발주한 입찰에서 3개 컨소시엄을 구성하고 서로 입찰 참가여부를 공유하여 동일한 입찰에서 경쟁하지 아니하기로 합의하고, 필요한 경우 유찰을 방지하기 위해 추가적으로 들러리 합의까지 하였다.

287 2021년 3월경 토문 등 5개 사[96]는 컨소시엄을 구성하여 조달청 발주 입찰에

96) 토문, 아이티엠, 케이디, 다인, 유탑을 의미한다.

참가하고 있었다. 2021년 12월경 무영과 토문은 동일한 입찰에서 경쟁하지 말자는 기본합의를 하고, 무영 등 4개 사[97]는 컨소시엄을 구성할 때 이러한 기본합의에 동의하였다. 이후 2022년 4월 말경 선은 새로운 컨소시엄을 구성하면서 동 기본합의에 가담하였다.

288 토문 조OO와 선 이OO의 경우 기본합의 내용을 컨소시엄 구성사와 공유한 사실이 확인되지 않는다. 반면 무영 박OO은 건원과 함께 컨소시엄을 구성하면서 컨소시엄 구성사와 만나 합의한 컨소시엄과 동일한 입찰에서 경쟁하지 않는다는 기본합의의 내용을 공유한 사실이 확인된다.

289 컨소시엄별 구성 사업자는 아래 <표 176> 기재와 같다.

<표 176> 컨소시엄별 구성 사업자 현황

컨소시엄명	구성 사업자[1」]	대표사 및 연락 담당자
토문 컨소시엄	· 토문, 아이티엠, 케이디, 다인, 유탑	토문 조OO
건원 컨소시엄	· 건원, 신화, 행림, 무영	건원 곽OO
선 컨소시엄	· 선, 희림, 목양, 동일	선 이OO

1」 여기에서 조달청 발주 공동행위 기본합의 가담자는 토문, 건원, 신화, 행림, 무영, 선이다.

290 토문 컨소시엄과 건원 컨소시엄은 2021년 12월부터 2022년 4월까지 발주된 4건의 입찰에서, 토문 컨소시엄과, 건원 컨소시엄, 선 컨소시엄은 2022년 5월부터 2022년 말까지 발주된 11건의 입찰에서 아래 <표 177> 기재와 같이 기본합의에 따라 물량을 배분하고 이를 실행하였다.

<표 177> 조달청 발주 입찰 기본합의 가담 현황

구분	용역명	공고일	낙찰자		기본합의 가담자
			컨소시엄	주관사	
1	경기남부직업능력개발원 신축공사	2021-12-13	건원	건원	· 토문, 건원컨소
2	육지 후비 전력관제센터 건립공사	2022-02-09	건원	행림	· 토문, 건원컨소

97) 건원, 신화, 행림, 무영을 의미한다.

구분	용역명	공고일	낙찰자		기본합의 가담자
			컨소시엄	주관사	
3	군산대학교 생활관 임대형 민자사업(2차)	2022-04-07	건원	건원	· 토문, 건원컨소
4	국립암센터 본관동 리모델링 공사	2022-05-09	건원	무영	· 토문, 건원컨소
5	기초과학연구원 본원2차 건립사업	2022-05-24	토문	토문	· 토문, 건원컨소, 선
6	나주청사 증축공사	2022-07-25	토문	다인	· 토문, 건원컨소, 선
7	구)청사부지 복합건축물 건립사업	2022-08-05	선	희림	· 토문, 건원컨소, 선
8	국립소방병원 건립사업	2022-08-11	선	목양	· 토문, 건원컨소, 선
9	축산자원개발부 이전사업	2022-08-30	토문	아이티엠	· 토문, 건원컨소, 선
10	미래해양과학관 건립사업	2022-09-01	건원	행림	· 토문, 건원컨소, 선
11	당진기지 행정동 건축공사	2022-09-08	건원	신화	· 토문, 건원컨소, 선
12	인천남동경찰서 신축	2022-09-21	토문	아이티엠	· 토문, 건원컨소, 선
13	고한 직원숙소(4차) 신축공사	2022-10-13	토문	토문	· 토문, 건원컨소, 선
14	한국에너지공과대학교 주거·연구·지원시설	2022-11-04	선	선	· 토문, 건원컨소, 선
15	구로경찰서 신축공사	2022-12-13	건원	건원	· 토문, 건원컨소, 선

291 아울러 입찰에 참가하기로 한 컨소시엄의 주관사는 기본합의에 가담하지 않은 컨소시엄이 입찰에 참가하는지 확인한 후, 필요한 경우 유찰을 방지하기 위해 들러리를 섭외하는 추가적인 역할까지 하였다.

(2) 기본 합의 과정 및 내용

(가) 기본 합의 과정

292 토문 컨소시엄은 2021년 3월경 토문, 아이티엠, 케이디, 다인, 유탑 5개 사로 구성되었으며, 토문을 중심으로 조달청 발주 입찰에서 입찰 건별로 용역금액이나 필요 인원을 고려한 후 입찰에 참가하고 있었다.

293 그 이후 토문 조OO와 무영 최OO이 LH 뿐만 아니라 조달청 입찰에서도 경쟁하지 말고 참가자를 미리 정하자는 논의를 시작하였고, 2021년 10월경 무영 박OO의 제안으로 건원, 무영, 행림 및 신화 4개 사의 컨소시엄 구성 논의도 함께 시작되었다.

294 2021년 12월경 무영 최OO과 토문 조OO는 조달청에서 발주되는 입찰에 참가할 컨소시엄을 미리 정하고, 다른 나머지 컨소시엄은 낙찰예정자를 위해 입찰에 참가하지 않는다[98]는 기본합의를 하였다.

295 이와 같은 사실은 <표 178> 기재의 무영 박OO, 무영 최OO, 토문 조OO의 진술을 통해 확인할 수 있다.

<표 178> 관련자 진술 내용

<무영 박OO 진술조서(2024. 8. 29.) (추가 소갑호증) 발췌> 문) 2021년 말부터 무영, 건원, 행림, 신화 4개사가 주로 컨소시엄을 구성하여 참가하는 이유가 있습니까? 답) 2020년 경부터 조달청 발주 입찰에 토문, 아이티엠, 케이디, 다인, 유탑 5개 사가 주로 컨소시엄을 구성하여 참가하였습니다. 이 컨소에 대항하기 위해 2021. 10월경부터 본인이 건원 곽OO, 신화 정OO 등에게 컨소시엄을 제안하여 구성하게 되었습니다. <무영 최OO 진술조서(2024.10.15.) (소갑 제2-9호증) 발췌> 문) 건원 컨소시엄이 조달청 발주 입찰 건에서 토문·아이티엠·케이디·다인·유탑 컨소시엄(이하 '토문 컨소시엄'이라 함)과 경쟁하지 말자는 합의를 하였나요? 답) 건원 컨소시엄 구성 이전부터 본인과 토문의 조OO는 조달청 입찰에 대해서도 경쟁할 필요가 뭐 있냐는 이야기를 자주 하였습니다. 토문 컨소시엄 구성 후 무영이 건원, 신화 및 행림과 컨소시엄을 구성하면서 그즈음 토문의 조OO와 본인이 같은 입찰에서 경쟁하지 말자는 합의를 하였던 것으로 기억합니다. <토문 조OO 진술조서(2024.10.8.) (소갑 제2-3호증) 발췌> 문) 조달청 발주 입찰 건에 건원 컨소시엄과 같은 입찰에서 경쟁하지 말자는 합의를 하였습니까? 답) 네. 무영에서 조달청 입찰에 들어갈 컨소시엄을 만들면서 2021. 12월경 우리 컨소시엄과 같은 입찰에 들어가서 경쟁하지 말자는 합의를 최OO과 하였습니다.

296 이후, 2021년 12월 9일 수서역 인근 식당에서 무영 박OO, 신화 정OO, 건원 곽OO가 만나 행림을 포함한 4개 사가 컨소시엄을 구성하여 2022년 조달청에서 발주하는 입찰에 함께 참여하기로 하였다. 또한 4개 사는 조달청 입찰에서 토문 컨소시엄과 미리 입찰에 참가할 컨소시엄을 정하고 다른 컨소시엄은 참가하지 않는 것

98) 이하 '경쟁회피'라 한다.

에 동의하였고, 토문 컨소시엄과의 연락은 건원 곽OO가 하기로 정하였다.

297 행림 천OO은 코로나로 인해 모임에 참석하지 못하였으나, 무영 박OO 또는 신화 정OO이 연락하여 컨소시엄 구성 및 경쟁 회피에 대해 함께 합의하였다.

298 이와 같은 사실은 <표 179> 기재의 건원 곽OO, 무영 박OO, 신화 정OO의 진술을 통해 확인할 수 있다.

<표 179> 관련자 진술 내용

<건원 곽OO 진술조서(2024.10.11.) (소갑 제2-6호증) 발췌>

문) 2021년 말부터 건원, 무영, 행림, 신화 4개 사가 주로 컨소시엄을 구성하여 참가하는 이유가 있습니까?
답) (생략) 2021. 10월경부터 무영 박OO이 4개 사의 컨소시엄 구성을 제안하였고 건원도 이에 동의하였습니다.

그리고, 2021.12.9.경 점심시간에 수서역 인근 식당에서 무영 박OO, 신화 정OO과 만나 향후 조달청 발주 입찰에 4개 사가 컨소시엄을 구성하여 참가하기로 최종 합의하였습니다. 또한, 토문 컨소시엄과 연락할 건원 컨소시엄 담당을 본인으로 정하였습니다. 다만, 행림은 천OO이 나오기로 했었는데 코로나로 참석하지 못했습니다.

그리고 가급적이면 토문 컨소시엄과는 동일한 입찰에 참가하여 경쟁을 하지 말자는 합의도 있었습니다. 행림 천OO은 무영 박OO과 신화 정OO 중 한 명이 휴대폰 통화를 통해 동의를 받았습니다.

<무영 박OO 진술조서(2024. 8. 29.) (추가 소갑호증) 발췌>

문) 2021년 말부터 무영, 건원, 행림, 신화 4개사가 주로 컨소시엄을 구성하여 참가하는 이유가 있습니까?
답) …· 그리고 202112.9.경 점심시간에 수서역 인근 식당에서 건원 곽OO, 신화 정튜택과 만나 향후 조달청 발주 입찰에 4개사가 컨소시엄을 구성하여 참가하기로 최종 합의하였습니다. 다만, 행림은 천OO이 나오기로 했었는데 코로나로 참석하지 못했습니다. 그리고 가급적이면 토문 컨소시엄과는 동일한 입찰에서 참가하여 경쟁을 하지 말자는 논의 및 지분구성 등 여러 가지 논의가 있었고, 행림 천OO과는 참석자 누군가의 휴대폰 스피커폰으로 통화하여 컨소시엄 구성 등에 대해 동의를 받았습니다.

<신화 정OO 진술조서(2024.8.23.) (소갑 제2-3호증) 발췌>

문) 2021년 말부터 건원, 무영, 행림, 신화 4개 사가 주로 컨소시엄을 구성하여 참가하는 이유가 있습니까?
답) … 2021. 10월경부터 무영 박OO, 건원 곽OO로부터 이 4개사의 컨소시엄 구성 제안이 있었고 신화도 이에 동의하였습니다.

그리고, 2021.12.9.경 점심시간에 수서역 인근 식당에서 무영 박OO, 건원 곽OO와 만나 … 그리고 가급적이면 토문 컨소시엄과는 동일한 입찰에 참가하여 경쟁을 하지 말자는 합의도 있었습니다. 행림 천OO은 무영 박OO과 건원 곽OO 중 한 명이 휴대폰 통화를 통해 동의를 받았습니다.

문) 건원, 무영, 행림, 신화 4개사가 컨소시엄(이하 '건원 컨소시엄'이라함)을 구성하고 토문, 아이티엠, 케이디, 다인, 유탑 5개사의 컨소시엄(이하 '토문 컨소시엄'이라 함)과동일한 입찰에 참가하여 경쟁을 하지 말자는 합의는 토문 컨소시엄에 전달되어 합의가 되었습니까?

답) 2021.12.9.경 모임에서 무영 박OO이 토문 조OO와 사전에 합의가 되었다고 이야기하였습니다.

문) 말씀하신 경쟁 회피는 정확히 어떤 의미인가요?

답) 토문 컨소시엄, 건원 컨소시엄, 선 컨소시엄 중 어느 한 컨소시엄이 입찰참가 의사를 밝히면, 다른 컨소시엄에서는 같은 입찰에 참가하지 않는다는 의미입니다.

299 선 이OO는 2022년 4월 말 또는 5월 초 경 컨소시엄 간 연락을 담당하던 토문 조OO와 건원 곽OO에게 유선으로 경쟁회피 합의에 가담하겠다고 하였고, 토문 조OO와 건원 곽OO도 이에 동의하면서 3개 컨소시엄은 같은 입찰에서 경쟁하지 않기로 합의하였다.

300 이와 같은 사실은 아래 <표 180> 기재의 선 이OO, 토문 조OO 및 건원 곽OO의 진술로 확인할 수 있다.

<표 180> 관련자 진술 내용

<선 이OO 진술조서(2024.9.12.) (소갑 제2-15호증) 발췌>

문) 2022년 5월부터 선, 희림, 동일, 목양 4개 사가 주로 컨소시엄을 구성하여 참가하는 이유가 있습니까?

답) … 선, 희림, 동일, 목양 4개 사도 컨소시엄을 구성하여 조달청 발주 입찰에 참가하기로 합의하였습니다.

그리고 가급적이면, 토문 컨소시엄이나 건원 컨소시엄이 참가하는 입찰에는 참가하지 말자는 합의도 하였습니다.

문) 2022년 5월부터 선, 희림, 동일, 목양 4개사(이하 '선컨소')가 주로 컨소시엄을 구성하여 참가하기로 하는 등의 합의 경위는 무엇입니까?

답) 2022. 4월경 동일 이OO, 희림 박OO, 목양 이OO와 만남(만남 장소는 기억나지 않음)을 갖고 조달청 입찰에 컨소시엄 구성 등을 논의하고 합의하였습니다.

문) 토문컨소나 건원컨소가 참가하는 입찰에는 참가하지 말자는 합의는 정확히 어떤 의미인가요?

답) 토문컨소, 건원컨소, 선컨소 중 어느 한 컨소시엄이 입찰참가를 하면, 다른 컨소시엄에서는 같은 입찰에 참가하지 않는다는 의미입니다.

문) 선컨소의 토문컨소 및 건원컨소와 경쟁을 하지 말자는 논의는 토문컨소 및 건원컨소에 전달

되어 합의가 되었습니까?
답) 본인이 선컨소가 만들어진 후인 2024[99]. 4월말이나 5월초경 토문 조OO 및 건원 곽OO에게 휴대폰 통화로 전달하고 이들과 합의가 되었습니다.

<토문 조OO 진술조서(2024.10.8.) (소갑 제2-3호증) 발췌>

문) 어떤 경위로 선 컨소시엄과 같은 입찰에 들어가지 말자는 합의를 하게 되었습니까?
답) 2022.4월 말경 선 이OO에게 전화가 와서 선도 컨소시엄을 구성하였으니 경쟁 회피 합의에 끼워달라고 하였습니다. 건원 곽OO와 상의하여 끼워주기로 하였습니다.

<건원 곽OO 진술조서(2024.10.11.) (소갑 제2-6호증) 발췌>

문) 어떤 경위로 선 컨소시엄 구성 사실을 알게 되었습니까?
답) 정확하지는 않지만 2022. 4~5월경 토문 조OO가 선 컨소시엄 구성 사실과 경쟁회피 여부를 물어와서 이에 동의한 사실이 있습니다.

문) 말씀하신 경쟁 회피는 정확히 어떤 의미인가요?
답) 토문 컨소시엄, 건원 컨소시엄, 선 컨소시엄 중 어느 한 컨소시엄이 입찰참가 의사를 밝히면, 다른 컨소시엄에서는 같은 입찰에 참가하지 않는다는 의미입니다.

(나) 기본 합의에 따른 물량 배분

301 피심인들이 기본합의대로 실행한 입찰은 모두 15건이며, 합의의 실행은 2가지 방식으로 이루어졌다.

302 첫 번째 방식은 아래 <표 181> 기재와 같이 9건의 입찰에서 ① 조달청 사전규격 공개 → ② 각 컨소시엄의 입찰 참가 여부 결정 → ③ 다른 컨소시엄 대표사에 입찰 참가 통보 → ④ 통보 받은 입찰의 미참가 결정 등의 과정으로 이행되었다.

<표 삽입을 위한 여백>

99) 2022년의 오기이다.

<표 181> 컨소시엄 간 입찰참가 통보 내역

구분	용역명	사전규격 공개일	공고일	용역금액 (억 원)	입찰참가 통보	
					컨소시엄	시기
1	경기남부직업능력개발원 신축공사	2021-11-19	2021-12-13	35	건원	’21. 12월경
2	육지 후비 전력관제센터 건립공사	2022-01-05	2022-02-09	33	건원	’22. 2월경
3	군산대학교 생활관 임대형 민자사업(2차)	2022-03-16	2022-04-07	28	건원	’22. 4월경
4	국립암센터 본관동 리모델링 공사	2022-04-15	2022-05-09	70	건원	’22. 5월경
5	기초과학연구원 본원2차 건립사업	2022-05-03	2022-05-24	45	토문	’22. 5월경
6	나주청사 증축공사	2022-06-27	2022-07-25	31	토문	’22. 7월경
7	인천남동경찰서 신축	2022-07-27	2022-09-21	31	토문	’22. 9월경
8	고한 직원숙소(4차) 신축공사	2022-09-22	2022-10-13	42	토문	’22. 10월경
9	구로경찰서 신축공사	2022-12-02	2022-12-13	28	건원	’22. 12월경

303 한편 앞서 살펴본 바와 같이 토문 컨소시엄에서는 토문 조OO가, 건원 컨소시엄에서는 건원 곽OO가, 선 컨소시엄에서는 선 이OO가 다른 컨소시엄에 입찰 참가를 통보하거나 다른 컨소시엄의 입찰 참가를 통보받는 역할을 담당하였다.

304 또한, 다른 컨소시엄의 입찰 참가 여부에 대한 정보를 토문 조OO와 선 이OO는 컨소시엄 내에 공유하지 아니하였으나, 건원 곽OO는 건원컨소시엄 구성원에게 휴대폰 통화 등의 방법으로 공유하였다.

305 이와 같은 사실은 아래 <표 182> 기재의 건원 곽OO, 토문 조OO, 선 이OO의 진술을 통해 확인 할 수 있다.

<표 182> 관련자 진술 내용

<건원 곽OO 진술조서(2024.10.11.) (소갑 제2-6호증) 발췌>

문) 건원 컨소시엄이 토문 컨소시엄과 선 컨소시엄에 특정 입찰의 참가 의사를 전할 경우 누구를 통해 전하였습니까?
답) 본인이 토문 컨소시엄은 토문 조OO에게, 선 컨소시엄은 선 이OO에게 전하였고, 반대의 경우에도 역시 이들로부터 전달을 받았습니다.

문) 토문 컨소시엄이나 선 컨소시엄이 입찰 참가 의사를 밝힌 경우 이를 무영, 행림, 신화에게는 전달하였습니까?
답) 무영 박OO, 행림 윤OO, 신화 김OO에게 휴대폰 통화로 전달해주었습니다. 휴대폰 통화로 ‘특

정 입찰은 어디에서 준비한다고 합니다'는 식으로 전달하였습니다.

<토문 조OO 진술조서(2024.10.8.) (소갑 제2-3호증) 발췌>

문) 건원 컨소시엄이 토문 컨소시엄과 선 컨소시엄에 특정 입찰의 참가 의사를 전할 경우 누구를 통해 전하였습니까?
답) 본인이 토문 컨소시엄은 토문 조OO에게, 선 컨소시엄은 선 이OO에게 전하였고, 반대의 경우에도 역시 이들로부터 전달을 받았습니다.

문) 토문 컨소시엄이나 선 컨소시엄이 입찰 참가 의사를 밝힌 경우 이를 무영, 행림, 신화에게는 전달하였습니까?
답) 무영 박OO, 행림 윤OO, 신화 김OO에게 휴대폰 통화로 전달해주었습니다. 휴대폰 통화로 '특정 입찰은 어디에서 준비한다고 합니다'는 식으로 전달하였습니다.

<선 이OO 진술조서(2024.9.12.) (소갑 제2-15호증) 발췌>

문) 건원 컨소시엄이 토문 컨소시엄과 선 컨소시엄에 특정 입찰의 참가 의사를 전할 경우 누구를 통해 전하였습니까?
답) 본인이 토문 컨소시엄은 토문 조OO에게, 선 컨소시엄은 선 이OO에게 전하였고, 반대의 경우에도 역시 이들로부터 전달을 받았습니다.

문) 토문컨소나 건원컨소가 입찰 참가 의사를 밝힌 경우 이를 희림, 동일 및 목양에게는 전달하였습니까?
답) 제가 전달받고 나서 누군가에게 전달해 준 사실은 없습니다.

306 두 번째로, 3개 컨소시엄은 용역금액이 큰 입찰에서 모두가 참여 의사를 밝히자 용역금액을 고려하여 물량을 배분하였다.

307 구체적 배분 과정을 살펴보면, 토문 조OO, 건원 곽OO 및 선 이OO가 2022년 8월경 토문 사무실에서 만나 3개 컨소시엄이 모두 입찰 참가 의사를 밝힌 '구)청사부지 복합건축물 건립사업', '축산자원개발부 이전사업', '당진기지 행정동 건축공사'와 당시 사전규격이 공개되어 있던 '국립소방병원 건립사업', '미래해양과학관 건립사업' 입찰을 용역금액 등을 고려하여 토문 컨소시엄 1건, 건원 컨소시업 2건, 선 컨소시엄 2건으로 배분하였다.

308 또한 이들은 2022년 10월경 다시 만나 3개 컨소시엄이 모두 입찰 참가 의사를 밝힌 '한국에너지공과대 주거·연구·지원시설'을 선 컨소시엄에게 배분하였다.

309 이러한 방식으로 배분한 6건의 입찰은 아래 <표 183> 기재와 같다.

<표 183> 3개 컨소시엄 입찰 배분 내역

구분 100)	용역명	사전규격 공개일	공고일	입찰 참가 컨소시엄	용역 금액 (억 원)	배분 시기
1	구)청사부지 복합건축물 건립사업	2022-07-06	2022-08-05	선	86	’22. 8월경
2	국립소방병원 건립사업	2022-07-26	2022-08-11	선	61	’22. 8월경
3	축산자원개발부 이전사업	2022-08-12	2022-08-30	토문	161	’22. 8월경
4	미래해양과학관 건립사업	2022-07-26	2022-09-01	건원	36	’22. 8월경
5	당진기지 행정동 건축공사	2022-08-12	2022-09-08	건원	116	’22. 8월경
6	한국에너지공과대학교 주거·연구·지원시설	2022-10-05	2022-11-04	선	117	’22. 10월경

310 이와 같은 사실은 아래 <표 184> 기재에서 살펴볼 수 있는 바와 같이 토문 조OO, 건원 곽OO, 선 이OO의 진술을 통해 확인된다.

<표 184> 관련자 진술 내용

<토문 조OO 진술조서(2024.10.8.) (소갑 제2-3호증) 발췌>

문) 누가 들어갈지 어떻게 배분하였나요?
답) 2022. 8월경 토문 사무실에서 건원 곽OO, 선의 이OO와 만나서 아래 <표>와 같이 5건을 합의를 통해 배분하였습니다.

연번	사전규격 공개일	공고일	공고명	배분 컨소시엄	입찰참가		설계금액
					낙찰 주관사	탈락 주관사	
1	2022.7.6.	2022.8.5.	구)청사부지복합건축물	선 컨소	희림	토문	86억
2	2022.7.26.	2022.8.11.	국립소방병원 건립사업	선 컨소	목양	해안	60억
3	2022.8.12.	2022.8.30.	축산자원개발부 이전사업	토문 컨소	아이티엠	건원	160억
4	2022.7.26.	2022.9.1.	미래해양과학관 건립사업	건원 컨소	행림	마인	36억
5	2022.8.12.	2022.9.8.	당진기지 행정동 건축	건원 컨소	신화	선	115억

컨소시엄별 입찰 참가 의사를 고려하여 설계금액을 비슷하게 나누려고 하였습니다. 그 결과 토문 컨소시엄 1건, 건원 컨소시엄 및 선 컨소시엄이 각 2건씩 가져갔던 것으로 기억합니다.

문) ‘한국에너지공과대학교’는 누가 입찰에 참여할지 어떻게 정하였나요?
답) 2022. 10월경 토문 사무실에서 건원 곽OO, 선 이OO와 본인이 만나 선 컨소시엄이 들어가기로 하였습니다. 선 이OO가 선 컨소시엄이 낙찰받은 것이 적다고 하여 선 컨소시엄이 들어가기로 하였습니다.

<건원 곽OO 진술조서(2024.10.11.) (소갑 제2-6호증) 발췌>

100) 1, 3, 6번은 3개 컨소시엄이 모두 입찰 참가 의사를 밝힌 용역이다.

문) 2022. 8월경 토문 조OO 및 선의 이OO와 합의를 통해 물량을 배분한 입찰 건은 무엇입니까?
답) 모임 당시 3개 컨소시엄이 모두 입찰 참가 의사를 밝힌 3건을 포함하여 공고가 예정된 총 5건을 아래 <표>와 같이 합의를 통해 배분하였습니다.

연번	사전규격 공개일	공고일	공고명	배분 컨소시엄	입찰참가		설계금액
					낙찰 주관사	탈락 주관사	
1	2022.7.6.	2022.8.5.	구)청사부지복합건축물	선 컨소	희림	토문	86억
2	2022.7.26.	2022.8.11.	국립소방병원 건립사업	선 컨소	목양	해안	60억
3	2022.8.12.	2022.8.30.	축산자원개발부 이전사업	토문 컨소	아이티엠	건원	160억
4	2022.7.26.	2022.9.1.	미래해양과학관 건립사업	건원 컨소	행림	마인	36억
5	2022.8.12.	2022.9.8.	당진기지 행정동 건축	건원 컨소	신화	선	115억

문) 2022. 10월경 토문 조OO 및 선의 이OO와 합의를 통해 입찰참가자를 정한 건은 무엇입니까?
답) 아래 <표>와 같이 1건을 토문 사무실에서 만나 합의를 통해 배분하였습니다.

연번	공고일	공고명	배분 컨소시엄	입찰참가		설계금액
				낙찰 주관사	탈락 주관사	
1	2022.11.4.	한국에너지공과대학교	선 컨소시엄	선	행림	117억

'한국에너지공과대학교 주거,연구,지원시설'은 선의 이OO가 선 컨소시엄의 설계금액 합이 작다고 주장하여 선 컨소시엄이 입찰에 참가하기로 했습니다.

<선 이OO 진술조서(2024.9.12.) (소갑 제2-15호증) 발췌>

문) 3개 컨소시엄 모두 참가할 의사를 밝혀서, 토문 조OO 및 건원 곽OO와 협의를 통해 입찰참가할 컨소를 정한 입찰은 무엇입니까?
답) 아래 <표> 3건은 사전규격이 공개된 이후 3명이 직접 만나거나 휴대폰 통화로 협의를 통해 입찰참가할 컨소를 정하였습니다.

연번	공고일	공고명	설계금액	입찰참가 컨소	협의 방법
1	2022.8.5.	구)청사부지복합건축물	86억	선컨소	직접 만남
2	2022.8.30.	축산자원개발부 이전사업	160억	토문컨소	휴대폰
3	2022.9.8.	당진기지 행정동 건축	115억	건원컨소	휴대폰

311 다만, 이들 간 들러리에 대한 합의는 없었으므로 입찰에 참가하기로 한 컨소시엄의 주관사[101]는 입찰에 참가하려는 경쟁자가 없는 경우 유찰방지 등을 위해 따로 들러리를 요청하는 방법으로 역할을 하였다.

312 이와 같은 사실은 <표 185> 기재의 토문 조OO 및 건원 곽OO의 진술을 통해 확인할 수 있다.

101) 입찰의 주관사는 컨소시엄 내에서 정하였다.

<표 185> 관련자 진술 내용

<토문 조OO 진술조서(2024.10.8.) (소갑 제2-3호증) 발췌> 문) 토문 컨소시엄이 참가하기로 통보한 입찰 및 건원 및 선과 합의를 통해 토문 컨소시엄이 배분 받은 입찰의 주관사는 어떻게 정하였습니까? 답) … 그리고, 정해진 주관사가 다른 경쟁자가 있는지 확인 후 필요한 경우(단독입찰에 따른 유찰방지 등) 들러리를 요청하였습니다. 다른 입찰 참가자가 확인되는 경우 따로 들러리를 요청하지는 않았습니다. 문) 다른 입찰참가자가 확인되는 경우 따로 들러리를 요청하지 않은 이유는 무엇인가요? 답) 3개 컨소시엄 구성원을 제외하면 조달청 발주 입찰에서 주관사로서 경쟁상대가 되는 회사는 없기 때문입니다. <건원 곽OO 진술조서(2024.10.11.) (소갑 제2-6호증) 발췌> 문) 컨원 컨소시엄이 참가하기로 통보한 입찰과 … 건원 컨소시엄이 배분 받은 입찰의 주관사는 어떻게 정하였습니까? 답) 본인과 무영 박OO, 행림 윤OO, 신화 김OO이 상의하여 결정하였습니다. … 정해진 주관사가 필요한 경우(단독 입찰에 따른 유찰 방지 등) 들러리를 요청하였습니다. 문) 들러리를 요청할 필요가 없는 경우도 있나요? 답) 3개 컨소시엄 구성원 외의 입찰참가자가 확인되는 경우 들러리를 요청할 필요가 없습니다. 경쟁이 될만한 회사는 다 컨소시엄에 들어와 있고, 그 외의 회사들이 입찰에 들어오는 경우에는 크게 신경쓰지 않습니다.

(3) 배분공구의 입찰 참가 및 들러리 합의

(가) 개요

313 앞서 살펴본 바와 같이 2021년 12월경부터 2022년 12월까지 토문, 건원 및 선이 합의를 통해 경쟁을 회피하거나 배분한 입찰은 아래 <표 186> 기재에서 살펴볼 수 있는 바와 같이 모두 15건이다. 이 중 낙찰 예정 컨소시엄의 주관사가 유찰방지 등을 위해 개별적으로 들러리를 섭외한 입찰담합 건은 11건으로 확인된다

<표 삽입을 위한 여백>

<표 186> 조달청 발주 입찰담합 내역

구분	용역명	공고일	낙찰자		들러리 요청 여부
			컨소시엄	주관사	
1	경기남부직업능력개발원 신축공사	2021-12-13	건원	건원	· 신화 정OO → 혜원까치
2	육지 후비 전력관제센터 건립공사	2022-02-09	건원	행림	· 행림 장OO → 선 이OO
3	군산대학교 생활관 임대형 민자사업(2차)	2022-04-07	건원	건원	(들러리 요청 안함)
4	국립암센터 본관동 리모델링 공사	2022-05-09	건원	무영	(들러리 요청 안함)
5	기초과학연구원 본원2차 건립사업	2022-05-24	토문	토문	· 토문 조OO → 무영 최OO
6	나주청사 증축공사	2022-07-25	토문	다인	· 다인 박OO → 아이티엠 윤OO
7	구)청사부지 복합건축물 건립사업	2022-08-05	선	희림	· 희림 박OO → 토문 조OO
8	국립소방병원 건립사업	2022-08-11	선	목양	(들러리 요청 안함)
9	축산자원개발부 이전사업	2022-08-30	토문	아이티엠	· 아이티엠 윤OO → 건원 곽OO
10	미래해양과학관 건립사업	2022-09-01	건원	행림	· 행림 윤OO → 마인 서OO
11	당진기지 행정동 건축공사	2022-09-08	건원	신화	· 신화 정OO → 선 이OO
12	인천남동경찰서 신축	2022-09-21	토문	아이티엠	· 아이티엠 윤OO → 다인 박OO
13	고한 직원숙소(4차) 신축공사	2022-10-13	토문	토문	· 토문 조OO → 선 이OO
14	한국에너지공과대학교 주거·연구·지원시설	2022-11-04	선	선	· 선 이OO→건원 곽OO→행림 윤OO
15	구로경찰서 신축공사	2022-12-13	건원	건원	(들러리 요청 안함)

(나) 각 입찰별 합의내용 및 실행결과

314 이하에서는 기본 경쟁회피 및 물량배분 합의를 통해 입찰에 참가하기로 결정된 컨소시엄이 개별 입찰건에 참여하는 과정 및 결과를 구체적으로 살펴보도록 하겠다.

① ‘경기남부직업능력개발원 신축공사’ 건

㉮ 합의과정 및 내용

315 건원 컨소시엄은 조달청이 2021. 12. 13. 공고한 ‘경기남부직업능력개발원 신축공사’ 입찰의 참가를 결정하고, 건원 곽OO가 토문 조OO에게 참가 의사를 알려주었다. 이에 토문 컨소시엄은 본 건 입찰에 참가하지 않았다.

316 건원 컨소시엄의 단독입찰에 따른 유찰이 예상되자 컨소시엄 구성원인 신화 정OO은 혜원까치에게 전화로 들러리를 요청하였다.[102)]

317 이와 같은 사실은 아래 <표 187> 기재의 건원 곽OO, 행림 장OO 검찰진술 및 신화 정OO의 진술을 통해 확인할 수 있다.

<표 187> 관련자 진술 내용

<건원 곽OO 진술조서(2024.10.11.) (소갑 제2-6호증) 발췌>

문) 건원 컨소시엄이 다른 2개 컨소시엄에 참가의사를 통보하고 참가한 입찰은 무엇입니까?
답) 아래 <표> 6건입니다. 토문에게는 6건 모두 통보하였으나 …

연번	공고일	공고명	입찰참가	
			낙찰 주관사	탈락 주관사
1	2021.12.13.	경기남부직업능력개발원	건원	HK

문) 상기 <표> 6건의 입찰은 모두 들러리를 요청한 입찰입니까?
답) 건원이 주관사로 참가한 아래 <표> 3건의 입찰 중 '경기남부직업능력개발원'입찰은 건원에서 단독입찰에 따른 유찰이 예상되어 들러리를 구하려 하였으나 구하지 못해 신화 정OO에게 부탁하여 정OO이 HK(혜원까치)에 들러리 요청을 하였습니다. 다만, HK의 누구에게 들러리 요청을 하였는지는 알지 못합니다.

<행림 장OO 검찰 진술조서(2024. 7. 17. (추가 소갑호증) 발췌>
문) 세 팀 간의 구체적인 합의내용은 어떤 것이었나요
답) 구체적인 합의내용은 잘 모르겠습니다. 조달청 용역 같은 경우에 행림은 부관사로 거의 들어갔습니다. 저희가 받기로 한 용역에 들어가는 경우 부관사에도 낙찰받은 용역이라는 것을 알려주었던 것 같습니다.
문) 조달청 용역 관련 다른 업체 담당자들과 연락은 행림에서 누가 맡아서 하였나요.
답) 윤OO 본부장이 담당한 것으로 알고 있습니다.

<신화 정OO 진술조서(2024.8.23.) (소갑 제2-6호증) 발췌>

문) 상기 <표> 6건의 입찰은 모두 들러리를 요청한 입찰입니까?
답) 신화는 주관사로 참가하지 않았기 때문에 들러리 여부는 알지 못합니다. 다만, 건원이 주관사로 참가한 '경기남부 직업능력개발원' 입찰은 건원에서 단독입찰에 따른 유찰이 우려되어 들러리를 구하려 하였으나 구하지 못해 본인이 HK(구 혜원까치) 홍OO에게 입찰마감 1주일전쯤 휴대폰 통화로 들러리 요청을 한 것으로 기억하고 있습니다.

102) 다만, 혜원까치는 해당 입찰에 들러리로 참여하였다는 사실을 부인하였으며, 혜원까치의 행위에 대해서는「공정거래위원회의 회의 운영 및 사건절차 등에 관한 규칙」 제53조 제4호에 의거 심의절차가 종료되었는 바, 이에 대한 사항은 2. 다. 3) 부분에서 상세히 기술할 예정이다.

㉯ 합의실행 결과

318 건원 컨소시엄이 참여하고, 토문 컨소시엄이 경쟁을 회피한 입찰에서 건원 컨소시엄[103]은 아래 <표 188> 기재와 같이 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였다.

<표 188> ‘경기남부직업능력개발원 신축공사’ 건의 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

용역명	투찰일	입찰참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
경기남부직업능력개발원 신축공사	2022. 1. 18.	A	건원	2,761,650,000	80.828	낙찰	2,761,650,000
		B	혜원까치	2,795,310,000	81.813	-	

* 소갑 제1-21호증

② ‘육지 후비 전력관제센터 건립공사’ 건

㉮ 합의과정 및 내용

319 건원 컨소시엄은 조달청이 2022. 2. 9. 공고한 ‘육지 후비 전력관제센터 건립공사’ 입찰의 참가를 결정하고, 건원 곽OO가 토문 조OO에게 참가 의사를 알려주었다. 이에 토문 컨소시엄은 본 건 입찰에 참가하지 않았다.

320 건원 컨소시엄의 단독입찰에 따른 유찰이 예상되자 주관사인 행림의 장OO이 선 이OO에게 들러리를 요청하였고, 선은 들러리로 입찰에 참가하였다.

321 이와 같은 사실은 <표 189> 기재의 건원 곽OO, 행림 윤OO 및 선 이OO의 진술로 확인할 수있다.

<표 189> 관련자 진술 내용

<건원 곽OO 진술조서(2024.10.11.) (소갑 제2-6호증) 발췌>

103) 건원, 무영, 신화, 행림으로 구성되었다.

문) 건원 컨소시엄이 다른 2개 컨소시엄에 참가의사를 통보하고 참가한 입찰은 무엇입니까?
답) 아래 <표> 6건입니다. 토문에게는 6건 모두 통보하였으나, …

연번	공고일	공고명	입찰참가	
			낙찰 주관사	탈락 주관사
2	2022.2.9.	육지 후비 전력관제센터	행림	선

<행림 윤OO 진술조서(2024.10.8.) (소갑 제2-21호증) 발췌>

문) 상기 <표> 10건은 모두 들러리를 요청하거나 요청받고 참가한 입찰입니까?
답) … 아래 <표>와 같이 1건은 들러리를 요청(육지후비전력관제센터)하였고,

문) 들러리를 요청하거나 들러리로 참가한 입찰의 참가 경위는 무엇입니까?
답) '육지 후비 전력관제센터' 입찰은 … 행림의 장OO이 선 이OO에게 입찰공고 후 휴대폰으로 들러리를 요청한 것으로 알고 있습니다.

<선 이OO 진술조서(2024.9.12.) (소갑 제2-15호증) 발췌>

문) 상기 <표> 7건 중 선이 참가한 입찰은 들러리로 참가한 것입니까?
답) … 2022. 2월경 아래 <표>와 같이 '육지후비 전력관제선터'에서 행림 장OO으로부터 입찰공고 후 휴대폰으로 들러리를 요청받고 입찰에 참가한 사실이 있습니다.

구분	공고일	공고명	들러리 수락		요청(수락)방법
			요청자	수락자	
1	2022.2.9.	육지 후비 전력관제센터	행림 장OO	선 이OO	휴대폰

㉯ 합의실행 결과

322 토문 컨소시엄이 경쟁을 회피하고, 행림과 선이 들러리를 합의한 입찰에서 행림 컨소시엄[104]은 아래 <표 190> 기재와 같이 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였다.

<표 190> '육지 후비 전력관제센터 건립공사' 건의 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

용역명	투찰일	입찰참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
육지 후비 전력관제센터 건립공사	2022. 3. 22.	A	행림	2,665,000,000	81.047	낙찰	2,665,000,000
		B	선	2,638,500,000	80.241	-	

* 소갑 제1-21호증

104) 행림, 건원으로 구성되었다.

③ ‘군산대학교 생활관 임대형 민자사업(2차)’ 건

㉮ 합의과정 및 내용

323 건원 컨소시엄은 조달청이 2022. 4. 7. 공고한 ‘군산대학교 생활관 임대형 민자사업(2차)’ 입찰의 참가를 결정하고, 건원 곽OO가 토문 조OO에게 참가 의사를 알려주었다. 이에 토문 컨소시엄은 본 건 입찰에 참가하지 않았다.

324 주관사인 건원은 합의 참가자가 아닌 광장이 입찰에 참가한다는 사실을 확인한 후 유찰가능성이 없었기 때문에 들러리를 요청하지는 아니하였다. 이러한 사실은 <표 191> 기재의 건원 곽OO와 광장 고OO의 진술로 확인된다.

<표 191> 관련자 진술 내용

<건원 곽OO 진술조서(2024.10.11.) (소갑 제2-6호증) 발췌>

문) 건원 컨소시엄이 다른 2개 컨소시엄에 참가의사를 통보하고 참가한 입찰은 무엇입니까?
답) 아래 <표> 6건입니다. 토문에게는 6건 모두 통보하였으나, …

연번	공고일	공고명	입찰참가	
			낙찰 주관사	탈락 주관사
3	2022.4.7.	군산대학교 생활관	건원	광장

문) 상기 <표> 6건의 입찰은 모두 들러리를 요청한 입찰입니까?
답) … 그리고 ‘군산대학교 생활관’ … 입찰은 광장 … 이 입찰에 참가한다는 알고 따로 들러리를 요청하지는 않았고, 경쟁한 입찰입니다.

<광장 고OO 진술조서(2024.10.8.) (소갑 제2-16호증) 발췌>

연번	공고일	공고명	입찰참가	
			낙찰	탈락
1	2022.4.7.	군산대학교 생활관	건원+행림+테크뱅크	광장+해안+범도시

문) 상기 <표> 2건의 입찰은 경쟁한 입찰입니까?
답) 100% 경쟁한 입찰입니다.
문) 상기 <표>의 입찰에서 건원이나 무영 등 낙찰컨소시엄으로부터 들러리 요청을 받은 사실은 없습니까?
답) 전혀 없습니다. 100% 경쟁한 입찰입니다.

㉯ 합의실행 결과

325 건원 컨소시엄이 참여하고, 토문 컨소시엄이 경쟁을 회피한 입찰에서 건원은 아래 <표 192> 기재와 같이 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였다.

<표 192> ‘군산대학교 생활관 임대형 민자사업(2차)’ 건의 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

용역명	투찰일	입찰참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
군산대학교 생활관 임대형 민자사업(2차)	2022. 5. 24.	A	건원	2,200,500,000	81.215	낙찰	2,200,500,000
		B	광장	2,195,000,000	81.012	-	

* 소갑 제1-21호증

④ ‘국립암센터 본관동 리모델링 공사’ 건

㉮ 합의과정 및 내용

326 건원 컨소시엄은 조달청이 2022. 5. 9. 공고한 ‘국립암센터 본관동 리모델링 공사’ 입찰의 참가를 결정하고, 건원 곽OO가 토문 조OO에게 참가 의사를 알려주었다. 이에 토문 컨소시엄은 본 건 입찰에 참가하지 않았다.

327 해당 컨소시엄의 주관사인 무영은 합의 참가자가 아닌 혜원까치가 입찰에 참가한다는 사실을 확인한 후 유찰가능성이 없었기 때문에 들러리를 요청하지는 아니하였다.[105] 이러한 사실은 아래 <표 193> 기재의 건원 곽OO, 무영 최OO, 혜원까치 홍OO·류OO의 진술로 확인할 수 있다.

<표 193> 관련자 진술 내용

<건원 곽OO 진술조서(2024.10.11.) (소갑 제2-6호증) 발췌>

105) 이와 관련하여 무영은 의료기관 건축감리 실적이 많았던 본 사가 독자적으로 참여하여 혜원까치와 경쟁한 입찰이었다고 주장하나, 해당 현장과 관련하여 건원 곽OO는 토문에게 참가하였다고 통보하였고 선에게도 통보한 것으로 기억한다고 진술하고 있는 점, 토문 조OO는 건원 컨소시엄이 낙찰받은 건은 다 참가의사를 전달받았던 것으로 기억한다고 진술하는 점, 실제로도 토문 컨소시엄은 해당 입찰에 참가하지 않았다는 점을 종합적으로 고려할 때 무영의 주장은 이유 없다.

문) 건원 컨소시엄이 다른 2개 컨소시엄에 참가의사를 통보하고 참가한 입찰은 무엇입니까?
답) 아래 <표> 6건입니다. 토문에게는 6건 모두 통보하였으나, 선에게는 … '국립암센터 리모델링' 건은 통보하였던 것으로 기억합니다.

연번	공고일	공고명	입찰참가	
			낙찰 주관사	탈락 주관사
4	2022.5.9.	국립암센터 리모델링	무영	HK

<무영 최OO 진술조서(2024.10.15.) (소갑 제2-9호증) 발췌>

문) 무영이 주관사로 건원, 행림, 신성 및 마인과 컨소시엄을 구성하여 참가한 '국립암센터 본관동 리모델링'입찰에 에이치케이(구. 혜원까치)를 들러리로 섭외한 사실이 있습니까?
답) 동 입찰은 경쟁한 입찰입니다. 무영은 병원 실적이 있어서 타사에 비해 유리했고 에이치케이가 입찰에 참가한다는 소식을 듣고 유찰은 되지 않겠다고 생각하여 들러리를 섭외하지는 않았습니다.

<혜원까치 홍OO·류OO 진술조서(소갑 제2-29호증) 발췌>

연번	공사명	입찰참가		HK
		낙찰	탈락	
2	국립암센터 본관동 리모델링	무영+건원+행림+신성+마인	HK+해안+범도시+대성+건일	탈락 주관사

문) HK가 참가하였던 상기 <표> 3건의 입찰은 모두 경쟁한 입찰입니까?
답) 네. 경쟁한 입찰입니다.

㉯ 합의실행 결과

328 토문 컨소시엄이 경쟁을 회피한 입찰에서 무영 컨소시엄[106]은 아래 <표 194> 기재와 같이 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였다.

329

<표 194> '국립암센터 본관동 리모델링 공사' 건의 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

용역명	투찰일	입찰참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
국립암센터 본관동 리모델링 공사	2022. 6. 17.	A	무영	5,608,300,000	81.113	낙찰	5,608,300,000
		B	혜원까치	5,573,919,000	80.615	-	

* 소갑 제1-21호증

⑤ '기초과학연구원 본원2차 건립사업' 건

106) 무영, 행림, 건원 등으로 구성되었다.

㉮ 합의과정 및 내용

330 토문 컨소시엄은 조달청이 2022. 5. 24. 공고한 '기초과학연구원 본원2차 건립사업' 입찰의 참가를 결정하고, 토문 조OO가 건원 곽OO 및 선 이OO에게 참가의사를 알려주었다. 이에 건원 컨소시엄과 선 컨소시엄은 본 건 입찰에 참가하지 않았다.

331 다만 토문 컨소시엄의 단독입찰에 따른 유찰이 예상되자 주관사인 토문의 조OO는 아래 <표 195> 기재와 같이 무영 최OO에게 들러리를 요청하였으며, 무영은 들러리로 입찰에 참가하였다.

<표 195> 토문과 무영의 입찰참가 및 들러리 현황

연번	용역명	공고일	입찰참가 주관사		들러리 요청
			낙찰	들러리	요청자 → 수락자
5	기초과학연구원 본원2차	2022-05-24	토문	무영	조OO → 최OO

332 이러한 사실은 아래 <표 196> 기재의 토문 조OO, 무영 최OO의 진술로 확인할 수 있다.

<표 196> 관련자 진술 내용

<토문 조OO 진술조서(2024.10.11.) (소갑 제2-6호증) 발췌>

문) 위 6건 외에 토문 컨소시엄이 다른 2개 컨소시엄에 참가의사를 통보하고 참가한 입찰은 무엇입니까?
답) 아래 <표> 4건입니다. 건원의 곽OO, 선의 이OO에게 입찰공고 후 전화로 입찰에 참가한다고 알려주었습니다.

연번	공고일	공고명	입찰참가	
			낙찰 주관사	탈락 주관사
1	2022.5.24.	기초과학연구원 본원2차	토문	무영

문) 상기 <표> 3건(연번 1, 2, 4)의 입찰은 모두 들러리를 요청한 입찰입니까?
답) 토문이 주관사로 참여한 '기초과학연구원 본원 2차' 건은 본인이 무영의 최OO에게 전화하여 들러리를 요청하였고, …

<무영 최OO 진술조서(2024.10.15.) (소갑 제2-9호증) 발췌>

문) '기초과학연구원 본원2차 건립' 입찰은 토문으로부터 들러리 요청을 받고 참가한 입찰입니까? 답) … 무영은 토문 조OO로부터 사전규격 공개를 전후하여 휴대폰으로 들러리 입찰참가를 요청 받고 들러리로 입찰에 참가하였습니다.

㉯ 합의실행 결과

333 건원 컨소시엄과 선 컨소시엄이 경쟁을 회피하고, 토문과 무영이 들러리를 합의한 입찰에서 토문은 아래 <표 197> 기재와 같이 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였다.

<표 197> '기초과학연구원 본원2차 건립사업' 건의 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

용역명	투찰일	입찰참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
기초과학연구원 본원2차 건립사업	2022. 6. 30.	A	토문	3,644,000,000	81.348	낙찰	3,644,000,000
		B	무영	3,645,000,000	81.370	-	

* 소갑 제1-21호증

⑥ '나주청사 증축공사' 건

㉮ 합의과정 및 내용

334 토문 컨소시엄은 조달청이 2022. 7. 25. 공고한 '나주청사 증축공사' 입찰의 참가를 결정하고, 토문 조OO가 건원 곽OO와 선 이OO에게 참가 의사를 알려주었다. 이에 건원 컨소시엄과 선 컨소시엄은 본 건 입찰에 참가하지 않았다.

335 토문 컨소시엄의 단독입찰에 따른 유찰이 예상되자 토문 조OO, 다인 박OO 및 아이티엠 윤OO은 아래 <표 198> 기재와 같이 다인을 낙찰 주관사로 아이티엠을 들러리 주관사로, 토문을 들러리 부관사로 정하여 입찰에 참가하였다.

<표 198> 다인과 아이티엠·토문의 입찰참가 및 들러리 현황

연번	용역명	공고일	입찰참가 주관사		①낙찰자 합의 ②들러리 합의
			낙찰	들러리	
6	나주청사 증축공사	2022-07-25	다인	아이티엠+토문	①박OO, 조OO ②조OO, 윤OO

336 이러한 사실은 아래 <199> 기재의 토문 조OO, 다인 박OO 및 아이티엠 윤OO의 진술로 확인된다.

<표 199> 관련자 진술 내용

<토문 조OO 진술조서(2024.10.11.) (소갑 제2-6호증) 발췌>

문) 위 6건 외에 토문 컨소시엄이 다른 2개 컨소시엄에 참가의사를 통보하고 참가한 입찰은 무엇입니까?
답) 아래 <표> 4건입니다. 건원의 곽OO, 선의 이OO에게 입찰공고 후 전화로 입찰에 참가한다고 알려주었습니다.

연번	공고일	공고명	입찰참가	
			낙찰 주관사	탈락 주관사
2	2022.7.5.[107]	나주청사 증축공사	다인	아이티엠

문) 상기 <표> 3건(연번 1, 2, 4)의 입찰은 모두 들러리를 요청한 입찰입니까?
답) … '나주청사 증축공사' 건은 컨소시엄 내에서 들러리를 서 준 건으로 본인이 낙찰주관사인 다인 박OO에게 들러리는 알아서 하겠다고 말한 후 아이티엠 윤OO과 상의하여 들러리를 서주었습니다.

<다인 박OO 진술조서(2024.10.14.) (소갑 제2-22호증) 발췌>

문) 주관사로 참가한 입찰은 들러리를 요청하고 참가한 입찰입니까?
답) 2022. 7. 5.[84] 입찰 공고된 '나주청사 증축공사' 입찰 건은 사전규격 공개 전후 저녁식사 자리에서 토문 조OO와 본인이 다인이 주관사로 하여 입찰에 참가하기로 하였습니다. 토문 조OO 부사장이 들러리는 알아서 하겠다고 하였습니다.

<아이티엠 윤OO 진술조서(2024.10.28.) (소갑 2-2호증) 발췌>

문) 주관사로 참가하여 패찰한 '나주청사 증축공사' 입찰은 들러리로 참가한 입찰입니까?
답) 네. 토문 조OO와 상의하여 아이티엠이 들러리 주관사로 참가한 입찰입니다.

㉯ 합의실행 결과

337 건원 컨소시엄과 선 컨소시엄이 경쟁을 회피하고, 다인을 낙찰자로 아이티

107) '2022. 7. 25.'의 오기이다.

엠·토문을 들러리로 합의한 입찰에서 다인은 아래 <표 200> 기재와 같이 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였다.

<표 200> ‘나주청사 증축공사’ 건의 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

용역명	투찰일	입찰참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
나주청사 증축공사	2022. 8. 23.	A	다인	2.532,000,000	83.567	낙찰	2.532,000,000
		B	아이티엠	2,549,568,000	84.147	-	

* 소갑 제1-21호증

⑦ ‘구)청사부지 복합건축물 건립사업’ 건

㉮ 합의과정 및 내용

338 조달청이 2022. 8. 5.에 공고한 ‘구)청사부지 복합건축물 건립사업’ 입찰은 2022. 8월경 3개 컨소시엄의 물량 배분 시 선 컨소시엄이 배분받은 입찰이다. 이에 토문 컨소시엄과 건원 컨소시엄은 본 건 입찰에 참가하지 않았다.

339 선 컨소시엄의 단독입찰에 따른 유찰이 예상되자 희림 박OO은 토문 조OO에게 아래 <표 201> 기재와 같이 들러리를 요청하였고, 토문은 들러리로 입찰에 참가하였다. 또한 희림 박OO과 토문 조OO는 토문의 투찰가격도 공유하였다.[108]

<표 201> 희림과 토문의 입찰참가 및 들러리 현황

연번	용역명	공고일	입찰참가 주관사		들러리 요청
			낙찰	들러리	요청자 → 수락자
7	구)청사부지 복합건축물	2022-08-05	희림	토문	박OO → 조OO

340 이러한 사실은 아래 <202> 기재의 토문 조OO, 다인 박OO 및 아이티엠 윤

108) ‘구)청사부지 복합건축물 건립사업’ 입찰은 적격심사 대상으로 PQ점수 환산 결과 입찰적격자 중 최저가격 투찰자가 낙찰자로 선정된다. 심사 결과 희림(69.85점)이 토문(69.32점)보다 PQ점수가 높았으므로, 희림이 토문보다 낮은 가격으로 투찰하면 낙찰받게 된다.

OO의 진술로 확인된다.

<표 202> 관련자 진술 내용

<희림 박OO 진술조서(2024.10.7.) (소갑 제2-10호증) 발췌>

문) '구)청사부지복합건축물'은 토문을 들러리로 섭외하여 참가한 입찰입니까?
답) 아래 <표>와 같이 토문 조OO에게 들러리 입찰참가를 요청하였습니다.

연번	공고일	공고명	들러리 입찰참가		요청(수락)방법
			요청자	수락자	
1	2022.9.8.[109]	구)청사부지복합건축물	희림 박OO	토문 조OO	휴대폰

문) 상기 표 입찰의 경우 토문과 투찰가격에 대한 합의도 있었나요?
답) 토문 조OO와 휴대폰 통화로 토문의 낙찰가를 물어보고, 희림은 토문보다 밑으로 가겠다라고 한 사실이 있습니다.

<토문 조OO 진술조서(2024.10.8.) (소갑 제2-3호증) 발췌>

문) 상기 <표> 5건의 입찰은 모두 들러리를 요청하거나 요청받은 입찰입니까?
답) … '구)청사부지복합건축물'은 희림 박OO이 전화로 본인에게 들러리를 요청하여 참가한 건이고, …

㉯ 합의실행 결과

341 토문 컨소시엄과 건원 컨소시엄이 경쟁을 회피하고, 희림과 토문이 들러리를 합의한 입찰에서 희림 컨소시엄[110]은 아래 <표 203> 기재와 같이 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였다.

<표 203> '구)청사부지 복합건축물 건립사업' 건의 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

용역명	투찰일	입찰참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
구)청사부지 복합건축물 건립사업	2022. 10. 6.	A	희림	6,905,000,000	82.603	낙찰	6,905,000,000
		B	토문	6,961,160,000	83.275	-	

* 소갑 제1-21호증

⑧ '국립소방병원 건립사업' 건

109) 2022. 8. 5.의 오기이다.
110) 희림, 선 등으로 구성되었다.

㉮ 합의과정 및 내용

342 조달청이 2022. 8. 11. 공고한 '국립소방병원 건립사업' 입찰은 2022. 8월경 3개 컨소시엄의 물량 배분 시 선 컨소시엄이 배분받은 입찰이다. 이에 토문 컨소시엄과 건원 컨소시엄은 본 건 입찰에 참가하지 않았다.

343 주관사인 목양[111]은 합의 참가자가 아닌 해안이 입찰에 참가한다는 사실을 확인한 후 유찰가능성이 없었기 때문에 들러리를 요청하지는 아니하였다. 이러한 사실은 <표 204> 기재의 목양 이OO의 진술로 확인된다.

<표 204> 목양 이OO 진술조서(2024. 9. 4.) 발췌

문) 토문·건원·선 3개 컨소시엄이 동일한 입찰에 참가의사를 밝힌 적은 없나요? 답) 목양이 참가한 아래 <표> 3건의 입찰 중 주관사로 참가한 1건(국립소방병원 건립사업)은 공고일 이후 선 이OO가 선컨소가 입찰에 참가하기로 정리가 되었다며 주관사로 참가하라고 하여 참가하였고 … 문) 목양이 주관사로 참가한 '국립소방병원 건립사업' 입찰은 해안을 들러리로 요청하고 참가한 입찰입니까? 답) 해안을 들러리로 요청한 사실은 없습니다. 경쟁한 입찰입니다.

* 소갑 제2-12호증

㉯ 합의실행 결과

344 토문 컨소시엄과 건원 컨소시엄이 경쟁을 회피한 입찰에서 목양 컨소시엄[112]은 아래 <표 205> 기재와 같이 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였다.

<표 205> '국립소방병원 건립사업' 건의 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

용역명	투찰일	입찰참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
국립소방병원 건립사업	2022. 9. 27.	A	목양	4,845,000,000	80.584	낙찰	4,845,000,000
		B	해안	4,874,400,000	81.073	-	

* 소갑 제1-21호증

⑨ '축산자원개발부 이전사업' 건

111) 선은 낙찰사인 목양 컨소시엄의 부관사로 참여하였다.
112) 목양, 선 등으로 구성되었다.

㉮ 합의과정 및 내용

345 조달청이 2022. 8. 30. 공고한 '축산자원개발부 이전사업' 입찰은 2022. 8월경 3개 컨소시엄의 물량 배분 시 토문 컨소시엄이 배분받은 입찰이다. 이에 건원 컨소시엄과 선 컨소시엄은 본 건 입찰에 참가하지 않았다.

346 토문 컨소시엄의 단독입찰에 따른 유찰이 예상되자 아이티엠 윤OO은 아래 <표 206> 기재와 같이 건원 곽OO에게 들러리를 요청하였고, 건원은 들러리로 입찰에 참가하였다.

<표 206> 아이티엠과 건원의 입찰참가 및 들러리 현황

연번	용역명	공고일	입찰참가 주관사		들러리 요청
			낙찰	들러리	요청자 → 수락자
9	축산자원개발부 이전사업	2022-08-30	아이티엠	건원	윤OO → 곽OO

347 이러한 사실은 아래 <207> 기재의 아이티엠 윤OO, 건원 곽OO의 진술을 통해 확인할 수 있다.

<표 207> 관련자 진술 내용

<아이티엠 윤OO 진술조서(2024.10.28.) (소갑 제2-2호증) 발췌>

문) 주관사로 참가하여 낙찰받은 2건의 입찰은 들러리를 섭외하여 참가한 입찰입니까?
답) 2022.8.30. 입찰 공고된 '축산자원개발부 이전사업' 입찰 건은 본인이 건원 곽OO에게 입찰 공고 이후에 휴대폰 통화를 통하여 들러리를 요청하여 건원이 들러리 주관사로 참가한 입찰입니다.

<건원 곽OO 진술조서(2024.10.11.) (소갑 제2-6호증) 발췌>

문) 상기 <표> 3건의 입찰은 모두 들러리를 요청하거나 요청받은 입찰입니까?
답) 건원이 주관사로 참가한 '축산자원개발부 이전사업' 입찰은 아이티엠 윤OO의 요청을 받고 건원이 들러리로 참가한 입찰입니다.

연번	공고일	공고명	입찰참가		설계금액
			낙찰 주관사	탈락 주관사	
2	2022.8.30.	축산자원개발부 이전사업	아이티엠	건원	160억

㉯ 합의실행 결과

348 건원 컨소시엄과 선 컨소시엄이 경쟁을 회피하고, 아이티엠과 건원이 들러리를 합의한 입찰에서 아이티엠 컨소시엄[113]은 아래 <표 208> 기재와 같이 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였다.

<표 208> ‘축산자원개발부 이전사업’ 건의 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

용역명	투찰일	입찰참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
축산자원개발부 이전사업	2022. 10. 6.	A	아이티엠	13,115,200,000	82.774	낙찰	13,115,200,000
		B	건원	13,139,100,000	82.925	-	

* 소갑 제1-21호증

⑩ ‘미래해양과학관 건립사업’ 건

㉮ 합의과정 및 내용

349 조달청이 2022. 9. 1. 공고한 ‘미래해양과학관 건립사업’ 입찰은 2022. 8월경 3개 컨소시엄의 물량 배분 시 건원 컨소시엄이 배분받은 입찰이다. 이에 토문 컨소시엄과 선 컨소시엄은 본 건 입찰에 참가하지 않았다.

350 아울러 마인은 신성과 함께 컨소시엄을 구성하여 해당 입찰에 참가하였다[114].

351 이러한 사실은 아래 <표 209> 기재의 건원 곽OO, 행림 신OO, 신화 정OO의 진술을 통해 확인할 수 있다.

113) 아이티엠, 토문 등으로 구성되었다.
114) 이와 관련하여 심사관은 마인을 해당 입찰의 들러리로 참여하였다고 주장하였으나 마인은 해당 사실을 부인하였고, 마인의 행위에 대해서는「공정거래위원회의 회의 운영 및 사건절차 등에 관한 규칙」 제53조 제4호에 의거 심의절차가 종료되었다. 이에 대한 사항은 2. 다. 4) 부분에서 상세히 기술할 예정이다.

<표 209> 관련자 진술 내용

<건원 곽OO 진술조서(2024.10.11.) (소갑 제2-6호증) 발췌>

문) 2022. 8월경 토문 조OO 및 선의 이OO와 합의를 통해 물량을 배분한 입찰 건은 무엇입니까?
답) … 선 이OO가 '국립소방병원 건립사업'을 원했고, 행림이 본인에게 참가 의사를 밝혔던 '미래해양과학관 건립사업'을 본인이 하겠다고 하여 선 컨소시엄과 건원 컨소시엄이 각각 입찰에 참여하기로 하였습니다.

<행림 신OO 진술조서(2024.9.5.) (소갑 제2-19호증) 발췌>

문) 행림은 다음 <표> 10건의 조달청 발주 입찰에 참가하였습니까?

연번	공고일	공고명	입찰참가		행림
			낙찰 주관사	탈락 주관사	
5	2022.9.1.	미래해양과학관 건립	행림+건원+무영+신화	마인+신성	낙찰 주관사

답) 네, 10건의 입찰에 참가한 사실이 있습니다.
문) 상기 <표> 10건은 건원 컨소가 서로 상의하여 참가를 결정한 입찰입니까?
답) 네, 윤OO으로부터 보고를 받았습니다.

<신화 정OO 진술조서(2024.8.23.) (소갑 제2-8호증) 발췌>

문) 건원 컨소시엄이 참가를 결정하고 건원의 곽OO가 다른 2개 컨소시엄에 참가의사를 통보하였다고 보고 받은 입찰은 무엇입니까?
답) 정확하지는 않지만 아래 <표>의 6건으로 기억하며, 신화는 2건의 입찰에 참가하였습니다.

연번	공고일	공고명	입찰참가	
			낙찰 주관사	탈락 주관사
5	2022.9.1.	미래해양과학관 건립	행림+건원+무영+신화	마인+신성

㉯ 합의실행 결과

352 토문 컨소시엄과 선 컨소시엄이 경쟁을 회피한 입찰에서 행림 컨소시엄[115]은 아래 <표 210> 기재와 같이 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였다.

115) 행림, 건원, 무영, 신화로 구성되었다.

<표 210> ‘미래해양과학관 건립사업’ 건의 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

용역명	투찰일	입찰참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
미래해양과학관 건립사업	2022. 9. 30.	A	행림	2,928,750,000	82.653	낙찰	2,928,750,000
		B	마인	2,907,000,000	82.039	-	

*소갑 제1-21호증

⑪ ‘당진기지 행정동 건축공사’ 건

㉮ 합의과정 및 내용

353 조달청이 2022. 9. 8. 공고한 ‘당진기지 행정동 건축공사’ 입찰은 2022. 8월경 3개 컨소시엄의 물량 배분 시 건원 컨소시엄이 배분받은 입찰이다. 이에 토문 컨소시엄과 선 컨소시엄은 본 건 입찰에 참가하지 않았다.

354 건원 컨소시엄의 단독입찰에 따른 유찰이 예상되자 주관사인 신화의 정OO은 아래 <표 211> 기재와 같이 선 이OO에게 들러리를 요청하였고, 선은 들러리로 입찰에 참가하였다.

<표 211> 신화와 선의 입찰참가 및 들러리 현황

연번	용역명	공고일	입찰참가 주관사		들러리 요청
			낙찰	들러리	요청자 → 수락자
11	당진기지 행정동 건축공사	2022-09-08	신화	선	정OO → 이OO

355 이러한 사실은 아래 <표 212> 기재의 신화 정OO과 선 이OO의 진술을 통해 확인할 수 있다.

<표 212> 관련자 진술 내용

<신화 정OO 진술조서(2024.8.23.) (소갑 제2-8호증) 발췌>

문) 상기 <표> 4건의 입찰은 모두 들러리를 요청하거나 요청받은 입찰입니까?

답) 신화가 주관사로 참가한 ‘당진기지 행정동 건축’ 입찰은 입찰공고 후 본인이 휴대폰 통화로 선의 이OO에게 들러리 요청을 하고 참가한 입찰입니다.

연번	공고일	공고명	들러리 입찰참가		요청(수락)방법
			요청자	수락자	
1	2022.9.8.	당진기지 행정동 건축	신화 정OO	선 이OO	휴대폰

<선 이OO 진술조서(2024.9.12.) (소갑 제2-15호증) 발췌>

문) 선컨소가 참가하기로 정해진 2건의 입찰은 모두 들러리를 요청하거나 요청받은 입찰입니까?

답) … 그리고, 선 단독으로 아래 <표>와 같이 건원컨소의 신화 정OO으로부터 입찰공고 후 휴대폰으로 들러리 요청을 받은 사실이 있습니다.

연번	공고일	공고명	들러리 수락		요청(수락)방법
			요청자	수락자	
1	2022.9.8.	당진기지 행정동 건축	신화 정OO	선 이OO	휴대폰

㉯ 합의실행 결과

356 토문 컨소시엄과 선 컨소시엄이 경쟁을 회피하고, 신화와 선이 들러리를 합의한 입찰에서 신화 컨소시엄[116]은 아래 <표 213> 기재와 같이 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였다.

<표 213> ‘당진기지 행정동 건축공사’ 건의 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

용역명	투찰일	입찰참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
당진기지 행정동 건축공사	2022. 10. 24.	A	신화	9,318,000,000	82.314	낙찰	9,318,000,000
		B	선	9,272,000,000	81.907	-	

* 소갑 제1-21호증

⑫ ‘인천 남동경찰서 신축’ 건

㉮ 합의과정 및 내용

357 토문 컨소시엄은 조달청이 2022. 9. 21. 공고한 ‘인천남동경찰서 신축’ 입찰의 참가를 결정하고, 토문 조OO가 건원 곽OO와 선 이OO에게 참가 의사를 알려주었다. 이에 건원 컨소시엄과 선 컨소시엄은 본 건 입찰에 참가하지 않았다.

116) 신화, 행림, 무영, 건원 등으로 구성되었다.

358 토문 컨소시엄의 단독입찰에 따른 유찰이 예상되자 토문 조OO, 다인 박OO 및 아이티엠 윤OO은 아래 <표 214> 기재와 같이 아이티엠을 낙찰 주관사로, 토문을 낙찰 부관사로, 다인을 들러리 주관사로 정하여 입찰에 참가하였다.

<표 214> 아이티엠과 다인의 입찰참가 및 들러리 현황

연번	용역명	공고일	입찰참가 주관사		들러리 요청
			낙찰	들러리	요청자 → 수락자
12	인천남동경찰서	2022-09-21	아이티엠+토문	다인	토문 조OO → 박OO

359 이러한 사실은 아래 <표 215> 기재의 토문 조OO, 아이티엠 윤OO, 다인 박OO의 진술을 통해 확인할 수 있다.

<표 215> 관련자 진술 내용

<토문 조OO 진술조서(2024.10.8.) (소갑 제2-3호증) 발췌>

문) 위 6건 외에 토문 컨소시엄이 다른 2개 컨소시엄에 참가의사를 통보하고 참가한 입찰은 무엇입니까?
답) 아래 <표>의 4건입니다. 건원의 곽OO, 선의 이OO에게 입찰공고 후 전화로 입찰에 참가한다고 알려주었습니다.

연번	공고일	공고명	입찰참가	
			낙찰 주관사	탈락 주관사
3	2022.9.21.	인천남동경찰서 신축	아이티엠	다인

<아이티엠 윤OO 진술조서(2024.10.28.) (소갑 제2-2호증) 발췌>

문) 주관사로 참가하여 낙찰받은 2건의 입찰은 들러리를 섭외하여 참가한 입찰입니까?
답) … 2022.9.21. 입찰 공고된 '인천남동경찰서 신축' 건은 토문 조OO와 본인이 상의하여 유찰 방지를 위해 다인의 박OO에게 들러리로 참여해 달라고 요청하였습니다.

<다인 박OO 진술조서(2024.10.14.) (소갑 제2-22호증) 발췌>

문) 주관사로 참가한 입찰은 들러리를 요청하고 참가한 입찰입니까?
답) … 또한, 2022.9.21. 입찰 공고된 '인천남동경찰서 신축' 입찰 건에서 토문 조OO 부사장이 유찰될 것 같으니 참여해주는 것이 좋겠다고 전화하여 들러리로 참가하였습니다.

㉯ 합의실행 결과

360 건원 컨소시엄과 선 컨소시엄이 경쟁을 회피하고, 아이티엠과 토문, 다인이

들러리를 합의한 입찰에서 아이티엠 컨소시엄[117]은 아래 <표 216> 기재와 같이 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였다.

<표 216> ‘인천남동경찰서 신축’ 건의 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

용역명	투찰일	입찰참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
인천남동경찰서 신축	2022. 10. 21.	A	아이티엠	2,568,900,000	83.664	낙찰	2,568,900,000
		B	다인	2,571,030,000	83.733	-	

* 소갑 제1-21호증

⑬ ‘고한 직원숙소(4차) 신축공사’ 건

㉮ 합의과정 및 내용

361 토문 컨소시엄은 조달청이 2022. 10. 13. 공고한 ‘고한 직원숙소(4차) 신축공사’ 입찰의 참가를 결정하고, 토문 조OO가 건원 곽OO와 선 이OO에게 참가 의사를 알려주었다. 이에 건원 컨소시엄과 선 컨소시엄은 본 건 입찰에 참가하지 않았다.

362 토문 컨소시엄의 단독입찰에 따른 유찰이 예상되자 주관사인 토문 조OO는 아래 <표 217> 기재와 같이 선 이OO에게 들러리를 요청하였고, 선은 들러리로 입찰에 참가하였다.

<표 217> 토문과 선의 입찰참가 및 들러리 현황

연번	용역명	공고일	입찰참가 주관사		들러리 요청
			낙찰	들러리	요청자 → 수락자
13	고한 직원숙소(4차)	2022-10-13	토문	선	조OO → 이OO

363 이러한 사실은 <표 218> 기재의 토문 조OO와 선 이OO의 진술로 확인할 수 있다.

117) 아이티엠, 토문으로 구성되었다.

<표 218> 관련자 진술 내용

<토문 조OO 진술조서(2024.10.8.) (소갑 제2-3호증) 발췌>

문) 위 6건 외에 토문 컨소시엄이 다른 2개 컨소시엄에 참가의사를 통보하고 참가한 입찰은 무엇입니까?
답) 아래 <표>의 4건입니다. 건원의 곽OO, 선의 이OO에게 입찰공고 후 전화로 입찰에 참가한다고 알려주었습니다.

연번	공고일	공고명	입찰참가	
			낙찰 주관사	탈락 주관사
4	2022.10.13.	고한직원숙소 신축공사	아이티엠	다인

문) 상기 <표> 3건(연번 1, 2, 4)의 입찰은 모두 들러리를 요청한 입찰입니까?
답) … '고한직원숙소 4차 신축 공사' 건은 본인이 선의 이OO에게 전화로 들러리를 요청하였습니다.

<선 이OO 진술조서(2024.9.12.) (소갑 제2-15호증) 발췌>

문) 상기 <표> 7건 중 선이 참가한 입찰은 들러리를 참가한 입찰입니까?
답) 아래 <표>와 같이 입찰공고 후 토문 조OO로부터 들러리 요청을 받고 입찰에 참가하였습니다.

구분	공고일	공고명	들러리 수락		요청(수락)방법
			요청자	수락자	
1	2022.10.13.	고한직원숙소 신축공사	토문 조OO	선 이OO	휴대폰

㉯ 합의실행 결과

364 건원 컨소시엄과 선 컨소시엄이 경쟁을 회피하고, 토문과 선이 들러리를 합의한 입찰에서 토문은 아래 <표 219> 기재와 같이 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였다.

<표 219> '고한 직원숙소(4차) 신축공사' 건의 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

용역명	투찰일	입찰참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
고한 직원숙소(4차) 신축공사	2022.11.25.	A	토문	3,460,000,000	81.801	낙찰	3,460,000,000
		B	선	3,463,000,000	81.872	-	

* 소갑 제1-21호증

⑭ ‘한국에너지공과대학교 주거·연구·지원시설’ 건

㉮ 합의과정 및 내용

365 조달청이 2022. 11. 4. 공고한 ‘한국에너지공과대학교 주거·연구·지원시설’ 입찰은, 2022. 10월경 토문 조OO, 건원 곽OO 및 선 이OO가 만나 선 컨소시엄이 참가하기로 결정한 입찰이다. 이에 토문 컨소시엄과 건원 컨소시엄은 본 건 입찰에 참가하지 않았다.

366 주관사인 선 이OO는 단독입찰에 따른 유찰이 예상되자 아래 <표 220> 기재와 같이 건원 컨소시엄 곽OO에게 들러리를 요청하였고, 건원 컨소시엄 내 협의를 통해 행림을 들러리 주관사로 세워 입찰에 참가하였다.

<표 220> 선과 행림의 입찰참가 및 들러리 현황

연번	용역명	공고일	입찰참가 주관사		들러리 요청
			낙찰	들러리	요청자 → 수락자
14	한국에너지공과대학교	2022-11-04	선	행림	이OO → 건원 곽OO

367 이와 같은 사실은 <표 221> 기재의 선 이OO, 건원 곽OO 및 행림 윤OO의 진술을 통해 확인할 수 있다.

<표 221> 관련자 진술 내용

<선 이OO 진술조서(2024.9.12.) (소갑 제2-15호증) 발췌>

문) 선컨소가 참가하기로 정해진 2건의 입찰은 모두 들러리를 요청하거나 요청받은 입찰입니까?
답) 선컨소가 입찰에 참가하여 낙찰받은 2건은 아래 <표>와 같이 입찰공고 후 휴대폰으로 … 본인이 … 건원컨소 곽OO에게 들러리를 요청하였습니다 건원컨소에서는 후에 행림이 들러리 주관사로 참가해 주었습니다.

구분	공고일	공고명	들러리 요청		요청(수락)방법
			요청자	수락자	
2	2022.11.4.	한국에너지공과대학교	선 이OO	건원컨소→행림	휴대폰

<건원 곽OO 진술조서(2024.10.11.) (소갑 제2-6호증) 발췌>

문) '한국에너지공과대학교 주거,연구,지원시설'은 들러리를 요청받고 참여한 건입니까?
답) 입찰 공고 후 선 이OO에게 본인이 들러리를 요청받았고, 건원 컨소시엄이 논의하여 행림이 들러리 주관사를 하기로 하였습니다.

<행림 윤OO 진술조서(2024.10.8.) (소갑 제2-21호증) 발췌

문) 들러리를 요청하거나 들러리로 참가한 입찰의 참가 경위는 무엇인가요?
답) … '한국에너지공과대학교' 입찰은 선 이OO가 건원컨소 곽OO에게 들러리 요청을 하여, 건원컨소가 회의를 통해 당사가 들러리 주관사를 하였습니다.

구분	공고일	공고명	들러리 입찰		요청(수락)방법
			요청자	수락자	
9	2022.11.4.	한국에너지공과대학교 주거,연구,지원시설	선 이OO	건원컨소(건원 곽OO)	들러리 수락

㉯ 합의실행 결과

368 토문 컨소시엄과 건원 컨소시엄이 경쟁을 회피하고, 선과 건원이 들러리를 합의한 입찰에서 선은 아래 <표 222> 기재와 같이 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였다.

<표 222> '한국에너지공과대학교 주거·연구·지원시설' 건의 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

용역명	투찰일	입찰참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
한국에너지 공과대학교	2022. 12. 9.	A	선	9,378,000,000	81.023	낙찰	9,378,000,000
		B	행림	9,385,000,000	81.083	-	

* 소갑 제1-21호증

⑮ '구로경찰서 신축공사' 건

㉮ 합의과정 및 내용

369 건원 컨소시엄은 조달청이 2022. 12. 13. 공고한 '구로경찰서 신축공사' 입찰의 참가를 결정하고, 건원 곽OO가 토문 조OO와 선 이OO에게 참가 의사를 알려주었다. 이에 토문 컨소시엄과 선 컨소시엄은 입찰에 참가하지 않았다.[118)]

370 주관사인 건원은 합의 참가자가 아닌 길이 입찰에 참가한다는 사실을 확인한 후 유찰 가능성이 없었기 때문에 들러리를 요청하지는 아니하였다. 이러한 사실은 <표 223> 기재의 건원 곽OO 및 동일 이OO의 진술로 확인된다.

<표 223> 관련자 진술 내용

<건원 곽OO 진술조서(2024.10.11.) (소갑 제2-6호증) 발췌>

문) 건원 컨소시엄이 다른 2개 컨소시엄에 참가의사를 통보하고 참가한 입찰은 무엇입니까?
답) 아래 <표> 6건입니다. 토문에게는 6건 모두 통보하였으나, 선에게는 … '구로경찰서 신축공사'는 확실히 통보하였으나, …

연번	공고일	공고명	입찰참가	
			낙찰 주관사	탈락 주관사
6	2022.12.13.	구로경찰서 신축공사	건원	대흥

문) 상기 <표> 6건의 입찰은 모두 들러리를 요청한 입찰입니까?
답) … '구로경찰서 신축공사' 입찰은 길이 준비한다는 것을 확인한 후 들러리를 따로 요청하지는 않았습니다. 위 2건은 분명하게 경쟁한 입찰입니다.

<동일 이OO 진술조서(2024.10.15.) (소갑 제2-7호증) 발췌>

문) 토문·건원·선 3개 컨소시엄이 동일한 입찰에 참가의사를 밝힌 적은 없나요?
답) … 동일이 참가한 아래 <표> 4건의 입찰 중 3건(1~3번)은 주관사의 요청으로 참가하였고, 구로경찰서 신축공사는 동일이 독자적으로 참가한 건입니다.

구분	공고일	공고명	입찰참가	
			낙찰	탈락
4	2022.12.13.	구로경찰서 신축공사	건원+행림+테크뱅크	대흥, 동일, 길(4개 컨소 경쟁)

㉯ 합의실행 결과

371 건원 컨소시엄[119]은 아래 <표 224> 기재와 같이 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였다.

118) 다만 선 컨소시엄의 구성원 중 하나인 동일은 독자적으로 해당 입찰에 참가하였다.
119) 건원, 행림 등으로 구성되었다.

<표 224> ‘구로경찰서 신축공사’ 건의 입찰 내역 및 결과

(단위: %, 원, 부가가치세 포함)

용역명	투찰일	입찰참가 주관사		투찰금액	투찰률	낙찰	계약금액
구로경찰서 신축공사	2023. 1. 27.	A	건원	2,319,500,000	81.545	낙찰	2,319,500,000
		B	대흥	2,273,999,900	79.946	-	
		C	동일	2,336,590,000	82.146	-	
		D	길	2,342,276,000	82.346	-	

* 소갑 제1-21호증

2) 근거

372 이와 같은 사실은 토문이 LH로부터 받은 경고장(소갑 제1-4호증), LH 발주 건설사업관리용역 입찰 내역 및 결과(소갑 제1-5호증), 토문 현장조사 수집자료 및 제출 자료(소갑 제1-6호증), 경산하양 A-BL건 관련 LH 전자입찰 공고문 및 개찰결과내역서(소갑 제1-7호증), 2019년 공동행위 용역계약서 및 산출 내역서(소갑 제1-8호증), LH 2020년 건설사업관리용역 발주계획(소갑 제1-10호증), 고(故) 김OO 퇴직증명서(소갑 제1-11호증), LH 2020년 상호 공동도급 제한 추가 공지(소갑 제1-12호증), LH 및 조달청 용역계약서 및 산출내역서(소갑 제1-13호증 내지 소갑 제1-21호증), 선 이OO 검찰진술 조서(소갑 제1-22호증), 정읍수성 입찰 건 관련 길 이메일 자료(소갑 제1-23호증), 정읍수성 및 서울공름 LH 평가결과서(소갑 제1-24호증), 경기남부직업능력개발원 조달청 평가결과서(소갑 제1-25호증), 삼우가 행림에 제안서 비용 지급을 요청하는 이메일이 포함된 의견서(소갑 제1-26호증), 성남복정 A-1,2,3BL낙찰 지분율 관련 자료(소갑 제1-27호증), 경산하양 A-4BL건 관련 LH자료(소갑 제1-28호증), 행정중심복합도시 6-3M2BL 관련 LH 자료(소갑 제1-29호증), 경기남부직업능력개발원 신축공사 입찰 관련 조달청 자료(소갑 제1-30호증), 구)청사부지 복합건축물 건립사업 입찰 관련 조달청 자료(소갑 제1-31호증), 피심인들 진술조서(소갑 제2-1호증 내지 소갑 제2-30호증), 피심인 일반현황(소갑 제3-1호증 내지 소갑 제3-24호증), 검찰의 범죄일람표가 포함된 고발 관련 자료(소갑 제4-1호증), 인천용현 등 부분 공사차절 관련 자료(소갑 제4-2호증), 행림 장OO 검찰 진술조서(추가 소갑자료), 무영 박OO 진술조서(추가 소갑자료), 이 사건 심의과정에서의 심

사관 및 피심인들의 발표자료 및 심의 속기록 등을 통해 확인할 수 있다.

나. 관련 법 규정 및 법리

1) 관련 법 규정

24 <별지 1> 기재와 같다.

2) 법리

373 법 제40조 제1항 또는 구법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 첫째, 사업자가 법 제40조 제1항 또는 구법 제19조 제1항 각 호에 규정되어 있는 행위에 대하여 다른 사업자와 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하고, 둘째, 이러한 합의가 경쟁을 부당하게 제한하여야 한다. 또한, 위법성 조각사유로서 공정거래위원회로부터 그러한 부당한 공동행위에 대한 인가를 받은 사실이 없어야 한다.

가) 합의

(1) 합의의 의미

374 법 제40조 제1항 또는 구법 제19조 제1항의 부당한 공동행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것이 아니다.[120)]

375 여기서의 '합의'란 복수의 사업자들 사이의 의사의 합치를 말하며, 의사의 합치라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로서 반드시 청약·승낙으로 이루어지는

120) 대법원 1999. 2. 23. 선고 98두15849 판결 참조

법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다.[121]

(2) 법 제40조 제1항 또는 구법 제19조 제1항에 해당하는 행위

(가) 법 제40조 제1항 제3호 또는 구법 제19조 제1항 제3호에 해당하는 행위

376 법 제40조 제1항 제3호 또는 구법 제19조 제1항 제3호에서 규정하는 행위로는 "상품의 생산·출고·수송 또는 거래의 제한이나 용역의 거래를 제한하는 행위"를 규정하고 있다. 이는 사업자 사이에 각 당사자의 생산량이나 판매량을 일정 수준으로 제한하거나 일정한 비율로 감축시키는 것을 말한다. 여기에는 상품 또는 용역의 거래에서 생산량, 판매량, 출고량, 거래량, 수송량 등을 일정한 수준 또는 비율로 제한하는 행위 등이 있다.

(나) 법 제40조 제1항 제8호 또는 구법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 행위

377 법 제40조 제1항 제8호는 "입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위"를 규정하고 있다. 또한 법 시행령 제44조는 법 제40조 제1항 제8호의 "대통령령으로 정하는 사항'에 대하여 '낙찰 또는 경락 비율, 설계 또는 시공의 방법, 그 밖에 입찰 또는 경매의 경쟁요소"로 규정하고 있다.

나) 경쟁제한성

378 경쟁제한성이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격, 수량, 품질, 기타 거래조건 결정 등에 영향을 미칠 우려가 있는 경우를 말한다.

121) 대법원 1999. 2. 23. 선고 98두15849 판결 참조

379 당해 공동행위가 경쟁제한성을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴 개별적으로 판단하여야 한다.[122]

380 한편, 입찰담합은 입찰과정에서 자유로운 가격경쟁을 제한하고 당해 입찰에서 낙찰자 및 낙찰가격 결정에 영향을 미치는 것임이 분명하므로 특별한 사정이 없는 한 경쟁제한효과가 큰 경성 공동행위에 해당한다.[123]

381 아울러, 물량배분 담합 역시 공동행위 심사기준에 따르면 공동행위의 성격상 경쟁제한 효과만 발생시키는 것이 명백한 경우에 해당한다.[124]

다) 하나의 공동행위

382 사업자들이 경쟁을 제한할 목적으로 공동으로 향후 계속적으로 가격의 결정, 유지 또는 변경행위 등을 하기로 하면서, 그 결정 주체, 결정방법 등에 관한 일정한 기준을 정하고 향후 이를 실행하기 위하여 계속적인 회합을 가지기로 하는 등의 기

---

122) 대법원 2006. 11. 9. 선고 2004두14564 판결 참조
123) 대법원 2017. 3. 16. 선고 2016두61723 판결 참조
124) '공동행위 심사기준'(2021. 12. 28. 공정거래위원회 예규 제390호로 개정되어 2021. 12. 30. 시행된 것)
Ⅴ. 공동행위의 위법성 심사
공동행위의 위법성 심사는 공동행위의 성격에 대한 분석으로부터 출발한다. 성격상 경쟁제한 효과만 생기는 것이 명백한 경우에는(예컨대 가격·산출량의 결정·제한이나 시장·고객의 할당 등) 특별한 사정이 없는 한 구체적인 경쟁제한성에 대한 심사 없이 부당한 공동행위로 판단할 수 있다. …(후략)…
1. 제1단계 : 공동행위의 성격 및 시장 분석
공동행위의 성격은 공동행위의 대상이 되는 경제활동의 종류(생산·판매·산출량 결정 등) 및 합의의 수준 등의 요소에 의하여 결정된다.
가. 공동행위의 성격상 경쟁제한 효과만 발생시키는 것이 명백한 경우
(1) 경쟁 제한 이외에 다른 목적이 없는 공동행위는 직접적으로 관련시장에서 가격을 올리거나 산출량을 감소시키며 다음과 같은 유형이 이에 해당된다.
- 경쟁 관계에 있는 사업자 간에 가격을 결정 혹은 변경하는 행위
- 경쟁 관계에 있는 사업자 간에 산출량을 결정 혹은 조정하는 행위
- 경쟁 관계에 있는 사업자 간에 거래지역 또는 거래상대방을 제한·할당하는 행위
- 경쟁 관계에 있는 사업자 간에 입찰가격 또는 낙찰예정자를 사전에 결정하는 행위
(2) ~ (5) (생략)

본적 원칙에 관한 합의를 하고 이에 따라 위 합의를 실행하는 과정에서 수회에 걸쳐 회합을 가지고 구체적인 가격의 결정 등을 위한 합의를 계속하여 온 경우, 그 회합 또는 합의의 구체적 내용이나 구성원에 일부 변경이 있더라도 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위로 봄이 상당하다.[125]

383 또한, 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이를 실행하는 과정에서 수차례의 합의를 계속하여 온 경우는 물론 그러한 기본적 원칙에 관한 합의 없이 장기간에 걸쳐 여러 차례의 합의를 해 온 경우에도 그 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면, 그 각 합의의 구체적인 내용이나 구성원 등에 일부 변경이 있었다고 할지라도 특별한 사정이 없는 한 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위에 해당한다.[126]

384 한편, 공동행위 기간 중 일부 정상적으로 경쟁이 이루어진 입찰이 있었던 경우에도 공동행위의 대상이 된 입찰들이 동일한 목적을 위해 단일한 의사에 기하여 단절 없이 계속 실행되었는지를 기준으로 판단해야 하며, 일부 경쟁이 있던 사실만으로 공동행위가 단절되는 것은 아니다.[127]

라) 공동행위의 시기와 종기

385 부당한 공동행위는 법 제40조 제1항 또는 구법 제19조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것은 아니다. 따라서 부당한 공동행위의 시기는 특별한 사정이 없는 한 합의한 날이 되며, 다만 합의한 날을 특정하기 어려운 경우에는 사업자별로 실행개시일이 된다.[128]

386 '부당한 공동행위가 종료한 날'이라 함은 부당하게 경쟁을 제한하는 행위에

125) 대법원 2006. 3. 24. 선고 2004두11275 판결 참조
126) 대법원 2010. 3. 11. 선고 2008두15169 판결 참조
127) 서울고등법원 2019. 9. 26. 선고 2019누34410 판결 참조
128) 「공동행위 심사기준」(공정위 예규 제235호, 2015. 10. 23. 개정) Ⅲ. 2. 가.

대한 합의가 더 이상 존속하지 않게 된 날을 의미하고, 합의가 더 이상 존속하지 않게 되었다 함은 당해 합의에서 정한 조건이 충족되거나 기한이 종료된 경우, 당해 합의 참여사업자가 탈퇴하거나 당사자 사이에 합의를 파기하기로 한 경우 및 사업자들이 합의에 의하여 인상한 가격을 다시 원래대로 환원하는 등 위 합의에 명백히 반하는 행위를 함으로써 더 이상 위 합의가 유지되고 있다고 인정하기 어려운 사정이 있는 경우 등을 의미한다.[129]

387 또한 '부당한 공동행위가 종료한 날'을 판단함에 있어서 각각의 회합 또는 합의를 개별적으로 분리하여 판단할 것이 아니라 그와 같은 일련의 합의를 전체적으로 하나의 행위로 보고 판단하여야 할 것이고, 가격결정 등의 합의 및 그에 기한 실행행위가 있었던 경우 부당한 공동행위가 종료한 날은 그 합의가 그쳤던 날이 아니라 그 합의에 기한 실행행위가 종료한 날을 의미한다.[130]

388 한편, 법원은 입찰담합의 종료일과 관련하여 공동행위가 종료된 날은 합의가 있었던 날이 아니라 합의에 기한 실행행위가 종료된 날을 의미하며, 이러한 법리는 입찰담합 및 그에 기한 실행행위에도 그대로 적용되므로 입찰담합에 기한 실행행위가 종료되었는지는 해당 합의 내용을 기초로 하여 그에 따라 예정된 실행행위의 구체적 범위, 태양 및 합의 등에 따른 경쟁제한효과의 확정적 발생여부 등 여러 요소를 종합적으로 고려해 사안별로 개별적·구체적으로 판단하여야 한다고 판시하였다.[131]

다. 위법성 판단

1) LH 발주 2019년 및 2020년 공동행위, LH 발주 개별 입찰담합 행위, 조달청 발주 공동행위

가) 합의의 존재 여부

129) 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013두6169 판결 참조
130) 대법원 2006. 3. 24. 선고 2004두11275 판결 참조
131) 대법원 2015. 5. 28. 선고 2015두37396 판결 참조

389 앞서 2. 가.에서 살펴본 바와 같이 피심인들은 이 사건 입찰에 참가하면서 사전에 물량을 배분하고 낙찰예정자 및 들러리를 정하기로 하는 의사의 합치가 있었음이 인정된다. 이러한 의사의 합치는 법 제40조 제1항 제3호 및 제8호 또는 법 제19조 제1항 제3호 및 제8호에 해당하는 행위를 할 것을 '합의'한 경우에 해당한다.

나) 경쟁제한성 여부

(1) 관련시장 획정

390 공동행위의 경쟁제한성을 판단하기 위해서는 당해 행위에 직·간접적으로 영향을 받는 관련시장을 획정할 필요가 있다. 관련시장의 범위는 상품의 가격, 기능 및 효용의 유사성과 구매자들의 대체가능성에 대한 인식 및 그와 관련된 경영의사결정 형태 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.[132] 다만 부당한 공동행위의 다양성과 규제의 효율성·합리성을 고려할 때, 반드시 실증적인 경제분석을 요하는 것은 아니고 공동행위의 유형, 구체적 내용 및 그에 따라 추론 가능한 경제적 효과, 대상 상품 및 용역의 일반적인 거래현실 등에 근거하여 판단할 수 있다.[133]

391 한편, 입찰시장은 입찰별로 특정 상품 또는 용역에 대한 물량이 정해져 있고 해당 상품 또는 용역은 낙찰자로 결정된 특정 사업자만이 공급을 담당한다는 점에서 당해 입찰이 아닌 다른 입찰이나 다른 시장에서 공급되는 상품 간에는 대체가능성이 전혀 없다. 결국 입찰시장은 개별 입찰 건별로 다른 입찰 건이나 다른 시장과는 완전히 분리되어 존재하는 것이며, 입찰에서의 관련시장은 각 개별 입찰 건을 하나의 시장으로 보는 것이 타당하다.[134]

392 즉 입찰에 참여하는 사업자간에만 경쟁이 발생하는 입찰의 특성상 결국 입찰시장은 개별 입찰 건별로 다른 입찰 건 내지 다른 시장과는 완전히 분리되어 존재하는 것이며, 따라서 이 사건 관련시장은 LH와 조달청이 발주한 각각의 건설사업

132) 대법원 2013. 4. 11. 선고 2012두11829 판결 참조
133) 대법원 2014. 11. 27. 선고 2013두24471 판결 참조
134) 대법원 2015. 8. 9. 선고 2013두1683 판결 참조

관리용역 입찰시장이다.

(2) 경쟁제한성 인정 여부

393 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 다음과 같은 점을 고려할 때 이 사건 건설사업관리용역 입찰시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위로 인정된다.

394 첫째, 실제 이 사건 공동행위는 해당 입찰 시장에서 상호 경쟁 관계에 있는 사업자들이 경쟁을 회피함으로써 경쟁으로 발생할 수 있는 손실을 최소화하기 위한 목적으로 행해졌다.

395 둘째, 이 사건 입찰에서 합의가 없었다면 피심인들이 자신의 경영상태, 기술력 등을 종합적으로 고려하여 독자적으로 입찰 참가 여부를 결정함으로써 실질적인 경쟁이 이루어졌을 것이나, 이 사건 공동행위로 인해 경쟁 입찰 제도의 취지가 사실상 무력화 되었다.

396 셋째, 피심인들은 사전에 물량을 공평하게 배분하기로 합의하였고, 그에 따라 각 개별 입찰에서 낙찰자 등에 대하여 합의를 하였다. 이러한 합의는 소위 경성 공동행위에 해당하는 것으로서 경쟁제한 효과 이외에 다른 효율성 증대 효과를 찾아볼 수 없다.

다) 공정거래위원회의 인가 여부

397 피심인들은 위 2. 가.의 행위에 대하여 사전에 공정거래위원회의 인가를 받은 사실이 없다.

라) 하나의 공동행위에 해당하는지 여부

398 앞서 2. 가.에서 살펴볼 수 있는 바와 같이 LH발주 2019년 및 2020년 공동

행위와 조달청 발주 공동행위는 다음과 같은 점을 종합적으로 고려할 때 각각 하나의 공동행위로 보는 것이 타당하다.

399 첫째, 기본원칙에 대한 합의가 존재하고 이를 실행하는 과정에서 개별적인 합의를 하였다.

400 즉, LH 발주 2019년 및 2020년 공동행위에서 피심인들은 LH가 공지한 공구를 대상으로 물량을 배분하는 데 합의를 하고, 배분받은 공구의 입찰에 참가하면서 들러리 합의를 하였다. 또한 조달청 발주 공동행위에 있어 피심인들은 서로 경쟁을 회피한다는 기본원칙에 대해 합의하고 물량을 배분하였으며, 배분받은 입찰 건에 참여하면서 들러리 합의를 실행하였다.

401 둘째, 합의가 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로 단절되지 않고 지속적으로 실행되어 왔다.

402 한편, LH가 발주한 개별 입찰담합 건은 기본합의가 없고 입찰 건별로 그 참여자·방식 등이 다르므로 각각의 공동행위로 보는 것이 타당하다.

2) 고(故) 김OO과 관련된 LH 발주 입찰에서 대성, 선, 청우의 행위

403 고(故) 김OO은 LH 발주 2020년 공동행위에 따라 배분받은 6건의 입찰[135]과 이후 LH 발주 개별 3건의 입찰[136] 등 총 9건의 입찰에서 대성, 선, 청우, 광장을 주관사로 하여 낙찰 컨소시엄과 들러리 컨소시엄을 구성하여 입찰에 참가하게 하였다.

가) 심사관의 주장 요지

404 심사관은 고(故) 김OO의 지시에 따라 컨소시엄을 구성한 또 다른 피심인 광

135) LH가 발주한 '음성읍내 및 음성맹동', '도청이전 신도시 RH-11', '오산세교 A-6BL', '관악봉천 및 서울산림', '밀양부북 및 밀양가곡', '천안신부 행복주택' 입찰을 의미한다.
136) LH가 발주한 '서울대방 및 동작구 수방사', '화성동탄2 A-53B'L, '부천원종 및 부천괴안' 입찰을 의미한다.

장의 경우 해당 입찰이 담합의 현장임을 고(故) 김OO으로부터 전달받았고, 그럼에도 불구하고 여러 입찰에 참가하였음을 일관되게 인정하고 있는바[137] 같은 상황이었던 대성·선·청우가 광장과 다르게, 즉 담합 현장이라는 인식 없이 모두 경쟁으로 참가하였다는 주장은 납득하기 어렵고 광장과 달리 볼 이유도 없다고 주장한다.

405 또한 대성, 선, 청우 모두 고(故) 김OO의 지시에 따라 단기간 일사분란하게 제안서를 준비하여 LH 발주 입찰에 참가한 것이 확인되며, 자신들이 낙찰받을 것이라는 기대 없이 직원 20명 규모의 작은회사인 신원기술단 소속 직원이었던 고(故) 김OO의 지시를 따랐다고 단정하기 어렵다고 주장한다.

406 나아가, 경쟁으로 참가하는 입찰과 들러리로 참가하는 입찰의 경우 참가 준비에 소요되는 비용 및 시간 차이가 매우 크고,[138] 고(故) 김OO이 관여한 9건의 입찰들의 투찰 시기도 서로 인접해 있는 경우가 많아 이를 모두 경쟁으로 준비하는

---

137) 이와 관련한 광장 고OO의 진술은 다음과 같다.

문) 진술인의 진술을 아래 표와 같이 정리하였는데 맞습니까?
답) 네, 맞습니다.
문) 김OO의 요청으로 참가한 입찰의 경우 광장이 주관사로 참가한 입찰이라 하더라도 컨소시엄은 모두 김OO이 구성하였습니까?
답) 그렇습니다. 김OO이 선, 대성, 신원, GSM, SI, 건창, 베스텍, 청우 등으로 구성하였습니다.

연번	공사명	입찰참가 경위	광장
2	도청이전신도시 RH-II	김OO의 요청으로 참가, 김OO이 선을 들러리로 참가 시켰을 것이라 생각	낙찰 주관사
3	뉴)음성읍내 음성맹동I	김OO의 요청으로 들러리 참가	탈락 부관사
4	오산세교2(06,택3) A-6	김OO의 요청으로 참가, 김OO이 경쟁이 아니라고 함 김OO이 대성을 들러리로 정함	낙찰 주관사
5	밀양부북 A2 밀양가곡 I	김OO의 요청으로 참가, 경쟁이 아님을 알고 참가 김OO이 선을 들러리로 정함	낙찰 주관사
6	천안신부	김OO의 요청으로 들러리 참가	탈락 주관사

* 소갑 제2-16호증

138) 이와 관련하여 선의 이OO는 검찰에서 다음과 같이 진술한 바 있다. (소갑 제1-22호증 참조)

문) 담합 용역과 경쟁용역의 입찰에 참여하는 경우 입찰 준비에 있어 각각 어떠한 차이가 있는가요.
답) 토문 조OO로부터 들러리 요청을 받은 화성비봉 A-3BL 용역 같은 경우에는 홍보물을 안 만들거나 제안서를 신경을 덜 써서 만들거나 발표준비를 허술하게 하는 부분이 있습니다. 심사위원에게 홍보도 안하였던 것으로 기억합니다. 일반적으로 들러리 서는 용역은 입찰 준비를 덜 하는 것이 맞습니다.
문) 들러리 서는 용역은 홍보를 안하나요
답) 할 때도 있고 안 할 때도 있었던 것 같습니다. 들러리여도 홍보를 하는 경우는 예를 들어 김OO이 구성한 두 컨소시엄이 입찰에 참여하고 또다른 합의되지 않은 업체가 경쟁으로 참여했을 때는 경쟁업체 때문에 들러리여도 홍보를 했던 것 같고, 김OO이 구성한 두 컨소시엄만 참여했을 때에는 들러리는 홍보할 필요가 없었기 때문에 안했던 것으로 기억합니다.

것은 물리적으로 불가능하며, 평가위원의 심사결과 역시 '관악봉천 및 서울산림' 입찰을 제외하고 들러리로 의심되는 컨소시엄들은 모두 '1표' 내지 '0표' 내지 '평가제외'라는 결과물을 받았는 바[139] 이는 해당 입찰들이 담합 현장임을 입증하는 증거라고 주장한다.

나) 피심인의 주장 요지

407 이에 대성·선·청우는 다음과 같이 주장한다.

408 이들이 고(故) 김OO에게 컨소시엄의 구성 권한을 위임한 것은 사실이나 고(故) 김OO이 이 사건 담합에 가담하였는지 여부는 인지하지 못하였으며, 고(故) 김OO의 지시에 따라 입찰을 준비하였을 뿐 자신들이 합의에 따른 낙찰 예정사인지 또는 들러리인지 알지 못하였고[140] 자신들이 낙찰될 것으로 기대한 입찰에서 탈락하였을 경우 고(故) 김OO에게 강하게 불만을 제기하기도 하였다.

409 또한 자신들은 물량배분 합의에 의해 결정된 낙찰 예정사 내지는 탈락 예정사들과 직·간접적으로 접촉하거나 합의한 사실이 없고, 심사관 역시 그러한 사실에 대한 직접적인 증거가 아닌 정황 증거로만 주장하고 있다.

다) 해당 부분에 대한 위법성 판단

410 LH가 발주하는 입찰에 참가하기 위해 대성·선·청우가 고(故) 김OO에게 컨소시엄 구성 권한을 위임한 사실은 인정된다. 그러나 고(故) 김OO이 담합 행위를 하는 것에 이들이 관여하였거나 알면서도 이를 묵인하였음을 나타내는 직접적인 증

139) 보다 정확하게 기술하자면, '음성읍내 및 음성맹동' 입찰의 경우 대성(낙찰)과 선(탈락)의 평가결과는 6:1, '도청이전 신도시 RH-11' 입찰의 경우 광장(낙찰)과 선(탈락)의 평가결과는 5:평가제외. '오산세교 A-6BL' 입찰의 경우 광장(낙찰)과 대성(탈락)의 평가결과는 6:1, '밀양부북 및 밀양가곡' 입찰의 경우 광장(낙찰)과 선(탈락)의 평가결과는 6:1. '천안신부 행복주택' 입찰의 경우 선(낙찰)과 광장(탈락)의 평가결과는 6:1, '서울대방 및 동작구수방사' 입찰의 경우 선(낙찰)과 청우(탈락)의 평가결과는 14:0. '화성동탄2 A-53BL' 입찰의 경우 케이디(낙찰)과 청우(탈락)의 평가결과는 7:평가제외, '부천원종 및 부천괴안' 입찰의 경우 신성(낙찰)과 대성(탈락)의 평가결과는 14:1이었다.

140) 이와 관련하여 선 이OO와 청우 순OO 대성 김OO은 다음과 같이 진술한다.

거자료가 부족하며, 고(故) 김OO이 사망하였기 때문에 그가 대성·선·청우에게 이 사건 담합 행위에 대해 어느 정도 알려줬는지 확인되지 않고 있다. 결과적으로 광장 외에는 해당 3개 사가 담합 현장임을 인지하고 LH가 발주한 입찰에 참가하였다는 부분이 명확하게 입증되지 않았다. 결국 대성·선·청우의 행위는 사실관계의 확인이 곤란하여 법 위반 여부의 판단이 불가능하다.

라) 소결

411 대성·선·청우가 고(故) 김OO에게 컨소시엄 구성 권한을 위임하고 고(故) 김OO을 통하여 LH가 발주한 입찰에 참가하면서, 물량을 배분하는 데 합의를 하거나 자신들이 배분받은 공구의 입찰에서 사전에 낙찰자와 들러리를 합의하고 이를 실행

<선 이OO 진술조서(2024. 9. 12.) (소갑 제2-15호증) 발췌>

문) 선이 참가하였던 상기 <표> 10건의 입찰은 5개사가 배분한 50개 공구와 관련된 입찰입니다. 이러한 사실을 입찰 참가 당시 알고 있었나요?
답) 김OO이 말을 해주지 않아 알지 못했습니다.
문) 선이 참가하였던 상기 <표> 10건의 입찰은 모두 경쟁한 입찰입니까?
답) 김OO이 미리 들러리라는 말을 해주지 않아 열심히 준비해서 참가한 입찰입니다.

<청우 순OO 진술조서(2024. 9. 25.) (소갑 제2-18호증) 발췌>

문) 청우가 참가하였던 상기 <표> 6건의 입찰은 모두 경쟁한 입찰입니까?
답) … 상기 <표> 6건 중 청우가 주관사로 참가하여 탈락한 3건(관악봉천, 화성동탄 2A53BL, 서울대방)은 김OO이 컨소시엄 구성을 지시하면서 들러리라고 말해주지는 않아 본인은 알지 못했지만 결과를 보고서 들러리로 참가한 입찰이라고 생각하였습니다.

<대성 김OO 진술조서(2024. 9. 23.) (소갑 제2-14호증) 발췌>

문) '부천원종 및 부천괴안' 입찰에서 낙찰 받은 신성은 김OO이 대성조(대성, 광장, 선) 중 한두 곳의 회사가 컨소시엄을 구성하여 들러리로 참가할 것이라고 진술하였는데 이러한 사실을 알고있습니까?
답) 김OO으로부터 사전에 들러리라는 사실을 듣지 못하였습니다.
문) 상기 <표> 9건의 입찰이 모두 경쟁한 입찰이라고 생각합니까?
답) 입찰 당시에는 경쟁입찰이라고 생각했고, 지금 현재는 아니었던 것 같습니다.
문) 처음 한두개 입찰의 경우 몰랐을 수도 있지만 9개 입찰 모두 몰랐다는 것은 상식적으로 납득할 수 없습니다. 특히, 대성과 컨소시엄을 구성하였던 사업체 중 일부는 합의를 인정하고 있는데 대성은 계속 부인하고 있는 이유는 무엇입니까?
답) 대성은 김OO이 말해주지 않아서 몰랐습니다.

함으로써 법 제40조 제1항 제3호 및 제8호 및 구법 제19조 제1항 제3호 및 제8호를 위반하였다는 혐의는 법 위반 여부의 판단이 불가능한 경우에 해당하므로 「공정거래위원회 회의 운영 및 사건절차 등에 관한 규칙」[141] 제53조 제4호에 따라 심의절차를 종료한다.[142]

3) 조달청 발주 '경기남부능력개발원' 입찰에서 혜원까치의 행위

가) 심사관의 주장 요지

412 심사관은 조달청이 발주한 '경기남부능력개발원' 입찰에서 <표 187> 기재에서 살펴볼 수 있는 바와 같이 낙찰 컨소시엄의 구성원이었던 신화와 건원은 해당 입찰이 담합의 현장이었음을 인정하고 있고, 이 둘 모두 공통적으로 혜원까치에게 들러리를 요청하였다고 진술한 점, 혜원까치 류OO는 해당 현장에 건원만 들어간다는 정보를 입수한 후 자신들이 들어가면 낙찰받을 수 있을 것이라는 판단하에 주말에 급하게 입찰서류를 준비하여 바로 다음 월요일 투찰하였다고 진술하고 있는 바[143], 위의 <표 4> 기재에서 살펴볼 수 있는 바와 같이 건원은 2023년 기준 용역형 건설사업관리 실적 3위에 위치하는 상위 사업자임에 반해 혜원까치는 순위 밖에 위치하고 있음을 고려시 이는 쉽게 납득하기 어려운 주장인 점, 해당 입찰의 심사위원 평가결과 역시 9:0이었던 점을 종합적으로 고려할 때 혜원까치는 조달청이 발주한 '경기남부능력개발원' 입찰에 들러리로 참여하였음이 인정된다고 주장한다.

나) 피심인의 주장 요지

141) 2024. 8. 7. 공정거래위원회 고시 제2024-20호를 의미한다.
142) 이에 따라 대성이 낙찰 주관사로 참여하고 선이 탈락 주관사로 참여한 '음성읍내 및 음성맹동', 선이 낙찰 주관사로 참여하고 청우가 탈락 주관사로 참여한 '서울대방 및 동작구 수방사' 현장은 <별지2> 기재의 담합 목록에서 제외한다.
143) 이와 관련하여 혜원까치 류OO는 다음과 같이 진술하였다. (소갑 제2-29호증 참조)

문) HK(혜원까치)는 경기남부직원능력개발원 입찰에서 들러리를 요청 받았습니까? 답) 아니요. 들러리 요청을 받지 않았습니다. 경기남부직업개발원 입찰은 건원만 들어간다고 들어서 낙찰받을 수 있다고 판단하였습니다. 그래서 주말에 급하게 준비하여 월요일에 들어간 것으로 기억합니다.

413 이에 대해 혜원까치는 다음과 같이 주장한다.

414 심사관은 신화 정OO이 들러리 입찰을 부탁한 혜원까치 담당자가 홍OO인지 류OO인지 명확히 특정하지 못하고 있고, 혜원까치 홍OO와 류OO는 모두 신화 정OO과 친분이 없고 통화한 사실도 없다. 아울러 평가위원의 심사결과가 9:0으로 나온 것은 당시 참여기술자 2명이 코로나 확진으로 조달청 면접에 참여하지 못한 결과일 뿐이고 그에 대한 증빙도 의견서를 통해 위원회에 제출한 바 있다.

다) 해당 부분에 대한 위법성 판단

415 살피건대, 심사관이 혜원까치가 '경기남부능력개발원' 입찰의 들러리에 가담하였다는 주장의 유일한 증거는 건원 정OO과 신화 정OO의 진술인 바, 해당 입찰현장이 유찰될 것으로 우려하여 건원 정OO은 자신이 신화 정OO에게 부탁하여 정OO이 혜원까치에 들러리 요청을 하였다고 진술하고 있고, 신화 정OO은 혜원까치의 홍OO에게 들러리를 부탁하였다고 진술하였으나 혜원까치에 따르면 홍OO는 공공입찰 총괄 업무를 담당하고 있지 않아 해당 입찰의 들러리 참가 여부를 결정할 지위에 있지 않았다. 그에 따라 심사관은 추후 당시 CM 기획본부장이었던 류OO를 신화 정OO으로부터 들러리를 부탁받은 당사자라고 지목하였으나, 류OO 역시 해당 사실을 부인하고 있다. 아울러 2025. 4. 16. 이 사건 관련 심의시 신화는 들러리를 부탁한 혜원까치의 담당자를 또 다시 변경하여 남OO 전무로 지목하였다. 결과적으로 심사관이 혜원까치를 들러리의 근거라고 내세운 인정진술이 명확하지 않아 사실관계의 확인이 곤란하고 법 위반 여부의 판단이 불가능하다.

라) 소결

416 조달청이 발주한 '경기남부직업개발원' 입찰에서 혜원까치가 들러리로 입찰에 참가함으로써 법 제40조 제1항 제8호를 위반하였다는 혐의는 법 위반 여부의 판단이 불가능한 경우에 해당하므로 「공정거래위원회 회의 운영 및 사건절차 등에 관한 규칙」 제53조 제4호에 따라 심의절차를 종료한다.

4) 조달청 발주 '미래해양과학관' 입찰에서 마인의 행위

가) 심사관의 주장 요지

417 심사관은 조달청이 발주한 '미래해양과학관' 입찰에서 위의 <표 209> 기재에서 살펴볼 수 있는 바와 같이 행림이 참가의사를 밝혀 건원 컨소시엄이 입찰에 참가하기로 하였고, 행림과 건원, 신화, 무영 모두 해당 현장이 담합의 대상이었음을 인정하고 있으며, 행림의 사장 신OO도 마인이 이 사건 입찰의 들러리로 참여하였다고 진술한 점, 마인 컨소시엄의 부관사였던 신성도 들러리로 참여하였던 것 같다고 진술한 점[144], 실제 심사위원 평가결과도 9:0이었던 점을 종합적으로 고려할 때 마인은 조달청이 발주한 '미래해양과학관' 입찰에 들러리로 참여하였다고 주장한다.

나) 피심인의 주장 요지

418 이에 대해 마인은 다음과 같이 주장한다.

419 마인은 본 입찰에 낙찰받기 위해 인력충원 등 모든 역량을 투입하여 열심히 준비하고 있었고, 마인의 서OO은 본 입찰을 준비하고 있던 당시 행림의 윤OO으로부터 연락을 받은 것을 부인하지는 않으나, 윤OO은 해당 입찰의 유찰 방지를 위해 업체를 찾고 있는데 마인이 해당 입찰에 준비중이라면 끝까지 참가해달라고 했고 이에 서OO은 "본인은 끝까지 갈 것"이라고 답변하였으며 이는 본 입찰에 건원 컨소시엄과 끝까지 경쟁할 것이라는 의미였다[145].

---

144) 이에 대해 신성 주OO은 다음과 같이 진술하였다. (소갑 제2-4호증 참조)

문) '미래해양과학관 건립' 입찰은 행림의 요청을 받고 들러리로 참가한 입찰입니까? 답) 마인에서 업무부로 연락이 와서 같이 받쳐주자고 하여 진행이 된 프로젝트로 보이고, 이제 와서 입찰참가자를 보니 행림의 들러리로 참여했던 것 같습니다.

145) 이에 대해 마인 서OO은 다음과 같이 진술하였다. (소갑 제2-30호증 참조)

문) 마인은 상기 '미래해양과학관 건립' 입찰은 행림의 요청을 받고 들러리로 참가한 입찰입니까? 답) 입찰공고 후 행림 윤OO 본부장과 한번 통화를 한 사실이 있는데, 유찰방지를 위해 업체를 찾고 있었는데, 마인에서 준비중이면 끝까지 참가해 달라는 말을 하였고, 본인은 끝까지 갈 것이라고 이야기를 하였습니다.

다) 해당 부분에 대한 위법성 판단

420 살피건대, 마인에게 들러리를 요청한 연락 담당자였던 행림의 윤OO 본인은 정작 해당 입찰에 누가 마인을 들러리로 요청하였는지 보고받지 못하여 정확히 알지 못한다고 진술하고 있는 점[146], 마인 서OO은 행림 윤OO이 본인에게 전화하여본 건과 관련하여 유찰 방지를 위해 업체를 찾고 있는데 마인에서 준비 중이면 포기하지 말고 끝까지 참여해 달라고 요청하였고, 이에 서OO은 "본인은 끝까지 갈 것"이라고 답변하였는 바, 이와 같은 통화 내용이 곧 들러리 수락이라고 보기는 어려운 점 등을 종합적으로 고려할 때, 마인의 미래해양과학관 입찰 들러리 참여 여부는 결과적으로 사실관계의 확인이 곤란하여 법 위반 여부의 판단이 불가능하다.

라) 소결

421 조달청이 발주한 '미래해양과학관' 입찰에서 마인이 들러리로 입찰에 참가함으로써 법 제40조 제1항 제8호를 위반하였다는 혐의는 법 위반 여부의 판단이 불가능한 경우에 해당하므로 「공정거래위원회 회의 운영 및 사건절차 등에 관한 규칙」 제53조 제4호에 따라 심의절차를 종료한다.

5) 2. 다. 2) 내지 4)의 행위를 제외한 나머지 공동행위의 시기 및 종기

422 부당한 공동행위는 법 제40조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것은 아니다. 따라서 부당한 공동행위의 시기는 특별한 사정이 없는 한 합의한 날이 되며, 다만 합의한 날을 특정하기 어려운 경우에는 사업자별로 실행 개시일이 된다.[147]

---

146) 이에 대해 행림 윤OO은 다음과 같이 진술하였다. (소갑 제2-19호증 참조)

문) 행림이 주관사로 참가한 '미래해양과학관 건립' 입찰에 마인 컨소가 참가하였는데 들러리로 참가한 것인가요?
답) 마인이 들러리로 참가한 것은 맞는데, <u>누가 들러리를 요청하였는지 보고를 받지는 못하여 정확히 알지는 못합니다.</u> 추후 들러리 요청자와 마인의 수락자는 자료로 제출하겠습니다.

423 ‘부당한 공동행위가 종료한 날’이라 함은 부당하게 경쟁을 제한하는 행위에 대한 합의가 더 이상 존속하지 않게 된 날을 의미하고, 합의가 더 이상 존속하지 않게 되었다 함은 당해 합의에서 정한 조건이 충족되거나 기한이 종료된 경우, 당해 합의 참여사업자가 탈퇴하거나 당사자 사이에 합의를 파기하기로 한 경우 및 사업자들이 합의에 의하여 인상한 가격을 다시 원래대로 환원하는 등 위 합의에 명백히 반하는 행위를 함으로써 더 이상 위 합의가 유지되고 있다고 인정하기 어려운 사정이 있는 경우 등을 의미한다.[148]

424 ‘법의 규정에 위반하는 행위가 종료한 날’을 판단함에 있어서도 각각의 회합 또는 합의를 개별적으로 분리하여 판단할 것이 아니라 그와 같은 일련의 합의를 전체적으로 하나의 행위로 보고 판단하여야 할 것이고, 가격결정 등의 합의 및 그에 기한 실행행위가 있었던 경우 부당한 공동행위가 종료한 날은 그 합의가 그쳤던 날이 아니라 그 합의에 기한 실행행위가 종료한 날을 의미한다.[149]

425 한편, 법원은 입찰담합의 종료일과 관련하여 공동행위가 종료된 날은 합의가 있었던 날이 아니라 합의에 기한 실행행위가 종료된 날을 의미하며, 이러한 법리는 입찰담합 및 그에 기한 실행행위에도 그대로 적용되므로 입찰담합에 기한 실행행위가 종료되었는지는 해당 합의 내용을 기초로 하여 그에 따라 예정된 실행행위의 구체적 범위, 태양 및 합의 등에 따른 경쟁제한효과의 확정적 발생여부 등 여러 요소를 종합적으로 고려해 사안별로 개별적·구체적으로 판단하여야 한다고 판시하였다.[150]

426 이하에서는 각 공동행위별로 합의실행일과 종료일을 살펴본다

가) LH 발주 2019년 공동행위

147) 「공동행위 심사기준」(2015. 10. 23. 공정위 예규 제235호) Ⅲ. 2. 가. 참조
148) 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013두6169 판결 참조
149) 대법원 2006. 3. 24. 선고 2004두11275 판결 참조
150) 대법원 2015. 5. 28. 선고 2015두37396 판결 참조

427 2019년 공동행위의 합의는 아래 <표 225> 기재와 같이 2019년 10월 하순경 케이디 사무실에서 최초로 성립된 것으로 보이나 구체적인 날짜를 특정하기 어려우므로 합의에 따라 최초로 투찰한 2019. 12. 10.[151]을 공동행위의 시기로, 마지막으로 투찰한 2019. 12. 27.[152]을 공동행위의 종기로 본다.

428 다만, 케이디가 낙찰예정자로 결정된 공구의 입찰에서 단 한차례 들러리로 참가한 무영의 경우에는 들러리 합의의 구체적인 날짜를 특정하기 어려우므로 합의에 따라 투찰한 2019. 12. 27.[153]을 공동행위의 시기와 종기로 본다.

<표 225> LH 발주 2019년 공동행위의 피심인별 시기 및 종기

구분	피심인	시기	종기
1	케이디	2019-12-10	2019-12-27
2	토문	2019-12-10	2019-12-27
3	목양	2019-12-10	2019-12-27
4	아이티엠	2019-12-10	2019-12-27
5	무영	2019-12-27	2019-12-27

나) LH 발주 2020년 공동행위

(1) 최초 물량배분 합의에 참가한 5개 피심인의 시기 및 종기

429 2020년 공동행위의 합의는 아래 <표 226> 기재와 같이 2020. 5. 15. 남도미락식당에서 5개 사의 공구 배분이 최초로 성립되었으므로 이 날짜를 공동행위의 시기로, 배분된 공구와 관련한 마지막 투찰 시점인 2022. 12. 14.[154]을 공동행위의 종기로 본다.

<표 226> LH 발주 2020년 공동행위 최초 물량배분 합의에 참가한 5개 피심인별 시기 및 종기

151) '경산하양 A-4BL 2공구' 입찰에서 목양이 낙찰예정자로 아이티엠이 들러리로 투찰한 날이다.
152) '화성태안3 A-1BL 1공구 및 A-2BL 2공구' 입찰에서 케이디가 낙찰예정자로 무영이 들러리로 투찰한 날이다.
153) '화성태안3 A-1BL 1공구 및 A-2BL 2공구' 입찰에서 무영이 들러리로 투찰한 날이다.
154) '화성태안3 B3BL' 입찰에서 무영이 낙찰예정자로 케이디가 들러리로 투찰한 날이다.

구분	피심인	시기	종기
1	케이디	2020-05-15	2022-12-14
2	토문	2020-05-15	2022-12-14
3	건원	2020-05-15	2022-12-14
4	무영	2020-05-15	2022-12-14
5	목양	2020-05-15	2022-12-14

(2) 최초 물량배분 합의에 참가한 5개 피심인의 부관사에 대한 시기 및 종기

430 물량배분 합의에 주도적으로 참가한 5개 피심인의 부관사인 아이티엠, 신성, 동일, 희림 및 해마는 합의 성립일을 특정하기 어려우므로 아래 <표 227> 기재와 같이 이들이 각자의 주관사와 함께 최초로 투찰한 날짜를 공동행위의 시기로, 2020. 5. 15. 합의 당시 배분된 공구의 마지막 투찰일인 2022. 12. 14. 을 공동행위의 종기로 본다.

<표 227> LH 발주 2020년 공동행위 5개 피심인 부관사들의 시기 및 종기

구분	피심인명	최초투찰		2020년 공동행위	
		용역명	일자	시기	종기
1	아이티엠	원주태장2 A-1BL	2020-07-01	2020-07-01	2022-12-14
2	신성	행정중심복합도시 64UR2BL	2020-06-22	2020-06-22	2022-12-14
3	동일	평택고덕 A57-1BL	2020-09-02	2020-09-02	2022-12-14
4	희림	인천검단 AA34BL	2020-07-28	2020-07-28	2022-12-14
5	해마	부산장안 A-1	2020-06-23	2020-06-23	2022-12-14

(3) 건원·동일과 공구 배분에 합의한 신화의 행위에 대한 시기 및 종기

431 2020년 9월 초 건원 및 동일과 공구 배분에 합의한 신화는 아래 <표 228> 기재와 같이 합의에 따라 배분물량이 최초로 투찰된 2020. 11. 25.을 공동행위의 시기로, 마지막으로 투찰한 2021. 5. 21.을 공동행위의 종기로 본다.

<표 228> LH 발주 2020년 공동행위 관련 신화의 시기 및 종기

구분	용역명	공고일	투찰일	주관사	2020년 공동행위
1	성남 판교대장 A10BL[155]	2020-10-16	2020-11-25	건원→토문	시기
2	화성향남2 B15	2020-10-20	2020-11-27	건원	
3	양주고읍 아파트형공장	2020-11-11	2020-12-23	신화	
4	양주회천 A-24				
5	판교2밸리	2021-04-26	2021-05-21	동일+(신화)	종기

(4) 5개 피심인의 물량배분 이후 재배분 받아 입찰에 참가한 피심인들에 대한 시기 및 종기

432 고(故) 김OO이 재배분받은 물량과 관련된 5건의 입찰에 낙찰자 또는 들러리로 참가한 사실이 인정되는 광장은 최초로 투찰[156]한 2020. 7. 28.을 공동행위의 시기로, 마지막으로 투찰[157]한 2020. 12. 17.을 공동행위의 종기로 본다.

433 행림의 경우에도 합의 성립일을 특정하기 어려우므로 재배분 받은 공구와 관련된 입찰에서 최초로 투찰[158]한 2020. 8. 27.을 공동행위의 시기로, 2020. 5. 15. 합의 당시 배분된 공구의 마지막 투찰[159]일인 2021. 1. 6.을 공동행위의 종기로 본다.

(5) 그 밖에 피심인들의 요청으로 들러리로서만 입찰에 참가한 다인, 영화 및 유탑의 행위에 대한 시기 및 종기

434 2020. 5. 15. 합의 당시 배분된 공구 관련 들러리로만 참가한 다인, 영화 및 유탑의 경우 아래 <표 229> 기재와 같이 다인은 최초로 투찰한 2020. 11. 27.을 공동행위의 시기로, 마지막으로 투찰한 2022. 10. 25.을 공동행위의 종기로 본다. 한편 영화 및 유탑은 1건씩의 입찰에 들러리로만 참가하였으므로 이들이 투찰한 2020. 8. 27. 및 2022. 1. 27.을 각각의 공동행위 시기와 종기로 본다.

155) '성남판교대장 A10BL' 입찰은 전술한 바와 같이 건원과 토문의 물량교환으로 토문에서 투찰하였고, 신화가 부관사로 참여하였다.
156) '도청이전신도시 RH-11' 입찰에 투찰한 날이다.
157) '밀양가곡 및 밀양부북' 및 '천안신부 행복주택' 입찰에 투찰한 날이다.
158) '성남산단 A-3BL' 입찰에 투찰한 날이다.
159) '부천괴안 B1' 입찰에 투찰한 날이다.

<표 229> LH 발주 2020년 공동행위 관련 다인, 영화, 유탑의 시기 및 종기

구분	피심인명	용역명	투찰일	입찰참가	2020년 공동행위
1	다인	태안평천3 ABL	2020-11-27	들러리	시기
		파주운정3 A17BL	2021-01-06	들러리	
		시흥정왕 행복주택	2022-10-25	들러리	종기
2	영화	성남산단 A-3BL	2020-08-27	들러리	시기 및 종기
3	유탑	창원명곡	2022-01-27	들러리	시기 및 종기

다) LH 발주 개별 입찰 공동행위

435 LH 발주 개별 입찰담합 25건의 합의는 각 입찰별 투찰한 날을 공동행위의 시기와 종기로 보며, 2개의 입찰에서 교차 들러리를 합의한 4건의 경우에는 최초로 투찰한 날을 공동행위의 시기로, 두 번째로 투찰한 날을 공동행위의 종기로 본다.

436 이에 따른 LH 발주 개별 입찰 공동행위별 시기 및 종기는 아래 <표 230> 기재와 같다.

<표 230> LH 발주 개별 입찰담합 관련 피심인별 시기 및 종기

구분	용역명	투찰일	입찰참가		시기 및 종기		
			낙찰	들러리	피심인	시기	종기
1	음성금석 A2BL	2020-08-04	행림	길	행림	2020-08-04	2020-12-01
	정읍수성 행복주택	2020-12-01	길	행림	길	2020-08-04	2020-12-01
2	화성비봉 A-4,5BL	2020-09-10	케이디	동일	케이디 동일	2020-09-10	2020-09-10
3	수서역세권 A2BL	2020-10-27	무영	목양	무영 목양	2020-10-27	2020-10-27
4	파주운정3 A16BL	2020-12-10	케이디	무영	케이디 무영	2020-12-10	2020-12-10
5	수원당수 A-4BL	2020-12-10	행림	삼우	행림 삼우	2020-12-10	2020-12-10
6	화성향남2 A21,22BL	2020-12-23	아이티엠	신성	아이티엠 신성	2020-12-23	2020-12-23
7	인천가정2 A-1BL	2021-01-13	동일	행림	동일 행림	2021-01-13	2021-01-13
8	인천영종 A-10BL	2021-01-13	아이티엠	토문	아이티엠 토문	2021-01-13	2021-01-13
9	여주역세권 3BL	2021-01-20	-	행림 동일 (패찰)	행림 동일	2021-01-20	2021-01-20
10	화성동탄2 A-53BL	2021-01-20	케이디	-	케이디	2021-01-20	2021-01-20

구분	용역명	투찰일	입찰참가		시기 및 종기		
			낙찰	들러리	피심인	시기	종기
11	양주옥정 A-25BL	2021-01-20	토문	행림	토문 행림	2021-01-20	2021-01-20
12	화성동탄2 A-54BL	2021-01-28	케이디	행림	케이디 행림	2021-01-28	2021-01-28
13	삼척당저 1BL	2021-01-28	펨코	행림	펨코 행림	2021-01-28	2021-01-28
14	화성동탄2 트라이엠파크	2021-11-18	건원	광장	건원 광장	2021-11-18	2021-11-18
15	파주운정3 A-24,47BL	2022-01-25	행림	목양	행림	2022-01-25	2022-01-25
	고양장항 A-2BL	2022-02-08	목양	행림	목양	2022-02-08	2022-02-08
16	부천원종 및 부천괴안	2022-02-24	신성	-	신성	2022-02-24	2022-02-24
17	울산다운2 A-5,6,9,BL	2022-05-31	건원	신성	건원 신성	2022-05-31	2022-05-31
18	평택고덕 A58BL	① 2022-05-30	동일	행림	동일	2022-05-30	2022-06-30
	아산탕정2 A8BL	② 2022-06-30	행림	동일	행림	2022-05-30	2022-06-30
19	서울공릉아파트	2022-06-29	목양	토문	목양 토문	2022-06-29	2022-06-29
20	화성비봉 A-3BL	2022-07-12	토문	선	토문 선	2022-07-12	2022-07-12
21	대전장대 1BL	2022-08-30	신화	신성	신화 신성	2022-08-30	2022-08-30
22	해남해리 2BL	① 2022-11-18	동일	행림	동일	2022-11-18	2022-11-24
	경주내남 및 경주황성	② 2022-11-24	행림	동일	행림	2022-11-18	2022-11-24
23	파주운정3 A-22BL	2022-11-24	케이디	무영	케이디 무영	2022-11-24	2022-11-24
24	인천가정2 A-2BL	2023-01-27	신성	건원	신성 건원	2023-01-27	2023-01-27

라) 조달청 발주 공동행위

437 조달청 발주 공동행위의 합의는 2021년 12월경 토문과 건원 컨소시엄간 합의가 성립된 것으로 보이나, 구체적인 날짜를 특정하기 어려우므로 합의에 따라 최초로 투찰한 2022. 1. 18.[160]을 공동행위의 시기로, 마지막으로 투찰한 2023. 1. 26.[161]을 공동행위의 종기로 본다.

438 기본합의를 공유하지 아니한 다인과 아이티엠은 들러리 합의의 구체적인 날짜를 특정하기 어려우므로 합의에 따라 최초로 투찰한 2022. 8. 23.[162]을 공동행위의

160) '경기남부 직업능력개발원 신축공사' 입찰에 건원 컨소시엄이 낙찰자로 투찰한 날이다.
161) '구로경찰서 신축공사' 입찰에 건원과 행림이 컨소시엄을 구성하여 투찰한 날이다.
162) '나주청사 증축공사' 입찰에 다인과 아이티엠이 각각 투찰한 날이다.

시기로, 마지막으로 투찰한 2022. 10. 21.[163]을 공동행위의 종기로 본다.

439 선은 2022년 4월말 경 합의에 가담한 것으로 보이나 구체적인 날짜를 특정하기 어려우므로 3개 컨소시엄의 합의에 따라 최초로 투찰한 2022. 6. 30.[164]을 공동행위의 시기로, 마지막으로 투찰한 2023. 1. 26.[165]을 공동행위의 종기로 본다.

440 기본합의를 공유하지 아니하고 1건을 주관사로 낙찰받은 희림은 들러리 합의의 구체적인 날짜를 특정하기 어려우므로 합의에 따라 투찰한 2022. 10. 6.[166]을 공동행위의 시기 및 종기로 본다.

441 이와 같이 조달청 발주 공동행위와 관련하여 피심인별 시기 및 종기를 정리하면 아래 <표 231> 기재와 같다.

<표 삽입을 위한 여백>

<표 231> 조달청 발주 공동행위 관련 피심인들의 시기 및 종기

구분	피심인명	시기	종기
토문 컨소시엄	토문	2022-01-18	2023-01-26
	아이티엠	2022-08-23	2022-10-21
	다인	2022-08-23	2022-10-21
건원 컨소시엄	건원	2022-01-18	2023-01-26
	무영	2022-01-18	2023-01-26
	행림	2022-01-18	2023-01-26
	신화	2022-01-18	2023-01-26
선 컨소시엄	선	2022-06-30	2023-01-26
	희림	2022-10-06	2022-10-06

라. 피심인 주장에 대한 검토

163) '인천남동경찰서 신축' 입찰에 다인과 아이티엠이 각각 투찰한 날이다.
164) '기초과학연구원 본원2차 건립사업' 입찰에 토문 컨소시엄이 낙찰자로, 건원 컨소시엄이 들러리로 투찰한 날이다.
165) '구로경찰서 신축공사' 입찰에 건원과 행림이 컨소시엄을 구성하여 투찰한 날이다.
166) '구)청사부지 복합건축물' 입찰에 희림이 토문을 들러리로 섭외하여 투찰한 날이다.

1) 이 사건 공동행위는 경쟁제한성이 없거나 미미하다는 주장

442 피심인들은 이 사건의 입찰의 주요 평가제도였던 종합심사제 특성상 유찰 내지 패찰(敗札) 따른 매몰비용이 너무 컸기 때문에 입찰제도의 특성 자체에 담합의 유인을 내재하고 있었고, 이 사건 공동행위를 통해 유찰을 방지하여 국책사업의 원할한 수행을 촉진한 측면도 있으므로 효율성 증대효과도 명백하다고 주장한다.

443 살피건대, 피심인들의 주장은 다음과 같은 점에서 타당하지 않다.

444 앞서 2. 가.에서 살펴본 바와 같이 이 사건 행위는 사전에 LH 발주 및 조달청 발주 물량을 피심인들의 이익에 따라 배분하고, 그에 따른 각 개별 입찰에서 낙찰자 등을 합의한 행위로서, 이러한 행위는 경성 공동행위에 해당하며 경쟁제한 효과가 명확하다.

445 법원도 입찰담합에 대한 공정거래법의 규정은 입찰 자체의 경쟁뿐만 아니라 입찰에 이르는 과정에서의 경쟁도 함께 보호하려는데 그 취지가 있으므로 낙찰자 또는 투찰율을 사전에 결정하는 합의 자체가 경쟁을 제한하는 행위로서 특별한 사정이 없는 한 부당한 공동행위에 해당한다고 판시한 바 있고(서울고법 2018. 10. 12. 선고 2017누62695 판결 참고), 유찰 방지를 위한 목적이 있었다고 하더라도 경쟁제한성이 부정될 수 없다고 판시한 바 있다(서울고법 2021. 10. 13. 선고 2020누36539 판결 참고).

2) LH 발주 2020년 공동행위의 종기와 관련된 주장

가) 2021. 3. 4. 광명수산 모임 이후 LH 발주 2020년 공동행위에 대한 기본 합의는 파기되었다는 주장

446 피심인 케이디, 무영, 아이티엠, 행림 등은 앞서 2. 가. 1) 다) (4)에서 기재되어 있는 바와 같이 2021. 3. 4. 광명수산 모임에서 케이디 오OO은 LH 발주 2020년

공동행위의 기본합의를 파기하였기 때문에 이 사건의 종기는 2021. 3. 4. 이고, 2021. 3. 4. 이후 실시된 입찰은 경쟁하였거나 설사 일부 피심인이 담합하였더라도 이는 각각 별개의 공동행위라고 주장한다.

447 살피건대, 피심인들의 주장은 다음과 같은 점에서 타당하지 않다.

448 판례에 따르면 합의에 참가한 일부 사업자가 부당한 공동행위를 종료하기 위해서는 다른 사업자에 대하여 합의에서 탈퇴하였음을 알리는 명시적 내지 묵시적인 의사표시를 하여야 하고 독자적인 판단에 따라 담합이 없었더라면 존재하였을 가격 수준으로 인하하는 등 합의에 반하는 행위를 하여야 한다. 또한, 합의에 참가한 사업자 전부에 대하여 부당한 공동행위가 종료되었다고 하기 위해서는 합의에 참가한 사업자들이 명시적으로 합의를 파기하고 각 사업자가 각자의 독자적인 판단에 따라 담합이 없었더라면 존재하였을 가격 수준으로 인하하는 등 합의에 반하는 행위를 하거나 합의에 참가한 사업자들 사이에 반복적인 가격 경쟁 등을 통하여 담합이 사실상 파기되었다고 인정할 수 있을 만한 행위가 일정 기간 계속되는 등 합의가 사실상 파기되었다고 볼 수 있을만한 사정이 있어야 한다[167]

449 아래 <표 232> 기재에서 살펴볼 수 있는 바와 같이, 2021. 3. 4. 합의파기를 선언한 광명수산 모임 이후에도 피심인들은 2020. 5. 15. 배분받은 물량 그대로 입찰에 참가하여 합의한대로 낙찰 받았고 나아가 6개 중 4개의 입찰은 들러리 합의까지 실행되었는바, 5개 피심인이 배분한 물량 중 가장 늦은 투찰일인 2022. 12. 14.[168] 이전까지는 합의에 반(反)하는 행위가 있었거나 합의가 파기되었다고 인정할만한 행위가 있었다고 볼 수 없다.

<표 232> <u>2021. 3. 4. 합의파기 선언 이후 공고된 입찰의 공동행위 현황</u>

167) 서울고등법원 2023. 8. 31. 선고 2021누75124 판결 참조
168) '화성태안3 B3BL' 입찰에 무영과 케이디가 각각 투찰한 날이다.

구분	공고일	용역명	낙찰	탈락	들러리 합의 여부	2020. 5. 15. 당시 배분조
1	2021-04-26	판교 제2테크노벨리	동일	목양	확인되지 않음	건원-동일조
2	2021-05-14	파주운정3 A23BL	무영	광장	확인되지 않음	무영-희림조
3	2021-12-15	창원명곡 A-1,2BL	토문	목양/유탑	들러리 합의	토문-신성조
4	2022-04-04	인천용현 및 인천서구	신성	건원	들러리 합의	토문-신성조
5	2022-09-14	시흥정왕 행복주택	토문	다인	들러리 합의	토문-신성조
6	2022-10-31	화성태안3 B3BL	무영	케이디	들러리 합의	무영-희림조

나) 목양은 2021. 3. 4. 이전 독자적으로 LH 발주 2020년 공동행위에 대한 기본 합에서 탈퇴하였다는 주장

450 목양의 경우 2021. 3. 4. 이전인 2020. 10. LH 발주 2020년 공동행위에 대한 탈퇴를 오OO을 통해 선언하였고 그 이후에 참가한 입찰들인 '인천검단 AA13-1,2BL(2021. 1. 15. 투찰)' '군산오룡 및 금산금암(2021. 1. 29. 투찰)', '창원명곡 A-1,2BL(2022. 1. 27. 투찰)' 현장은 담합에 가담한 사실을 전면 부인한다.

451 살피건대, 목양의 주장은 다음과 같은 점에서 타당하지 않다.

452 2020. 10. 이후에도 목양은 '인천검단AA13-1,2BL', '군산오룡 및 금산금암', '창원명곡 A-1,2BL' 입찰에 자신이 낙찰받기 위해 들러리를 섭외하였거나 들러리로 참여한 사실이 여러 관련자 진술 등을 통해 확인되므로 물량배분 합의를 실행한 다른 피심인들인 케이디, 건원, 토문, 무영과 달리 판단하여야 할 이유는 없다.

453 먼저 목양은 앞서 2. 가.에서 살펴본 바와 같이 2021년 11월부터 시작된 조달청 발주 공동행위에 선, 희림, 동일과 함께 컨소시엄을 구성한 사실이 있으며, LH 발주 개별입찰에 해당하는 '파주운정3 A-24,47BL(2021. 12. 23. 공고) 및 '고양장항 A-2BL(2021. 12. 21. 공고)', '서울공릉아파트(2022. 5. 17. 공고)'에도 들러리를 섭외하거나 다른 피심인들과 돌아가며 들러리를 서주는 방식으로 합의에 가담한 사실도 인정되는바[169], 목양은 2020년 10월 독자적인 합의탈퇴 선언 이후에도 2020년

169) 목양은 앞서 살펴본 바와 같이 위의 3건의 LH 발주 개별 입찰담합 행위도 부인하고 있으나, 희림 박OO과 행림 천OO의 진술, 토문 조OO의 진술 및 토문 현장조사시 확보한 자료 등을 통해 목양이

공동행위의 주요 합의 가담사들과 지속적인 의사 연락을 해오고 있었음이 확인된다.

454 또한 앞서 <표 87> 기재에서 살펴볼 수 있는 바와 같이 '인천검단 AA13-1,2BL' 입찰의 경우 목양 김OO의 부탁을 받은 고(故) 김OO에게 들러리 요청을 받았다는 건원 정OO의 진술과 7(목양) : 0(건원) 심사위원 평가결과, <표 79> 기재에서 살펴볼 수 있는 바와 같이 '군산오룡 및 군산금암' 입찰의 경우 목양 김OO에게 들러리를 요청하였다는 정OO의 진술, 7(건원) : 0(목양) 심사위원 평가결과, 그리고 '창원명곡A-1,2BL' 입찰의 경우 목양 김OO에게 양보받았다는 토문 조OO의 진술[170] 과 13(토문) : 0(목양) : 1(유탑) 심사위원 평가결과를 종합적으로 고려할 때 목양에게 2020년 10월 합의 탈퇴 선언 이후에도 합의에 반(反)하는 행위가 있었거나 합의가 파기되었다고 인정할만한 행위가 있었다고 볼 수 없다.[171]

3) 조달청 발주 공동행위의 경우 행림이 부관사로 참여한 입찰의 경우 담합에 관여하지 않았다는 주장

455 행림은 조달청 발주 공동행위에서 부관사로 참여한 '경기남부직업능력개발원 신축공사', '군산대학교 생활관 임대형 민자사업', '국립암센터 본관동 리모델링', '당진기지 행정동 건축공사' 4개 입찰 건의 경우 주관사가 주도적으로 들러리를 섭외하였기 때문에 담합 현장임을 알지 못하는 등 담합에 가담하지 않았다고 주장한다.

상기 3개 입찰에 대해서도 담합 행위를 하였음이 인정된다.

170) 토문 조OO는 해당 입찰에서 목양 김OO에게 자신에게 배분된 현장이니 양보해달라고 요청하였고 목양 김OO은 추후 다른 입찰에서 지분을 받는 조건으로 양보하였다고 진술하였다. 추후 '인천용현 및 인천서구' (2022. 5. 6. 투찰) 입찰에서 목양은 17.53%의 지분을 배분받았다.

171) 한편 검찰도 목양이 부인하는 3개 입찰에 대해 아래 <표> 기재와 같이 목양의 담합실행 행위를 인정하여 기소하였다.

<표> 검찰 범죄일람표 발췌 (소갑 제4-1호증 참조)

순번	합의시기	공사명	낙찰컨소시엄	들러리컨소시엄	비고란
36	① 2020. 5. 15. 경 ② 2020. 11 경	인천검단 AA13-1	목양, GSM, 광장, 제이, 나로	건원, 테크뱅크, 건창	리스트담합 (목양7)
37	① 2020. 5. 15. 경 ② 2020. 12경	군산금암 및 군산오룡	건원, 한빛, 피시트, 테크뱅크	목양, 해마, 대경, 나로	리스트담합 (무영10) 재배분 (무영→건원)
67	① 2020. 5. 15. 경 ② 2021. 12경	창원명곡A-1, 2BL	토문, 가람, 대경, 지화ENG, 지화기술단	①목양, 창, 해마, 영광, 티에스 ② 유탑, 대경	목양이 참여하자 추가로 들러리 요청하여 양보받음

456 살피건대 앞서 <표 187> 기재에서 살펴본 바와 같이, 행림 장OO은 검찰 진술시 조달청 용역 같은 경우에는 행림이 부관사로 거의 들어갔고, 건원이 부관사에도 낙찰받을 용역이라는 것을 알려주었던 것 같다고 진술한 바 있고, 앞서 <표 182> 기재에서 살펴본 바와 같이 건원 정OO 역시 토문 컨소시엄이나 선 컨소시엄이 입찰 참가 의사를 밝힌 경우 이를 무영 박OO, 행림 윤OO, 신화 김OO에게 이를 전달해주었다고 진술한 점 등을 종합하면 행림이 컨소시엄에 참여하여 이 사건 조달청 발주 공동행위에 관여하고 있었음을 충분히 인정할 수 있다는 점에서 피심인의 주장은 이유 없다.

라. 소결

457 피심인들이 LH 발주 2019년 및 2020년 공동행위와 같이 공구를 배분하기로 한 행위 및 조달청 발주 공동행위와 같이 용역 입찰 건을 배분하기로 한 행위는 법 제40조 제1항 제3호 및 구법 제19조 제1항 제3호에 해당하고, 이를 달성하기 위하여 각 개별 입찰 건에서 낙찰예정자 및 들러리를 사전에 합의한 행위는 제40조 제1항 제8호 및 구법 제19조 제1항 제8호에 해당하여 위법하다.

458 아울러 LH 발주 개별 입찰담합 행위에서 피심인들이 각 개별 입찰 건에 대해 낙찰예정자 및 들러리를 사전에 합의한 행위는 제40조 제1항 제8호 및 구법 제19조 제1항 제8호에 해당하여 위법하다.

3. 처분

가. 시정조치

459 피심인들이 향후 위 2. 가.의 행위와 동일하거나 유사한 행위를 반복할 우려가 있으므로 법 제42조 및 구법 제21조 규정에 따라 행위금지명령을 부과한다.

나. 과징금

1) 적용법령

460 부당한 공동행위에 적용할 법령은 당해 부당한 공동행위가 종료된 시점에 시행되고 있던 법령이며, 공동행위별 피심인별로 공동행위 기간과 적용법령은 <별지3> 기재와 같다.

2) 부과 여부

461 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 물량배분 담합 및 입찰담합으로서 경쟁질서 저해성이 크다고 인정되므로 법 제43조 및 제102조 또는 구법 제22조 및 제55조의3, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제50조, 제84조 및 [별표 6] 또는 구 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령[172][173] 제9조, 제61조 및 [별표 2], 과징금부과 세부기준 등에 관한 고시[174] Ⅲ. 2. 다. (1) 또는 과징금부과 세부기준 등에 관한 고

172) ① LH 발주 2019년 공동행위에서 케이디, 토문, 목양, 아이티엠, 무영에 대하여는 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」(2020. 3. 3. 대통령령 제30509호로 개정되기 전의 것), ② LH 발주 2020년 공동행위에서 광장에 대하여는 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」(2021. 1. 5. 대통령령 제31380호로 개정되기 전의 것), 신화에 대하여는 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」(2020. 12. 29. 대통령령 제32274호로 개정되기 전의 것), 다인, 케이디, 토문, 건원, 무영, 목양, 아이티엠, 신성, 동일, 희림, 해마, 행림에 대하여는 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」(2022. 12. 27. 대통령령 제33140호로 개정되기 전의 것), ③ LH발주 개별 입찰담합에서 '음성금석 A3BL', '정읍수성 행복주택', '화성비봉 A-4,5BL', '수서역세권 A2BL', '파주운정3 A16BL', 수원당수 A-4BL', '화성향남2 A21,22BL', '인천가정2 A-1BL', '인천영종 A-10BL', '여주역세권 3BL', '화성동탄2 A-53BL', '양주옥정 A-25BL', '화성동탄2 A-54BL', '삼척당저 1BL' 입찰에서 행림, 길, 케이디, 동일, 목양, 무영, 아이티엠, 신성, 토문, 펨코, 건원, 광장에 대하여는 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」(2020. 8. 5. 대통령령 제30893호로 개정되기 전의 것), '화성동탄2 트라이엠파크', '파주운정3 A-24,47BL', '고양장항 A-2BL' '부천원종 및 부천괴안', '울산다운2 A-5,6,9BL', '평택고덕 A58BL', '아산탕정 2-A8BL', '서울공릉아파트', '화성비봉 A-3BL', '대전장대 1BL', '해남해리 2BL', '경주내남 및 경주황성', '파주운정3 A-22BL', '인천가정 A-2BL' 입찰에서 동일, 토문, 선, 신화, 행림, 목양, 신성, 건원, 케이디, 무영에 대하여는 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」(2022. 12. 27. 대통령령 제33140호로 개정되기 전의 것), '인천가정2 A-2BL' 입찰에서 신성, 건원에 대하여는 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」(2023. 12. 21. 대통령령 제33959호로 개정되기 전의 것), ④ 조달청 발주 공동행위에서 아이티엠, 다인, 희림에 대하여는 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」(2022. 12. 27. 대통령령 제33140호로 개정되기 전의 것), 토문, 건원, 무영, 행림, 신화, 선에 대하여는 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」(2023. 12. 21. 대통령령 제33959호로 개정되기 전의 것)을 적용한다.

173) 이하에서 구 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령을 지칭할 때 2023. 12. 21. 대통령령 제33959호로 개정되기 전의 것 및 2022. 12. 27. 대통령령 제33140호로 개정되기 전의 것을 '법 시행령'으로, 2021. 1. 5. 대통령령 제31380호로 개정되기 전의 것, 2020. 3. 3. 대통령령 제30509호로 개정되기 전의 것, 2020. 8. 5. 대통령령 제30893호로 개정되기 전의 것을 구분없이 '구법 시행령'이라 지칭한다.

174) 2021. 12. 29. 공정거래위원회고시 제2021-50호로 개정되기 전의 것을 말하며, 이하 '2017년 고시'라 한다.

시[175] Ⅲ. 2. 다. 1) 규정에 따라 과징금을 부과한다.

462 다만, 영화·유탑·삼우의 경우 각각 '성남산단 A-3BL', '창원명곡 A-1,2BL', '수원당수 A-4BL' 입찰에서 이 사건 주요 합의주도자의 필요에 의해 1회 들러리로만 참여하였고, 그에 따른 부당이득 내지 경쟁질서의 저해성이 크다고 보기 어려우므로 이들에 대하여는 시정명령만을 부과한다.

3) 과징금 산정

가) 산정기준

(1) 관련매출액

463 법 시행령 제50조 및 구법 시행령 제9조 제1항에 따르면 '대통령령이 정하는 매출액'이란 위반사업자가 법 위반동안 일정한 거래분야에서 판매한 관련 상품이나 용역의 매출액 또는 이에 준하는 금액을 말하고, 다만 입찰담합 및 이와 유사한 행위인 경우에는 계약금액을 매출액으로 본다고 규정하고 있다. 또한, 2017년 과징금고시 Ⅱ. 5. 다. (2) 및 2021년 고시 Ⅱ. 5. 다. 3)에 따르면 입찰 또는 특정계약에 직접 관련되거나 한정된 경우에는 계약금액을 기준으로 하여 매출액을 산정하도록 정하고 있으며, 2017년 고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 1)의 규정 및 2021년 고시 Ⅳ. 1. 라. 1) 다) (1) 에 따르면 낙찰이 되어 계약이 체결된 경우에는 계약금액을 관련매출액으로 본다고 규정하고 있다.

464 이 사건 공동행위는 LH 발주 개별 입찰담합 행위를 제외하고, 물량담합적 성격의 입찰담합 행위로서 법 제40조 제1항 제3호 및 제8호 및 구법 제19조 제1항 제3호 및 제8호가 중첩적으로 적용된다.

465 따라서 피심인들이 각 입찰에 참가하여 낙찰을 받거나 들러리로 참여하여

175) 2021. 12. 29. 공정거래위원회고시 제2021-50호로 개정된 것을 말하며, 이하 '2021년 고시'라 한다.

LH 내지 조달청과 계약한 계약금액(부가가치세 제외)의 합계액을 관련매출액으로 한다.[176]

466 한편, 이 사건 공동행위는 낙찰(내지 낙찰예정) 컨소시엄의 주관사 위주로 실행되었고, 아래 <표 233> 기재의 관련자 진술에서 살펴볼 수 있는 바와 같이 기본적으로 컨소시엄의 주관사는 부관사에게 해당 입찰이 담합의 현장이고 자신들이 낙찰받기로 예정되어 있다든지 들러리임을 알려주지 않았기 때문에, 컨소시엄 주관사들에게 과징금을 부과하는 것을 원칙으로 한다.

<표 233> 컨소시엄 주관사의 역할에 대한 관련자 진술

<케이디 오OO 진술(소갑 제2-1호증) 발췌> 문) 상기 7건의 입찰은 모두 들러리로 참가한 것입니까? 답) …통상 들러리로 입찰참가를 부탁할 때는 주관사에게만 부탁을 하고, 그 부탁을 받은 들러리 주관사는 부주관사를 포함한 컨소시엄 구성사업자들에게 들러리 입찰임을 알려주지 않은 것이 업계의 관행입니다. <토문 조OO 진술(소갑 제2-3호증) 발췌> 문) 토문은 상기 <표> 입찰에 부관사로 참여하면서 주관사와 함께 들러리 요청 및 수락의 합의를 한 사실이 있습니까? 답) 들러리 요청 및 수락(들러리 섭외)은 통상 컨소시엄의 주관사들끼리만 진행하며, 컨소시엄 구성원들에게는 알려주지 않는 것이 업계의 관행입니다. 토문은 상기 <표> 5건의 입찰에 참가하면서 주관사들과 함께 들러리 합의를 한 사실이 없습니다. <건원 정OO 진술(소갑 제2-5호증) 발췌> 문) 주관사와 부주관사가 합의에 참여하였다면, 주관사가 주관하는 컨소시엄에 참여하는 부주관사 이외의 다른 회사들도 합의에 참여한 것으로 보시는 건가요? 답) 2020년 5월 합의에 참여한 5개사와 이들의 컨소시엄으로 정해진 5개 회사를 합한 10개 회사들이 합의에 참여하였다고 볼 수 있습니다. 이외에 단지 이들 10개사와 컨소시엄을 구성한 회사들은 합의에 참여했다고 볼 수는 없습니다. 건원도 동일 이외에 컨소시엄 구성사업자에게 합의 내용을 말한 적은 없습니다.

467 다만, 낙찰(내지 낙찰예정) 컨소시엄에서 주관사와 부관사가 함께 들러리를

176) 합의를 통해 정해진 낙찰 예정자가 경쟁을 통해 탈락하였다고 할지라도 해당 입찰이 물량배분을 통한 담합 현장임은 부인되지 않고 낙찰 예정사 외 피심인들은 해당 입찰에 참가하지 않음으로써 해당 합의가 실행된 것이기 때문에, 낙찰예정사가 경쟁을 통해 패찰하였을 경우 제3자(합의에 가담하지 않은 자)의 계약금액을 관련매출액으로 한다. (2023. 8. 30. 전원회의 의결 제2023-128호, 2024. 3. 14. 전원회의 의결 제 2024-069호 등 참조)

섭외하는 등 해당 입찰이 담합의 현장임을 주관사와 부관사가 함께 인지하였고 이를 실행하였던 사실이 입증된 경우 낙찰(내지 낙찰예정) 컨소시엄의 주관사 및 부관사에 대해 모두 과징금을 부과한다.[177]

468 이에, LH 발주 2020년 공동행위의 경우 2020. 5. 15. 기본합의시 5개 피심인이 각자 자신의 부관사를 섭외하고 이들이 짝을 이루어 입찰에 참가하기로 합의하였고, 각 피심인과 짝을 이룬 부관사도 이러한 기본합의의 내용을 인지하고 동의한 후 입찰에 참가한 사실이 확인되기 때문에 해당 2개사(케이디-아이티엠, 토문-신성, 건원-동일 및 신화, 무영-희림, 목양-해마)가 함께 컨소시엄을 구성하여 낙찰을 받았거나 들러리 컨소시엄을 구성하여 입찰에 참가한 경우 해당 2개 사에 대해 모두 과징금을 부과한다.

469 마찬가지로 조달청 발주 공동행위의 경우 2021. 12. 9. 수서역 인근 카페 모임 이후 입찰참가 내지 입찰회피 내용을 함께 공유하였던 건원 컨소시엄(건원, 신화, 행림, 무영)이 입찰에 참가한 경우 해당 4개 사에 대해 모두 과징금을 부과한다.

470 마지막으로 2020. 5. 14. LH 발주계획에 포함되어 피심인들이 물량배분을 하였으나 결과적으로 미발주된 '군산 신역세권', '청주동남 A2', '인천검단 AA19', '청주지북(뉴스테이)', '남양주별내 A1-1', '국토지리정보원', '서울노원(과기대)', '김포마송 도시지원시설' 등 8건의 용역의 경우 담합 행위가 있었음은 부인되지 않으나, 외부 요인에 의해 합의의 이행이 불능(不能)인 상황이 됨으로써 피심인들에게 부당이익이 발생하지 않았으므로 과징금 부과 대상에서 제외한다.

471 이에 따른 각 공동행위별 피심인별 관련매출액은 아래 <표 234> 내지 <237> 기재와 같다.[178]

177) 조달청 발주 '나주청사 증축공사' 건의 경우 아이티엠과 토문이 협의하여 함께 들러리 컨소시엄을 구성하였으므로, 아이티엠과 토문 모두에게 과징금을 부과한다.
178) 아울러 각 공동행위의 입찰별 상세한 관련매출액은 <별지 2> 기재와 같다

<표 234> LH 발주 2019년 공동행위의 피심인별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	피심인	관련매출액
1	디엠이엔지(舊 목양)	3,800,000,000
2	무영	5,850,218,181
3	아이티엠	10,686,363,636
4	케이디	5,850,218,181
5	토문	7,729,090,909

<표 235> LH 발주 2020년 공동행위의 피심인별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	피심인	관련매출액
1	건원	61,934,264,030
2	광장	17,734,645,453
3	다인	17,588,181,817
4	동일	28,913,631,634
5	디엠이엔지(舊 목양)	65,371,943,630
6	무영	79,035,863,631
7	신성	51,057,871,305
8	신화	8,700,454,545
9	아이티엠	28,427,607,270
10	케이디	58,010,045,450
11	토문	59,262,280,395
12	해마	19,831,818,180
13	행림	14,390,909,088
14	희림	40,152,363,634

<표 삽입을 위한 여백>

<표 236> LH 발주 개별 입찰담합 행위의 피심인별 관련매출액[179]

(단위 원, 부가가치세 제외)

구분	용역명	피심인	관련매출액
1	음성금석 A2BL	행림	6,521,490,908
	정읍수성 행복주택	길	6,521,490,908
2	화성비봉 A-4,5BL	케이디	6,462,236,364
		동일	6,462,236,364
3	수서역세권 A2BL	무영	4,590,909,091
		디엠이엔지 (舊 목양)	4,590,909,091
4	파주운정3 A16BL	케이디	9,088,400,000
		무영	9,088,400,000
5	수원당수 A-4BL	행림	4,759,090,909
6	화성향남2 A21,22BL	아이티엠	5,156,000,000
		신성	5,156,000,000
7	인천가정2 A-1BL	동일	4,455,000,000
		행림	4,455,000,000
8	인천영종 A-10BL	아이티엠	5,907,454,545
		토문	5,907,454,545
9	여주역세권 3BL	행림	4,102,727,273
		동일	4,102,727,273
10	화성동탄2 A-53BL	케이디	3,673,981,818
11	양주옥정 A-25BL	토문	6,181,818,182
		행림	6,181,818,182
12	화성동탄2 A-54BL	케이디	5,461,690,909
		행림	5,461,690,909
13	삼척당저 1BL	펨코	2,141,909,091
		행림	2,141,909,091
14	화성동탄2 트라이엠파크	건원	4,668,654,545
		광장	4,668,654,545
15	파주운정3 A-24,47BL	행림	17,692,660,000
	고양장항 A-2BL	디엠이엔지 (舊 목양)	17,692,660,000
16	부천원종 및 부천괴안	신성	7,740,801,818
17	울산다운2 A-5,6,9,BL	건원	13,037,272,727
		신성	13,037,272,727
18	평택고덕 A58BL	동일	13,958,636,364
	아산탕정 2-A8BL	행림	13,958,636,364

179) LH 발주 개별 입찰담합 행위는 하나의 공동행위가 아닌 별개의 공동행위이므로, 각 사건별로 피심인별 관련매출액을 산출한다.

구분	용역명	피심인	관련매출액
19	서울공릉아파트	디엠이엔지 (舊 목양)	6,393,636,364
		토문	6,393,636,364
20	화성비봉 A-3BL	토문	7,918,181,818
		선	7,918,181,818
21	대전장대 1BL	신화	4,714,545,455
		신성	4,714,545,455
22	해남해리 2BL	동일	8,549,090,000
	경주내남 및 경주황성	행림	8,549,090,000
23	파주운정3 A-22BL	케이디	8,678,990,909
		무영	8,678,990,909
24	인천가정2 A-2BL	신성	7,970,075,264
		건원	7,970,075,264

<표 237> 조달청 발주 공동행위의 피심인별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	피심인	관련매출액
1	건원	45,722,636,364
2	다인	4,637,181,818
3	무영	22,055,181,819
4	선	33,246,363,635
5	신화	13,644,000,000
6	아이티엠	16,560,090,908
7	토문	29,295,545,454
8	행림	33,799,727,273
9	희림	6,277,272,727

(2) 중대성의 정도 및 부과기준율

472 각 공동행위별 2017년 고시 적용 대상인 피심인들은 아래 <표 238> 기재와 같다.

<표 삽입을 위한 여백>

<표 238> 각 공동행위별 2017년 고시 적용 대상 피심인 내역

연번	행위	2017년 고시 적용 대상 피심인명	피심인수
1	LH 발주 2019년 공동행위	디엠이엔지(舊 목양), 무영, 아이티엠, 케이디, 토문	5
2	LH 발주 2020년 공동행위	광장, 신화	2
3	LH발주 개별 입찰담합 행위	연번 1번 ~ 14번 입찰 담합에 가담한 피심인 (건원, 광장, 길, 동일, 목양, 무영, 아이티엠, 신성, 케이디, 토문, 펨코, 행림)	12
4	조달청 발주 공동행위	-	0

473 이 사건 공동행위는 물량배분 담합 및 입찰담합으로서 경성 공동행위에 해당하여 경쟁제한 효과만 발생하는 점, 참가자들의 공동행위 관련 시장점유율이 75% 이상으로서 '매우 중대한 위반행위'로 볼 여지도 있으나, 공공기관의 입찰참가 자격 수준이 매우 높아 입찰요건을 충족할 수 있는 사업자가 당초부터 제한적이어서 이 사건 입찰 자체에 경쟁제한성이 내재되어 있는 점, 예정가격의 80% 내외에서 입찰가격이 형성되는 종합심사제의 특성상 이 사건 공동행위로 인한 가격 상승 효과는 크지 않았던 점, 종합심사제의 정성평가 비중이 커지고 기술평가 비용이 지나치게 확대되면서 이 사건 공동행위가 유발된 측면도 있는 점 등을 종합적으로 고려하여 [별표] 세부평가 기준표상 '중대한 위반행위'에 해당하는 것으로 판단된다.

474 이에, 이 사건 기본합의를 주도하고 물량배분을 실행한 합의주도사들, 즉 ① LH 발주 2019년 공동행위에서의 디엠이엔지(舊 목양), 아이티엠, 토문, 케이디, ② LH 발주 2020년 공동행위에서의 건원, 디엠이엔지(舊 목양), 무영, 케이디, 토문, ③ 조달청 발주 공동행위에서의 건원, 선, 토문에 대하여는 6%의 부과기준율을 적용한다. 아울러 이러한 합의주도사들 중심의 입찰 참여 구도가 이미 형성된 가운데 건설사업 관리용역 공공입찰 시장에 진입하기 위해 불가피하게 이 사건 공동행위에 참여하였던 나머지 피심인들에 대하여는 위반행위의 중대성을 위의 합의주도사들과 동일하게 적용하는 것이 비례의 원칙 및 형평의 원칙 등에 부합하지 않는다고 판단되므로 3%의 부과기준율을 적용한다.

475 아울러, ④ LH 발주 개별 입찰담합 행위는 해당 행위들에 공통적으로 적용할 수 있는 물량배분 합의 내지 경쟁회피 합의가 존재하지 않았고, 이에 기본합의에

대한 합의주도사와 이를 추종하는 나머지 합의가담사의 구분도 명확하지 않으며, 각 입찰 건별로 컨소시엄 주관사가 들러리를 섭외하여 입찰에 참가한 사실만이 확인되므로 LH 개별 입찰담합 행위에 가담한 피심인들에 대하여는 모두 3%의 부과기준율을 적용한다.

476 한편 각 발주처별로 2021년 고시 적용 대상인 피심인들은 아래 <표 239> 기재와 같다.

<표 239> 각 공동행위별 2021년 고시 적용 대상 피심인 내역

연번	행위	2021년 고시 적용 대상 피심인명	피심인수
1	LH 발주 2019년 공동행위	-	0
2	LH 발주 2020년 공동행위	건원, 다인, 동일, 디엠이엔지(舊 목양), 무영, 아이티엠, 신성, 케이디, 토문, 해마, 행림, 희림	12
3	LH발주 개별 입찰담합 행위	연번 15번 ~ 24번 입찰 담합에 가담한 피심인 (건원, 광장, 길, 동일, 디엠이엔지(舊 목양), 무영, 아이티엠, 신성, 케이디. 토문, 펨코, 행림)	12
4	조달청 발주 공동행위	건원, 다인, 무영, 아이티엠, 선, 신화, 토문, 행림, 희림	9

477 이 사건 공동행위의 내용을 고려할 때 2021년 고시 [별표] 세부평가 기준표상 '중대한 위반행위'에 해당하는 바, 2017년 고시 적용 대상인 피심인들에 대한 부과기준율 판단 근거[180]에 더하여, 2017년 고시 적용 대상인 피심인들과의 형평성 등을 종합적으로 고려하여 마찬가지로 ① LH 발주 2019년 공동행위에서의 디엠이엔지(舊 목양), 아이티엠, 토문, 케이디, ② LH 발주 2020년 공동행위에서의 건원, 디엠이엔지(舊 목양), 무영, 케이디, 토문, ③ 조달청 발주 공동행위에서의 건원, 선, 토문에 대하여는 6%의 부과기준율을 적용하고 나머지 피심인들에 대하여는 3%의 부과기준율을 적용하되, LH 발주 개별 입찰담합 행위에 가담한 피심인들에 대하여는 모두 3%의 부과기준율을 적용한다.

180) 공공기관의 입찰참가 자격 수준이 매우 높아 입찰요건을 충족할 수 있는 사업자가 당초부터 제한적인 점을 고려시 이 사건 입찰 자체에 경쟁제한성이 내재되어 있는 점, 예정가격의 80% 내외에서 입찰가격이 형성되는 종합심사제의 특성상 이 사건 공동행위로 인한 가격 상승 효과는 크지 않았던 점, 종합심사제의 정성평가 비중이 커지고 기술평가 비용이 지나치게 확대되면서 이 사건 공동행위가 유발된 측면도 있는 점 등

(3) 산정기준

478 산정기준은 위 (1)의 관련매출액에 위 (2)의 부과기준율을 곱하여 산정하되, 각 입찰 건에서 탈락하였거나 응찰하지 아니한 들러리 사업자에 대해서는 2017년 고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 2) 또는 2021년 고시 Ⅳ. 1. 라. 1) 다) (2) 규정에 따라 산정기준을 감액[181]한다.

479 아울러, 2017년 고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 1) 단서 및 2021년 고시 Ⅳ. 1. 다. 1) 다) (1) 단서를 적용하여 컨소시엄 지분율에 따라 산정기준을 감액한다.[182]

23 이에 따라 산정된 각 공동행위별 및 피심인별 산정기준은 다음 <표 240> 내지 <표 243> 기재와 같다.

<표 240> LH 발주 2019년 공동행위의 피심인별 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	피심인	관련매출액[183](A)	부과기준율(B)	산정기준(A×B)
1	디엠이엔지(舊 목양)	2,660,000,000	6%	159,600,000
2	무영	2,925,109,091	3%	87,753,273
3	아이티엠	5,343,181,818	6%	320,590,909
4	케이디	2,925,109,091	6%	175,506,545
5	토문	4,650,363,636	6%	279,021,818

<표 241> LH 발주 2020년 공동행위의 피심인별 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	피심인	관련매출액 (A)	부과기준율(B)	산정기준(A×B)
1	건원	34,953,359,287	6%	2,097,201,557
2	광장	11,377,360,908	3%	341,320,827
3	다인	8,794,090,909	3%	263,822,727
4	동일	17,744,633,053	3%	532,338,992
5	디엠이엔지(舊 목양)	40,141,717,269	6%	2,408,503,036
6	무영	48,228,695,451	6%	2,893,721,727
7	신성	29,163,637,187	3%	874,909,116

181) 들러리 사업자 수가 4 이하인 경우 산정기준의 2분의 1을, 들러리 사업자의 수가 5 이상인 경우에는 N분의 (N-2)(N은 들러리 사업자의 수를 말한다)를 감액한다.
182) 지분율 70% 이상인 사업자에 대해서는 산정기준의 10분의 1을, 지분율 30% 이상 70% 미만인 사업자에 대해서는 10분의 3을, 지분율 30% 미만인 사업자에 대해서는 2분의 1을 감액한다.
183) 2017년 고시 및 2021년 고시에 따라 공동수급체 감액, 들러리 감액을 적용하여 산정한 금액이다. 이하 같다.

연번	피심인	관련매출액 (A)	부과기준율(B)	산정기준(A×B)
8	신화	6,090,318,182	3%	182,709,545
9	아이티엠	15,309,694,544	3%	459,290,836
10	케이디	34,893,468,179	6%	2,093,608,091
11	토문	36,232,958,379	6%	2,173,977,503
12	해마	9,915,909,090	3%	297,477,273
13	행림	9,229,454,544	3%	276,883,636
14	희림	20,076,181,817	3%	602,285,455

<표 242> LH 발주 개별 입찰담합 행위의 피심인별 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

구분	용역명	피심인	관련매출액(A)	부과기준율 (B)	산정기준 (A×B)
1	음성금석 A2BL	행림	4,067,081,818	3%	122,012,455
	정읍수성 행복주택	길	3,758,707,272	3%	112,761,218
2	화성비봉 A-4,5BL	케이디	4,523,565,455	3%	135,706,964
		동일	3,231,118,182	3%	96,933,545
3	수서역세권 A2BL	무영	4,131,818,182	3%	123,954,545
		디엠이엔지 (舊 목양)	2,295,454,545	3%	68,863,636
4	파주운정3 A16BL	케이디	6,361,880,000	3%	190,856,400
		무영	4,544,200,000	3%	136,326,000
5	수원당수 A-4BL	행림	3,331,363,636	3%	99,940,909
6	화성향남2 A21,22BL	아이티엠	3,609,200,000	3%	108,276,000
		신성	2,578,000,000	3%	77,340,000
7	인천가정2 A-1BL	동일	3,118,500,000	3%	93,555,000
		행림	2,227,500,000	3%	66,825,000
8	인천영종 A-10BL	아이티엠	4,135,218,182	3%	124,056,545
		토문	2,953,727,273	3%	88,611,818
9	여주역세권 3BL	행림	2,051,363,636	3%	61,540,909
		동일	2,051,363,636	3%	61,540,909
10	화성동탄2 A-53BL	케이디	2,571,787,273	3%	77,153,618
11	양주옥정 A-25BL	토문	4,327,272,727	3%	129,818,182
		행림	3,090,909,091	3%	92,727,273
12	화성동탄2 A-54BL	케이디	3,823,183,636	3%	114,695,509
		행림	2,730,845,455	3%	81,925,364
13	삼척당저 1BL	펨코	1,499,336,364	3%	44,980,091
		행림	1,070,954,545	3%	32,128,636
14	화성동탄2 트라이엠파크	건원	3,268,058,182	3%	98,041,745
		광장	2,334,327,273	3%	70,029,818
15	파주운정3 A-24,47BL	행림	10,807,239,091	3%	324,217,173
	고양장항 A-2BL	디엠이엔지 (舊 목양)	8,846,330,000	3%	265,389,900

구분	용역명	피심인	관련매출액(A)	부과기준율 (B)	산정기준 (A×B)
16	부천원종 및 부천괴안	신성	5,418,561,273	3%	162,556,838
17	울산다운2 A-5,6,9,BL	건원	9,126,090,909	3%	273,782,727
		신성	6,518,636,364	3%	195,559,091
18	평택고덕 A58BL	동일	8,458,318,182	3%	253,749,545
	아산탕정2 A8BL	행림	8,292,045,455	3%	248,761,364
19	서울공릉아파트	디엠이엔지 (舊 목양)	4,475,545,455	3%	134,266,364
		토문	3,196,818,182	3%	95,904,545
20	화성비봉 A-3BL	토문	5,542,727,273	3%	166,281,818
		선	3,959,090,909	3%	118,772,727
21	대전장대 1BL	신화	3,300,181,818	3%	99,005,455
		신성	2,357,272,727	3%	70,718,182
22	해남해리 2BL	동일	5,056,363,000	3%	151,690,890
	경주내남 및 경주황성	행림	5,202,545,000	3%	156,076,350
23	파주운정3 A-22BL	케이디	6,075,293,636	3%	182,258,809
		무영	4,339,495,455	3%	130,184,864
24	인천가정2 A-2BL	신성	5,579,052,685	3%	167,371,581
		건원	3,985,037,632	3%	119,551,129

<표 243> 조달청 발주 공동행위의 피심인별 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	피심인	관련매출액 (A)	부과기준율(B)	산정기준(A×B)
1	건원	24,669,800,000	6%	1,480,188,000
2	다인	2,778,954,545	3%	83,368,636
3	무영	12,047,281,818	3%	361,418,455
4	선	18,328,272,727	6%	1,099,696,364
5	신화	8,516,181,818	3%	255,485,455
6	아이티엠	11,131,700,000	3%	333,951,000
7	토문	16,406,481,818	6%	984,388,909
8	행림	18,738,727,273	3%	562,161,818
9	희림	4,394,090,909	3%	131,822,727

나) 1차 조정

480 다인을 제외한 피심인들은 1차 조정 관련 해당 사유가 없으므로 위 <표 240> 내지 <표 243>의 각 공동행위별 및 피심인별 산정기준을 1차 조정 산정기준으로 한다.

481 다인의 경우 과거 5년간 법 위반 횟수가 1회이고 위반 횟수 가중치의 합산이 2.5점이므로 2021년 고시 Ⅳ. 2. 나. 1) 규정에 따라 각각 산정기준의 100분의 10을 가중한다.

482 이에 따른 각 공동행위별 및 피심인별 1차 조정 산정기준은 아 <표 244> 내지 <표 237> 기재와 같다.

<표 244> LH 발주 2019년 공동행위의 피심인별 1차 조정 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	피심인	기본 산정기준	1차 조정	1차 조정 산정기준
1	디엠이엔지(舊 목양)	159,600,000	-	159,600,000
2	무영	87,753,273	-	87,753,273
3	아이티엠	320,590,909	-	320,590,909
4	케이디	175,506,545	-	175,506,545
5	토문	279,021,818	-	279,021,818

<표 245> LH 발주 2020년 공동행위의 피심인별 1차 조정 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	피심인	기본 산정기준	1차 조정	1차 조정 산정기준
1	건원	2,097,201,557	-	2,097,201,557
2	광장	341,320,827	-	341,320,827
3	다인	263,822,727	10%	290,205,000
4	동일	532,338,992	-	532,338,992
5	디엠이엔지(舊 목양)	2,408,503,036	-	2,408,503,036
6	무영	2,893,721,727	-	2,893,721,727
7	신성	874,909,116	-	874,909,116
8	신화	182,709,545	-	182,709,545
9	아이티엠	459,290,836	-	459,290,836
10	케이디	2,093,608,091	-	2,093,608,091
11	토문	2,173,977,503	-	2,173,977,503
12	해마	297,477,273	-	297,477,273
13	행림	276,883,636	-	276,883,636
14	희림	602,285,455	-	602,285,455

<표 246> LH 발주 개별 입찰담합 행위의 피심인별 1차 조정 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

구분	용역명	피심인	기본 산정기준	1차 조정	1차 조정 산정기준
1	음성금석 A2BL	행림	122,012,455	-	122,012,455

구분	용역명	피심인	기본 산정기준	1차 조정	1차 조정 산정기준
	정읍수성 행복주택	길	112,761,218	-	112,761,218
2	화성비봉 A-4,5BL	케이디	135,706,964	-	135,706,964
		동일	96,933,545	-	96,933,545
3	수서역세권 A2BL	무영	123,954,545	-	123,954,545
		디엠이엔지 (舊 목양)	68,863,636	-	68,863,636
4	파주운정3 A16BL	케이디	190,856,400	-	190,856,400
		무영	136,326,000	-	136,326,000
5	수원당수 A-4BL	행림	99,940,909	-	99,940,909
6	화성향남2 A21,22BL	아이티엠	108,276,000	-	108,276,000
		신성	77,340,000	-	77,340,000
7	인천가정2 A-1BL	동일	93,555,000	-	93,555,000
		행림	66,825,000	-	66,825,000
8	인천영종 A-10BL	아이티엠	124,056,545	-	124,056,545
		토문	88,611,818	-	88,611,818
9	여주역세권 3BL	행림	61,540,909	-	61,540,909
		동일	61,540,909	-	61,540,909
10	화성동탄2 A-53BL	케이디	77,153,618	-	77,153,618
11	양주옥정 A-25BL	토문	129,818,182	-	129,818,182
		행림	92,727,273	-	92,727,273
12	화성동탄2 A-54BL	케이디	114,695,509	-	114,695,509
		행림	81,925,364	-	81,925,364
13	삼척당저 1BL	펨코	44,980,091	-	44,980,091
		행림	32,128,636	-	32,128,636
14	화성동탄2 트라이엠파크	건원	98,041,745	-	98,041,745
		광장	70,029,818	-	70,029,818
15	파주운정3 A-24,47BL	행림	324,217,173	-	324,217,173
	고양장항 A-2BL	디엠이엔지 (舊 목양)	265,389,900	-	265,389,900
16	부천원종 및 부천괴안	신성	162,556,838	-	162,556,838
17	울산다운2 A-5,6,9,BL	건원	273,782,727	-	273,782,727
		신성	195,559,091	-	195,559,091
18	평택고덕 A58BL	동일	253,749,545	-	253,749,545
	아산탕정 2-A8BL	행림	248,761,364	-	248,761,364
19	서울공릉아파트	디엠이엔지 (舊 목양)	134,266,364	-	134,266,364
		토문	95,904,545	-	95,904,545
20	화성비봉 A-3BL	토문	166,281,818	-	166,281,818
		선	118,772,727	-	118,772,727

구분	용역명	피심인	기본 산정기준	1차 조정	1차 조정 산정기준
21	대전장대 1BL	신화	99,005,455	-	99,005,455
		신성	70,718,182	-	70,718,182
22	해남해리 2BL	동일	151,690,890	-	151,690,890
	경주내남 및 경주황성	행림	156,076,350	-	156,076,350
23	파주운정3 A-22BL	케이디	182,258,809	-	182,258,809
		무영	130,184,864	-	130,184,864
24	인천가정2 A-2BL	신성	167,371,581	-	167,371,581
		건원	119,551,129	-	119,551,129

<표 247> 조달청 발주 공동행위의 피심인별 1차 조정 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	피심인	기본 산정기준	1차 조정	1차 조정 산정기준
1	건원	1,480,188,000	-	1,480,188,000
2	다인	83,368,636	10%	91,705,500
3	무영	361,418,455	-	361,418,455
4	선	1,099,696,364	-	1,099,696,364
5	신화	255,485,455	-	255,485,455
6	아이티엠	333,951,000	-	333,951,000
7	토문	984,388,909	-	984,388,909
8	행림	562,161,818	-	562,161,818
9	희림	131,822,727	-	131,822,727

다) 2차 조정

483 피심인 건원, 광장, 다인, 신성, 신화, 아이티엠, 케이디, 토문, 펨코, 희림, 해마에 대하여는 심사관의 조사 단계부터 공정거래위원회의 심리 종결 시까지 일관되게 행위 사실을 인정하면서 위법성 판단에 도움이 되는 자료를 제출하거나 진술을 하는 등 조사 및 심의에 적극 협력한 점을 고려하여 2017년 고시 Ⅳ. 3. 다. (3) (가) 또는 2021년 고시 Ⅳ. 3. 다. 2) 규정에 따라 1차 조정 산정기준의 100분의 20을 감액한다.

484 한편 조사단계에서는 행위 사실을 인정하였으나, 추후 의견서 제출을 통해 일부 행위사실을 부인하는 무영, 동일, 행림에 대하여는 심의에 적극 협력하였다고 보기 어려운 점 등을 고려하여 1차 조정 산정기준의 100분의 10을 감경한다.

485 아울러 조사단계부터 심의시까지 일관되게 행위사실을 부인하고 있는 목양, 선, 길에 대하여는 2017년 고시 Ⅳ. 3. 다. (3) (가) 또는 2021년 고시 Ⅳ. 3. 다. 2) 규정을 적용하지 않는다.

486 이에 따른 각 공동행위별 및 피심인별 2차 조정 산정기준은 다음 <표 248> 내지 <표 251> 기재와 같다.

<표 248> LH 발주 2019년 공동행위의 피심인별 2차 조정 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	피심인	1차 조정 산정기준	2차 조정	2차 조정 산정기준
1	디엠이엔지(舊 목양)	159,600,000	-	159,600,000
2	무영	87,753,273	△10%	78,977,946
3	아이티엠	320,590,909	△20%	256,472,727
4	케이디	175,506,545	△20%	140,405,236
5	토문	279,021,818	△20%	223,217,454

<표 249> LH 발주 2020년 공동행위의 피심인별 2차 조정 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	피심인	1차 조정 산정기준	2차 조정	2차 조정 산정기준
1	건원	2,097,201,557	△20%	1,677,761,246
2	광장	341,320,827	△20%	273,056,662
3	다인	290,205,000	△20%	232,164,000
4	동일	532,338,992	△10%	479,105,093
5	디엠이엔지(舊 목양)	2,408,503,036	-	2,408,503,036
6	무영	2,893,721,727	△10%	2,604,349,554
7	신성	874,909,116	△20%	699,927,293
8	신화	182,709,545	△20%	146,167,636
9	아이티엠	459,290,836	△20%	367,432,669
10	케이디	2,093,608,091	△20%	1,674,886,473
11	토문	2,173,977,503	△20%	1,739,182,002
12	해마	297,477,273	△20%	237,981,818
13	행림	276,883,636	△10%	249,195,272
14	희림	602,285,455	△20%	481,828,364

<표 삽입을 위한 여백>

<표 250> LH 발주 개별 입찰담합 행위의 피심인별 2차 조정 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

구분	용역명	피심인	1차 조정 산정기준	2차 조정	2차 조정 산정기준
1	음성금석 A2BL	행림	122,012,455	△10%	109,811,210
	정읍수성 행복주택	길	112,761,218	-	112,761,218
2	화성비봉 A-4,5BL	케이디	135,706,964	△20%	108,565,571
		동일	96,933,545	△10%	87,240,191
3	수서역세권 A2BL	무영	123,954,545	△10%	111,559,091
		디엠이엔지 (舊 목양)	68,863,636	-	68,863,636
4	파주운정3 A16BL	케이디	190,856,400	△20%	152,685,120
		무영	136,326,000	△10%	122,693,400
5	수원당수 A-4BL	행림	99,940,909	△10%	89,946,818
6	화성향남2 A21,22BL	아이티엠	108,276,000	△20%	86,620,800
		신성	77,340,000	△20%	61,872,000
7	인천가정2 A-1BL	동일	93,555,000	△10%	84,199,500
		행림	66,825,000	△10%	60,142,500
8	인천영종 A-10BL	아이티엠	124,056,545	△20%	99,245,236
		토문	88,611,818	△20%	70,889,454
9	여주역세권 3BL	행림	61,540,909	△10%	55,386,818
		동일	61,540,909	△10%	55,386,818
10	화성동탄2 A-53BL	케이디	77,153,618	△20%	61,722,894
11	양주옥정 A-25BL	토문	129,818,182	△20%	103,854,546
		행림	92,727,273	△10%	83,454,546
12	화성동탄2 A-54BL	케이디	114,695,509	△20%	91,756,407
		행림	81,925,364	△10%	73,732,828
13	삼척당저 1BL	펨코	44,980,091	△20%	35,984,073
		행림	32,128,636	△10%	28,915,772
14	화성동탄2 트라이엠파크	건원	98,041,745	△20%	78,433,396
		광장	70,029,818	△20%	56,023,854
15	파주운정3 A-24,47BL	행림	324,217,173	△10%	291,795,456
	고양장항 A-2BL	디엠이엔지 (舊 목양)	265,389,900	-	265,389,900
16	부천원종 및 부천괴안	신성	162,556,838	△20%	130,045,470
17	울산다운2 A-5,6,9,BL	건원	273,782,727	△20%	219,026,182
		신성	195,559,091	△20%	156,447,273
18	평택고덕 A58BL	동일	253,749,545	△10%	228,374,591
	아산탕정 2-A8BL	행림	248,761,364	△10%	223,885,228
19	서울공릉아파트	디엠이엔지 (舊 목양)	134,266,364	-	134,266,364
		토문	95,904,545	△20%	76,723,636

구분	용역명	피심인	1차 조정 산정기준	2차 조정	2차 조정 산정기준
20	화성비봉 A-3BL	토문	166,281,818	△20%	133,025,454
		선	118,772,727	-	118,772,727
21	대전장대 1BL	신화	99,005,455	△20%	79,204,364
		신성	70,718,182	△20%	56,574,546
22	해남해리 2BL	동일	151,690,890	△10%	136,521,801
	경주내남 및 경주황성	행림	156,076,350	△10%	140,468,715
23	파주운정3 A-22BL	케이디	182,258,809	△20%	145,807,047
		무영	130,184,864	△10%	117,166,378
24	인천가정2 A-2BL	신성	167,371,581	△20%	133,897,265
		건원	119,551,129	△20%	95,640,903

<표 251> 조달청 발주 공동행위의 피심인별 2차 조정 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	피심인	1차 조정 산정기준	2차 조정	2차 조정 산정기준
1	건원	1,480,188,000	△20%	1,184,150,400
2	다인	91,705,500	△20%	73,364,400
3	무영	361,418,455	△10%	325,276,610
4	선	1,099,696,364	-	1,099,696,364
5	신화	255,485,455	△20%	204,388,364
6	아이티엠	333,951,000	△20%	267,160,800
7	토문	984,388,909	△20%	787,511,127
8	행림	562,161,818	△10%	505,945,636
9	희림	131,822,727	△20%	105,458,182

4) 부과과징금의 결정

487 피심인들 모두 현실적 부담능력, 시장 또는 경제여건 등과 관련하여 조정사유가 없으므로 위 2차 조정 산정기준을 피심인별 부과과징금으로 정한다.

488 이에 따라 산정된 피심인별 부과과징금에서 2021년 고시 Ⅳ. 4. 바. 또는 2017년 고시 Ⅳ. 4. 바. 규정에 따라 1백만 원 미만의 버리고 부과과징금을 결정한다.

489 피심인들의 최종 과징금은 아래 <표 252> 내지 <표 255> 기재와 같다.

<표 252> LH 발주 2019년 공동행위의 피심인별 최종 부과과징금

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	피심인	2차 조정 산정기준	부과과징금 조정	최종 부과과징금
1	디엠이엔지(舊 목양)	159,600,000	-	159,000,000
2	무영	78,977,946	-	78,000,000
3	아이티엠	256,472,727	-	256,000,000
4	케이디	140,405,236	-	140,000,000
5	토문	223,217,454	-	223,000,000

<표 253> LH 발주 2020년 공동행위의 피심인별 최종 부과과징금

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	피심인	2차 조정 산정기준	부과과징금 조정	최종 부과과징금
1	건원	1,677,761,246	-	1,677,000,000
2	광장	273,056,662	-	273,000,000
3	다인	232,164,000	-	232,000,000
4	동일	479,105,093	-	479,000,000
5	디엠이엔지(舊 목양)	2,408,503,036	-	2,408,000,000
6	무영	2,604,349,554	-	2,604,000,000
7	신성	699,927,293	-	699,000,000
8	신화	146,167,636	-	146,000,000
9	아이티엠	367,432,669	-	367,000,000
10	케이디	1,674,886,473	-	1,674,000,000
11	토문	1,739,182,002	-	1,739,000,000
12	해마	237,981,818	-	237,000,000
13	행림	249,195,272	-	249,000,000
14	희림	481,828,364	-	481,000,000

<표 254> LH 발주 개별 입찰담합 행위의 피심인별 최종 부과과징금

(단위: 원, 부가가치세 제외)

구분	용역명	피심인	2차 조정 산정기준	부과과징금 조정	최종 부과과징금
1	음성금석 A2BL	행림	109,811,210	-	109,000,000
	정읍수성 행복주택	길	112,761,218	-	112,000,000
2	화성비봉 A-4,5BL	케이디	108,565,571	-	108,000,000
		동일	87,240,191	-	87,000,000
3	수서역세권 A2BL	무영	111,559,091	-	111,000,000
		디엠이엔지 (舊 목양)	68,863,636	-	68,000,000
4	파주운정3 A16BL	케이디	152,685,120	-	152,000,000
		무영	122,693,400	-	122,000,000
5	수원당수 A-4BL	행림	89,946,818	-	89,000,000
6	화성향남2 A21,22BL	아이티엠	86,620,800	-	86,000,000
		신성	61,872,000	-	61,000,000

구분	용역명	피심인	2차 조정 산정기준	부과과징금 조정	최종 부과과징금
7	인천가정2 A-1BL	동일	84,199,500	-	84,000,000
		행림	60,142,500	-	60,000,000
8	인천영종 A-10BL	아이티엠	99,245,236	-	99,000,000
		토문	70,889,454	-	70,000,000
9	여주역세권 3BL	행림	55,386,818	-	55,000,000
		동일	55,386,818	-	55,000,000
10	화성동탄2 A-53BL	케이디	61,722,894	-	61,000,000
11	양주옥정 A-25BL	토문	103,854,546	-	103,000,000
		행림	83,454,546	-	83,000,000
12	화성동탄2 A-54BL	케이디	91,756,407	-	91,000,000
		행림	73,732,828	-	73,000,000
13	삼척당저 1BL	펨코	35,984,073	-	35,000,000
		행림	28,915,772	-	28,000,000
14	화성동탄2 트라이엠파크	건원	78,433,396	-	78,000,000
		광장	56,023,854	-	56,000,000
15	파주운정3 A-24,47BL	행림	291,795,456	-	291,000,000
	고양장항 A-2BL	디엠이엔지 (舊 목양)	265,389,900	-	265,000,000
16	부천원종 및 부천괴안	신성	130,045,470	-	130,000,000
17	울산다운2 A-5,6,9,BL	건원	219,026,182	-	219,000,000
		신성	156,447,273	-	156,000,000
18	평택고덕 A58BL	동일	228,374,591	-	228,000,000
	아산탕정 2-A8BL	행림	223,885,228	-	223,000,000
19	서울공릉아파트	디엠이엔지 (舊 목양)	134,266,364	-	134,000,000
		토문	76,723,636	-	76,000,000
20	화성비봉 A-3BL	토문	133,025,454	-	133,000,000
		선	118,772,727	-	118,000,000
21	대전장대 1BL	신화	79,204,364	-	79,000,000
		신성	56,574,546	-	56,000,000
22	해남해리 2BL	동일	136,521,801	-	136,000,000
	경주내남 및 경주황성	행림	140,468,715	-	140,000,000
23	파주운정3 A-22BL	케이디	145,807,047	-	145,000,000
		무영	117,166,378	-	117,000,000
24	인천가정2 A-2BL	신성	133,897,265	-	133,000,000
		건원	95,640,903	-	95,000,000

<표 255> 조달청 발주 공동행위의 피심인별 최종 부과과징금

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	피심인	2차 조정 산정기준	부과과징금 조정	최종 부과과징금
1	건원	1,184,150,400	-	1,184,000,000
2	다인	73,364,400	-	73,000,000
3	무영	325,276,610	-	325,000,000
4	선	1,099,696,364	-	1,099,000,000
5	신화	204,388,364	-	204,000,000
6	아이티엠	267,160,800	-	267,000,000
7	토문	787,511,127	-	787,000,000
8	행림	505,945,636	-	505,000,000
9	희림	105,458,182	-	105,000,000

4. 결론

490 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제40조 제1항 제3호 및 제8호 또는 구법 제19조 제1항 제3호 및 제8호에 위반되므로 시정조치에 대하여는 법 제42조 또는 구법 제21조의 규정을, 과징금 부과에 대하여는 법 제43조 또는 구법 제22조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2025년 6월 24일

의 장	위 원 장	한 기 정
	부위원장	조 홍 선
	위 원	김 정 기
	주심위원	남 동 일
	위 원	조 성 진
	위 원	신 영 수

<별지1> 관련 법 규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률

제40조(부당한 공동행위의 금지) ①사업자는 계약·협정·결의 또는 그 밖의 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 “부당한 공동행위”라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 하도록 하여서는 아니 된다.

1. ~ 2. (생략)

3. 상품의 생산·출고·수송 또는 거래의 제한이나 용역의 거래를 제한하는 행위

4. ~ 7. (생략)

8. 입찰 또는 경매를 할 때 낙찰자, 경락자, 입찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위

9. (생략)

② ~ ⑥ (생략)

구 독점규제 및 공정거래에 관한 법률

제19조(부당한 공동행위의 금지) ①사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 ″부당한 공동행위″라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1. ~ 2. (생략)

3. 상품의 생산・출고・수송 또는 거래의 제한이나 용역의 거래를 제한하는 행위

4. ~ 7. (생략)

8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자(競落者), 투찰(投札)가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위

9. (생략)

② ~ ⑥ (생략)

<별지2> 이 사건 공동행위의 입찰내역 및 결과 상세내역

1. LH 발주 2019년 공동행위 입찰내역 및 결과

(단위, %, 원)

연번	용역명 (심사위원 평가결과)	투찰일[184]	입찰 참가(지분율)[185][186]		투찰금액 (부가가치세 포함)	투찰률	낙찰	계약금액 (부가가치세 제외)
1	경산하양 A-4BL (7:0)	2019. 12. 10.	A	**목양(39.52)**	4,180,000,000	87.78	낙찰	3,800,000,000
				토문(20.11)				
				지에스엠(9.71)				
				신원기술단(17.39)				
				대성(13.28)				
			B	**아이티엠**	4,128,900,000	86.70	-	
				다인				
				케이디				
				영광기술단				
2	화성상리 행복주택 (3:3)	2019. 12. 10.	A	동일(35.84)	3,253,000,000	86.47	낙찰	2,957,272,727
				마인(19.98)				
				해안(20.38)				
				삼진탑(20.94)				
				대평(2.86)				
			B	**아이티엠**	3,270,280,000	86.93	-	
				케이디				
				다인				
				영광기술단				
3	화성병점 A-1BL (7:0)	2019. 12. 12.	A	**토문(39.79)**	4,322,000,000	86.17	낙찰	3,929,090,909
				목양(23.04)				
				지에스엠(6.98)				
				신원기술단(16.32)				
				대성종합기술단(13.87)				
			B	**아이티엠**	4,345,090,000	86.63	-	
				케이디				
4	화성태안3 A-1,2BL (7:0)	2019. 12. 27.	A	**케이디(29.75)**	6,435,240,000	87.04	낙찰	5,850,218,181
				아이티엠(21.77)				
				토문(21.04)				
				건일엠이씨(17.28)				
				대평 (10.15)				
			B	**무영**	6,890,000,000	93.19	-	
				삼진탑테크				

184) 각 입찰참가자의 투찰일이 다른 경우, 마지막 입찰참가자의 투찰일을 기재하였다.(이하 같다.)
185) 소숫점 셋째 자리에서 반올림하였다.(이하 같다.)

2. LH 발주 2020년 공동행위 입찰내역 및 결과

가. 케이디-아이티엠

(단위, %, 원)

연번	용역명 (심사위원 평가결과)	투찰일	입찰 참가(지분율)		투찰금액 (부가가치세 포함)	투찰률	낙찰	계약금액 (부가가치세 제외)
1	행정중심복합도시 6-3M2BL (6:1)	2022. 9. 7.	A	**케이디(42.42)**	7,250,000,000	80.43	낙찰	6,590,909,090
				아이티엠(24.71)				
				다인(14.12)				
				해우(18.75)				
			B	**신성**	7,400,000,000	82.09		
				영화키스톤				
				케이제이				
				토문				
2	원주태장2 A-1BL (5:2)	2020. 7. 1.	A	**케이디(32.61)**	5,448,150,000	81.82	낙찰	4,952,863,636
				아이티엠(26.09)				
				바탕(13.77)				
				진전기(12.27)				
				삼진탑(15.26)				
			B	**토문**	5,454,809,000	81.92	-	
				행림				
				신성				
3	위례 A2-6BL (6:1)	2020. 11. 17.	A	**케이디(45.61)**	6,052,100,000	80.87	낙찰	5,501,909,090
				바탕(15.20)				
				마인(15.20)				
				삼진탑(10.68)				
				영광기술단(13.30)				
			B	**토문**	6,059,530,000	80.97	-	
				신성				
				길건축				
				나로개발				
				대평				
4	평택고덕 A54BL (6:1)	2020. 11. 4.	A	**케이디(39.69)**	7,608,800,000	81.09	낙찰	6,917,090,909
				다인(22.46)				
				아이엔지(12.73)				
				진전기(17.26)				
				해우(7.86)				
			B	**신성**	7,627,522,000	81.29	-	
				토문				
				지화기술단				
5	수원당수 A1BL (7:0)	2020. 11. 6.	A	**아이티엠(48.28)**	6,027,400,000	81.51	낙찰	5,479,454,545
				케이디(32.65)				
				대명(19.07)				
			B	**토문**	6,060,000,000	81.95	-	
				신성				
				유탑				
				지화기술단				
				대평				

186) 음영으로 되어있는 사업자는 시정조치의 대상이 되는 이 사건 피심인들을 의미한다. 이하 같다.

나. 토문-신성

(단위, %, 원)

연번	용역명 (심사위원 평가결과)	투찰일	입찰 참가(지분율)		투찰금액 (부가가치세 포함)	투찰률	낙찰	계약금액 (부가가치세 제외)
1	창원명곡 A-1,2BL (13:0:1)	2022. 1. 27.	A	**토문(37.16)**	6,356,000,000	81.31	낙찰	5,778,181,818
				가람(24.51)				
				대경이앤씨(17.39)				
				지화엔지니어링(2.46)				
				지화기술단(18.48)				
			B	**목양**	6,360,000,000	81.36	-	
				해마				
				창				
				영광기술단				
				티에스				
			C	**유탑**	6,370,000,000	81.48	-	
				대평				
2	행정중심 복합도시 64UR2BL (6:1)	2020. 6. 22.	A	**토문(44.03)**	5,314,000,000	81.16	낙찰	4,830,909,090
				신성(21.08)				
				행림(18.87)				
				바탕(16.02)				
			B	**케이디**	5,366,630,000	81.96	-	
				아이티엠				
				삼진탑				
				진전기				
3	양주회천 A-18BL (6:1)	2020. 10. 28.	A	**토문(39.81)**	9,800,000,000	81.49	낙찰	8,909,090,909
				신성(22.12)				
				유탑(11.80)				
				지화기술단(14.57)				
				대평(11.70)				
			B	**케이디**	9,843,540,000	81.85	-	
				아이티엠				
				진전기				
			C	선	9,759,000,000	81.15	평가 제외	
				대성				
				에스아이				
				신원기술단				
				건창이엔이				
4	시흥정왕 행복주택 (12:2)	2022. 10. 25.	A	**토문(35.43)**	6,200,000,000	81.57	낙찰	5,636,363,636
				신성(17.30)				
				지에스엠(29.66)				
				대평(8.31)				
				지디(9.29)				
			B	**다인**	6,220,000,000	81.84	-	
				마인				

연번	용역명 (심사위원 평가결과)	투찰일	입찰 참가(지분율)		투찰금액 (부가가치세 포함)	투찰률	낙찰	계약금액 (부가가치세 제외)
5	인천용현 및 인천서구 (14:1)	2022. 5. 6.	A	**신성(35.06)**	7,179,940,440	81.23	낙찰	6,527,218,581
				토문(23.63)				
				목양(17.53)				
				케이제이(14.89)				
				해우(8.89)				
			B	**건원**	7,185,000,000	81.29	-	
				신화				
				테크뱅크				
				베스텍파트너스				
6	천안부성 행복주택 (6:1)	2020. 8. 19.	A	**신성(48.87)**	4,170,918,000	81.26	낙찰	3,791,743,636
				토문(26.62)				
				영화(11.21)				
				케이제이(13.30)				
			B	**아이티엠**	4,145,300,000	80.76	-	
				케이디				
				대명				
7	성남판교대장 A9,10BL (6:1)	2020. 11. 25.	A	**토문(48.51)**	8,640,000,000	81.38	낙찰	7,854,545,454
				신성(30.08)				
				한빛(11.74)				
				케이제이(9.67)				
			B	**케이디**	8,649,840,000	81.47	-	
				다인				
				진전기				
				대평				

다. 건원 - 동일 및 신화

(단위, %, 원)

연번	용역명 (심사위원 평가결과)	투찰일	입찰 참가(지분율)		투찰금액 (부가가치세 포함)	투찰률	낙찰	계약금액 (부가가치세 제외)
1	과천지식 S-10BL (5:1)	2021. 2. 24.	A	**건원(49.26)**	4,020,250,000	81.85	낙찰	3,654,772,727
				한빛(23.74)				
				대평(11.96)				
				건일씨엠(15.04)				
			B	**무영**	4,025,000,000	81.94	-	
				진전기				
2	평택고덕 A57-1BL (7:0)	2020. 9. 2.	A	**동일(47.13)**	4,809,000,000	79.43	낙찰	4,371,818,181
				건원(17.01)				
				신화(23.36)				
				대평(12.50)				
			B	**목양**	4,870,000,000	80.44	-	

연번	용역명 (심사위원 평가결과)	투찰일	입찰 참가(지분율)		투찰금액 (부가가치세 포함)	투찰률	낙찰	계약금액 (부가가치세 제외)
3	이천중리 A1BL (7:0)	2020. 10. 28.	A	**동일(41.24)**	4,178,900,000	81.83	낙찰	3,799,000,000
				건원(17.07)				
				신화(11.64)				
				이음(16.48)				
				삼진탑(13.58)				
			B	**아이티엠**	4,158,700,000	81.43	-	
				케이디				
				대명기술단				
4	고양장항 A-4BL (7:0)	2020. 10. 14.	A	**건원(40.40)**	9,079,000,000	79.78	낙찰	8,253,636,363
				신화(17.05)				
				한빛(14.49)				
				동일(19.11)				
				테크뱅크(8.96)				
			B	**무영**	9,200,000,000	80.85	-	
				마인				
				진전기				
				대평				
5	양주회천 및 양주고읍 (4:3:0)	2020. 12. 23.	A	**신화(45.63)**	9,570,500,000	80.59	낙찰	8,700,454,545
				마인(11.36)				
				한빛(18.66)				
				이음(16.45)				
				건일(7.90)				
			B	선	9,523,500,000	80.20.	-	
				대성				
				에스아이				
				베스텍				
				건창				
			C	다인	9,511,644,000	80.10	평가 제외	
				진전기				
6	판교 제2테크노밸리 (5:2)	2021. 5. 21.	A	**동일(37.78)**	9,095,094,800	81.11	낙찰	8,268,268,000
				삼우(15.51)				
				신화(17.62)				
				한빛(12.48)				
				베스텍(16.61)				
			B	목양	9,146,000,000	81.56	-	
				혜원까치				
				케이지				
				나로개발				
				영광기술단				

연번	용역명 (심사위원 평가결과)	투찰일	입찰 참가(지분율)		투찰금액 (부가가치세 포함)	투찰률	낙찰	계약금액 (부가가치세 제외)
7	화성향남2 B15 (7:0)	2020. 11. 27.	A	**건원(52.20)**	4,698,000,000	81.50	낙찰	4,270,909,090
				한빛(20.41)				
				테크뱅크(27.39)				
			B	**목양**	4,698,200,000	81.51	-	
				창				
				비에프				
			C	대흥	4,690,000,000	81.37	-	
				명광				
8	군산오룡 및 군산금암 (7:0)	2021. 1. 28.	A	**건원(50.11)**	4,127,000,000	81.26	낙찰	3,751,818,181
				한빛(20.87)				
				테크뱅크(19.26)				
				퍼스트기술단(9.76)				
			B	**목양**	4,130,000,000	81.31	-	
				해마				
				대경이앤씨				
				나로개발				

라. 무영-희림

(단위, %, 원)

연번	용역명 (심사위원 평가결과)	투찰일	입찰 참가(지분율)		투찰금액 (부가가치세 포함)	투찰률	낙찰	계약금액 (부가가치세 제외)
1	인천검단 AA34BL (7:0)	2020. 7. 28.	A	**무영(35.01)**	7,648,000,000	81.87	낙찰	6,952,727,272
				희림(25.22)				
				바탕(16.81)				
				대평(16.70)				
				마인(8.12)				
			B	선	7,461,000,000	79.87	-	
				대성				
				에스아이그룹 신원기술단				
				삼진탑				

연번	용역명 (심사위원 평가결과)	투찰일	입찰 참가(지분율)		투찰금액 (부가가치세 포함)	투찰률	낙찰	계약금액 (부가가치세 제외)
2	인천검단 AA10-2BL (7:0:0)	2020. 12. 22.	A	목양(44.72)	6,895,000,000	80.87	낙찰	6,268,181,818
				유선(8.94)				
				케이지(13.42)				
				나로이엔씨(22.95)				
				창(9.97)				
			B	**희림**	6,933,305,000	81.32	-	
				바탕				
				무영				
				진전기				
				대평				
			C	동일	6,820,000,000	79.99	-	
				다인				
				삼우				
				한빛				
				이음				
3	동작구 복합청사 (4:3)	2020. 8. 25.	A	삼우(30.27)	6,400,000,000	80.40	낙찰	5,818,181,818
				나우(18.14)				
				펨코(20.79)				
				세움이앤씨(11.14)				
				건일씨엠(19.68)				
			B	**무영**	6,440,000,000	80.91	-	
				디에이그룹				
				희림				
				신원기술단				
				대평				
4	부산범천2 (4:3)	2020. 7. 16.	A	선(40.18)	6,898,000,000	80.39	낙찰	6,270,909,090
				대성(24.67)				
				광장(23.26)				
				삼진탑(10.96)				
				건창이엔이(0.93)				
			B	**무영**	6,924,000,000	80.70	-	
				희림				
				바탕				
				마인				
				대평				
			C	목양	6,923,900,000	80.69	평가 제외	
				해마				
				건				
				나로개발				

연번	용역명 (심사위원 평가결과)	투찰일	입찰 참가(지분율)		투찰금액 (부가가치세 포함)	투찰률	낙찰	계약금액 (부가가치세 제외)
5	화성태안3 B3BL (12:2)	2022. 12. 14.	A	**무영(41.91)**	7,670,600,000	82.42	낙찰	6,973,272,727
				토문(26.88)				
				마인(10.28)				
				해우(11.82)				
				케이제이(9.11)				
			B	**케이디**	7,642,400,000	82.11	-	
6	양산사송 A-4BL (7:0)	2020. 10. 8.	A	**무영(36.31)**	7,546,000,000	81.23	낙찰	6,860,000,000
				희림(24.74)				
				바탕(14.60)				
				지화기술단(14.51)				
				마인(9.85)				
			B	**목양**	7,454,600,000	80.25	-	
				에스아이그룹				
				신원기술단				
7	파주운정3 A23BL (4:3)	2021. 6. 25.	A	**무영(35.65)**	8,654,600,000	81.82	낙찰	7,867,818,181
				에스아이(20.92)				
				희림(20.92)				
				대평(8.99)				
				해우(13.52)				
			B	광장	8,601,530,000	81.32	-	
				청우				
				선				
				신원기술단				
				건창이엔이				
			C	대흥	8,495,348,000	80.31		
8	파주운정3 A17BL 및 파주교하 A16BL (7:0)	2021. 1. 6.	A	**무영(37.80)**	8,862,000,000	81.53	낙찰	8,056,363,636
				에스아이그룹(15.12)				
				희림(22.68)				
				진전기(15.11)				
				대평(9.28)				
			B	**다인**	8,818,760,000	81.13	-	
				케이디				
				신성				
				서영티이씨				
				한방유비스				
9	고창율계, 무장,황산 (6:1)	2021. 3. 10	A	**무영(38.19)**	4,562,000,000	82.28	낙찰	4,147,272,727
				해마(15.27)				
				희림(22.91)				
				지화기술단(20.72)				
				대평(2.91)				
			B	**건원**	4,557,000,000	82.19	-	
				한빛				
				건일씨엠				

연번	용역명 (심사위원 평가결과)	투찰일	입찰 참가(지분율)		투찰금액 (부가가치세 포함)	투찰률	낙찰	계약금액 (부가가치세 제외)
10	관악봉천 및 서울산림 (4:0:3)	2020. 12. 8.	A	**무영(58.98)**	2,966,000,000	81.04	낙찰	2,696,363,636
				바탕(18.62)				
				대평(22.40)				
			B	에이프러스	2,911,481,000	79.55	-	
				영화				
				건일				
			C	청우	2,900,000,000	79.24	-	
				솔빛				
				상우				

마. 목양-해마

(단위, %, 원)

연번	용역명 (심사위원 평가결과)	투찰일	입찰 참가(지분율)		투찰금액 (부가가치세 포함)	투찰률	낙찰	계약금액 (부가가치세 제외)
1	양산사송 A-8BL (5:2)	2020. 10. 7.	A	**목양(47.35)**	6,282,000,000	80.49	낙찰	5,710,909,090
				해마(10.09)				
				디케이(16.30)				
				목양디자인(16.30)				
				나로이엔씨(9.96)				
			B	**건원**	6,276,000,000	80.42	-	
				신화				
				한빛				
				동일				
				테크뱅크				
2	송파방이 및 강동천호 (5:2:0)	2020. 11. 25.	A	**목양(45.94)**	6,891,600,000	81.10	낙찰	6,265,090,909
				목양디자인(31.93)				
				나로이엔씨(2.67)				
				제이전기(19.46)				
			B	**건원**	6,802,000,000	80.04	-	
				한빛				
				건일씨엠				
				테크뱅크				
			C	펨코	6,860,000,000	80.73	-	
				엠에이피한터인				
				에이앤유				
				삼진탑				

연번	용역명 (심사위원 평가결과)	투찰일	입찰 참가(지분율)		투찰금액 (부가가치세 포함)	투찰률	낙찰	계약금액 (부가가치세 제외)
3	양주회천 A-21BL (6:1)	2020. 9. 25.	A	**목양(61.54)**	7,477,800,000	81.08	낙찰	6,798,000,000
				해마(19.23)				
				건(19.23)				
			B	**무영**	7,431,000,000	80.57	-	
				희림				
				바탕				
				지화기술단				
				마인				
4	화성능동 B-1BL (6:1)	2020. 7. 16.	A	**목양(50.72)**	5,155,200,000	80.72	낙찰	4,686,545,454
				해마(20.29)				
				디케이(13.53)				
				나로이엔씨(15.46)				
			B	**무영**	5,092,000,000	79.73	-	
				희림				
				바탕				
				대평				
				마인				
5	인천검단 AA13-1,2BL (7:0)	2021. 1. 15.	A	**목양(36.85)**	12,300,000,000	81.44	낙찰	11,181,818,181
				광장(16.95)				
				지에스엠(19.90)				
				나로(12.15)				
				비에프(14.15)				
			B	**건원**	12,239,800,000	81.04	-	
				건창이엔이				
				테크뱅크				
6	부산장안 A-1 (6:1:0)	2020. 6. 23.	A	신화(39.76)	3,366,538,000	79.27	낙찰	3,060,489,090
				건원(16.42)				
				동일(14.02)				
				한빛(8.76)				
				건일(21.04)				
			B	대흥	3,428,340,000	80.73	-	
				이지				
			C	**목양**	3,430,000,000	80.77	-	
				해마				
				나로				
7	수원매산 행복주택 (7:0)	2021. 3. 4.	A	**목양(36.46)**	2,900,000,000	81.67	낙찰	2,636,363,636
				해마(21.55)				
				대경(21.55)				
				나로이엔씨(20.44)				
			B	대흥	2,833,840,000	79.81	-	

바. 고(故) 김OO

(단위, %, 원)

연번	용역명 (심사위원 평가결과)	투찰일	입찰 참가(지분율)		투찰금액 (부가가치세 포함)	투찰률	낙찰	계약금액 (부가가치세 제외)
1	도청이전신도시 RH-11 (5:2)	2020. 7. 28.	A	**광장(37.16)**	5,712,310,000	81.02	낙찰	5,193,009,090
				대성(21.11)				
				에스아이(16.44)				
				신원기술단(14.03)				
				건창이엔이(11.26)				
			B	희림	5,712,000,000	81.01	-	
				바탕				
				무영				
				대평				
				마인				
			C	선	5,641,000,000	80.01	평가 제외	
				지에스엠				
				삼진				
2	밀양부북 및 밀양가곡 (6:1)	2020. 12. 17.	A	**광장(53.58)**	3,845,700,000	81.91	낙찰	3,496,090,909
				지에스엠(22.10)				
				신원기술단(24.32)				
			B	선	3,860,100,000	82.22	-	
				대성				
				건창이엔이				
3	천안신부 행복주택 (6:1)	2020. 12. 17.	A	선(40.04)	5,702,900,000	81.65	낙찰	5,184,454,545
				대성(35.93)				
				신원기술단(13.35)				
				건창이엔이(10.68)				
			B	**광장**	5,724,000,000	81.95	-	
				상우				
				베스텍				
4	오산세교2 A-6BL (6:1)	2020. 10. 19.	A	**광장(46.26)**	4,247,200,000	81.23	낙찰	3,861,090,909
				지에스엠(25.79)				
				신원기술단(15.54)				
				건창이엔이(12.41)				
			B	대성	4,262,000,000	81.52	-	
				에스아이				
				선				

사. 행림

(단위, %, 원)

연번	용역명 (심사위원 평가결과)	투찰일	입찰 참가(지분율)		투찰금액 (부가가치세 포함)	투찰률	낙찰	계약금액 (부가가치세 제외)
1	강서아파트 (7:0)	2020. 11. 20	A	**행림(54.31)**	4,195,000,000	81.89	낙찰	3,813,636,363
				삼우(23.25)				
				가람건축(22.45)				
			B	**아이티엠**	4,166,000,000	81.32	-	
				해마				
				진전기				
2	태안평천3 ABL (7:0)	2020. 11. 27.	A	**행림(47.41)**	4,285,000,000	82.03	낙찰	3,895,454,545
				삼우(22.31)				
				대명기술단(13.46)				
				건일씨엠(16.82)				
			B	**다인**	4,259,400,000	81.54	-	
				영광기술단				
3	성남산단 A-3BL (6:1)	2020. 8. 27.	A	**행림(53.26)**	2,707,000,000	81.82	낙찰	2,460,909,090
				길건축(22.04)				
				영광기술단(24.70)				
			B	**영화**	2,658,694,000	80.36	-	
				엠에이피한터인				
				나우				
				지화기술단				
				건창이엔이				
			C	청우	2,648,390,000	80.05	-	
				진전기				
				상우				
4	부천괴안 B1 (4:3:0)	2021. 1. 6.	A	청우(35.50)	4,643,000,000	80.49	낙찰	4,220,909,090
				선(28.96)				
				디에이(16.09)				
				상우(19.45)				
			B	**행림**	4,673,500,000	81.02	-	
				바탕				
				다인				
				영광				
			C	**동일**	4,614,600,000	79.99	-	
				에스아이				
				삼우				
				신원기술단				

3. LH 발주 개별 입찰담합 행위 입찰내역 및 결과

(단위, %, 원)

연번	용역명 (심사위원 평가결과)	투찰일	입찰 참가(지분율)		투찰금액 (부가가치세 포함)	투찰률	낙찰	계약금액 (부가가치세 제외)
1	음성금석 A2BL (7:0)	2020. 8. 4.	A	**행림(38.87)**	4,434,850,000	81.36	낙찰	4,031,681,818
				다인(11.63)				
				선(18.60)				
				대평(13.72)				
				건일씨엠(17.18)				
			B	**길**	4,361,643,400	81.01	-	
				펨코				
				건일엠이씨				
				건일종합기술				
	정읍수성 행복주택 (7:0)	2020. 12. 1.	A	**길(51.43)**	2,738,790,000	80.94	낙찰	4,031,681,818
				유탑(22.90)				
				나로이엔씨(25.68)				
			B	**행림**	2,755,700,000	81.44	-	
				나우				
				건일씨엠				
2	화성비봉 A-4,5BL (6:1)	2020. 9. 10.	A	**케이디(43.87)**	7,108,460,000	81.89	낙찰	6,462,236,364
				토문(18.71)				
				아이티엠(18.71)				
				건원(18.71)				
			B	**동일**	6,968,043,000	80.27	-	
				신화				
				이음				
				삼진탑테크				
3	수서역세권 A2BL	2020. 10. 27.	A	**무영(73.25)**	5,050,000,000	80.93	낙찰	4,590,909,091
				신원기술단(26.75)				
			B	**목양**	5,085,000,000	81.49	평가 제외	
				에스아이그룹				
				지에스엠				
				엠디에이				
				베스텍파트너스				
4	파주운정3 A16BL (6:1)	2020. 12. 10.	A	**케이디(36.09)**	9,997,240,000	82.34	낙찰	9,088,400,000
				다인(18.04)				
				신성(18.04)				
				진전기(16.43)				
				대평(11.40)				
			B	**무영**	10,064,000,000	82.89	-	
				희림				
				바탕				
				신원기술단				
				마인				
5	수원당수 A-4BL (7:0)	2020. 12. 10.	A	**행림(52.18)**	5,235,000,000	81.69	낙찰	4,759,090,909
				영화(12.69)				
				지에스엠(10.21)				
				창(13.84)				
				대평(11.07)				
			B	**삼우**	5,185,000,000	80.91	-	
				건일씨엠				

연번	용역명 (심사위원 평가결과)	투찰일	입찰 참가(지분율)		투찰금액 (부가가치세 포함)	투찰률	낙찰	계약금액 (부가가치세 제외)
6	화성향남2 A21,22BL (7:0)	2020. 12. 23.	A	**아이티엠(49.05)**	5,671,600,000	81.17	낙찰	5,156,000,000
				해마(21.02)				
				해우(10.91)				
				이음(19.03)				
			B	**신성**	5,650,760,000	80.87	-	
				토문				
				케이제이				
				대평				
7	인천가정2 A-1BL (6:1)	2021. 1. 13.	A	**동일(47.60)**	4,900,500,000	81.52	낙찰	4,455,000,000
				에스아이(18.17)				
				바탕(17.26)				
			B	신원기술단	4,915,000,000	81.76	-	
				행림				
				대명기술단				
8	인천영종 A-10BL (7:0)	2021. 1. 13.	A	**아이티엠(54.34)**	6,498,200,000	81.13	낙찰	5,907,454,545
				해마(23.29)				
				진전기(12.41)				
				대평(9.96)				
			B	**토문**	6,510,260,000	81.28	-	
				신성				
				케이제이				
				케이제이종합감리				
9	여주역세권 3BL (5:1)	2021. 1. 20.	A	선(41.36)	4,513,000,000	80.76	낙찰	4,102,727,273
				에스아이그룹(30.77)				
				신원기술단(15.29)				
				건창이엔이(15.29)				
			B	**행림**	4,543,000,000	81.30	-	
				가람				
				삼우				
				한빛				
				해우				
			C	**동일**	4,506,000,000	80.63	평가 제외	
				다인				
				유탑				
				대평				
10	화성동탄2 A-53BL	2021. 1. 20.	A	**케이디(49.37)**	4,041,380,000	80.98	낙찰	3,673,981,818
				지에스엠(21.16)				
				해우(16.16)				
				삼진탑(13.30)				
			B	청우	4,034,500,000	80.84	평가 제외	
				상우				

연번	용역명 (심사위원 평가결과)	투찰일	입찰 참가(지분율)		투찰금액 (부가가치세 포함)	투찰률	낙찰	계약금액 (부가가치세 제외)
11	양주옥정 A-25BL (6:1:0)	2021. 1. 20.	A	**토문(35.51)**	6,800,000,000	79.52	낙찰	6,181,818,182
				신성(22.19)				
				길건축(16.28)				
				나로개발(15.87)				
				대평(10.15)				
			B	목양	6,950,000,000	81.27	-	
				청우				
				지에스엠				
				신원기술단				
				건창이엔이				
			C	대흥	6,850,000,000	80.11	-	
			D	**행림**	6,965,000,000	81.45	평가 제외	
				삼우				
				펨코				
				진전기				
12	화성동탄2 A-54BL (7:0)	2021. 1. 28.	A	**케이디(39.30)**	6,007,860,000	81.29	낙찰	5,461,690,909
				해마(20.41)				
				지에스엠(15.87)				
				해우(15.12)				
				삼진탑테크(9.30)				
			B	**행림**	6,019,000,000	81.44	-	
				삼우				
				펨코				
				진전기				
13	삼척당저 1BL (7:0)	2021. 1. 28.	A	**펨코(54.34)**	2,356,100,000	81.14	낙찰	2,141,909,091
				나우(23.29)				
				건일씨엠(20.64)				
			B	**행림**	2,357,000,000	81.17	-	
14	화성동탄2 트라이엠파크 (15:0)	2021. 11. 18.	A	**건원(45.44)**	5,135,520,000	81.03	낙찰	4,668,654,545
				한빛(16.70)				
				신화(16.49)				
				테크뱅크(9.23)				
				진전기(12.14)				
			B	**광장**	5,104,010,000	80.53	-	
				혜원까치				
				경동				
				범도시				
				건일씨엠				

연번	용역명 (심사위원 평가결과)	투찰일	입찰 참가(지분율)		투찰금액 (부가가치세 포함)	투찰률	낙찰	계약금액 (부가가치세 제외)
15	파주운정3 A-24,47BL (14:1)	2022. 1. 25.	A	**행림(30.06)**	10,785,000,000	81.07	낙찰	9,804,545,455
				희림(20.13)				
				마인(18.28)				
				진전기(17.91)				
				대평(13.61)				
			B	**목양**	10,683,000,000	80.31	-	
				대흥				
				케이건축				
				창				
				나로				
	고양장항 A-2BL (7:7:0:0)	2022. 2. 8.	A	광장(39.87)	8,676,926,000	81.12	낙찰	7,888,114,545
				나우씨엠(23.66)				
				범도시(14.27)				
				신화에프이원(12.19)				
				제이알씨엠(10.02)				
			B	**목양**	8,680,000,000	81.15	-	
				창				
				해솔				
				케이건축				
				티에스				
			C	토문	8,675,000,000	81.10	-	
				아이엔지				
				유탑				
				가람				
				케이제이				
			D	**행림**	8,757,000,000	81.87	-	
				희림				
				마인				
				진전기				
				대평				
16	부천원종 및 부천괴안 (14:1)	2022. 2. 24.	A	**신성(37.48)**	8,514,882,000	80.79	낙찰	7,740,801,818
				길건축(21.31)				
				마인(14.70)				
				케이제이(16.75)				
				지디(9.76)				
			B	대성	8,546,000,000	81.09	-	
				청우				
				선				
				신원기술단				

연번	용역명 (심사위원 평가결과)	투찰일	입찰 참가(지분율)		투찰금액 (부가가치세 포함)	투찰률	낙찰	계약금액 (부가가치세 제외)
17	울산다운2 A-5,6,9BL (12:3)	2022. 5. 31.	A	**건원(31.22)**	14,341,000,000	81.48	낙찰	13,037,272,727
				토문(14.12)				
				신화(25.43)				
				테크뱅크(10.70)				
				신원기술단(18.53)				
			B	**신성**	14,174,722,170	80.54	-	
				청우				
				케이제이				
				대평				
18	평택고덕 A58BL (14:0)	2022. 5. 30.	A	**동일(35.97)**	8,134,500,000	81.59	낙찰	7,395,000,000
				한빛(16.74)				
				목양(22.17)				
				이음(15.43)				
				건일씨엠(9.70)				
			B	**행림**	8,157,000,000	81.82	-	
				희림				
				신성				
				라인				
				해우				
	아산탕정 2-A8BL (14:0)	2022. 6. 30.	A	**행림(31.02)**	7,220,000,000	81.66	낙찰	6,563,636,364
				희림(18.12)				
				신성(27.64)				
				라인(10.35)				
				해우(12.86)				
			B	**동일**	7,197,600,000	81.41	-	
				한빛				
				목양				
				이음				
				건일씨엠				
19	서울공릉아파트 (13:1)	2022. 6. 29.	A	**목양(48.17)**	7,033,000,000	82.14	낙찰	6,393,636,364
				청우(22.21)				
				티에스(9.74)				
				베스텍(11.22)				
				건일씨엠(8.65)				
			B	**토문**	7,050,000,000	82.34	-	
				무영				
				테크뱅크				
				케이제이				

연번	용역명 (심사위원 평가결과)	투찰일	입찰 참가(지분율)		투찰금액 (부가가치세 포함)	투찰률	낙찰	계약금액 (부가가치세 제외)
20	화성비봉 A-3BL (12:2)	2022. 7. 12.	A	**토문(38.83)**	8,710,000,000	80.89	낙찰	7,918,181,818
				무영(25.63)				
				테크뱅크(13.20)				
				케이제이(8.88)				
				다인(13.45)				
			B	**선**	8,719,000,000	80.98	-	
				청우				
				지화기술단				
				건창이엔이				
21	대전장대 1BL (14:1)	2022. 8. 30.	A	**신화(43.33)**	5,186,000,000	81.61	낙찰	4,714,545,455
				건원(27.70)				
				라인(16.07)				
				지디(12.90)				
			B	**신성**	5,223,974,000	82.21	-	
				행림				
				희림				
				서영티이씨				
				대평				
22	해남해리 2BL (13:1)	2022. 11. 18.	A	**동일(40.02)**	4,299,999,000	82.06	낙찰	3,909,090,000
				해안(24.29)				
				범(26.00)				
				건일씨엠(9.69)				
			B	**행림**	4,305,000,000	82.12	-	
				희림				
				신성				
				대명기술단				
	경주내남 및 경주황성 (14:0)	2022. 11. 24.	A	**행림(36.80)**	5,104,000,000	83.32	낙찰	4,640,000,000
				희림(25.84)				
				신성(24.36)				
				대명기술단(13.00)				
			B	**동일**	5,105,170,000	83.34	-	
				해안				
				범				
				건일씨엠				

연번	용역명 (심사위원 평가결과)	투찰일	입찰 참가(지분율)		투찰금액 (부가가치세 포함)	투찰률	낙찰	계약금액 (부가가치세 제외)
23	파주운정3 A-22BL (14:0)	2022. 11. 24.	A	**케이디(44.91)**	9,546,890,000	81.30	낙찰	8,678,990,909
				아이티엠(27.27)				
				바탕(16.84)				
				지화기술단(10.98)				
			B	**무영**	9,629,000,000	82.00	-	
				토문				
				서영티이씨				
24	인천가정2 A-2BL (13:1)	2023. 1. 27.	A	**신성(33.65)**	8,767,082,790	82.11	낙찰	7,970,075,264
				행림(23.24)				
				희림(23.24)				
				서영티이씨(11.00)				
				지디(8.87)				
			B	**건원**	8,788,730,000	82.31	-	
				신화				
				테크뱅크				

4. 조달청 발주 공동행위 입찰내역 및 결과

(단위, %, 원)

연번	용역명 (심사위원 평가결과)	투찰일	입찰 참가(지분율)		투찰금액 (부가가치세 포함)	투찰률	낙찰	계약금액 (부가가치세 제외)
1	경기남부 직업능력개발원 신축공사 (9:0)	2022. 1. 18	A	**건원(40.00)**	2,761,650,000	80.83	낙찰	2,510,590,909
				무영(20.00)				
				신화(20.00)				
				행림(20.00)				
			B	혜원까치	2,795,310,000	81.81	-	
2	육지 후비 전력관제센터 건립공사 (8:0)	2022. 3. 22.	A	**행림(60.40)**	2,665,000,000	81.05	낙찰	2,422,727,273
				건원(39.60)				
			B	**선**	2,638,500,000	80.24	-	
3	군산대학교 생활관 임대형 민자사업(2차) (5:2)	2022. 5. 24.	A	**건원(49.05)**	2,200,500,000	81.22	낙찰	2,000,454,545
				행림(34.30)				
				테크뱅크(16.20)				
			B	광장	2,195,000,000	81.01	-	
				해안				
				범도시				
				건일				

연번	용역명 (심사위원 평가결과)	투찰일	입찰 참가(지분율)		투찰금액 (부가가치세 포함)	투찰률	낙찰	계약금액 (부가가치세 제외)
4	국립암센터 본관동 리모델링 공사 (7:2)	2022. 6. 17.	A	**무영(40.00)**	5,608,300,000	81.11	낙찰	5,098,454,545
				행림(20.00)				
				건원(20.00)				
				신성(10)				
				마인(10)				
			B	혜원까치	5,573,919,000	80.62	-	
				범도시				
				해안				
				대성				
				건일				
5	기초과학연구원 본원2차 건립사업 (7:2)	2022. 6. 30.	A	**토문(39.00)**	3,644,000,000	81.35	낙찰	3,312,727,273
				아이티엠(21.00)				
				케이디(20.00)				
				유탑(20.00)				
			B	**무영**	3,645,000,000	81.37	-	
				행림				
				건원				
				신성				
				마인				
6	나주청사 증축공사 (5:2)	2022. 8. 23.	A	**다인(40.00)**	2,532,000,000	83.57	낙찰	2,301,818,182
				케이디(30.00)				
				유탑(30.00)				
			B	**아이티엠**	2,549,568,000	84.15	-	
				토문				
7	구)청사부지 복합건축물 건립사업 (8:0)	2022. 10. 6.	A	**희림(36.32)**	6,905,000,000	82.60	낙찰	6,277,272,727
				선(16.65)				
				동일(16.65)				
				목양(16.65)				
				대평(13.73)				
			B	**토문**	6,961,160,000	83.28	-	
				아이티엠				
				다인				
				유탑				
				케이디				

연번	용역명 (심사위원 평가결과)	투찰일	입찰 참가(지분율)		투찰금액 (부가가치세 포함)	투찰률	낙찰	계약금액 (부가가치세 제외)
8	국립소방병원 건립사업 (6:2)	2022. 9. 27.	A	목양(37.76)	4,845,000,000	80.58	낙찰	4,404,545,455
				선(18.88)				
				동일(18.88)				
				희림(18.88)				
				대평(5.6)				
			B	해안	4,874,400,000	81.07	-	
				광장				
				HK				
				범도시				
				건일				
9	축산자원개발부 이전사업 (8.0)	2022. 10. 6.	A	**아이티엠(32.00)**	13,115,200,000	82.77	낙찰	11,922,909,091
				토문(23.00)				
				케이디(15.00)				
				다인(15.00)				
				유탑(1.005)				
			B	**건원**	13,139,100,000	82.93	-	
				무영				
				행림				
				마인				
10	미래해양과학관 건립사업 (9:0)	2022. 12. 8.	A	**행림(42.80)**	2,928,750,000	82.65	낙찰	2,662,500,000
				신화(19.30)				
				건원(19.00)				
				무영(18.90)				
			B	마인	2,907,000,000	82.04	-	
				신성				
11	당진기지 행정동 건축공사 (9:0)	2022. 10. 24.	A	**신화(35.41)**	9,318,000,000	82.31	낙찰	8,470,909,091
				행림(17.64)				
				무영(1732)				
				건원(17.25)				
				마인(12.38)				
			B	**선**	9,272,000,000	81.91	-	
12	인천남동경찰서 신축 (5:0)	2022. 10. 21.	A	**아이티엠(60.00)**	2,568,900,000	83.66	낙찰	2,335,363,636
				토문(40.00)				
			B	**다인**	2,571,030,000	83.73	-	
				케이디				
				유탑				
13	고한 직원숙소(4차) 신축공사 (9:0)	2022. 11. 25.	A	**토문(62.00)**	3,460,000,000	81.80	낙찰	3,145,454,545
				케이디(38.00)				
			B	**선**	3,463,000,000	81.87	-	

연번	용역명 (심사위원 평가결과)	투찰일	입찰 참가(지분율)		투찰금액 (부가가치세 포함)	투찰률	낙찰	계약금액 (부가가치세 제외)
14	한국에너지공과 대학교 주거·연구·지원 시설 (8:1)	2022. 12. 9.	A	**선(40.00)**	9,378,000,000	81.02	낙찰	8,525,454,545
				희림(20.00)				
				동일(20.00)				
				목양(20.00)				
			B	**행림**	9,385,000,000	81.08	-	
				건원				
				무영				
				신화				
15	구로경찰서 신축공사 (4:2:0:0)	2023. 1. 27.	A	**건원(50.1)**	2,319,500,000	81.55	낙찰	2,108,636,364
				행림(36.3)				
				테크뱅크(13.6)				
			B	대흥	2,273,999,900	79.95	-	
			C	동일	2,336,590,000	82.15	-	
			D	길	2,342,276,000	82.35	-	
				선인기술단				

<별지3> 각 공동행위별 및 피심인별 공동행위 시기, 종기 및 적용법령

1. LH 발주 2019년 공동행위의 피심인별 공동행위의 기간 및 적용법령

구분	피심인	공동행위 기간		적용법령		
		시기	종기	법 (시행일, 법률 호)	시행령 (시행일, 시행령 호)	과징금고시
1	케이디	2019-12-10	2019-12-27	2019. 9. 19. 시행 법률 제15784호	2019. 3. 19. 시행 대통령령 제29618호	2017년 고시
2	토문	2019-12-10	2019-12-27			
3	목양	2019-12-10	2019-12-27			
4	아이티엠	2019-12-10	2019-12-27			
5	무영	2019-12-27	2019-12-27			

2. LH 발주 2020년 공동행위의 피심인별 공동행위의 기간 및 적용법령

구분	피심인	공동행위 기간		적용법령		
		시기	종기	법 (시행일, 법률 호)	시행령 (시행일, 시행령 호)	과징금고시
1	영화	2020-08-27	2020-08-27	2020. 8. 12. 시행 법률 제16998호	2020. 8. 12. 시행 대통령령 제30934호	2017년 고시
2	광장	2020-07-28	2020-12-17		2020. 10. 1. 시행 대통령령 제31053호	
3	신화	2020-11-25	2021-05-21	2021. 5. 20. 시행 법률 제17290	2021. 5. 20. 시행 대통령령 제31642호	
4	유탑	2022-01-27	2022-01-27	2021. 12. 30. 시행 법률 제17799호	2021. 12. 30. 시행 대통령령 제32274호	2021년 고시
5	다인	2020-11-27	2022-10-25	2022. 6. 29. 시행 법률 제18661호		
6	케이디	2020-05-15	2022-12-14			
7	토문	2020-05-15	2022-12-14			
8	건원	2020-05-15	2022-12-14			
9	무영	2020-05-15	2022-12-14			
10	목양	2020-05-15	2022-12-14			
11	아이티엠	2020-07-01	2022-12-14			
12	신성	2020-06-22	2022-12-14			
13	동일	2020-09-02	2022-12-14			
14	희림	2020-07-28	2022-12-14			
15	해마	2020-06-23	2022-12-14			
16	행림	2020-08-27	2022-12-14			

3. LH 발주 개별 입찰담합 행위별 피심인별 공동행위의 기간 및 적용법령

구분	피심인	공동행위 기간		적용법령		
		시기	종기	법 (시행일, 법률 호)	시행령 (시행일, 시행령 호)	과징금고시
1	행림	2020-08-04	2020-12-01	2020. 8. 12. 시행 법률 제16998호	2020. 7. 1. 시행 대통령령 제30790호	2017년 고시
	길	2020-08-04	2020-12-01			
2	케이디	2020-09-20	2020-09-20			
	동일	2020-09-20	2020-09-20			
3	목양	2020-10-27	2020-10-27			
	무영	2020-10-27	2020-10-27			
4	케이디	2020-12-10	2020-12-10			
	무영	2020-12-10	2020-12-10			
5	행림	2020-12-10	2020-12-10			
	삼우	2020-12-10	2020-12-10			
6	아이티엠	2020-12-23	2020-12-23			
	신성	2020-12-23	2020-12-23			
7	동일	2021-01-13	2021-01-13			
	행림	2021-01-13	2021-01-13			
8	아이티엠	2021-01-13	2021-01-13			
	토문	2021-01-13	2021-01-13			
9	행림	2021-01-20	2021-01-20			
	동일	2021-01-20	2021-01-20			
10	케이디	2021-01-20	2021-01-20			
11	토문	2021-01-20	2021-01-20			
	행림	2021-01-20	2021-01-20			
12	케이디	2021-01-28	2021-01-28			
	행림	2021-01-28	2021-01-28			
13	펨코	2021-01-28	2021-01-28			
	행림	2021-01-28	2021-01-28			
14	건원	2021-11-18	2021-11-18	2021. 5. 20. 시행 법률 제17290호	2021. 5. 20. 시행 대통령령 제31642호	
	광장	2021-11-18	2021-11-18			
15	행림	2022-01-25	2022-02-08	2021. 12. 30. 시행 법률 제17799호	2021. 12. 30. 시행 대통령령 제32274호	2021년 고시
	목양	2022-01-25	2022-02-08			
16	신성	2022-02-24	2022-02-24			
	대성	2022-02-24	2022-02-24			
17	건원	2022-05-31	2022-05-31			
	신성	2022-05-31	2022-05-31			
18	동일	2022-05-30	2022-06-30			
	행림	2022-05-30	2022-06-30	2022. 6. 29. 시행 법률 제18661호		
19	목양	2022-06-29	2022-06-29			
	토문	2022-06-29	2022-06-29			
20	토문	2022-07-12	2022-07-12			
	선	2022-07-12	2022-07-12			
21	신화	2022-08-30	2022-08-30			
	신성	2022-08-30	2022-08-30			
22	동일	2022-11-18	2022-11-24			

구분	피심인	공동행위 기간		적용법령		
		시기	종기	법 (시행일, 법률 호)	시행령 (시행일, 시행령 호)	과징금고시
	행림	2022-11-18	2022-11-24			
23	케이디	2022-11-24	2022-11-24			
	무영	2022-11-24	2022-11-24			
24	신성	2023-01-27	2023-01-27		2022. 12. 27. 시행 대통령령 제33140호	
	건원	2023-01-27	2023-01-27			

4. 조달청 발주 공동행위의 피심인별 공동행위의 기간 및 적용법령

구분	피심인	공동행위 기간		적용법령		
		시기	종기	법 (시행일, 법률 호)	시행령 (시행일, 시행령 호)	과징금고시
토문 컨소 시엄	토문	2022-01-18	2023-01-26	2022. 6. 29. 시행 법률 제18661호	2022. 12. 27. 시행 대통령령 제33140호	2021년 고시
	아이티엠	2022-08-23	2022-10-21		2021. 12. 30. 시행 대통령령 제32274호	
	다인	2022-08-23	2022-10-21			
건원 컨소 시엄	건원	2022-01-18	2023-01-26		2022. 12. 27. 시행 대통령령 제33140호	
	무영	2022-01-18	2023-01-26			
	행림	2022-01-18	2023-01-26			
	신화	2022-01-18	2023-01-26			
선 컨소 시엄	선	2022-06-30	2023-01-26			
	희림	2022-10-06	2022-10-06		2021. 12. 30. 시행 대통령령 제32274호	